

دانشنامه تخصصی

اصول فقه

۴۰۰ سؤال و جواب تشریحی برای مطالعه، مرور و آمادگی علمی طلاب

خير من المال؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال
«العلم»

امیرالمؤمنین علی علیه السلام

دانش از مال بهتر است؛ دانش، نگهبان توست و تو نگهبان مال.

۱۹

فصل تخصصی

۴۰۰

سؤال و پاسخ موجود

کل

مطالعه عمیق

هادی شبستانی: یروآعمج و هدنسیون

ویژه طلاب حوزههای علمیه

فهرست مطالب

۱۹ فصل، از مفاهیم پایه تا روش استنباط و اجتهاد

۱	مقدمات (کلیات علم اصول فقه) تعریف، موضوع، غایت و مباحث پایه ای اصول فقه	25 سؤال
۲	اوامر (مباحث امر) ماده و صیغه امر، وجوب و ندب، و اقسام واجب	33 سؤال
۳	نواهی (مباحث نهی) ماده و صیغه نهی، اقتضای فساد، و اجتماع امر و نهی	19 سؤال
۴	مفاهیم منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر و عدد	20 سؤال
۵	عام و خاص اقسام عام، ادوات عموم، و تخصیص و سرایت اجمال مخصص	20 سؤال
۶	مطلق و مقید اطلاق و تقيید، مقدمات حکمت، و حمل مطلق بر مقید	19 سؤال
۷	مجمل و مبین اجمال، تبیین، و احکام مجمل و مبین	16 سؤال
۸	مشتق تعریف مشتق، مبدأ و ذات، و متلبس و منقضى	16 سؤال
۹	قطع حجیت قطع، اقسام آن، و تجری	18 سؤال
۱۰	ظن و انسداد اقسام ظن، حجیت ظن، و دلیل انسداد	15 سؤال
۱۱	امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع) حجیت خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اقسام اجماع	26 سؤال
۱۲	عقل و ملازمات عقلیه حکم عقل، مستقلات و غیرمستقلات عقلیه، و قاعده ملازمه	17 سؤال

۱۳	تعادل و تراجیح تعارض ادله، جمع عرفی، و مرجحات	23 سؤال
۱۴	اصالة البرائة مجارى برائت، ادله آن، و اقسام شك	22 سؤال
۱۵	اصالة الاحتياط مجارى احتياط، ادله آن، و رابطه با برائت	19 سؤال
۱۶	اصالة التخيير مجارى تخيير، اقسام آن، و ادله حجيت	15 سؤال
۱۷	استصحاب تعريف، اركان، ادله حجيت، و اقسام و تنبيهات استصحاب	27 سؤال
۱۸	اجتهاد و تقليد تعريف اجتهاد، شرايط مجتهد، و احكام تقليد	23 سؤال
۱۹	مسائل تكميلي و قواعد کاربردى قواعد فقهى مشهور، ثمرات اصولی، و روش استنباط	27 سؤال



مقدمات (کلیات علم اصول فقه)

تعریف، موضوع، غایت و مباحث پایه ای اصول فقه

سؤال ۱

تعریف «اصول فقه» چیست؟ و موضوع و غایت آن را بیان کنید.

پاسخ

«موضوع»، و «غایت» تفکیک شود و موضوع اصول را بدون دلیل، «ادله مشترکه با وصف دلیلیت» ندانیم. وظیفه عملی در مواردی است که به حکم واقعی دسترسی نداریم. بنابراین بهتر است میان «تعریف علم»، حکم شرعی، گرد آمده اند. غایت علم اصول، فراهم کردن قواعد لازم برای استنباط حکم شرعی و تعیین موضوع واحد به معنای متعارف علوم طبیعی ندارد و مسائل گوناگون آن به غرض مشترک، یعنی استنباط یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل مختلف اصولی است. مرحوم مظفر نیز تأکید می کند که علم اصول علم اصول، مرحوم آخوند تصریح می کند که موضوع، خصوص «ادله اربعه بما هی أدلة» نیست؛ بلکه تعریف جامع تری را مطرح می سازد که قواعد منتهی شونده به مقام عمل را نیز دربرگیرد. در مورد موضوع يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» تقریر می کند و در ادامه، قرار گیرند یا مجتهد در مقام عمل به آن ها منتهی شود. صاحب کفایه تعریف مشهور را به صورت «صناعة علمی است که در آن از قواعد و مبادی ای بحث می شود که می توانند در طریق استنباط حکم شرعی «اصول فقه» در اصطلاح،

سؤال ۲

علوم (مبادی تصویری و تصدیقیه) چیست و اصول فقه با علوم دیگر چه فرقی دارد؟
تمایز

پاسخ

الفاظ را به طور مطلق بیان می کند، اما اصول از ظهورات و نحوه دلالت در مقام استنباط بحث می کند. را می دهد و اصول، قواعد خاص «استنباط فقهی» را؛ و با علم لغت از آن جهت که لغت، دلالت وضعی و فرعی» بحث می کند و اصول از قواعد «کلی»؛ با منطق از آن جهت که منطق قواعد عام «تفکر صحیح» و فواید مترتب) از یکدیگر ممتاز می شوند. اصول فقه با فقه در این جهت فرق دارد که فقه از احکام «جزئی حقیقی نیست بلکه عنوانی انتزاعی و جامع اعتباری است. بنابراین علوم به جهت اختلاف در غایت (آثار است؛ لیکن محقق خراسانی تمایز علوم را به «غرض» می داند، زیرا موضوع بسیاری از علوم واحد تمایز به «موضوع»، به «محمول»، و به «غرض». دیدگاه مشهور (به پیروی از مشائیان) تمایز به «موضوع» یا مسائلی که از علم دیگری گرفته شده اند (اصول موضوعه). تمایز علوم از یکدیگر به سه نحو مطرح است: و «مبادی تصدیقیه» عبارت است از قضایایی که صحت آن علم بر آن ها مبتنی است، مانند مسائل بدیهی به دو بخش تقسیم می شود: «مبادی تصویری» عبارت است از تعریف موضوع، محمولات و اجزای آن علم؛ هر علمی دارای «مبادی» و مقدماتی است که

سؤال ۳

وضع چیست؟ اقسام آن را از جهت های گوناگون با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ

بما هو عام تصور کند و برای آن وضع کند. این تفکیک ها باید از بحث حقیقت و مجاز جدا نگه داشته شود. له عام» نیز در تحلیل اصولی مشهور قابل تصویر نیست؛ زیرا واضح با لحاظ خاص نمی تواند معنای عام را عام و موضوع له خاص در حروف» به آخوند به صورت مطلق، دقیق نیست. قسم «وضع خاص و موضوع ماهوی ندارد، بلکه اختلاف در نحوه وضع و نوع لحاظ و اراده معناست. بنابراین نسبت دادن «پذیرش وضع نظریه مشهور درباره حروف را نمی پذیرد و بر آن است که معنا در اسم و حرف از حیث ذات معنا تفاوت برای برخی حروف و هیئات مطرح شده است. اما این نکته بسیار مهم است که مرحوم آخوند در کفایه، خاص و موضوع له خاص»، مانند اعلام شخصی؛ و «وضع عام و موضوع له خاص» که در تحلیل مشهور معنا، تقسیم مشهور عبارت است از: «وضع عام و موضوع له عام»، مانند بسیاری از اسماء اجناس؛ «وضع وضع تعینی در اثر کثرت استعمال و انس، بدون تعیین ابتدایی واضع شکل می گیرد. از جهت کیفیت لحاظ منشأ، وضع به «تعینی» و «تعینی» تقسیم می شود؛ وضع تعینی با قصد و تعیین واضع تحقق می یابد و خاص میان لفظ و معناست که موجب می شود لفظ برای دلالت بر آن معنا صلاحیت پیدا کند. از جهت «وضع» در اصطلاح، نحوه ای از اختصاص و ارتباط

سؤال ۴

فرق «حقیقت» و «مجاز» چیست؟ و علامات حقیقت و مجاز را نام ببرید.

شود؛ مانند استعمال «اسد» در «رجل شجاع». برای تشخیص حقیقت از مجاز علاماتی ذکر شده است: «علاقه» (مناسبت) میان معنای حقیقی و مجازی و وجود «قرینه صارفه» که مانع اراده معنای حقیقی که برای آن وضع شده است، و «مجاز» استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له است، مشروط به وجود «حقیقت» استعمال لفظ در همان معنایی است

۱)

بدون قرینه، که علامت حقیقت است؛ چون تبادر، معلول وضع و انس ذهن با معنای موضوع له است. «تبادر»: سبقت گرفتن معنا به ذهن از نفس لفظ

۲)

لفظ صحیح باشد (مثل «المؤمن لیس بکافر») علامت مجازیت، و اگر صحیح نباشد علامت حقیقت است. «صحت سلب» و «عدم صحت سلب»: اگر سلب معنا از

۳)

«اطراد»: جریان معنا در جمیع مصادیق (مثل «ماء» برای هر آب)، علامت حقیقت.

۴)

«تنصیص اهل لغت» و «تصریح اهل بیت (ع)».

۵)

به عنوان اصل عملی هنگام شک، که اقتضای حمل بر معنای حقیقی را دارد، مگر قرینه مجاز باشد. «اصالة الحقيقة»

معنا در آن واحد جایز است یا نه، از مباحث دقیق اصولی است. استعمال لفظ در دو معنا چند صورت دارد: این مسئله که آیا استعمال لفظ در بیش از یک

۱)

اگر هر دو معنا حقیقی باشند (استعمال لفظ مشترک در دو معنا)،

۲)

اگر یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد، و

۳)

اراده همزمان طهر و حیض مطرح می گردد و در غیر این صورت باید با قرینه یا اصول لفظیه تعیین کرد. حمل بر دو معنا باشد؛ مانند برخی موارد «قرء» که اگر استعمال در اکثر از معنا جایز دانسته شود، امکان آن ها را کند. ثمره این بحث در جایی ظاهر می شود که لفظی مشترک در قرآن یا روایت، بدون قرینه، قابل علامت و ذی العلامة است و مانعی ندارد که یک لفظ، علامت چند معنا قرار گیرد و مستعمل، اراده (مانند میرزای نائینی و محقق عراقی) قائل به «جواز» شده اند؛ چون دلالت لفظ بر معنا از باب «دالت معنا را افاده نمی کند و اراده دو معنا مستلزم دو لحاظ و دو وضع خواهد بود. در مقابل، برخی متأخرین لفظ و یک معنا و دلالت لفظی، دلالت وضعی واحد است؛ بنابراین یک لفظ در یک استعمال، بیش از یک استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستند؛ دلیل آنان این است که «وضع»، رابطه ای است میان یک اگر هر دو مجازی باشند. مشهور قدما (و مرحوم آخوند خراسانی) قائل به «امتناع»

سؤال ۶

«مبدأ» و فرق آن دو چیست؟ و آیا مشتق حقیقت در «متلبس به مبدأ» است یا اعم؟
«مشتق»

والسارقة» ظاهر می شود که آیا عنوان شامل کسی که سابقاً متصف بوده و توبه نموده نیز می شود یا نه. در برخی تقریرات) قائل به اعم شده اند. ثمره این بحث در آیاتی مانند «الزانية والزانی فاجلدوا» و «السارق از ذات متصف به مبدأ انتزاع می شود و اتصاف، در زمان صدق باید موجود باشد. برخی (مانند محقق نائینی در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است و اطلاق آن بر منقضى عنه المبدأ، مجاز است؛ زیرا مفهوم مشتق بالفعل و منقضى عنه المبدأ؟ قول مشهور محققین (به پیروی از صاحب کفایه) آن است که مشتق حقیقت در این باب آن است که آیا مشتق، حقیقت در خصوص «متلبس بالمبدأ فی الحال» است یا اعم از متلبس می کند، مانند اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب)، صفت مشبیه (عالم) و امثال آن. بحث معروف و حدیثی است مانند «ضرب» و «علم»، و «مشتق» هیئت هایی است که بر ذات متصف به آن حدیث دلالت «مبدأ» همان معنای مصدری

سؤال ۷

اقسام دلالت را بیان کنید و نوع دلالت الفاظ بر معانی را مشخص سازید.

پاسخ

دلالت بر سه قسم است:

۱)

وضعی (لفظیه)» که دلالت لفظ بر معناست به سبب وضع، مانند دلالت لفظ «کتاب» بر معنای نوشته. «دلالت

۲)

که دلالت یک شیء بر ملازم خود به حکم عقل است، مانند دلالت صوت پشت دیوار بر وجود گوینده. «دلالت عقلیه»

۳)

«جدی». در مقام استنباط، آنچه حجت است دلالت تصدیقیه جدیه است که ظهور کلام، کاشف از آن است. بر اراده متکلم، یعنی فهمیدن این که متکلم همین معنا را اراده کرده) و «دلالت تصدیقیه استعمالی» و لفظ به ذهن بمجرد شنیدن، که تابع وضع است و در هر حال حاصل می شود، «دلالت تصدیقیه» (دلالت وضعیه» است و خود دلالت وضعیه نیز به سه قسم تقسیم می شود: «دلالت تصویریه» (انسباق معنای طبع و معلول بر علت است، مانند دلالت «اح اح» بر سرفه گلو. دلالت الفاظ بر معانی از نوع «دلالت «دلالت طبیعی (طبعیه)» که دلالت به مقتضای

سؤال ۸

«حقیقت» یعنی چه؟ و آیا «تبادر» علامت حقیقت است؟ اشکال دور را حل کنید.
«علامه»

پاسخ

از یک شخص، و دور مستلزم محال لازم نمی آید. برخی نیز منشأ تبادر را «انس ذهن» دانسته اند نه وضع. یعنی علم تفصیلی جاهل، متوقف بر تبادر است نه علم اجمالی عالم، پس دور از میان دو شخص است نه به وضع ناشی می شود، اما نسبت به «جاهل به لغت» (مستنبط)، علامت حقیقت و راه کشف وضع است؛ می شود، پس دور لازم می آید. جواب آن است که تبادر نسبت به شخص «عالم به لغت» از علم اجمالی او شده است: از یک سو تبادر، متوقف بر علم به وضع است و از سوی دیگر علم به وضع از راه تبادر حاصل چون عالم به وضع، معنای موضوع له را می فهمد، تبادر کاشف از حقیقت است. اشکال «دور» بر تبادر وارد خود لفظ، بدون کمک قرینه. تبادر نزد اصولیان علامت حقیقت است، زیرا منشأ تبادر، علم به وضع است و مجازی تشخیص داده می شود. مهم ترین آن ها «تبادر» است؛ یعنی انسباق و سبقت معنا به ذهن از علامات حقیقت، اموری هستند که به وسیله آن ها معنای حقیقی لفظ از معنای

سؤال ۹

را از منظر وضع الفاظ برای معانی تحلیل کنید و نظر مرحوم آخوند را بیان نمایید.
«حقیقت «استعمال» و «وضع»

پاسخ

که صحت استعمال، فرع وجود وضع (و لو به وضع نوعی برای مشترکات) و علاقه مجازیه (در مجاز) است. حقیقی، مجازی و یا در اکثر از معنا، همه بر مدار «لحاظ آلی لفظ» می گردد. نتیجه عملی این بحث آن است آخوند بر این باور است که استعمال، متوقف بر علم به وضع و اراده معناست و استعمال لفظ در معنای عنوان فانی در معنا و آلت انتقال به آن است، به گونه ای که مستعمل، به خود لفظ التفات استقلال ندارد. اند. در مورد «استعمال»، نظر مشهور آن است که استعمال، همان «افناء اللفظ فی المعنی» و لحاظ لفظ به علامت) باشد. ایشان تأکید می کند که وضع، واقعیتی است اعتباری و قراردادی که عقلاء آن را پذیرفته می داند که ناشی از تخصیص و جعل واضح است؛ نه آن که وضع، از قبیل علیت یا جعل دلالت (مثل جعل مرحوم آخوند خراسانی وضع را «نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما»

سؤال ۱۰

فرق «اماره» و «اصل عملی» چیست؟ و جایگاه هر یک در استنباط را توضیح دهید.

پاسخ

تخیر تقسیم می شوند. ثمره این تفکیک در تقدم اماره بر اصل و در بحث اجزاء و تصویب ظاهر می شود. دلیل» است. اصول عملیه خود به دو قسم «تنزیلی (محرز)» مانند استصحاب و «غیرتنزیلی» مانند برائت و دست نبود و مجتهد دچار شک شد، نوبت به اصول عملیه می رسد. این همان اصل «الأصل دلیل حیث لا باید سراغ امارات و ادله اجتهادی رفت؛ اگر دلیل معتبر یافت شد، بر طبق آن عمل می شود؛ و اگر دلیلی در اماره، «محض وظیفه عملی» است و جنبه عملی محض دارد. قاعده کلی در مقام استنباط آن است که ابتدا کشفی از واقع ندارد؛ مانند اصل برائت (در شبهه بدویه)، احتیاط، تخیر و استصحاب. اصل عملی بر خلاف دارد. اما «اصل عملی» وظیفه عملی مکلف را در مقام «شک و تحیر» و نبود دلیل، معین می کند و هیچ ولی شارع آن را معتبر و طریق الی الواقع قرار داده است، از این رو اماره «ناظر به واقع» است و کاشفیت می شود و طریق به واقع است، مانند خبر واحد و ظواهر کتاب و سنت؛ در اماره، احتمال خلاف وجود دارد «اماره» (دلیل اجتهادی) چیزی است که به واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع حاصل

سؤال ۱۱

«حکم واقعی» و «حکم ظاهری» را تعریف کنید و ثمره تفکیک آن ها را بیان نمایید.

پاسخ

ظاهری از عمل مطابق با واقع)، «تصویب» و «تخطئه»، و «تبعیض در احتیاط» بر این تفکیک مترتب است. و برای رفع تحریر عملی جعل شده است. همچنین مسائل مهمی مانند «اجزاء» (کفایت عمل مطابق با حکم حق جاهل نیز ثابت باشد (و احتیاط یا وجوب تعلم لازم آید)، در حالی که حکم ظاهری، فقط در ظرف شک الحکم» جعل گردیده است. ثمره این تفکیک بسیار مهم است: در حکم واقعی، ممکن است تکلیف در عدم دسترسی به واقع، جعل می شود؛ مانند «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام» که برای «مشکوک مکلف بداند و چه نداند. «حکم ظاهری» حکمی است که برای فعل، به عنوان عنوان ثانوی و در ظرف شک و مانند حرمت شرب خمر که برای عنوان «خمر» جعل شده و واقع مطلب، در عالم ثبوت، همان است، چه است که برای فعل، به عنوان عنوان اولی و واقعی آن، با قطع نظر از علم و جهل مکلف جعل شده است؛ «حکم واقعی» حکمی

سؤال ۱۲

جایگاه «ادله اربعه» در علم اصول چیست؟ و هر یک را به اختصار معرفی کنید.

پاسخ

از «نحوه دلالت و حجیت» همین چهار منبع بحث می کند و قواعد استنباط از آن ها را تنقیح می نماید. عقلیه» (مانند ملازمه وجوب شیء با وجوب مقدمه) به استنباط می پردازد. علم اصول فقه، دقیقاً «عقل» نیز منبع چهارم است که از طریق «مستقلات عقلیه» (مانند قبح ظلم و حسن عدل) و «ملازمات مستقل نیست بلکه از آن جهت حجت است که کاشف از رأی معصوم (ع) (به قاعده لطف یا حس) است. است. «اجماع» یعنی اتفاق اهل حل و عقد از امت یا اتفاق فقها بر حکم، که نزد شیعه فی نفسه دلیل معصوم (ع) که از طریق خبر متواتر یا خبر واحد به ما می رسد و حجیت خبر واحد از مباحث مهم اصول قطعی الصدور است و ظواهر آن نزد اصولیان شیعه حجت است. «سنت» عبارت است از قول، فعل و تقریر از: «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» که منابع و مصادر استنباط احکام اند. «کتاب» یعنی قرآن کریم که ادله اربعه عبارت اند

سؤال ۱۳

مبحث «صحیح و اعم» چیست و ثمره آن کدام است؟

پاسخ

ترین ثمره عملی نزاع، اثر آن در تشخیص موضوع ادله و امکان تمسک به اطلاق آن ها در موارد شک است. حکم به احتیاط می کند، زیرا باید امکان انعقاد اطلاق و سایر مبانی اصولی نیز بررسی شود. بنابراین مهم در جزئیت و شرطیت است؛ هرچند نباید چنین پنداشت که صرف قول به صحیح، در هر شکی خودبه خود و برخی ثمرات اطلاق را بررسی می کند. از ثمرات مشهور نزاع، کیفیت تمسک به اطلاقات در موارد شک می دانند. صاحب کفایه در باب عبادات، قول به صحیح را برگزیده است و برای آن استدلال هایی مانند تبادر که واجد اجزای معتبر و شرایط لازم باشد؛ قائلان به اعم، استعمال همان عنوان را در فرد فاسد نیز حقیقی اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ قائلان به صحیح می گویند عنوان عبادت در اصل برای فردی وضع شده عبادات و معاملات بحث می کند: آیا الفاظی مانند «صلاة» و «صوم» برای ماهیت صحیح شرعی وضع شده «صحیح و اعم» درباره الفاظ

سؤال ۱۴

حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه چیست و چه اثری دارد؟

پاسخ

قائل به عدم ثبوت باشیم، در خطابات نزدیک به عصر نزول باید احتمال اراده معنای لغوی را نیز بررسی کرد. در روایات متأخر از عصر تشریع) بر همان معنای شرعی حمل می شوند و نیازی به قرینه نیست؛ اما اگر ظاهر می شود: بنابر ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعه، الفاظ عبادات و معاملات در کلام شارع (و حتی دست کم به نحو حقیقت متشرعه که با کثرت استعمال حاصل شده است. ثمره این بحث در اصول لفظیه وضع حقیقی بعید است)، امکان بدون وقوع، و قول مشهور و مختار آخوند خراسانی: امکان و وقوع آن، تعیینی نه تعینی. در امکان و وقوع حقیقت شرعی سه قول است: امتناع (چون در زمان کوتاه صدر اسلام، متشرعه (مسلمانان صدر اسلام) در معنای شرعی، به تدریج در همان معنا متعین شده باشد؛ یعنی وضع «حقیقت متشرعه» آن است که چنین وضعی از ناحیه خود شارع نباشد، بلکه لفظ در اثر کثرت استعمال که در لغت به معنای «دعا» بود و شارع آن را برای عبادت مخصوص (دارای رکوع و سجود) وضع کرد. لفظی را که در لغت برای معنایی وضع شده بود، برای معنای جدید شرعی وضع کند؛ مانند لفظ «صلاة» «حقیقت شرعی» آن است که خود شارع مقدس،

سؤال ۱۵

وضع حروف و هیئات چگونه است؟ نظر آخوند چیست؟

پاسخ

وضع عام و موضوع له خاص تفاوت دارد و در مباحثی مانند نسبت ها، انشاء و ترکیب جمله اثر می گذارد. متباین ندارند؛ اختلاف در نحوه استعمال و لحاظ آن هاست. این نظریه با تحلیل مشهور قدما و نیز با نظریه معنا به نحو آلی و در ارتباط با غیر وضع شده است. بنابراین «من» و «ابتداء» از نظر اصل مفهوم، دو معنای بلکه تفاوت در نحوه وضع و لحاظ است: اسم برای لحاظ معنا به نحو استقلال و حرف برای لحاظ همان له خاص» برای حروف را نمی پذیرد؛ به نظر او معنای حرف و اسم از حیث اصل معنا تفاوت ذاتی ندارند، اند، اما نسبت دقیق نظریه به آخوند اهمیت دارد. مرحوم آخوند در کفایه نظریه رایج «وضع عام و موضوع در بحث حروف و معانی حرفی، مشهور متأخران تحلیل خاصی ارائه کرده

فرق حکم تکلیفی و وضعی چیست؟

سؤال ۱۶

پاسخ

تکلیفی)، در بحث اجزاء، و در فقه معاملات که عمدتاً محل احکام وضعی است، به روشنی ظاهر می شود. حکم تکلیفی باشند. ثمره این تفکیک در جریان اصول عملیه (مانند استصحاب حکم وضعی مستقلاً از حکم جمله آخوند و نائینی) قائل اند احکام وضعیه قابل جعل استقلالی اند، هرچند ممکن است در طول یا عرض شیخ انصاری) آن ها را «منتزع» از احکام تکلیفی می دانند که استقلال جعل ندارند، و مشهور متأخرین (از ملکیت، شرطیت، مانعیت، سببیت، و جزئیت. در حجیت احکام وضعیه دو دیدگاه است: برخی (مانند جعل می کند که خود، موضوع آثار شرعی یا مقدمه حکم تکلیفی می شوند؛ مانند صحت و فساد، زوجیت، کراهت و اباحه. «حکم وضعی» حکمی است که مستقیماً ناظر به فعل مکلف نیست، بلکه اموری اعتباری را فعل مکلف تعلق می گیرد و رفتار او را تنظیم می کند؛ اقسام آن پنج گانه است: وجوب، حرمت، استحباب، «حکم تکلیفی» حکمی است که مستقیماً به

اصالة الحقيقة در چه موردی جاری می شود؟

سؤال ۱۷

پاسخ

الفاظ حمل می شوند مگر خلافش ثابت شود؛ و همچنین رکنی از ارکان «اصالة الظهور» به شمار می آید. های استنباط فقهی است، چراکه اکثر ادله لفظیه (آیات و روایات) بر مبنای همین اصل، بر معنای حقیقی خارج کلام موجود نباشد؛ در غیر این صورت، اصل ساقط و باید به مقتضای قرینه عمل کرد. این اصل از پایه آنکه لفظ، دارای معنای حقیقی معین و شناخته شده باشد، و دیگر آنکه هیچ قرینه ای بر خلاف در کلام یا سیره عقلاییه را امضا کرده است (به عدم ردع خاص). جریان اصالة الحقيقة مشروط به دو امر است: یکی مبنای این اصل، بنای عقلا بر عدم اعمال عنایت و مجازگویی بدون قرینه است، و شارع مقدس نیز این متکلم معنای حقیقی را اراده کرده، مگر آنکه قرینه ای صارفه (متصل یا منفصل) بر اراده مجاز اقامه شود. متکلم شک شود که آیا لفظ را در معنای حقیقی خود به کار برده یا در معنای مجازی، اصل بر این است که «اصالة الحقيقة» یکی از اصول عقلایی لفظیه است که هرگاه در مراد

دلالت تصویری و تصدیقی چه تفاوتی دارند؟

سؤال ۱۸

پاسخ

شمار می رود؛ بر همین اساس، اصالة الظهور و اصالة الجد از اصول عقلایی حاکم بر این مرتبه از دلالت اند. استنباط حکم شرعی حجت است، تنها دلالت تصدیقیه جدیه است، و «ظهور کلام» طریق کاشف از آن به متکلم که ممکن است با اراده استعمالی فرق کند، مانند مجاز و کنایه و مقیدات منفصل). آنچه در مقام (اراده استعمالی، یعنی همین معنا را از لفظ اراده کرده) و «تصدیقیه جدیه» (اراده جدی و نهایی و یعنی فهم اینکه متکلم واقعا همین معنا را اراده کرده؛ این خود دو مرتبه دارد: «تصدیقیه استعمالیه» شده نیز حاصل می شود، پس کاشف از اراده جدی گوینده نیست. «دلالت تصدیقیه» دلالتی بالاتر است متکلم چه اراده کرده است؛ این دلالت تابع وضع است و حتی از دهان نائم یا ساهی یا از دستگاه ضبط تصویری» یعنی صرف انسباق و خطور معنا به ذهن شنونده، محض شنیدن لفظ، بدون توجه به اینکه دلالت الفاظ بر معانی (دلالت وضعیه) به دو مرتبه تحلیل می شود: «دلالت

حکم واقعی و ظاهری چه ثمره ای دارند؟

سؤال ۱۹

پاسخ

جعل می شود؛ مانند قاعده «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام». ثمرات این تفکیک عبارت اند از: برای همان فعل، اما به عنوان ثانوی «مشکوک الحکم بودن» و در ظرف شک و عدم وصول مکلف به واقع، حرمت خمر که برای عنوان «خمر» ثابت است چه مکلف بداند و چه نداند. «حکم ظاهری» حکمی است که که برای فعل، به عنوان اولی آن و با قطع نظر از علم و جهل مکلف، از سوی شارع جعل شده است؛ مانند «حکم واقعی» حکمی است

۱)

آیا عمل مطابق حکم ظاهری، در فرض کشف خلاف، مکلف را از اعاده عمل بر طبق واقع بی نیاز می کند؟ بحث «اجزاء»:

۲)

می دهد (تصویب، که باطل است) یا صرفاً وظیفه عملی است بدون تغییر واقع (تخطئه، که حق است)؟ بحث «تصویب و تخطئه»: آیا حکم ظاهری واقعا حکم واقعی مکلف شاک را تغییر

۳)

در طول جهل به حکم واقعی است). این تفکیک، اساس فهم کارکرد امارات و اصول عملیه در فقه است. و ظاهری متضاد در یک موضوع، بدون محذور اجتماع ضدین، چون رتبه آن دو متفاوت است (حکم ظاهری امکان اجتماع حکم واقعی

سؤال ۲۰

علامات حقیقت و مجاز کدام اند؟

پاسخ

برای تشخیص معنای حقیقی لفظ از معنای مجازی، اصولیان علاماتی ذکر کرده اند. علامات حقیقت:

۱)

سبقت گرفتن معنا به ذهن از خود لفظ بدون کمک قرینه؛ که کاشف از وضع لفظ برای همان معناست. «تبادر» یعنی

۲)

را از لفظ سلب کرد (مانند «الإنسان ليس بحيوان» که غلط است، پس «حيوان» حقیقت در انسان است).
«عدم صحت سلب»؛ یعنی نتوان معنا

۳)

«اطراد»؛ یعنی جریان لفظ در همه افراد معنا بدون نیاز به قرینه. علامات مجاز نیز نقطه مقابل این هاست:

۱)

«صحت سلب» (مانند «زيد الأسد ليس بأسد حقيقة»).

۲)

نیاز به «قرینه صارفه» برای فهم معنا.

۳)

موضوع له الفاظ کتاب و سنت در مقام استنباط اند و پایه جریان اصالة الحقيقة محسوب می شوند.
(ع) «نیز از راه های شناخت وضع به شمار می روند. این علامات، ابزار اصلی فقیه برای تعیین معنای
«عدم تبادر». افزون بر این ها، «تنصیص اهل لغت» و در موارد شرعی «تصریح معصومین

سؤال ۲۱

استعمال لفظ در اکثر از معنا چه حکمی دارد؟

پاسخ

میان طهر و حیض است) می تواند بدون قرینه، هر دو معنا را افاده کند یا باید یکی را با قرینه تعیین کرد. باشد. ثمره این نزاع در الفاظ مشترک در قرآن و روایات ظاهر می شود؛ مثلاً آیا لفظ «قرء» (که مشترک دلالت لفظ بر معنا را از سنخ «دلالت علامت» می دانند نه فناء، و مانعی ندارد یک علامت، نشان چند شیء هم است نه یک استعمال. در برابر، متأخرینی مانند میرزای نائینی و محقق عراقی قائل به «جواز» اند، زیرا واحد و بسیط است)، استعمال در دو معنا مستلزم دو لحاظ استقلالی و در نتیجه دو استعمال در طول و از آنجاکه یک لحاظ آلی نمی تواند هم زمان دو فانی شدن مستقل داشته باشد (چون لحاظ، امری این است که حقیقت استعمال، «افناء لفظ در معنا» و لحاظ لفظ به عنوان فانی و آلت انتقال به معناست؛ مجازی، چه هر دو مجازی) به کار برد؟ مشهور قدما و محقق خراسانی قائل به «امتناع» اند؛ استدلال ایشان لفظ را در یک استعمال واحد، هم زمان در بیش از یک معنا (چه هر دو حقیقی، چه یکی حقیقی و دیگری مسئله «استعمال لفظ در اکثر از معنا» یعنی آیا می توان یک

سؤال ۲۲

حقیقت متشرعه با حقیقت شرعیه چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

خراسانی به امکان و وقوع حقیقت شرعیه (دست کم به صورت متشرعه در عصر ائمه(ع)) قائل است. ولی متشرعه را در آن مقطع محقق شده بدانیم، باز هم می توان الفاظ را بر معنای شرعی حمل کرد؛ آخوند به کمال نرسیده باشد. ثمره عملی: در خطابات نزدیک به صدر اسلام، اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم عبادات محقق بوده، اما حقیقت متشرعه امری تدریجی است که ممکن است تا مدتی پس از عصر نزول جای وضع تعیینی. تفاوت دیگر در «زمان» است: حقیقت شرعیه (در صورت ثبوت) از همان آغاز نزول الفاظ کثرت استعمال لفظ در معنای شرعی، آن را به تدریج بر همان معنا متعین ساخته اند؛ یعنی وضع تعیینی به حقیقت متشرعه، هیچ وضع مستقیمی از ناحیه شارع نیست، بلکه عرف متشرعه (عموم مسلمانان) در اثر (خدا یا پیامبر و ائمه(ع) به اذن الهی) بالمباشره لفظ را برای معنای شرعی جدید وضع می کند؛ ولی در تحول معنای الفاظ در محیط اسلامی اند، اما تفاوت آن دو در «واضع» است: در حقیقت شرعیه، خود شارع «حقیقت شرعیه» و «حقیقت متشرعه» هر دو ناظر به

سؤال ۲۳

و «مستعمل فیه» کدام اند و وضع عام و موضوع له خاص چگونه قابل تصویر است؟ اقسام وضع از جهت «موضوع له»

پاسخ

در تحلیل وضع الفاظی است که معنای آنها در مقام استعمال به افراد و نسبت های خاص تعلق می گیرد. را از این سنخ دانسته اند. بنابراین نباید میان «تصور واضح» و «موضوع له نهایی» خلط کرد. ثمره بحث له قرار می دهد. بحث معروف در حروف نیز به همین زمینه مربوط است و برخی اصولیان وضع حروف در اینجا واضع یک عنوان کلی را تصور می کند، ولی هنگام جعل، افراد و مصادیق جزئی آن عنوان را موضوع و لفظ برای همان فرد یا عنوان جزئی وضع می شود. قسم مهم دیگر «وضع عام و موضوع له خاص» است؛ کلی برای آنها در نظر گرفته می شود. گاهی هر دو خاص اند؛ یعنی شخص معینی در نظر گرفته شده مهمی دارد. گاهی «وضع» و «موضوع له» هر دو عام اند؛ مانند بسیاری از اسم های اجناس که مفهوم از این جهت که واضع هنگام وضع چه چیزی را تصور کرده و لفظ را برای چه چیزی قرار داده است، اقسام وضع

سؤال ۲۴

دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره چیست و چه تفاوتی با دلالت مطابقی و التزامی دارند؟

پاسخ

لفظ بر معناست، در حالی که اقتضاء و تنبیه و اشاره ناظر به کیفیت کشف مراد و لوازم کلام در سیاق اند. و التزامی از یک سنخ تقسیم نیستند؛ تقسیم مطابقی و تضمینی و التزامی بیشتر ناظر به نحوه دلالت را مستقلاً قصد نکرده، ولی از مجموع کلام به طور قهری فهمیده می شود. این اقسام با مطابقی و تضمینی دو فهمیده شود و احتمال داده شود وصف، جهت حکم است. «دلالت اشاره» لازمه ای است که متکلم آن «دلالت تنبیه و ایما» زمانی است که از همراهی حکم با وصف یا تعلیل خاص، عرفاً رابطه ای میان آن بر تقدیر یا اثبات امری باشد؛ مانند اینکه از کلامی لازمه ای را که بدون آن کلام عرفاً درست نیست، بفهمیم. و در فهم مراد شارع اهمیت فراوان دارند. «دلالت اقتضاء» جایی است که صحت کلام یا صدق آن متوقف دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره از دلالت های سیاقی و التزامی اند

سؤال ۲۵

الأخص، بین بالمعنی الأعم و غیر بین چیست و کدام یک در استنباط حجت است؟
دلالت التزامی بین بالمعنی

پاسخ

کند؛ زیرا بسیاری از لوازم عقلی اصول عملی، ظهور عرفی در کلام شارع ندارند و حجت شمرده نمی شوند. به گوینده نسبت داد و از آن حکم شرعی استخراج کرد. این نکته با بحث «اصل مثبت» نیز ارتباط پیدا می و فهم عرفی حجت است، باید عرفا از کلام به دست آید. بنابراین هر لازمه عقلی یا فلسفی را نمی توان کافی نیست و برای کشف ملازمه باید استدلال دیگری اقامه شود. در اصول فقه، آنچه به عنوان ظهور لفظی افزون بر تصور دو طرف، تصدیق به ملازمه نیز برای انتقال لازم است. در «غیر بین» صرف تصور طرفین بالمعنی الأخص»، تصور ملزوم و ملازم برای انتقال ذهن به ملازمه کافی است؛ در «بین بالمعنی الأعم»، است که لفظ بر معنایی خارج از مدلول مطابقی خود دلالت کند، به سبب ملازمه میان دو معنا. در «بین دلالت التزامی هنگامی



سؤال ۲۶

معنای لغوی و اصطلاحی «امر» چیست؟ و فرق آن با «طلب» را بیان کنید.

پاسخ

در آن است که آیا امر، دلالت بر وجوب دارد یا اعم از وجوب و ندب است، که بحث بعدی را شکل می دهد. مفهوم امر را همان «طلب» دانسته اند و برخی «انشاء طلب» را موضوع له قرار داده اند. ثمره این بحث تضرع و تواضع است، نه استعلاء. ماده امر، لفظ «أ م ر» است و صیغه آن مانند «افعل». برخی از اصولیان، جهت فرق امر با «دعا» و «التماس» روشن می شود: در دعا و التماس نیز طلب فعل هست، لیکن از موضع امر، دو عنصر لحاظ شده است: یکی «طلب فعل» و دیگری «استعلاء» (طلب از موضع برتری)، و به این است از طلب انجام فعل از دیگری به نحو استعلاء، خواه از مقام برتری واقعی باشد یا نه. بنابراین در تحقق به صورت عالی و از موضع استعلاء (برتری) است و جمع آن «اوامر» است. در اصطلاح اصولی، امر عبارت «امر» در لغت به معنای «طلب فعل»

سؤال ۲۷

(افعل) حقیقت در «وجوب» است یا اعم از وجوب و ندب؟ ادله هر قول را بیان کنید.
آیا صیغه امر

پاسخ

در اینکه صیغه امر (مثل «افعل») ظهور در چه معنایی دارد، دو قول اصلی است:

۱)

قول مشهور قدما: صیغه امر، حقیقت در «وجوب» است؛ یعنی وضع شده برای طلب لزومی.

۲)

همین مسیر را تقویت می کند که مدلول صیغه، اصل طلب است و لزوم از عقل یا قرائن استفاده می شود. که امر بدون قرینه، حمل بر وجوب می شود (به حکم عقل یا ظهور عرفی). مرحوم مظفر نیز در اصول فقه، لفظی طلب قابل جمع نیست مگر با دلیل خارج. در هر حال، ثمره عملی مشترک هر دو قول آن است قائلان به جامع طلب: وجوب و استحباب هر دو «طلب» اند و تفاوتشان در ترخیص ترک است که با مدلول عقاب و مؤاخذه عبد عاصی در نزد مولای عرفی، و آیاتی مانند «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره». دلیل خارجی استفاده می شود. دلیل قائلان به وجوب: تبادر وجوب از صیغه امر در نزد اهل لغت و عرف، صحت جامع (طلب انشائی) وضع شده و «وجوب» و «استحباب» از مدلول لفظ خارج و از حکم عقل یا قرائن قول مرحوم آخوند خراسانی و بسیاری از متأخرین: صیغه امر، برای «طلب» به معنای

سؤال ۲۸

فرق «ماده امر» و «هیئت (صیغه) امر» چیست؟ و هر یک بر چه چیزی دلالت دارد؟

پاسخ

هیئت به معنای «وجوب نفسی، تعیینی و عینی» و اطلاق ماده به معنای «وجوب یک بار اتیان» است. عدم اجزاء، آنچه موضوع امتثال است هیئت امر و مفاد آن است؛ و ثالثاً در بحث «اطلاق و تقيید»، اطلاق معلوم می شود که دلالت جمله بر معنای خود، مرکب از دلالت ماده و هیئت است؛ ثانیاً در بحث «اجزاء و استقلال ندارد و لحاظ آن، لحاظ آلی است. این تفکیک، ثمرات مهمی دارد: اولاً در بحث «وضع مرکبات» دارد؛ دلالت هیئت از سنخ «معنای حرفی» است، یعنی آلی و غیرمستقل، به گونه ای که در نفس خود اما «هیئت امر» (هیئت «افعل») بر «طلب انشائی» و نسبت طلبی میان آمر و مأمور و مأمور به دلالت بر آن است؛ ماده، معنایی مستقل و اشتقاقی دارد و می توان از آن مشتقات ساخت (آمر، مأمور، مأمور به). «ماده امر» (أ م ر) بر اصل «طلب» و معنای حدی دلالت دارد و از حیث معنا، اسم معنایی و قابل حمل هر لفظ مرکبی از «ماده» و «هیئت» تشکیل شده است.

سؤال ۲۹

و «غیری»، «تعیینی و تخییری»، و «عینی و کفایی» چیست؟ با مثال توضیح دهید. مراد از «وجوب نفسی

پاسخ

این ها از تقسیمات مهم واجب اند:

۱)

به نماز. ثمره: واجب نفسی دارای ثواب و عقاب مستقل است ولی واجب غیری تابع ذی المقدمه است. «واجب غیری» که به جهت وصول به واجب دیگری (ذی المقدمه) خواسته شده است، مانند وضو نسبت نفسی» واجبی است که به خودی خود و برای خودش خواسته شده است، مانند نماز و روزه؛ در مقابل «واجب

۲)

آن ها خواسته شده است مانند خصال كفاره روزه (اطعام شصت مسکین یا دو ماه روزه یا آزادکردن بنده). بدیل خواسته شده است، مانند نماز واجب؛ در مقابل «واجب تخییری» که میان دو یا چند چیز، یکی از «واجب تعینی» واجبی است که بدون

۳)

شود، مانند تجهیز میت و امر به معروف. تشخیص این اقسام از طریق «اطلاق» و قرائن صورت می گیرد. روزه؛ در مقابل «واجب کفایی» که مقصود، تحقق فعل در خارج است و با اتیان برخی، از دیگران ساقط می «واجب عینی» واجبی است که بر تکتک مکلفان به طور مستقل واجب است، مانند نماز و

سؤال ۳۰

واجب تعبدی و توصلی چیست؟ و راه تشخیص هر یک را بیان کنید.

پاسخ

آن)، قصد قربت لازم است. همچنین قرائن خارجی مانند مورد عبادات بودن عمل، کاشف از تعبدیت است. «تکلیف زائد» است که برائت جاری می شود. اما اگر دلیل بر تعبدیت باشد (مثل «لا عمل إلا بنية» و امثال امتثال، عقل آن را در جایی لازم می شمارد که غرض مولی جز با آن حاصل نشود، و شک در آن، شک در (در صورت شک و نبود قرینه) آن است که واجب، توصلی است؛ زیرا قصد قربت از اموری است که در مقام در خارج کافی است، مانند ادای دین، دفن میت و رد امانت. راه تشخیص تعبدی از توصلی: اصل اولی است. «واجب توصلی» واجبی است که در سقوط آن، قصد قربت شرط نیست و صرف تحقق متعلق و تقرب الی الله است، مانند نماز و روزه؛ به گونه ای که اگر بدون قصد قربت اتیان شود، باطل و غیرمجزی «واجب تعبدی» واجبی است که صحت و سقوط آن مشروط به «قصد قربت» (قصد امتثال امر

پاسخ

در جواز ترک عمل در اول وقت (با عزم بر امتثال در آخر وقت) و صحت امتثال در تمام وقت ظاهر می شود. در واجب موسع «مطلق» و فعلی است، لیکن مکلف در «تطبیق» و انتخاب فرد اختیار دارد؛ ثمره این بحث و به مجرد اراده، وجوب حاصل می شود؟ دیدگاه مشهور (به پیروی از صاحب کفایه) آن است که وجوب کند) یا آن که وجوب، «مشروط و معلق» است (یعنی تا وقتی مکلف اراده امتثال نکرده، وجوب فعلی نیست آیا وجوب، «مطلق» است (یعنی در تمام وقت، بالفعل و منجز است و مکلف در هر لحظه می تواند امتثال مانند روزه ماه رمضان که از فجر تا مغرب مقید است. بحث دقیق اصولی آن است که در واجب موسع، آن از اول ظهر تا مغرب است؛ «واجب مضیق» واجبی است که زمانش به اندازه خود عمل یا کمتر است، «واجب موسع» واجبی است که زمان امتثال آن، وسیع تر از خود عمل باشد، مانند نماز یومیه که وقت

پاسخ

(لزوم اتیان فوراً و بدون تأخیر) نیز دارد یا آن که مقتضی «تراخی» (جواز تأخیر) است؟ اقوال در این مسئله: آیا صیغه امر، علاوه بر طلب، دلالت بر «فوریت»

۱)

قول به «فور»: برخی امر را دلالت کننده بر فوریت دانسته اند، به دلیل تبادر و صدق عصیان با ترک فوری.

۲)

قول به «تراخی»: برخی جواز تأخیر را از مدلول امر شمرده اند.

۳)

کفایه است که صیغه امر صرفاً طلب ایجاد طبیعت را می‌رساند و زمان و فور از مدلول وضعی خارج‌اند. آن محتاج دلیل است؛ و مقتضای اطلاق امر، عدم دلالت بر فوریت است. این تقریر دقیقاً مطابق مبنای است و الا تأخیر جایز است. دلیل مشهور آن است که فوریت، قید زائد بر مدلول وضعی امر است و اثبات قرینه‌ای بر فوریت باشد (مانند «فاسعوا إلی ذکر الله» یا مواردی که تأخیر، مخل به غرض است) فور لازم تراخی «مهمل» است و دلالت بر هیچ یک ندارد؛ بلکه مدلول آن صرف «طلب ایجاد طبیعت» است. لذا اگر قول مشهور و حق: صیغه امر، نسبت به فور و

سؤال ۳۳

مراد از «مره و تکرار» در واجب چیست؟ و آیا امر اقتضای تکرار دارد؟

پاسخ

نیست) و «تعدد امر» (مانند وجوب نمازهای یومیه متعدد) که تکرار در آن به جهت تعدد خود تکلیف است. و بدون قرینه نمی‌توان آن‌ها را به مدلول امر نسبت داد. نکته: فرق است میان «تکرار در یک امر» (که لازم امر، ایجاد ماهیت است و ماهیت، با اولین فرد موجود می‌شود؛ «مره» و «تکرار» هر دو، قیود زائدند مگر آن که دلیل خارجی یا قرینه دلالت بر تکرار کند (مثل امر به نماز در هر روز). دلیل آن است که مدلول طبیعت دارد، نه مره و نه تکرار؛ بنابراین امثال، با اتیان یک بار طبیعت حاصل می‌شود و تکرار لازم نیست، مکرر اتیان شود؟ قول مشهور و صحیح آن است که صیغه امر، دلالت بر «طبیعت مهمله» و صرف الوجود قرار گرفته، با یک بار اتیان (مره) امثال می‌شود و ساقط می‌گردد، یا آن که امر اقتضای «تکرار» دارد و باید بحث در آن است که آیا طبیعتی که متعلق امر

سؤال ۳۴

«اجزاء» چیست؟ و آیا اتیان مأموریه به امر واقعی، مجزی از اعاده و قضا است؟ مفهوم

پاسخ

باشد. پس اجزاء یک بحث مستقل است و نباید آن را صرفاً با «کاشفیت اماره» یا «تخطئه» یکسان گرفت. و اجزاء نیازمند دلیل است؛ اما در برخی اصول یا موارد خاص، دلیل خاص می تواند آثار متفاوتی داشته را بررسی کرد. در بسیاری از امارات، بنابر مبنای تخطئه، کشف خلاف به خودی خود واقع را تغییر نمی دهد یا اصل حتماً مجزی یا غیرمجزی باشد؛ بلکه باید دلیل حجیت آن طریق و مفاد آن، و نیز دلیل خاص باب را جبران کند» حکم کلی صادر کرد. در امر ظاهری نیز اصل اولی این نیست که هر عمل مطابق اماره دید دلیل اضطرار و نسبت آن با مصلحت امر اولی چه اقتضایی دارد؛ نمی توان صرفاً با گفتن «اگر مصلحت» امر اضطراری» و «امر ظاهری» است. در امر اضطراری، مانند انجام وظیفه فاقد طهارت مائیه با تیمم، باید انجام شود، اصل اجزاء روشن است؛ زیرا امتثال امر، موجب سقوط همان تکلیف است. بحث دقیق تر در نیاز به اعاده یا قضا در همان جهتی که بحث می شود. اگر مأمور به واقعی اولی با تمام شرایط و اجزاء لازم «اجزاء» یعنی کفایت امتثال مأمور به از سقوط تکلیف و عدم

سؤال ۳۵

آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضد» است؟ مسئله «ترتب» را نیز توضیح دهید.

پاسخ

به عصیان امر به مهم است (نماز در فرض عصیان ازاله، صحیح است)، تا تعدد تکلیف به تراحم نینجامد. ولی برخی (مثل میرزای شیرازی و محقق نائینی) «ترتب» را تصحیح کرده اند: یعنی امر به ضد مهم، مشروط این مسئله است، گفته می شود: اگر دو تکلیف متضاد (مثل ازاله و نماز) هر دو فعلی باشند، محال است؛ (ترک)، امر به شیء، به حکم عقل مستلزم مبعوضیت ترک است نه نهی لفظی. در بحث «ترتب» که از نتایج «لزوم عقلی» ترک ضد برای امتثال مأمور به است، نه آن که ضد منهی عنه شرعی باشد. اما در مورد ضد عام نهی از ضد خاص نیست؛ زیرا اقتضا (به معنای عینیت و یا تضمن و التزام) ثابت نیست و آنچه هست، (فعل دیگری که با مأمور به قابل جمع نیست). نظر مشهور متأخرین آن است که امر به شیء، مقتضی از مباحث دقیق اصولی است. ضد یا «ضد عام» است (یعنی ترک مأمور به که نقیض است) یا «ضد خاص» که آیا امر به یک شیء (مثل ازاله نجاست از مسجد) اقتضای نهی از ضد خود (مثل نماز) را دارد یا نه، این مسئله

سؤال ۳۶

مبحث «مقدمه واجب» چیست؟ و آیا مقدمه واجب، واجب است؟ ادله را بیان کنید.

پاسخ

وضو برای نماز. بحث در آن است که آیا امر به ذی المقدمه، مستلزم وجوب مقدمه نیز هست یا نه؟ اقوال:
«مقدمه واجب» یعنی آنچه که وجود واجب (ذی المقدمه) متوقف بر آن است، مانند

۱)

قول به عدم وجوب مطلقاً؛

۲)

قول به وجوب شرعی مطلقاً؛

۳)

قول به وجوب از راه ملازمه عقلیه؛

۴)

تفصیل میان مقدمه موصله و غیرموصله (قول صاحب فصول)؛ و

۵)

می دهد. ثمره: حرمت مقدمه در واجب غیرعبادی، بطلان عمل بدون مقدمه واجب در عبادات و امثال آن. اراده مقدماتش تحقق نمی یابد و حکم عقل به لزوم تهیئه مقدمات، وجوب شرعی غیر مقدمه را نتیجه لازمه آن عدم استحقاق ثواب و عقاب مستقل بر مقدمه است. دلیل آن است که اراده ذی المقدمه، بدون عقلیه «بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ثابت است، لیکن وجوب غیر و تبعی و مقدمی، که قول مشهور متأخرین (آخوند و نائینی): «وجوب مقدمه» از راه «ملازمه

سؤال ۳۷

را بیان کنید (داخلی و خارجی، عقلی و شرعی و عادی، وجود و وجوب و صحت و علم).
اقسام «مقدمه»

پاسخ

مقدمه به اعتبارات مختلف تقسیم می شود:

۱)

(مثل رکوع و سجود نسبت به نماز) در مقابل «مقدمه خارجی» که خارج از ذات واجب است (مثل وضو).
«مقدمه داخلی» یعنی اجزای خود واجب

۲)

وضو که شرع آن را شرط نماز قرار داده، و «مقدمه عادی» که توقف عادی است (مثل رفتن به مسجد).
المقدمه بر آن به حکم عقل است (مثل عدم مانع)، «مقدمه شرعی» که توقف به جعل شرعی است (مثل
«مقدمه عقلیه» که توقف ذی

۳)

می شود؛ مقدمه وجوب، پیش از تحقق، تکلیفی ندارد و مقدمه صحت و علم نیز وجوب خاص خود را دارند.
بر آن است، مثل تعلم مسائل). ثمره مهم: تنها «مقدمه وجود» است که وجوب گیری آن از راه ملازمه ثابت
بر آن است نه وجود)، «مقدمه صحت» (شرط صحت عمل)، و «مقدمه علم» (آنچه علم به امتثال متوقف
واجب متوقف بر آن است)، «مقدمه وجوب» (شرط وجوب، مثل استطاعت نسبت به حج که وجوب متوقف
به اعتبار متعلق: «مقدمه وجود» (آنچه وجود

سؤال ۳۸

مسئله «مقدمه موصله» چیست؟ و نظر صاحب فصول و نقد آن را بیان کنید.

پاسخ

ایصال، عقلی و بعدی است نه شرعی. بنابراین قول مشهور، وجوب مطلق مقدمه (بدون قید موصله) است. ممتنع است. ثانیاً وجوب مقدمه، وجوب غیری است و غرض مولی، ترشح اراده به ذات مقدمه است؛ قید و از نتایج اتیان آن است و نمی تواند متعلق وجوب باشد، و الا «اخذ قید نتیجی در متعلق» لازم می آید که عقلیه است و ملازمه، اقتضای وجوب «ذات مقدمه» را دارد نه قید ایصال؛ چون ایصال، قید خارج از مقدمه موصله نباشد، ایجاب آن لغو است. نقد مشهور (به ویژه آخوند خراسانی): اولاً وجوب مقدمه از باب ملازمه شده است). دلیل ایشان آن است که غرض از ایجاب مقدمه، وصول به ذی المقدمه است و اگر مقدمه، غیری دارد، مقدمه ای است که در واقع، ذی المقدمه را در پی دارد (قید «ایصال» در متعلق وجوب اخذ است؛ یعنی مقدمه ای که به ذی المقدمه منتهی می شود، نه مطلق مقدمه. به عبارت دیگر، آنچه وجوب صاحب فصول قائل شد به آن که واجب، خصوص «مقدمه موصله»

سؤال ۳۹

هم تعلق می گیرد؟ و اجتماع وجوب و حرمت چگونه تحلیل می شود؟
آیا امر، به «مقدمه حرام»

پاسخ

به امتناع، بطلان را نتیجه می گیرند؛ لذا مسئله وضوی با آب غصبی از ثمرات معروف این بحث است. مطرح می شود. قائلان به جواز اجتماع (مانند محقق خراسانی) حکم به صحت عمل می کنند و قائلان حرام، با مأموریه در خارج متحد شوند و عنوانین در یک وجود جمع گردند، جریان قاعده اجتماع یا امتناع عنه و مبعوض است. این مسئله با بحث «اجتماع امر و نهی» (در باب نواهی) مرتبط است: اگر مقدمه نفسی بر وجوب غیری مقدم می شود و عمل، از حیث مقدمیت وجوب دارد ولی از حیث حرمت، منهی وجوب غیری و تبعی است، توان معارضه و دفع حرمت نفسی را ندارد؛ بنابراین در فرض اجتماع، حرمت آیا وجوب غیری مقدمه با حرمت نفسی آن جمع می شود یا نه. مشهور بر آن اند که وجوب مقدمه، چون اگر مقدمه ای خودش عنوان حرام داشته باشد (مثل وضو با آب غصبی برای نماز)، بحث از آن است که

سؤال ۴۰

و تقسیم آن به ضد عام و خاص را توضیح دهید و فرق آن با «نقیض» را بیان کنید.
مبحث «ضد»

پاسخ

امر، لزوم عقلی ترک ضد برای اتیان مأموریه است. ثمره در تزامم دو واجب و بحث ترتب ظاهر می شود. لازمه عقلی است نه نهی شرعی مولوی. نسبت به ضد خاص، مشهور قائل به عدم اقتضای نهی اند و نهایت از عام و خاص) است؟ نسبت به ضد عام، به حکم عقل، اراده شیء مستلزم کراهت ترک آن است و این در خارج مانعة الجمع اند. بحث اصولی در این باب آن است که آیا «امر به شیء» مقتضی «نهی از ضد» (اعم محال است؛ اما ضد خاص، وجودی است و ممکن است هر دو وجود متضاد در آن واحد حاصل نباشند ولی با ضد خاص در آن است که ضد عام، عدم همان فعل است و بین وجود و عدم، اجتماع و ارتفاع نقیضین در مقام امتثال قابل جمع نیست و مزاحم آن است (مثل ازاله نجاست که مزاحم نماز است). فرق ضد عام است (مثل ترک نماز نسبت به امر به نماز)؛ و «ضد خاص» که عبارت است از فعل وجودی ای که با مأموریه «ضد» بر دو قسم است: «ضد عام» که همان «نقیض» یعنی ترک مأموریه

سؤال ۴۱

وجوب «مقدمه واجب» از راه ملازمه عقلیه را با ذکر مقدمات تحلیل کنید.

پاسخ

اثبات وجوب مقدمه از راه ملازمه، بر چند مقدمه استوار است:

۱)

المقدمه (مثل وجوب نماز) ثابت است و وجوب، به معنای بعث و اراده تشریعی مولی به سمت فعل است. وجوب ذی

۲)

در خارج، بدون تحقق مقدماتش (مثل وضو) ممکن نیست؛ یعنی بین آن دو، تلازم وجودی برقرار است. تحقق ذی المقدمه

۳)

اراده مقدمات آن نیز هست؛ چون اراده ذی المقدمه بدون اراده مقدمه، اراده ای ناقص و لغو خواهد بود. عقل درک می کند که اراده جدی یک شیء، مستلزم

۴)

باشد، وجوب مقدمه نیز فعلیت ندارد، و اگر ذی المقدمه منحصر باشد، وجوب مقدمه نیز منحصر است. ثمره این تحلیل: وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی المقدمه در فعلیت است؛ یعنی اگر ذی المقدمه مشروط وجوبی که از سنخ وجوب شرعی نیست بلکه لازمه عقلی وجوب شرعی است و ثواب و عقاب مستقل ندارد. وجوب شرعی ذی المقدمه، به حکم عقل، وجوب دیگری به نام «وجوب غیری» بر مقدمه مترتب می شود؛ نتیجه: پس از

ثمرات بحث «مقدمه واجب» را در فقه بیان کنید.

سؤال ۴۲

پاسخ

جست که اختلاف در وجوب غیری واقعا اثر فقهی داشته باشد، نه در هر مقدمه ای به صورت مطلق. تابع تحقق عنوان رجحان یا منفعت عقلایی و سایر شرایط نذر است. بنابراین ثمره بحث را باید در مواردی نمی توان گفت هر مقدمه واجب در نذر و یمین خودبه خود منشأ رجحان و صحت نذر است؛ صحت نذر در صورتی مقدمه واجب است که وجوب نماز فعلی باشد و شرایط دیگر نیز وجود داشته باشد. همچنین در تراحم و اجتماع امر و نهی است. اما برخی مثال های رایج نیازمند دقت اند: مثلاً «وضو برای نماز» تنها خواهد بود. از ثمرات مهم، بررسی وجوب تحصیل مقدمات، نسبت مقدمه واجب با مقدمه حرام، و آثار آن غیری قرار گیرد، ترک آن در فرض فعلیت وجوب ذی المقدمه، از جهت مخالفت با وجوب غیری قابل بحث ثمره بحث مقدمه واجب در این است که اگر مقدمه ای واقعا متعلق وجوب

مقدمه موصله و غیرموصله چیست و قول صاحب فصول را نقد کنید.

سؤال ۴۳

پاسخ

المقدمه را ترک کرد، باز هم امتثال وجوب غیری مقدمه محقق شده، هرچند به غرض اصلی نرسیده است. مختار: وجوب غیری به ذات مقدمه تعلق می گیرد، نه مقید به ایصال، و اگر مکلف مقدمه را آورد ولی ذی لازمه این قول، دور است، زیرا وجوب مقدمه متوقف بر ایصال، و ایصال خود متفرع بر مقدمه است. نتیجه وجوب به آن، محذور «تقدم شیء بر خودش» یا «تعلیق وجوب به معلول آن» را لازم می آورد؛ دوم آنکه به ذی المقدمه (امری متأخر و بیرون از حیطه اختیار مکلف در لحظه اتیان مقدمه است و قیدکردن متعلق خراسانی و اکثر محققان متأخر این قول را نقد کرده اند از چند جهت: نخست آنکه «ایصال» (منتهی شدن است، پس آنچه واقعا «مقدمه» به معنای حقیقی است همان است که به مقصود می رسد. آخوند موصله واجب غیری است؛ استدلال ایشان این بود که غرض آمر از وجوب مقدمه، تحقق ذی المقدمه (مقدمه ای که انجام می شود ولی ذی المقدمه بر آن مترتب نمی گردد) تفصیل داد و قائل شد فقط مقدمه میان «مقدمه موصله» (مقدمه ای که فعلا به ذی المقدمه منتهی می شود) و «مقدمه غیرموصله» صاحب فصول (شیخ محمدحسین اصفهانی)

سؤال ۴۴

آیا مقدمه واجب مشروط، قبل از حصول شرط واجب است؟

پاسخ

واجب فعلی است، در صورت تحقق وجوب ذی المقدمه، می تواند داخل در بحث وجوب مقدمه قرار گیرد. ندارند». همچنین باید میان شرط وجوب و شرط واجب تفکیک کرد؛ مقدمه ای که شرط وجود و امتثال از وقت مطرح گردد. بنابراین نمی توان به طور مطلق گفت «مقدمات حج قبل از استطاعت هیچ حکمی واجب پس از حصول شرط می شود، بحث از وجوب تعلمی یا حکم عقل و نیز تصویر وجوب مقدمی پیش وجوب ذی المقدمه در آینده مشروط است، به جهت اینکه ترک مقدمه پیش از حصول شرط موجب فوت شرط نتیجه نمی شود. اما این مطلب استثنا و تفصیل دارد: در «مقدمات مفوته» ممکن است با اینکه از قاعده معمول تبعیت وجوب مقدمه از فعلیت ذی المقدمه، وجوب غیری مقدمه نیز پیش از حصول پیش از تحقق آن، اصل وجوب ذی المقدمه فعلی نشده است؛ مانند استطاعت در وجوب حج. بنابراین به طور کلی، اگر شرطی «شرط وجوب» باشد،

سؤال ۴۵

مسئله ترتب را توضیح دهید و فایده آن چیست؟

پاسخ

ثمره در بسیاری از ابواب فقهی تراحم (مانند نماز در وقت حیض نزدیک یا نجات غریق و نماز) کاربرد دارد. صحت عبادت مهم (مانند نماز) در فرض تراحم، بدون نیاز به قائل شدن به بطلان آن یا لزوم قضا، و این اهم مستلزم اجتماع دو اراده متضاد در نفس آمر در آن واحد است. فایده عملی نظریه ترتب: تصحیح و پذیرفت؛ در برابر، آخوند خراسانی ترتب را محال دانست، زیرا معتقد بود اشتراط امر مهم به عصیان رتبه با آن). میرزای شیرازی دوم این نظریه را پایه گذاری کرد و محقق نائینی آن را با تقریر دقیق تر پروراند در عرض هم جمع شده باشند (چون امر دوم مشروط و در طول عصیان اول است، نه هم زمان و هم اهم را ترک کرد (عصیان کرد)، در همان لحظه امر به مهم فعلی می گردد، بدون آنکه دو امر فعلی متضاد مطلق باقی می ماند، ولی امر به مهم (نماز) «مشروط به عصیان اهم» تصویر می شود؛ یعنی اگر مکلف تراحم وجوب ازاله نجاست از مسجد با وجوب نماز در همان وقت). بر اساس ترتب، امر به اهم (ازاله) ای اصولی برای حل تراحم دو تکلیف اهم و مهم است، آنجا که مکلف قادر بر امتثال هردو نیست (مانند «ترتب» نظریه

سؤال ۴۶

ضد عام و ضد خاص چه فرقی دارند و امر به شیء آیا نهی از ضد دارد؟

پاسخ

ظاهر می شود؛ زیرا اگر نهی شرعی از ضد ثابت باشد، عبادت مزاحم به سبب تعلق نهی، فاسد خواهد بود. که ثمره اش در بحث «اجتماع امر و نهی» و «اقتضای فساد در عبادات مزاحم» (مانند نماز در مکان غصبی) در برابر، برخی قدما (و شیخ انصاری در برخی تقریرات) قائل به اقتضای نهی شرعی از ضد خاص بودند، آنچه هست صرفاً یک «لزوم عقلی ترک ضد» برای تمکن از امتثال مأموریه است، نه نهی شرعی مولوی. و پیروانش) قائل اند: امر به شیء، نه مقتضی نهی شرعی مستقل از ضد عام است و نه از ضد خاص؛ عقلاً یا شرعاً مقتضی نهی از اضرار آن (خواه عام خواه خاص) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر (آخوند هم به معنای منطقی نیستند). مسئله اصولی معروف این است: آیا امر به یک شیء (مانند امر به ازاله)، به کار روزمره که ضد خاص نماز است (چون هردو در یک زمان قابل جمع نیستند، هرچند دو نقیض عام نماز است. «ضد خاص» فعل وجودی دیگری است که با انجام مأموریه قابل جمع نیست؛ مانند اشتغال «ضد عام» یک فعل، همان نقیض آن (یعنی ترک آن فعل) است؛ مانند ترک نماز که ضد

سؤال ۴۷

آیا وجوب مقدمه، وجوب شرعی است یا عقلی؟

پاسخ

از راه دیگر) عقاب مستقل ندارد؛ این بحث با مسئله «اجتماع امر و نهی» و «ترتیب» نیز پیوند نزدیک دارد. شود: بنابر مشهور، چون وجوب آن گیری و تبعی است، ترک مقدمه به تنهایی (در فرض اتیان ذی المقدمه عقلی است نه مولوی شرعی. ثمره این نزاع در «استحقاق ثواب و عقاب مستقل بر ترک مقدمه» ظاهر می مقدمه» است، بدون آنکه شارع جعل مستقلی برای مقدمه داشته باشد؛ یعنی وجوب مقدمه، ارشادی از کلامشان به آن میل کرده اند) این است که آنچه واقعا موجود است صرفا «حکم عقل به لزوم اتیان تابع و درطول وجوب ذی المقدمه است. دیدگاه دوم (که برخی محققان از جمله صاحب کفایه در بخشی ملازمه عقلیه، وجوب شرعی گیری برای مقدمه کشف می شود؛ این وجوب، مستقل و نفسی نیست بلکه به وجوب مقدماتش نیز راضی است (چون وجوب ذی المقدمه بدون اراده مقدماتش لغو است)، و از این «قاعده ملازمه عقلیه» کشف می شود: عقل حکم می کند هرکجا شارع چیزی را واجب نفسی قرار داد، لابد (آخوند و اکثر محققان پس از او) این است که وجوب مقدمه، وجوبی «شرعی تبعی و گیری» است که از راه مقدمه (وجوب گیری) از چه سنجی است، دو دیدگاه عمده مطرح است. دیدگاه مشهور متأخرین اصولی در اینکه وجوب

مقدمه وجود و مقدمه وجوب چه فرقی دارند؟

سؤال ۴۸

پاسخ

مقدمه وجوب، جز در موارد استثنایی (مانند ادله خاص وجوب تحصیل زکات دهی) بر مکلف لازم نیست. تحصیل استطاعت بر مکلف واجب است، زیرا هنوز اصل وجوب حج، معلق و غیرفعلی است؛ لذا تحصیل وجوب، پیش از فعلیت حکم واقع شده و اساسا موضوعی برای «وجوب مقدمه» نیست – نمی توان گفت می کند، زیرا پس از فعلیت یافتن تکلیف، عقل به لزوم تحصیل مقدمات تحقق آن حکم می کند؛ اما مقدمه این است: تنها مقدمه وجود است که مشمول بحث «وجوب مقدمه واجب» می شود و وجوب گیری پیدا اصلا وجوبی باشد)، در حالی که مقدمه وجود، «شرط امتثال حکم موجود» است. اثر اصولی این تفکیک تفاوت کلیدی در جایگاه منطقی این دو است: مقدمه وجوب، «شرط تحقق خود حکم» است (پیش از آنکه به واجب، بر تحقق آن متوقف است؛ مانند استطاعت که تا حاصل نشود، اصلا وجوب حج فعلی نمی گردد. صحیح در خارج محقق نمی شود. «مقدمه وجوب» آن قیدی است که خود تکلیف و اشتغال ذمه مکلف آن قیدی است که تحقق خارجی خود واجب (ذی المقدمه) بر آن متوقف است؛ مانند وضو که بدون آن، نماز «مقدمه وجود»

واجب موسع و مضیق چه اثری در امتثال دارند؟

سؤال ۴۹

اند)، و در تمایز گناه «تفویت واجب مضیق» که فوری تر و شدیدتر از تأخیر صرف در واجب موسع است. در حکم فوت واجب هنگام مرگ در اثنای وقت موسع (که برخی قائل به وجوب وصیت یا استیجار شده در چند جا ظاهر می شود: در جواز نیت «قصد ورود در واجب اختیاری موسع» بدون گناه در فاصله تأخیر، کند، و تأخیر عمدی تا اواخر وقت، عصیان نیست مادامی که در داخل وقت انجام گیرد. ثمره این بحث به مکلف اختیار داده شده که در هر جزئی از اجزای وقت (با شرط داشتن عزم بر اتیان تا پایان وقت) امثال مشهور اصولی این است که وجوب از همان اول وقت، «فعلی و مطلق» است، نه معلق یا تدریجی؛ صرفاً که باید از طلوع فجر تا غروب، بی کم و کاست، رعایت شود. در باب ماهیت وجوب در واجب موسع، دیدگاه دقیقاً به اندازه زمان لازم برای انجام عمل است و هیچ فراخی ندارد؛ مانند روزه یک روز معین از ماه رمضان امتداد دارد، درحالی که خود نماز در چند دقیقه قابل اتیان است. «واجب مضیق» واجبی است که وقتش لازم برای انجام فعل قرار داده است؛ مانند نماز ظهر که وقتش از زوال خورشید تا اندکی پیش از غروب «واجب موسع» واجبی است که شارع برای آن، زمانی گسترده تر از مقدار

تعبدی و توصلی را چگونه تشخیص می دهیم؟

سؤال ۵۰

نیت نیز مسقط تکلیف و صحیح است؛ در تعبدی، بدون قصد قربت، عمل باطل و ذمه هنوز مشغول است. (مانند نماز)، حکم به تعبدی بودن می شود. ثمره عملی روشن است: در واجب توصلی، انجام فعل بدون پس تنها با قیام دلیل خاص منفصل (مانند اجماع یا نص) یا با معهودیت عبادی بودن عملی نزد متشرعه اخذ کند اثبات نماید – این همان اشکال معروف «عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر» است. قصد قربت جاری می شود (چون دلیل لفظی نمی تواند قیدی را که خودش نمی تواند در متعلق امر خودش به ذات فعل است) نمی تواند این قید را اثبات کند، و در فرض شک، «برائت عقلی و شرعی» از اعتبار زائد بودن واجب است؛ زیرا قصد قربت، قیدی زائد بر اصل متعلق تکلیف است و اطلاق دلیل امر (که فقط ناظر که دلیل خاصی بر تعبدی یا توصلی بودن نباشد، اصولیان یک «اصل اولی» طراحی کرده اند: اصل، توصلی می شود، بی آنکه نیازی به قصد قربت باشد، مانند رد سلام یا پرداخت دین. برای تشخیص این دو در جایی است، مانند نماز و روزه؛ «واجب توصلی» واجبی است که غرض شارع با صرف تحقق فعل در خارج حاصل «واجب تعبدی» واجبی است که صحتش متوقف بر «قصد قربت» (انجام دادن به قصد تقرب به خدا)

امر به امر (أمر به شيء مستلزم امر به مقدمه است؟)

سؤال ۵۱

عقاب بر ترک صرف مقدمه، و در ارتباط آن با مباحث «اجتماع امر و نهی» و «ترتب» ظاهر می شود. صرف حکم عقلی ارشادی می دانند بدون آنکه شارع جعل مستقلى داشته باشد. ثمره این نزاع در استحقاق (مانند صاحب فصول در پاره ای عبارات) در اصل این ملازمه یا در برخی از فروع آن مناقشه کرده اند و آن را ثواب مستقل در ترک یا فعل است و صرفاً وسیله رسیدن به ثواب اصلی به شمار می رود. برخی از اصولیان ذی المقدمه و تابع آن در فعلیت و اطلاق است) دانسته می شود، نه وجوبی نفسی مستقل؛ لذا فاقد خودش مطلوب بالذات نیست، بلکه مقدمه رسیدن به مطلوب است) و «تبعی» (چون در طول وجوب بدون اراده مقدمه آن، از نظر عقلاً لغو و غیرمعقول است. بر این اساس، وجوب مقدمه، «غیری» (چون و آن را واجب نفسی قرار داده، اراده اش به مقدمات آن نیز تعلق می گیرد؛ زیرا اراده کردن ذی المقدمه پاسخ مثبت داده اند: از راه «قاعده ملازمه عقلیه»، عقل حکم می کند هرکجا مولا چیزی را جدا اراده کرده (حج)، عقلاً مستلزم وجوب مقدمات آن (مانند سفر و تهیه زادوراحله) هست یا نه؟ مشهور محققان متأخر عنوان همان مسئله معروف «وجوب مقدمه واجب» است؛ یعنی آیا امر به یک ذی المقدمه (مانند امر به این

آیا مقدمه مستحب نیز مستحب است؟

سؤال ۵۲

ثواب اعمال مقدماتی افعال مستحب (مانند آماده سازی محل برای عملی مستحب) ظاهر می شود. شدت اراده مولا به گونه ای نیست که لزوماً به تمام مقدمات سرایت کند. ثمره عملی این بحث در دریافت باب مستحبات با همان استدلال واجبات مناقشه کرده و آن را ضعیف تر دانسته اند، چون در مستحبات، باشد، مانند وضوی مستحبی) و استحباب غیری صرف تفکیک کرد. برخی اصولیان در جریان ملازمه در غیری پیدا می کند. البته باید میان استحباب نفسی (اگر خود مقدمه فی نفسه نیز مستحب مستقل غیری» خواهند بود؛ برای نمونه، چون زیارت اماکن متبرکه مستحب است، طی مسیر آن نیز استحباب لغویت اراده) در استحباب نیز برقرار است. بر این پایه، اگر عملی مستحب باشد، مقدمات آن نیز «مستحب نیز جاری می شود؛ چراکه ملاک ملازمه (لزوم اراده مقدمه در پی اراده ذی المقدمه، برای پرهیز از وجوب مقدمه»، این ملازمه اختصاصی به باب وجوب ندارد، بلکه در سایر مراتب حکم (استحباب) بنابر پذیرش قاعده «ملازمه عقلیه بین وجوب ذی المقدمه

امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد عام است یا فقط ضد خاص؟

سؤال ۵۳

خاص. این مسئله پایه و مقدمه بحث «اجتماع امر و نهی» و اثر آن در اقتضای فساد عبادت مزاحم است. قول مقابل (که به برخی قدما نسبت داده شده) قائل به اقتضای نهی شرعی است، دست کم نسبت به ضد واقعا هست صرفا «لزوم عقلی ترک ضد» برای تمکن از امتثال واجب است، نه نهی مولوی شرعی. در برابر، به ضد فی نفسه مباح یا حتی مطلوب است، فقط با انجام مأموریه در همان زمان قابل جمع نیست)، آنچه خاص نیز چون هیچ مفسده یا مانعی در ذات ضد خاص وجود ندارد که مقتضی نهی شرعی باشد (اشتغال اند نه دو حکم متعدد) و افزودن حکم شرعی جداگانه بر آن، از قبیل «تحصیل حاصل» است. درباره ضد آن است، ولی این نهی، نهی عقلی و تحلیلی است نه نهی شرعی جدید و مستقل؛ دو وجه یک حقیقت آن است که نهی از ترک فعل، عینا همان امر به فعل است (چون امر به شیء، عقلا مستلزم نهی از نقیض عام) (یعنی ترک آن فعل) است و نه از «ضد خاص» (فعل وجودی مزاحم). دلیل ایشان درباره ضد عام مشهور محققان متأخر اصولی معتقدند «امر به شیء» نه مقتضی نهی شرعی مستقل از «ضد

واجب تخییری و تعیینی را با مثال توضیح دهید.

سؤال ۵۴

هریک از افراد تخییری، امتثال کامل و تکلیف ساقط می شود، و مکلف الزامی به انتخاب فرد خاص ندارد. برخی دیگر قائل به «تعدد وجوبات مشروط به ترک سایر اطراف» هستند. ثمره عملی روشن است: با اتیان افراد می دانند (یعنی در واقع یک امر واحد به عنوانی کلی که بر هر سه فرد صادق است تعلق گرفته)، و تحلیل حقیقت واجب تخییری، دو دیدگاه اصولی مطرح است: برخی متعلق وجوب را «جامع انتزاعی» میان که مکلف میان سه چیز مخیر است: آزادکردن یک بنده، یا دو ماه روزه پیاپی، یا اطعام شصت مسکین. در انجام هرکدام، ذمه مکلف را بری می کند؛ نمونه روشن فقهی آن، کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است شارع، امتثال آن را میان چند فرد متعدد (که هرکدام به تنهایی می تواند مصداق امتثال باشد) قرار داده و است؛ مانند نماز صبح که فقط با همان کیفیت معین ادا می شود. «واجب تخییری» واجبی است که که شارع به طور مشخص و منحصر، یک فرد معین را متعلق تکلیف قرار داده و بدلی برای آن نپذیرفته «واجب تعیینی» واجبی است

آیا امر بعد از حظر دلالت بر وجوب دارد؟

سؤال ۵۵

از حیض) ظاهر می شود؛ و قاعده کلی این است: باید در هر مورد به قرائن خاص همان مورد رجوع کرد. حکم افعال متعددی که به همین ساختار در آیات و روایات وارد شده اند (مانند اوامر پس از احرام یا پس آنکه دلیل خاص دیگری (مانند اجماع یا سیاق روشن) بر اراده اباحه دلالت کند. ثمره این بحث در تعیین دلالت ماده و هیئت امر بر وجوب)، و صرف سبقت حظر، قرینه صارفه کافی از این ظهور نیست، مگر آخوند خراسانی) این است که صیغه امر، وضعاً و ذاتاً ظهور در وجوب دارد (بر اساس همان بحث عمومی آمده) قرینه است بر اینکه غرض، صرف برداشتن مانع است. در برابر، دیدگاه مشهور اصولیان (و از جمله حظر سابق) و بازگشت به حکم اباحه اصلی دلالت دارد، نه بر وجوب جدید؛ زیرا سیاق کلام (که پس از منع در دلالت چنین امری بر وجوب یا اباحه، اختلاف است. برخی معتقدند صیغه امر در این سیاق، تنها بر «رفع حلتهم فاصطادوا» است که پس از نهی از صید در حال احرام، امر به صید پس از حلال شدن آمده است. پیش از آن، از فعلی نهی شده بوده و سپس امر به همان فعل صادر می شود؛ نمونه قرآنی معروف آیه «وإذا» «امر بعد از حظر» یعنی جایی که

سؤال ۵۶

**که امثال آن متوقف بر ترک فعل دیگری است، به ترک آن فعل نیز تعلق می گیرد؟
آیا امر به چیزی**

پاسخ

انجام فعل دوم موجب ترک واجب اول می شود و می خواهیم صحت یا بطلان فعل دوم را ارزیابی کنیم. میان وجوب مقدمه، حرمت ضد و ترتب نباید خلط کرد. ثمره فقهی بحث در مواردی ظاهر می شود که شرایط امثال است، ولی «حرمت شرعی ضد» نتیجه ای مستقل و بی نیاز از تحلیل دقیق نیست. بنابراین می آید یا خیر. بنابر قول مشهور در تقریر ملازمه، امر به شیء دست کم مستلزم لزوم عقلی فراهم کردن برای هر ترک جعل کرده است. در بحث ضد، محل نزاع این است که آیا از امر به شیء، نهی از ضد لازم تحقق مأموریه محسوب شود؛ اما از این امر نباید فوراً نتیجه گرفت که شارع یک وجوب مستقل شرعی اگر تحقق مأموریه عرفاً متوقف بر ترک فعل دیگری باشد، ممکن است ترک آن فعل مقدمه وجودی یا شرط در این مسئله باید میان «مقدمه بودن ترک» و «ضد بودن فعل» تفکیک کرد.

سؤال ۵۷

واجب معلق چیست و چه تفاوتی با واجب مشروط دارد؟

پاسخ

وجوب و زمان واجب بازمی گردد. بنابراین «تأخر زمان امتثال» را نباید با «تأخر اصل وجوب» یکی دانست. وجوب مقدمه قرار گیرد. اختلاف اصولیان در تحلیل این مسئله به مبنای آنان درباره حقیقت شرط، زمان اگر وجوب فعلی باشد، ممکن است مقدمه ای که تحصیل آن پیش از زمان عمل لازم است، در قلمرو بحث از تحقق شرط، وجوب به معنای دقیق فعلی نیست. این تفکیک در بحث مقدمه واجب اهمیت دارد؛ زیرا هنوز فرا نرسیده است. در واجب مشروط، اصل فعلیت وجوب به تحقق شرط وابسته است؛ پس پیش واجب در آینده قرار گرفته است؛ بنابراین ممکن است وجوب اکنون ثابت باشد، در حالی که زمان واجب واجب مشروط مطرح شده است. در واجب معلق، اصل وجوب فعلی است، ولی زمان انجام یا امتثال واجب معلق اصطلاحی است که در برابر برخی تقریرهای

سؤال ۵۸

مستلزم وجوب مقدمه ای است که تنها با قصد وصول به واجب انجام می شود؟ آیا وجوب شیء

پاسخ

درباره موصله در حقیقت به تحلیل دقیق ملاک وجوب مقدمه و نسبت آن با ذی المقدمه بازمی گردد. وصول گره بزینم، رابطه وجوب و امتثال پیچیده می شود. بنابراین اختلاف صاحب فصول و دیگر اصولیان این است که نتیجه واقعی عمل را نمی توان همیشه هنگام انجام مقدمه احراز کرد و اگر وجوب را به قصد در تحقق واجب و وصول بالفعل باشد، ممکن است مقدمه غیرموصله از وجوب خارج شود. اشکال اصلی وجودی باشد، مقدمه اعم از موصله و غیرموصله در قلمرو بحث قرار می گیرد؛ اما اگر ملاک، توقف مؤثر که آیا قید وصول به واجب در خود عنوان مقدمه دخالت دارد یا نه. اگر ملاک وجوب مقدمه صرف توقف این مسئله به بحث «مقدمه موصله» نزدیک است، ولی سؤال دقیق تر در این است

سؤال ۵۹

معنای «نهی» چیست؟ و صیغه آن بر چه چیزی دلالت دارد؟

پاسخ

عصیان نکند. لذا در نهی، مسئله «دوام ترک» مطرح است نه «تکرار»، و تفاوت با امر در همین نکته است. از آن جهت که ترک، به معنای عدم وجود در تمام ازمینه است، مکلف باید در تمام وقت، فعل را ترک کند تا آن است که نهی دلالت بر «انزجار و ترک طبیعت» می کند و با ترک یک بار، امتثال حاصل می شود؛ اما دارد. بحث مشهور در باب نهی آن است که آیا نهی، مانند امر، اقتضای «مره و تکرار» دارد یا نه؟ قول صحیح ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی دلالت بر طلب لزومی ترک می کند، همان گونه که صیغه امر ظهور در وجوب با استعلاء، معنای امر بود، در نهی نیز «طلب ترک» با استعلاء، معنای نهی است. صیغه نهی (لا تفعل) طلب ترک فعل از موضع استعلاء است، مانند «لا تفعل» و «اجتنب». چنان که در امر، «طلب فعل» «نهی» در لغت به معنای «طلب ترک» است و در اصطلاح،

سؤال ۶۰

آیا نهی دلالت بر «حرمت» دارد یا اعم از حرمت و کراهت است؟ ادله را بیان کنید.

پاسخ

مانند بحث امر، در نهی نیز دو قول است:

۱)

قول مشهور: صیغه نهی (لا تفعل) ظهور در «حرمت» دارد؛ یعنی حقیقت در طلب لزومی ترک است.

۲)

باشد (مانند «لا تأکل» در موارد تنزیهی). بنابراین مکلف در برخورد با نهی مطلق، اصل را بر حرمت می‌گذارد. در هر حال، ثمره عملی مشترک است: نهی بدون قرینه، حمل بر حرمت می‌شود، مگر قرینه بر کراهت انتهای دارد؛ و بنای عقلا که نهی مولوی را کاشف از مبغوضیت فعلی می‌دانند که مقتضی لزوم ترک است. صحت عقاب و مؤاخذه مولی بر عبد مخالف نهی؛ آیاتی مانند «وما نهاکم عنه فانتهوا» که ظهور در لزوم یا حکم عقل فهمیده می‌شود. ادله قائلان به ظهور در حرمت: تبادل حرمت از نهی در نزد عرف و لغت؛ قول مقابل: نهی برای جامع «طلب ترک» وضع شده و حرمت و کراهت، هر دو فرد آن اند و حرمت از قرائن

سؤال ۶۱

اقتضای «فساد» در نهی از «معامله» و نهی از «عبادت» را با ذکر اقوال بررسی کنید.

پاسخ

این بحث از مهم ترین ثمرات باب نواهی است و در دو مقام بررسی می‌شود:

۱)

دارد. اما اگر نهی به «شرط یا وصف خارجی» تعلق بگیرد (مثل بیع در زمان اذان)، اقتضای فساد نمی‌کند. مبغوضیت معامله و نبود امضاء و اعتبار شرعی آن است، و صحت معامله، به امضاء و رضایت شرعی نیاز که نهی از معامله، اگر به «ذات معامله» یا به «سبب آن» تعلق بگیرد، اقتضای فساد دارد؛ زیرا نهی کاشف از (مثل نهی از بیع ربوی یا بیع وقت النداء): آیا نهی، دلالت بر فساد معامله دارد یا نه؟ مشهور قائل اند «نهی از معامله»

۲)

به مانعیت است) نیز دلالت بر فساد دارد، ولی نهی مولوی تحریمی در عبادت، به طریق اولی مفسد است. داده اند میان نهی از ذات عبادت (مفسد) و نهی از جزء یا شرط (غیرمفسد). نکته: نهی ارشادی (که ارشاد قربت و امر است و نهی، مانع از تقرب می‌شود و عبادت منهی عنه، صلاحیت مقربیت ندارد. برخی تفصیل العید): قول صحیح آن است که نهی از عبادت، اقتضای فساد دارد؛ چون عبادت، صحتش متوقف بر قصد «نهی از عبادت» (مثل نهی از صلاة در مکان غصبی یا صوم یوم

سؤال ۶۲

مسئله «اجتماع امر و نهی» را تعریف کنید و محل نزاع را مشخص سازید.

نتیجه این بحث، تعیین صحت یا فساد عملی است که دو عنوان مأموریه و منهی عنه در آن جمع شده اند. دقیقاً «اجتماع دو عنوان در وجود واحد» است، مثل صلاة و غصب که عنوانین متلازمان در یک خارجند. امر و نهی اساساً محقق نمی شود (در اولی اجتماع دو فعل است و در دومی تضاد بدوی). پس محل نزاع امر و نهی به «دو عنوان»ی باشد که در خارج دو وجود دارند، یا به یک عنوان واحد تعلق بگیرند، اجتماع به یک عنوان (صلاة) و نهی به عنوان دیگر (غصب) تعلق گرفته باشد؛ یعنی «واحد دارای جهتین». اگر تعلق در ملک غیر، منهی عنه است. محل نزاع در جایی است که «مجمع، واحد و عنوانین مختلف» باشند و امر عنه باشد؛ مانند «نماز در مکان غصبی» که از جهت صلاتیت، مأموریه (صلاة) و از جهت غصبیت (تصرف «اجتماع امر و نهی» یعنی آن که یک فعل واحد، از جهتی مأموریه و از جهت دیگر منهی

سؤال ۶۳

ادله قائلان به «امتناع اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

(مانند محقق خراسانی در کفایه) بر آن اند که اجتماع امر و نهی در وجود واحد محال است. ادله آنان: قائلان به امتناع

۱)

«لزوم اجتماع ضدین»: وجوب و حرمت دو حکم متضادند و در وجود واحد قابل جمع نیستند.

۲)

«لزوم اجتماع مفسده و مصلحت و مبغوضیت و محبوبیت در شیء واحد» که به نظر آنان ممکن نیست.

۳)

بسیاری از متأخرین (از جمله محقق نائینی در برخی تقریرات و محقق خوبی) جواز اجتماع است با تفصیل. است و تعدد حیثیت، مانع تناقض است. ثالثاً تعدد عنوان، تعدد متعلق را نتیجه می دهد. قول مختار و مبعوضیت به «عنوانین» است نه به ذات واحد؛ ذات از حیث صلاتیت محبوب و از حیث غصبیت مبعوض در «مرتبه انشاء» نیست، بلکه در «فعلیت» است و ممکن است یکی از دو حکم فعلی نشود. ثانیاً محبوبیت فعل واحد هم واجب و هم حرام باشد. نقد وارد بر این ادله (از سوی قائلان به جواز): اولاً اجتماع ضدین «تکلیف به مالایطاق» در فرضی که

سؤال ۶۴

ادله قائلان به «جواز اجتماع امر و نهی» را بیان کنید و ثمره آن را مشخص سازید.

پاسخ

قائلان به جواز اجتماع (مانند میرزای قمی و محقق نائینی در برخی تقریرات) چنین استدلال می کنند:

۱)

تعدد متعلق را نتیجه می دهد؛ پس اجتماع ضدین لازم نمی آید، چون متعلق دو حکم، واحد نیست. تعدد معنوی و متعلق است: «وجوب به عنوان صلاة و حرمت به عنوان غصب تعلق گرفته و تعدد عنوان، «تعدد عنوان،

۲)

باشد، چنان که عقل نیز این را می پذیرد (مثل کسی که به قصد نجات غریق، وارد ملک غیر می شود). «محبوبیت و مبعوضیت به جهتین»: یک فعل می تواند از حیثی محبوب و از حیث دیگر مبعوض

۳)

اما بنابر «امتناع»، عمل باطل است. لذا مسئله صلاة در دار غصبی از مصادیق معروف این بحث است. شده و حرمت غصب به جهت دیگر است) ولی مرتکب، به جهت غصب، گناهکار و مستحق عقاب است؛ در صحت و فساد عمل است: بنابر «جواز اجتماع»، نماز در مکان غصبی صحیح است (چون مأموره، محقق به مالایطاق لازم نمی آید)، چون مکلف قادر است همین فعل واحد را با دو حیثیت انجام دهد. ثمره نزاع «تکلیف

پاسخ

(مثل نهی از نماز حائض، صوم در عید فطر، یا صلاة در ثوب نجس) مقتضی فساد است یا نه، اقوالی است: در اینکه آیا نهی متعلق به عبادت

۱)

کاشف از مبغوضیت و عدم مقربیت فعل است؛ پس فعل منهی عنه، صلاحیت تقرب را ندارد و باطل است. قول به فساد مطلقاً: چون عبادت، صحتش متوقف بر «قصد قربت» و مقربیت است و نهی،

۲)

بحث اجتماع امر و نهی جاری می شود. ثمره: بطلان یا صحت عبادات منهی عنه در موارد مختلف فقهی. اگر متعلق نهی، جزء عبادت باشد (مثل نهی از قرائت در نماز)، فساد لازم می آید و اگر شرط خارجی باشد، منهی نیست). قول مشهور متأخرین: نهی از ذات عبادت مقتضی فساد است؛ اما در نهی از جزء و شرط، شرط یا وصف خارجی» (مثل نماز در مکان غصبی که نهی به وصف خارجی غصب تعلق گرفته و ذات صلاة تفصیل میان نهی از «ذات عبادت» (مثل صوم عیدین که ذاتا منهی است و مفسد است) و نهی از «جزء یا

پاسخ

از یکدیگر به قرائن و سیاق کلام است: هرگاه نهی در مقام بیان شرایط و موانع عمل باشد، ارشادی است. اما در نهی ارشادی، مقصود، بیان فساد و مانعیت و شرطیت است، نه حرمت مستقل. تشخیص آن دو مولوی، مخالفت موجب عقاب و معصیت است و خود نهی، اقتضای فساد را (در عبادات و معاملات) دارد؛ که به معنای شرطیت عدم آن و ارشاد به مانعیت است، نه حرمت تکلیفی. ثمره تفکیک این دو: در نهی راهنمایی به وجود مفسده یا شرطیت و جزئیت و مانعیت است؛ مانند «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» به ارشاد به حکم عقل یا به حکم شرعی سابق، صادر می شود و خودش حکم جدیدی جعل نمی کند، بلکه موجد حکم است، مانند «لا تشرب الخمر» که حرمت را جعل می کند. اما «نهی ارشادی» نهی ای است که می شود: «نهی مولوی» نهی ای است که از ناحیه مولی به عنوان تشریع حرمت صادر شده و خودش نهی، مانند امر، به دو قسم «مولوی» و «ارشادی» تقسیم

سؤال ۶۷

«اقتضای نهی از فساد» در نهی از «معاملات» را با ذکر مثال تحلیل کنید.

پاسخ

در معاملات (عقود و ایقاعات)، نهی به چند صورت متصور است:

۱)

شارع است؛ صحت معامله، به امضاء و اعتبار شرعی نیاز دارد و معامله مبعوض، قابل امضاء نیست. «بیع میته»؛ در این صورت، مشهور قائل به فسادند، زیرا نهی کاشف از مبعوضیت این سبب و عدم امضای نهی از «ذات معامله» یا «سبب عقد»: مانند نهی از «بیع ربا» یا

۲)

نهی از «مسبب» یا «اثر معامله»: مانند نهی از «ملکیت حاصل از بیع غرری»؛ این نیز مقتضی فساد است.

۳)

(سبب یا مسبب) تعلق گرفته یا به امر خارجی؛ در صورت اول فساد و در صورت دوم صحت ثابت است. در وقت خاص مرتکب معصیت شده است. ملاک در اقتضای فساد، آن است که آیا نهی به «رکن صحت» نهی به ذات معامله و سبب تعلق نگرفته، لذا فساد لازم نمی آید و معامله صحیح است، هرچند مکلف نهی از «شرط یا وصف خارجی»: مانند «نهی از بیع در وقت اذان جمعه»؛ در اینجا

پاسخ

اقسام نهی و اقتضای فساد را می توان چنین جمع بندی کرد:

۱)

(مثل صلاة در مکان غصبی) محل نزاع اجتماع امر و نهی (بنا بر امتناع، فساد و بنا بر جواز، صحت).
صوم عید (فساد؛ ب) نهی از جزء عبادت (مثل نهی از قرائت) فساد؛ ج) نهی از شرط یا وصف خارجی
نهی از «عبادت»: الف) نهی از ذات عبادت (مثل

۲)

از سبب یا مسبب (مثل بیع ربوی) فساد؛ ب) نهی از شرط یا وصف خارجی (مثل بیع وقت نداء) صحت.
نهی از «معامله»: الف) نهی

۳)

تعلق گیرد، فساد؛ و هر جا به امر خارجی تعلق گیرد، صحت ثابت می شود، مگر قرینه خاص بر خلاف باشد.
«ذات و رکن صحت» و کاشفیت نهی از مبعوضیت و عدم امضاء است؛ بنابراین هر جا نهی به رکن صحت
دو باب) دلالت بر مانعیت یا شرطیت و فساد، نه حرمت مستقل. نکته محوری: ملاک فساد، تعلق نهی به
نهی ارشادی (در هر

پاسخ

عبادت (که قوامش به قربت است) با معامله (که قوامش به تحقق سبب و رضایت طرفین است) دارد. صحیح ولی فعل حرام است (حرمت تکلیفی بدون بطلان وضعی). این تفاوت، ریشه در تفاوت ماهیت به «تسبب» یا به امری خارج از ذات معامله (مانند نهی از بیع هنگام ندای نماز جمعه) تعلق گیرد، معامله ربوی) تعلق گیرد که در آن صورت کاشف از عدم امضای شارع و در نتیجه بطلان معامله است؛ ولی اگر نهی عقود و ایقاعات)، نهی به خودی خود مقتضی فساد نیست، مگر آنکه نهی به «خود سبب» (مانند نهی از بیع ملاک قربت و در نتیجه بطلان عبادت است، مانند روزه عید فطر. اما در «معاملات» (به معنای اعم، شامل و در عین حال مقرب باشد) (اجتماع محبوبیت و مبعوضیت محال است)؛ لذا نهی از عبادت، کاشف از عدم بر قصد قربت و مقرب بودن فعل نزد شارع است، و فعلی که خود شارع از آن نهی کرده، نمی تواند مبعوض نهی در «عبادات» مقتضی فساد است؛ زیرا صحت عبادت متوقف

اجتماع امر و نهی در چه صورتی محل نزاع است؟

سؤال ۷۰

پاسخ

نه عنوان ذهنی (قول به امتناع)؟ ثمره این نزاع در صحت یا بطلان نماز در مکان غصبی ظاهر می شود. کافی است (قول به جواز، مانند آخوند) یا آنچه واقعا حکم را متعلق می گیرد، وجود خارجی واحد است دو عنوان عرضی متضاد). نزاع اصلی این است: آیا تعدد عنوان برای رفع محذور اجتماع حکمین متضاد این بحث)، و دیگری «امکان اجتماع دو عنوان در یک مصداق خارجی» (نه از باب کلی و جزئی، بلکه از باب در محل نزاع دو چیز است: یکی «تعدد عنوان» (که اگر عنوان واحد باشد، اصلا اجتماع ضدین است نه محل اند، اما مصداق خارجی شان (تصرف در مکان غصبی همراه با اتیان افعال نماز) یکی است. شرط ورود بحث «غصب» (که منهی عنه است) در نماز در مکان غصبی – عنوان «صلاة» و عنوان «غصب» دو عنوان متفاوت منهی عنه است و در خارج بر یک مصداق منطبق می شوند، مانند «نماز خواندن» (که مأمور به است) و هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی؛ یعنی فعل، دارای دو عنوان متعدد است که یکی مأمور به و دیگری محل نزاع «اجتماع امر و نهی» جایی است که یک فعل واحد، از دو جهت متعدد،

نهی ارشادی و مولوی چه تفاوتی دارند؟

سؤال ۷۱

پاسخ

گناه مستقل ندارد؛ در نهی مولوی، افزون بر آثار وضعی احتمالی، خود فعل نیز حرام و موجب عقاب است. عملی این تفکیک بسیار مهم است: در نهی ارشادی، تخلف موجب فساد عمل (بطلان نماز) می شود ولی شود، ظهور در ارشاد دارد؛ اگر مستقلا و در سیاق الزامات رفتاری وارد شود، ظهور در مولویت دارد. ثمره صورت می گیرد؛ معیار کلی این است: اگر نهی در سیاق بیان شرایط و موانع یک عبادت یا معامله واقع برای نماز است، نه نهی تکلیفی مستقل با عقاب جدا. تشخیص این دو از راه قرائن سیاقیه و ارتکاز متشرعه مستقلی جعل کند؛ مانند «لا تصل فیما لا یؤکل لحمه» که ارشاد به مانعیت اجزای حیوان حرام گوشت که صرفا برای راهنمایی مکلف به یک واقعیت تکوینی یا شرطی/مانعی صادر شده، بدون آنکه حکم تکلیفی که مخالفت آن، استحقاق عقاب مستقل را در پی دارد؛ مانند نهی از شرب خمر. «نهی ارشادی» نهی است نهی است که از مقام مولویت شارع صادر شده و بیانگر حکم شرعی مستقل (حرمت) است، به گونه ای «نهی مولوی»

نهی از شیء آیا مقتضی فساد در معاملات است؟

سؤال ۷۲

پاسخ

است. مشهور اصولیان همین تفصیل را می پذیرند، برخلاف قول مطلق اقتضای فساد یا مطلق عدم اقتضا. با زمان یا حالتی نامطلوب، حرام شده است؛ در این صورت حرمت تکلیفی با صحت وضعی قابل جمع صحیح است، زیرا سبب آن (ایجاب و قبول واجد شرایط) کامل بوده و صرفا فعل مکلف از جهت همراهی نهی از بیع زمان ندای نماز جمعه، یا نهی از بیع گران فروشانه بدون اخلال در ارکان عقد – معامله همچنان آن ها، و نهی، صریح ترین نشانه عدم رضاست. اما اگر نهی به امری بیرون از ذات سبب تعلق گیرد – مانند معامله باطل خواهد بود؛ چون معاملات، اموری امضایی اند و صحتشان متوقف بر رضایت شارع به الربا، یا نهی از بیع خمر و مردار، این نهی کاشف از عدم امضای شارع نسبت به آن سبب است و در نتیجه باید میان چند صورت تفکیک کرد. اگر نهی به «خود سبب و ماهیت معامله» تعلق گیرد (مانند «لا تبیعوا در بحث «اقتضای فساد از نهی در معاملات»»

آیا نهی دلالت بر دوام و تکرار دارد و آیا این دلالت با دلالت امر متفاوت است؟

سؤال ۷۳

پاسخ

دامنه آن باید از قرائن و متعلق نهی فهمیده شود و نمی توان یک قاعده مطلق برای همه موارد ساخت. که در امر معمولاً «تحقق طبیعت» مطلوب است. البته اگر نهی به یک فرد یا زمان خاص تعلق گرفته باشد، تفاوت مهم از منشأ غرض نیز قابل تحلیل است: در نهی، مطلوب «عدم تحقق طبیعت» است، در حالی و بسیاری از اصولیان می گویند صرف صیغه امر، بدون قرینه، نه بر یک بار و نه بر تکرار دلالت وضعی ندارد. و سپس فعل را انجام دهد، عرفاً امتثال نهی تحقق نیافته است. در امر، بحث مره و تکرار مطرح می شود استمرار داشته باشد. از این جهت، نهی غالباً اقتضای ترک مستمر را دارد؛ زیرا اگر مکلف یک بار ترک کند معمولاً این است که مکلف از فعل متعلق نهی خودداری کند و این خودداری تا زمانی که نهی باقی است در نهی، غرض عرفی

سؤال ۷۴

معامله» تعلق بگیرد ولی اثر معامله مورد نهی نباشد، آیا فساد معامله لازم می آید؟
اگر نهی به «سبب

پاسخ

با صحت وضعی قابل تصور است. بنابراین باید میان حرمت فعل، فساد اثر و بطلان اعتبار تفکیک کرد. مسئله فساد قوت بیشتری پیدا می کند؛ اما اگر صرفاً ناظر به تکلیف فاعل باشد، جمع حرمت تکلیفی شود. معیار اصلی، نوع رابطه نهی با «مسبب و اثر» است. اگر نهی مستقیماً متوجه اعتبار یا ترتب اثر باشد، حرمت نتوان عدم ترتب ملکیت را نتیجه گرفت، مگر اینکه از نهی، ارشاد به عدم اعتبار یا نفی اثر فهمیده دیگری ثابت باشد. برای مثال، ممکن است ایجاد عقد در زمان یا با وصفی خاص ممنوع باشد، ولی از دلیل یک فعل خارجی حرام کند، ممکن است خود سبب حرام باشد ولی اعتبار اثر حقوقی آن همچنان به دلیل ملازم با فساد نیست. باید دید نهی به چه حیثی تعلق گرفته است. اگر شارع انجام یک سبب را به عنوان صرف نهی از سبب معامله، به خودی خود

سؤال ۷۵

تفاوت «نهی نفسی» و «نهی غیری» در مسئله اجتماع امر و نهی چیست؟

پاسخ

امر و نهی را کافی دانست؛ باید متعلق هر کدام، حیثیت تعلق و نفسیت یا غیریت حکم مشخص شود. کند، هرچند اصل مسئله باید با توجه به مبنای امتناع یا جواز تحلیل شود. بنابراین نمی توان صرف وجود گیرد. اگر نهی صرفاً غیری باشد، برخی اشکالات مربوط به اجتماع دو ملاک مستقل شدت کمتری پیدا می امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد و تحلیل ملاک ها بر اساس تعدد عنوان صورت یا تبعی پیدا می کند. در اجتماع امر و نهی، تشخیص این دو نوع اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است در یک فعل، نهی غیری در جایی است که فعل به سبب مفسده یا مانع دیگری ممنوع می شود و نهی نقش مقدمی نهی نفسی به خود فعل به عنوان دارای مفسده تعلق می گیرد؛ یعنی مفسده در متعلق نهی مفروض است.

سؤال ۷۶

اگر نهی پس از امر صادر شود، آیا امر قبلی خودبه خود منسوخ می شود؟

پاسخ

اثبات نمی شود. پس باید زمان صدور، موضوع، متعلق، اطلاق و قرائن هر دو دلیل را جداگانه بررسی کرد. تا وجود قرینه معتبر است؛ زیرا نسخ امر مهمی در تاریخ تشریع است و با مجرد تغییر حکم در ظاهر کلام است دلیل دوم مخصص یا مقید دلیل نخست باشد. اصل در مقام جمع ادله، پرهیز از حمل بر نسخ بیان حکم دیگری یا مربوط به حالت و عنوان جدیدی باشد، تعارض یا نسخ لازم نمی آید. همچنین ممکن یا نه. اگر نهی متأخر صریحاً بر رفع حکم سابق دلالت کند، می توان از نسخ سخن گفت؛ اما اگر نهی در مقام کافی نیست. باید بررسی شود که دو دلیل دقیقاً درباره یک متعلق، یک زمان و یک حیث سخن می گویند صدور نهی پس از امر، به تنهایی برای اثبات نسخ امر

سؤال ۷۷

در صورتی که به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گرفته باشد، موجب بطلان است؟
آیا نهی از عبادت

پاسخ

شود. بنابراین صرف وجود نهی در کنار عبادت، بدون تعیین متعلق دقیق، برای حکم به بطلان کافی نیست. باشد و صحت عبادت قابل دفاع باشد؛ بنابر امتناع، باید نحوه تعلق امر و نهی و تقدیم یکی بر دیگری بررسی بازمی گردد. بنابر مبنای جواز اجتماع، ممکن است فعل از حیث عبادت مأموریه و از حیث دیگر منهی عنه عبادت و عنوان منهی عنه آیا دو عنوان مستقل اند و قابلیت اجتماع دارند یا یک عنوان به نحوی به دیگری دارای عنوان ممنوع صورت گیرد، مسئله وارد بحث اجتماع امر و نهی می شود. در اینجا باید دید عنوان اما اگر نهی به عنوانی خارج از ذات عبادت تعلق گیرد، مانند اینکه انجام عبادت در مکان غصبی یا زمان و همان حیثی که عبادت به واسطه آن عبادت است تعلق بگیرد، بحث اقتضای فساد مطرح می شود. اگر نهی به خود ذات عبادت



سؤال ۷۸

فرق «منطوق» و «مفهوم» چیست؟ و تعریف هر یک را بیان کنید.

پاسخ

می باشد. بحث مفاهیم از این جهت مهم است که دایره حجیت کلام را توسعه می دهد یا محدود می کند. یا تضمینی لفظ است و مفهوم، دلالت «التزامی» و برخاسته از قرینه خاص (مثل قید شرط، وصف، غایت) بر نفی سنخ حکم در غیر مورد منطوق دلالت می کند. فرق اساس این است که منطوق، دلالت «مطابقی فرض عدم مجيء» به بیان دیگر، مفهوم، حکمی است که به دلالت التزامی و به واسطه قید مذکور در کلام، ترکیب و قید» در کلام، به نحو دلالت التزامی؛ مانند دلالت همین جمله بر انتقای وجوب اکرام در «مفهوم» مدلولی است که از کلام استفاده می شود، لیکن نه از منطوق و الفاظ آن، بلکه از «خصوصیت در آن لفظ خاص بر آن دلالت دارد؛ مانند دلالت «إن جاءک زید فأکرمه» بر وجوب اکرام در فرض مجيء». «منطوق» مدلولی است که از خود لفظ و الفاظ ملفوظ در کلام استفاده می شود، یعنی معنایی که کلام

سؤال ۷۹

اقسام «مفهوم» را نام ببرید و به اختصار تعریف کنید.

پاسخ

مفهوم به دو قسم کلی تقسیم می شود:

۱)

اولی حرام است. این مفهوم، از باب تنقیح مناط و اولویت قطعی است و حجیت آن مورد اتفاق است. اف» که دلالت بر حرمت ضرب والدین به طریق اولی دارد؛ چون وقتی اف گفتن حرام باشد، زدن به طریق موافق (اولویت)»: حکمی که از منطوق، به طریق اولی در غیر مورد ثابت می شود، مانند آیه «فلا تقل لهما «مفهوم»

۲)

علت تقسیم می شود. بحث اصلی در اصول، در حجیت یا عدم حجیت مفهوم مخالف و اقسام آن است. حصر (إنما ولیکم الله)، مفهوم عدد (فاجلدوهم ثمانین جلدة)، مفهوم لقب (که حجت نیست) و مفهوم شرط (إن جاءک زید فأکرمه)، مفهوم وصف (أکرم الرجل العالم)، مفهوم غایت (صم حتی اللیل)، مفهوم ثابت می شود، مانند مفهوم شرط و وصف و غایت و حصر و عدد. مفهوم مخالف خود به اقسام: مفهوم «مفهوم مخالف»: حکمی که در خلاف منطوق و در فرض نبود قید

سؤال ۸۰

آیا «مفهوم شرط» حجت است؟ ادله موافقان و مخالفان را بیان کنید.

پاسخ

«إن جاءک زید فأکرمه» که مفهومش «إن لم یجئک فلا یجب اکرامه» است. در حجیت آن دو قول است: «مفهوم شرط» یعنی دلالت جمله شرطیه بر انتفای جزاء عند انتفای شرط؛ مانند

۱)

نباشد، ذکر آن لغو خواهد بود؛ و آیاتی مانند «وإن خفتهم... فانکحوا» که عرف از آن انحصار می فهمد. از جمله شرطیه، علیت انحصاری شرط برای جزاء را می فهمد؛ اطلاق شرط و اینکه اگر شرط، علت منحصره قائلان به حجیت (مشهور متأخرین): ادله آنان عبارت است از تبادر و فهم عرفی که

۲)

(مثل مواردی که شرط، حکمت است نه علت). ثمره در تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات ظاهر می شود. شرطیه در علیت منحصره، ظهور عرفی مستقر است که حجت می باشد، مگر قرینه بر عدم انحصار باشد انتفای جزاء عند انتفای شرط لازم نمی آید. قول حق و مشهور، حجیت مفهوم شرط است، زیرا ظهور جمله است که جمله شرطیه، صرفاً دلالت بر «تعلیق جزاء بر شرط» دارد و علیت منحصره، اثبات نشده است؛ لذا قائلان به عدم حجیت (مانند برخی قدماء و اخباریون): ادله آنان آن

سؤال ۸۱

مفهوم «وصف» چیست؟ و آیا وصف، مفهوم دارد یا نه؟ اقوال را بررسی کنید.

پاسخ

مانند «أكرم الرجل العالم» که آیا مفهومش آن است که اکرام رجل غیرعالم واجب نیست؟ اقوال در مسئله: «مفهوم وصف» یعنی دلالت کلام بر انتقای حکم عند انتقای وصف مذکور؛

۱)

غلبه نوعی است، نه برای علیت منحصره وصف در حکم؛ لذا انتقای وصف، انتقای حکم را نتیجه نمی دهد. وصف در جمله «أكرم الرجل العالم»، به عنوان قید موضوع یا متعلق ذکر شده و ذکر آن برای تعیین مورد و قول به عدم حجیت (مشهور): وصف، مفهوم ندارد؛ زیرا

۲)

معتمد بر موصوف باشد (مثل العالم در الرجل العالم) مفهوم دارد، و اگر غیرمعتمد باشد مفهوم ندارد. قول به حجیت (برخی قدما): اگر وصف،

۳)

قول مشهور و صحیح، عدم ثبوت مفهوم برای وصف مطلقا است، مگر با قرینه خاص بر علیت انحصاری. محقق خراسانی: وصف در صورتی مفهوم دارد که «علیت منحصره» از کلام فهمیده شود، والا مفهوم ندارد. تفصیل

سؤال ۸۲

مفهوم «غایت» چیست؟ و آیا غایت، مفهوم دارد؟ مثال بزنید.

پاسخ

را مشخص می کند. پس تشخیص اینکه غایت، قید حکم است یا قید موضوع، در ثبوت مفهوم مؤثر است. (است، نه حکم وجوب)؛ در صورت دوم، مفهوم نسبت به حکم، ثابت نیست و غایت، فقط محدوده موضوع غایت برای «موضوع» است (مثل آیه «فاغسلوا وجوهکم... إلى المرافق» که غایت برای غسل وجوه و ایدی گاهی غایت برای «حکم» است (مثل صوم الی اللیل که پس از لیل، وجوب صوم منتفی می شود) و گاهی بر غایت است که «إلی» و «حتی» ظهور در «انتهاء و نهایت حکم» دارند. اما نکته دقیق آن است که غایت، قید غایت، بر انتقای سنخ حکم پس از غایت دلالت می کند، و دلیل آن تبادل و فهم عرفی از کلام مشتمل میان اصولیان اختلاف است: مشهور (و از جمله محقق خراسانی) قائل اند که غایت، مفهوم دارد؛ یعنی الصیام إلی اللیل» که مفهومش جواز افطار در شب است، و «صم حتی اللیل». در حجیت مفهوم غایت، «مفهوم غایت» یعنی دلالت کلام بر انتقای حکم مغیا پس از رسیدن به غایت؛ مانند «أتموا

سؤال ۸۳

مفهوم «حصر» چیست؟ و ادوات حصر را با مثال بیان کنید.

پاسخ

از غیر خدا و رسول است، و «لا اله إلا الله» که حصر الوهیت در خداوند است. ادوات حصر عبارت اند از: بر انحصار حکم در مورد مذکور و نفی آن از غیر؛ مانند «إنما ولیکم الله ورسوله» که مفهومش نفی ولایت «مفهوم حصر» یعنی دلالت کلام

۱)

«إنما» که از قوی ترین ادوات حصر است و دلالت بر قصر موصوف بر صفت یا صفت بر موصوف دارد.

۲)

«إلا» استثنائیه که پس از نفی یا نهی، دلالت بر حصر می کند.

۳)

«بل» در مقام اضراب.

۴)

تقديم ما حقه التأخير (مثل «إياك نعبد» که تقديم مفعول، حصر می آورد).

۵)

تعريف مسنداليه به لام جنس (مثل «الحمد لله»).

۶)

از آن ها انحصار حکم را می فهمد. ثمره آن در آیات ولایت، توحید و بسیاری از احکام فقهی ظاهر می شود. حجت است و از ظهورات قطعی کلام شمرده می شود؛ زیرا ادوات حصر، ظهور در انحصار دارند و عرف، ضمیر فصل (مثل «زید هو العالم»). مفهوم حصر نزد اصولیان

سؤال ۸۴

مفهوم «عدد» چیست؟ و آیا عدد، مفهوم دارد؟

پاسخ

مسائلی مانند حدود و کفارات ظاهر می شود که آیا عدد مذکور، تعبدی و منحصر است یا قابل تعدی است. عدم حجیت مفهوم عدد است، مگر آن که از قرائن، علیت منحصره عدد فهمیده شود. ثمره این بحث در ثابت باشد. در مقابل، برخی قدما قائل به مفهوم داشتن عدد شده اند و دلیل آنان تبادر است. قول صحیح، پس از انتقای عدد مذکور، انتقای سنخ حکم لازم نمی آید، بلکه چه بسا حکم، با عدد کمتر یا بیشتر نیز ندارد؛ زیرا ذکر عدد، صرفاً برای تعیین مقدار واجب و بیان موضوع است، نه برای علیت عدد در حکم؛ منهما مائة جلدة». در حجیت مفهوم عدد، اختلاف است: قول مشهور متأخرین آن است که عدد، مفهوم «فاجلدوهم ثمانین جلدة» که مفهومش نفی وجوب بیش از هشتاد تازیانه است، و «فاجلدوا کل واحد «مفهوم عدد» یعنی دلالت ذکر عدد در کلام بر انتقای حکم از بیش یا کم آن عدد؛ مانند

سؤال ۸۵

مفهوم «لقب» چیست؟ و چرا حجت نیست؟

پاسخ

دارند. این ضابطه در کفایه و رسائل به عنوان محور اصلی تحلیل مفاهیم مخالف پذیرفته شده است. می دهد که هر قیدی، مفهوم آور نیست، بلکه تنها قیودی که به نحو علیت منحصره ذکر شوند، مفهوم فی مقام البیان). این بحث از مصادیق قاعده «مفهوم، فرع علیت منحصره است» می باشد و نشان زیدا» نمی توان نفی وجوب اکرام عمرو را فهمید؛ سکوت کلام نسبت به غیر، دلیل بر نفی نیست (الساکت به عبارت دیگر، اخذ لقب در کلام، از قبیل اخذ عنوان اشاره ای است، نه عنوان علیت. بنابراین از «اکرم شخص یا عنوان، صرفا برای اشاره به همان فرد یا مورد است و هیچ گونه علیت یا انحصاری را نمی رساند. قائل اند که «لقب، مفهوم ندارد» و ذکر اسم یا لقب، هیچ دلالتی بر نفی حکم از غیر ندارد؛ زیرا ذکر اسم بر نفی حکم از غیر آن؛ مانند «اکرم زیدا» که آیا مفهومش نفی وجوب اکرام غیر زید است؟ اصولیان به اتفاق «مفهوم لقب» یعنی دلالت ذکر لقب یا اسم یا عنوان در کلام

سؤال ۸۶

مفهوم «علت» چیست؟ و فرق آن با «تعلیل» را بیان کنید.

پاسخ

قطعی و مورد قبول است، مشروط بر آن که علت مذکور، علت حقیقی و منحصره باشد، نه حکمت حکم. در موارد وجود علت نیز می انجامد که از باب مفهوم موافق و الغای خصوصیت است. مفهوم علت از حجج عند انتفای علت است و از باب مفهوم مخالف است؛ اما «تعلیل» گاهی به «تنقیح مناط» و توسعه حکم مدار علتیه وجودا و عدما). فرق «مفهوم علت» با «تعلیل» در آن است که مفهوم علت، انتفای سنخ حکم می کند که حکم، دائر مدار علت خود است و با انتفای علت، معلول (حکم) منتفی می شود (المعلول یدور غیرحامض است. مفهوم علت، در واقع همان «تعلیل» و از باب دلالت التزامی علت است؛ زیرا عقل حکم علت مذکور؛ مانند «لا تأکل الرمان لأنه حامض» که علت نهی، حموضت است و مفهومش جواز اکل رمان «مفهوم علت» یعنی دلالت کلام بر انتفای حکم عند انتفای

سؤال ۸۷

قاعده کلی در ثبوت «مفهوم» چیست؟ و ملاک مفهوم داشتن قید را بیان کنید.

پاسخ

عدد و وصف (فی الجملة) است. ثمره این بحث در استنباط احکام از آیات و روایات بسیار وسیع است. مفهوم جاری است و نتیجه آن، حجیت مفهوم شرط، غایت حکم، حصر و علت، و عدم حجیت مفهوم لقب، نحو «وصف و اشاره»؛ در صورت اول، مفهوم ثابت و در صورت دوم، منتفی است. این قاعده در تمام اقسام مفهوم ندارد. ضابطه تشخیص آن است که آیا قید، به نحو «قضیه شرطیه یا انحصار» ذکر شده یا به مفهوم دارد؛ و هر قیدی که صرفاً برای اشاره و تعیین مورد باشد (مانند لقب، عدد و وصف غیرمعتمد)، بنابراین هر قیدی که ظهور در علیت منحصره داشته باشد (مانند شرط، غایت راجع به حکم، حصر و علت)، شود که قید، علت منحصره ثبوت حکم است، به گونه ای که انتفای قید، مستلزم انتفای سنخ حکم باشد. آن است که قید مذکور در کلام، به نحو «علیت منحصره» برای حکم ذکر شده باشد؛ یعنی از کلام فهمیده ملاک کلی در ثبوت مفهوم

مفهوم لقب چرا حجت نیست؟

سؤال ۸۸

پاسخ

در تفسیر بسیاری از آیات و روایات فقهی که موضوعشان با اسم خاص ذکر شده، به روشنی دیده می شود. شتر یا گاو را استفاده کرد؛ ثبوت حکم زکات برای آن ها باید از ادله مستقل دیگر اثبات شود. ثمره این بحث در دخالت آن در ثبوت حکم پیدا می کند). به همین سبب، از جمله «فی الغنم زکاة» نمی توان نفی زکات از به نفی حکم از غیر آن داشته باشد (برخلاف وصف که غالباً برای تعلیل حکم ذکر می شود و لذا ظهور بر انحصار حکم در همان لقب وجود ندارد؛ ذکر اسم، فقط برای تفهیم متعلق سخن است، بی آنکه عنایتی صرفاً برای تعیین موضوع حکم است و هیچ گونه دلالتی – نه لفظی و نه از راه مناسبت حکم و موضوع – قائل اند مفهوم لقب حجت نیست، برخلاف مفهوم وصف و شرط. دلیل این تفاوت آن است که ذکر لقب، سؤال این است که آیا از این جمله، نفی حکم از غیر غنم (مانند شتر) نیز فهمیده می شود؟ مشهور اصولیان تعلیق حکم بر یک اسم جامد (نه وصف یا شرط)، مانند «فی الغنم زکاة» که موضوعش «غنم» (اسم) است؛ «مفهوم لقب» یعنی

مفهوم غایت در چه صورتی حجت است؟

سؤال ۸۹

پاسخ

مثال فوق (آیه روزه) از موارد جریان مفهوم غایت است: وجوب امساک با طلوع فجر منقضی می شود. برای بیان افراد داخل در حکم آمده باشد نه تحدید اصل حکم؛ در چنین موردی، مفهوم جاری نمی شود. غایت لغو می شد. البته این دلالت مشروط به عدم وجود قرینه ای بر خلاف است، مانند آنکه غایت صرفاً مفهوماً بر انتفای حکم پس از غایت دلالت می کند؛ چراکه اگر حکم پس از غایت نیز باقی می ماند، ذکر شود که ظاهر در تحدید سریان حکم است، همان گونه که ظرفیت زمان یا مکان قید می خورد، این حکم، توضیحی یا «تأکیدی». مشهور اصولیان معتقدند اگر لفظ غایت (مانند «حتی» یا «إلی») در جمله ای وارد حجت است که «غایت» به معنای حقیقی خود، یعنی «نهایت سریان حکم» به کار رفته باشد، نه صرفاً «قید دلالت دارد؛ مانند «کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود». مفهوم غایت در صورتی غایت» یعنی آیا جمله ای که حکمش تا یک نهایت (غایت) امتداد یافته، بر نفی حکم پس از آن غایت نیز «مفهوم

مفهوم عدد چه حجیتی دارد؟

سؤال ۹۰

پاسخ

شود (مانند افزودن بر تعداد اشواط طواف)، باید به دلیل مستقل رجوع کرد، نه به صرف مفهوم عدد. مقدار استدلال شود. بنابراین در فقه، هر جا زیادت یا نقصان نسبت به عدد مذکور در متن روایت مطرح اند و اصل در آن ها احتیاط در نفوس است)، ممکن است از خارج (نه از خود لفظ عدد) بر تعیین همان حال، در برخی از عناوین خاص که سیاق کلام قرینه بر حصر است (مانند حدود شرعی که مبتنی بر توقیف نقیصه) وجود ندارد؛ برخلاف مفهوم شرط و وصف که ظهور عرفی در دخالت قید در ثبوت حکم دارند. با این بیان مقدار لازم حکم است و هیچ ظهور لفظی یا عرفی ای بر انحصار حکم در دقیقا همان عدد (نفی زیاده و اصولی معتقدند مفهوم عدد، فی نفسه و به طور کلی حجت نیست، زیرا ذکر عدد در کلام معمولاً برای بر نفی حکم از اعداد کمتر یا بیشتر دلالت دارد یا نه. حجیت مفهوم عدد محل اختلاف است. اکثر محققان یعنی آیا تصریح شارع به یک عدد خاص در متعلق حکم (مانند «الولد للفراش» یا «الحد ثمانون جلدة») «مفهوم عدد»

مفهوم موافقت چیست و چه تفاوتی با مفهوم مخالفت دارد؟

سؤال ۹۱

پاسخ

سکوت شارع در مورد دیگر ظهور در نفی دارد. بنابراین این دو را نباید از حیث مبنای دلالت یکسان دانست. به آن بسیار قوی است. اما در مفهوم مخالفت، باید ثابت شود که قید در کلام برای دخالت در حکم آمده و استنباط، فهم ملاک و اولویت عرفی یا مساوات مورد جدید است و معمولاً اگر اولویت قطعی باشد، استناد قید را نتیجه می‌گیرد؛ مانند مفهوم شرط یا وصف در صورت پذیرش حجیت آن. در مفهوم موافقت، محور نیز گفته می‌شود. مفهوم مخالفت برعکس، از سکوت یا قید موجود در کلام، نفی حکم از مورد فاقد آن دیگری که در ملاک قوی تر یا مساوی است فهمیده شود؛ به آن «فحوا» یا در برخی تقریرها «لحن خطاب» مفهوم موافقت آن است که از حکم مذکور درباره یک مورد، حکم مورد

سؤال ۹۲

در قضیه شرطیه مرکب، اگر دو شرط ذکر شود، آیا هر شرط به تنهایی مفهوم دارد؟

پاسخ

است. در صورت تعدد شروط، این مراحل برای هر شرط و سپس در نسبت میان دو مفهوم تکرار می‌شود. در ثبوت حکم، انحصار و عدم وجود قرینه ای بر اینکه شرط صرفاً برای بیان فرد غالب یا نکته دیگری آمده و احتمال جمع یا تعارض آنها بررسی شود. بنابراین اصل در مفهوم شرط، احراز سه امر است: دخالت شرط انتفای حکم نیست. همچنین اگر دو دلیل جداگانه هر کدام شرطی را ذکر کنند، باید نسبت دو مفهوم هر کدام پذیرفته شود؛ ولی اگر دو شرط در کنار هم یک موضوع مرکب بسازند، انتفای یکی لزوماً موجب اگر ساختار کلام عرفاً نشان دهد که هر یک از شروط علت منحصر برای حکم است، ممکن است مفهوم در قضایای شرطیه متعدد، نمی‌توان بدون بررسی نسبت شروط، برای هر شرط مفهوم مستقل ثابت کرد.

سؤال ۹۳

چگونه رخ می‌دهد و در صورت تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف چه باید کرد؟
تعارض دو مفهوم

پاسخ

می شود. بنابراین پیش از ورود به ترجیح، باید اصل تحقق مفهوم و سپس استقرار تعارض احراز شود. باقی نمی ماند. اگر هر دو حجت باشند و تعارض مستقر ایجاد شود، قواعد باب تعارض و مرجحات مطرح امکان حمل یکی بر دیگری بررسی می شود. اگر یکی از دو مفهوم اساساً ظهور معتبر نداشته باشد، تعارضی واقعاً حجت اند یا یکی صرفاً توهم مفهوم است. سپس اطلاق و ظهور هر کدام، قرائن، قوت دلالت و دیگری همان حکم را در همان فرض اثبات کند. در چنین مواردی ابتدا باید بررسی شود که آیا هر دو مفهوم مفاهیمی داشته باشند که جمع عرفی آنها ممکن نباشد؛ مثلاً یکی از مفهوم ها حکم را در فرضی نفی و تعارض مفاهیم زمانی رخ می دهد که دو دلیل، علاوه بر منطوق های خود،

سؤال ۹۴

**شرط با وجود قرینه ای که شرط را برای بیان فرد غالب آورده است، باقی می ماند؟
آیا مفهوم**

پاسخ

حکم را نتیجه گرفت. پس احراز «احترازیت قید» و نبود قرینه برخلاف، جزء ارکان استدلال به مفهوم است. ذکر آن شرط ممکن است صرفاً ناظر به مصداق متعارف باشد. در این صورت نمی توان از نبود شرط، نفی اگر مثلاً شارع حکمی را درباره موردی بیان کند که آن مورد معمولاً با وصف یا شرط خاصی همراه است، باشد؛ بلکه شرط باید در مقام بیان به گونه ای آمده باشد که عرف از آن انحصار یا دخالت در حکم را بفهمد. حکم ندارد، ظهور در مفهوم از بین می رود. مبنای مفهوم شرط این نیست که هر شرطی ذاتاً مفهوم داشته خیر، اگر قرینه معتبر نشان دهد شرط برای بیان فرد غالب یا وضعیت متعارف ذکر شده و دخالتی در ثبوت

سؤال ۹۵

مفهوم وصف و مفهوم شرط از نظر منشأ دلالت چه تفاوتی دارند؟

پاسخ

ظهور عرفی خاص آن ساختار را سنجید و نمی توان قواعد مفهوم شرط را بدون تحلیل به وصف سرایت داد. برای مدح، توضیح، بیان فرد غالب یا اغراض دیگر ذکر شود. ثمره این تفاوت آن است که در هر مورد باید احراز شود که وصف در مقام بیان، قید احترازی و دخیل در حکم بوده است. بنابراین وصف ممکن است صرف اینک متکلم موضوع را با وصفی بیان کرده، برای اثبات انتفای حکم از فاقد وصف کافی نیست؛ باید است؛ به همین دلیل ادعای مفهوم در آن معمولاً قوی تر از وصف دانسته شده است. در مفهوم وصف، در مفهوم شرط، ساختار جمله شرطیه و رابطه ای که عرف میان شرط و جزا می بیند، منشأ بحث

آیا سکوت متکلم در مقام بیان می تواند مفهوم موافقت ایجاد کند؟

سؤال ۹۶

پاسخ

درباره مورد دوم سکوت کرده است، بدون احراز اولویت یا مساوات ملاک، مفهوم موافقت ثابت نمی شود. همراه با وجود ملاک اولویت، دلالت ایجاد می کند. در مقابل، اگر فقط بگوییم شارع مورد اول را ذکر کرده و حکم کند، عرف ممکن است مورد شدیدتر را به طریق اولی مشمول بداند. بنابراین سکوت درباره مورد دوم و مورد غیرمذکور کشف می شود. مثلاً اگر دلیل نسبت به موردی که مفسده یا حرمت آن روشن است موافقت اصولاً از سکوت صرف به دست نمی آید؛ بلکه از ملاک قطعی یا اولویت عرفی میان مورد مذکور مفهوم

آیا مفهوم شرط در قضیه ای که شرط علت منحصر نیست، ثابت می شود؟

سؤال ۹۷

پاسخ

«اگر... آنگاه...» را برای اثبات مفهوم کافی دانست؛ باید ساختار عرفی جمله و قرائن مقامیه بررسی شود. قرینه ای بر تعدد علت وجود داشته باشد، مفهوم مخالف از بین می رود. از همین رو نمی توان صرف وجود دیگری همان حکم را ایجاد کند. بنابراین یکی از مبانی مهم در مفهوم شرط، احراز انحصار است. اگر دلیل یا ثبوت حکم است و منحصر نیست، انتفای شرط لزوماً موجب انتفای حکم نمی شود؛ زیرا ممکن است علت از ساختار جمله، دخالت شرط و انحصار آن را بفهمد. اگر ثابت شود که شرط یکی از چند علت یا طریق برای مفهوم شرط بر این پایه استوار است که حکم جزا به نحو خاصی به شرط وابسته باشد و عرف

سؤال ۹۸

تعریف «عام» و «خاص» چیست؟ و اقسام عام را بیان کنید.

پاسخ

فرد» یا «بعض افراد» دلالت دارد، مانند «أكرم زيدا» یا «أكرم العلماء العدول». اقسام عام عبارت اند از: وضعی؛ مانند «کل» در «أكرم كل عالم» که شامل تمام عالمان می شود. «خاص» لفظی است که بر «یک» در اصطلاح اصولی، لفظی است که دلالت بر «استیعاب و شمول جمیع افراد مدخول» خود می کند، به نحو «عام»

۱)

بر تکتک افراد به طور مستقل ثابت می شود و هر فرد، امتثال و عصیان جداگانه دارد (مثل أكرم كل عالم)؛ «عام استغراقی» که حکم،

۲)

به عنوان یک واحد ثابت می شود (مثل «جمع من العلماء» در برخی خطابات که حکم بر مجموع است)؛ «عام مجموعی» که حکم بر مجموع افراد

۳)

أی رجل شئت». هر یک از این اقسام، ثمرات و احکام خاص خود را در امتثال و عصیان و تخصیص دارد. «عام بدلی» که حکم بر «یکی» از افراد به نحو تخییر ثابت است (مثل «أكرم

سؤال ۹۹

ادوات «عموم» را نام ببرید و دلالت هر یک را با مثال بیان کنید.

پاسخ

ادوات عموم عبارت اند از:

۱)

«أينما» (مکان)، «متى» (زمان)، «مهما» و «أى» که دلالت بر عموم دارند، مانند «من جاءك فأكرمه». اسماء شرط: «من» (برای عاقل)، «ما» (برای غیرعاقل)،

۲)

نفس ذائقة الموت»، «جميع»، «أجمعون»، «جميعا»، «كافة» (مثل «و قاتلوا المشركين كافة»)، و «عامه». الفاظ دال بر عموم: «كل» (مانند «كل

۳)

نکره در سياق نفی، نهی و استفهام: مانند «لا رجل في الدار» و «ما جاءني من أحد» که مفید عموم است.

۴)

جمع محلی به الف و لام: مانند «العلماء» که بر عموم عالمان دلالت دارد.

۵)

مفرد محلی به لام جنس: مانند «أحل الله البيع» که بر تمام افراد بیع دلالت می کند.

۶)

نهی مقصود به طبیعت. دلالت این ادوات بر عموم، وضعی و ظهور عرفی است و نزد اصولیان حجت است. نکره مفرد در سياق امر یا

سؤال ۱۰۰

فرق «عام» و «مطلق» چیست؟ و نسبت آن دو را بیان کنید.

پاسخ

ولی عام وضعی نیست). ثمره این تفکیک در بحث تخصیص و تقييد و تقدیم یکی بر دیگری ظاهر می شود. مقید به قیدی مثل کل رجل عادل)، و ممکن است مطلق غیرعام باشد (مثل أعتق رقبة که مطلق است ممکن است لفظی هم عام باشد و هم مطلق (مثل أكرم كل رجل)، و ممکن است عام غیرمطلق باشد (عام و افراد) با دلالت «اطلاقی و مقدمات حکمت». نسبت میان عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است: می دهد. بنابراین فرق اساسی: عموم، شمول «افراد» با دلالت «وضعی» است و اطلاق، سریان «احوال و اطلاق دارد، نه وضع لفظ؛ مانند «أعتق رقبة» که اطلاقش، شمول جمیع رقاب را با مقدمات حکمت نتیجه مدلول خود لفظ عام فهمیده می شود. اما «مطلق» دلالت بر شمول و سریان به واسطه «مقدمات حکمت» شمول و استیعاب «افراد» به نحو وضعی و لفظی دارد (مانند کل عالم)، یعنی شمول آن نسبت به افراد، از «عام» دلالت بر

سؤال ۱۰۱

«تخصیص» چیست؟ و اقسام مخصص را بیان کنید.

پاسخ

است، مانند تخصیص «أكرم العلماء» به «إلا الفساق منهم». مخصص (دلیل مخصص) بر دو قسم است: از تحت عام و محدودکردن دایره شمول آن؛ به عبارت دیگر، تخصیص، قصر حکم عام بر بعضی از افراد «تخصیص» یعنی خارج کردن بعض افراد

۱)

(أكرم العلماء حتی یفسقوا). مخصص متصل، مانع از انعقاد ظهور عام در عموم از همان ابتدا می شود. استثناء (أكرم العلماء إلا الفساق)، شرط (أكرم العلماء إن كانوا عدولا)، صفت (أكرم العلماء العدول) و غایت «مخصص متصل»: آنچه به عام، در همان کلام و بدون فاصله متصل است، مانند

۲)

تخصیص عمومات قرآن به اخبار آحاد. در مخصص منفصل، بحث «سرایت اجمال مخصص» مطرح است. کلام دیگر ذکر شده و ظهور عام، ابتدا منعقد می شود و سپس با دلیل منفصل تخصیص می خورد، مانند «مخصص منفصل»: دلیل مستقلى که در

سؤال ۱۰۲

آیا تخصیص عام به مخصص «منفصل مجمل» جایز است؟ و حکم آن چیست؟

عموم و اصالۃ العموم جاری است. بنابراین سرایت اجمال، وجهی ندارد و عام در مابقی حجت می ماند. که ظهور عام، حجت است و اجمال مخصص، تنها در مقدار خارج شده اثر دارد؛ در مقدار مشکوک، اصل خروج، حجت است و در غیر آن، به ظهور عموم باقی می ماند و به آن تمسک می شود. دلیل آن است منفصل، به عام سرایت نمی کند؛ یعنی عام، پس از تخصیص به مخصص مجمل، نسبت به «قدر متیقن بحث «سرایت اجمال مخصص به عام» مطرح می شود: قول مشهور و صحیح آن است که اجمال مخصص دلالتش مردد میان اقل و اکثر باشد، مانند «أكرم العلماء إلا بعضهم» که معلوم نیست کدام بعض است)، خورد و در غیر مورد مخصص، به ظهور عموم باقی می ماند. اما اگر مخصص منفصل، «مجمل» باشد (یعنی ترین روش های استنباط است؛ یعنی عامی که ظهور در عموم دارد، با دلیل خاص منفصل، تخصیص می تخصیص عام به مخصص منفصل، جایز و از شایع

سؤال ۱۰۳

آیا تخصیص عام به «مخصص مجمل متصل» جایز است؟ و حکم آن را بیان کنید.

ظاهر می شود: در متصل مجمل، نمی توان به عموم تمسک کرد و باید به اصول عملیه رجوع نمود. و اجمال، از همان ابتدا در کلام راه دارد. ثمره این بحث در تمسک به عام در شبهات مصداقیه و مفهومیه لذا اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند؛ ولی در متصل، ظهور عام هرگز در عموم منعقد نمی شود مخصص منفصل در آن است که در منفصل، ظهور عام ابتدا منعقد می شود و سپس تخصیص می خورد، اصل منعقد نمی کند، لذا کلام به عنوان یک کلام واحد، در مقدار افراد مجمل می گردد. فرق این صورت با می شود؛ زیرا مخصص متصل، قرینه ای است که از ابتدا با عام ترکیب شده و ظهور عام در عموم را از در این صورت اجمال مخصص، به عام سرایت می کند و کلام، از حیث مقدار افراد باقی مانده، مجمل اگر مخصص متصل (مثل استثنای متصل) مجمل باشد، مانند «أكرم العلماء إلا بعضهم»،

سؤال ۱۰۴

به «عام» در شبهه «مصداقیه» جایز است؟ و فرق آن با شبهه «مفهومیه» چیست؟
آیا تمسک

در شبهه مصداقیه، نه به عام می توان تمسک کرد و نه به مخصص، بلکه به اصول عملیه رجوع می شود. می گردد و در آن، به اصل موضوع (اصالة عدم التخصیص) یا اصل عملی (برائت) رجوع می شود. بنابراین العموم نمی تواند مصداق فرد مشکوک را تعیین کند؛ چراکه شک در مصداق، به شک در شمول عام باز که تمسک به عام جایز نیست؛ زیرا عام پس از تخصیص، نسبت به افراد مخصص، حجت نیست و اصالة است یا نه، تردید داریم (مثل تردید در فسق زید معین)؛ در این صورت، قول مشهور و صحیح آن است مصداقیه» آن است که مفهوم مخصص روشن است، ولی در اینکه این فرد خاص، مصداق مخصص مطرح است که در مخصص منفصل، اجمال سرایت نمی کند و می توان به عام تمسک کرد. اما «شبهه باشد (مثل تردید در اینکه «فاسق» شامل مرتکب صغیره هم می شود یا نه)؛ در اینجا بحث سرایت اجمال عام و خاص، تمسک به عام در شبهات است. «شبهه مفهومی» آن است که در مفهوم مخصص، تردید مسئله مهم در باب

سؤال ۱۰۵

«خصوص مطلق» و «عموم و خصوص من وجه» را تعریف کنید و ثمره آن را بیان کنید.
«عموم و

پاسخ

اجتماع، محل بحث است و بر اساس قواعد تعادل و تراجیح، یا جمع عرفی و یا تقدیم یکی، حل می شود. شاعر) و دو ماده افتراق (عالم غیرشاعر و شاعر غیرعالم) دارند؛ در این صورت، تعارض دو دلیل در ماده را در بر نمی گیرد، مانند نسبت «عالم» و «عادل» نیست بلکه مثل «عالم» و «شاعر» که ماده اجتماع (عالم وجه» آن است که هر دو دلیل در «ماده اجتماع» با هم جمع می شوند و هر یک در «ماده افتراق» دیگری شود و آن را تخصیص می زند (مثل تقدیم «أکرم العلماء العدول» بر «أکرم العلماء»). «عموم و خصوص من عادل» عالم نیست ولی دایره عالم وسیع تر است؛ در این صورت، دلیل خاص (أخص) بر دلیل عام مقدم می اعم مطلق از دیگری باشد و تمام افراد دلیل خاص را در بر بگیرد، مانند نسبت «عالم» و «عادل» که هر و خصوص مطلق، و عموم و خصوص من وجه. «عموم و خصوص مطلق» آن است که یکی از دو دلیل، نسبت میان دو دلیل (عامین یا دلیلین) بر چهار قسم است: تباین، تساوی، عموم

سؤال ۱۰۶

پس از تخصیص، در باقی افراد حجت است؟ و آیا استعمال عام در باقی، مجاز است؟
آیا «عام»

پاسخ

آن است که آیا استعمال عام در باقی افراد (پس از تخصیص)، استعمال مجازی است یا حقیقی؟ اقوال: است؛ یعنی تخصیص، دایره عام را محدود می کند ولی ظهور عام را در مابقی از بین نمی برد. بحث ثانوی پس از تخصیص عام، عام نسبت به باقی افراد، حجت و ظهور آن در عموم باقی مانده معتبر

۱)

لفظ عام، در تمام افراد موضوع له استعمال شده و خروج بعض افراد به قرینه، موجب مجازیت نمی شود. از قبیل «استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له» نیست، بلکه «اراده بعض افراد با دلالت عام» است؛ مشهور (و از جمله صاحب کفایه): استعمال عام در باقی، «حقیقی» است و مجاز نیست؛ زیرا تخصیص، قول

۲)

است، و ثمره آن در اصالة الحقيقة و عدم نیاز به قرینه مجاز در تمسک به عام مخصص ظاهر می شود. چون عام برای تمام افراد وضع شده و اراده بعض، اراده غیرموضوع له است. قول صحیح، حقیقی بودن قول مقابل: استعمال عام در باقی مجاز است،

سؤال ۱۰۷

اگر «عام و خاص» تعارض کنند و تقدم و تأخرشان مجهول باشد، حکم چیست؟

پاسخ

به اصول عملیه صورت می گیرد. پس تقدیم خاص بر عام، مختص به مورد عموم و خصوص مطلق است. اجتماع تعارض می کنند و بنابر قواعد تعادل و ترجیح، یا یکی با مرجع مقدم می شود و یا تساقط و رجوع از ظهور عام در عموم است. اما اگر نسبت عام و خاص به نحو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده دلیل آن، سیره عقلا و شارع بر تخصیص عمومات به مخصصات است و نیز ظهور خاص در موردش اقوی است، زیرا نسبت خاص به عام، نسبت قرینه به ذی القرینه است و عرف، عام را با خاص تخصیص می زند. «خاص، مقدم بر عام» است و عام، حمل بر خاص می شود؛ این تقدیم از باب «جمع عرفی» و «حکومت» خاص است یا خاص، مخصص عام، و یا تقدم و تأخر صدورشان مجهول باشد، قاعده کلی آن است که یکی عام و دیگری خاص باشند و معلوم نباشد که کدام مخصص دیگری است (یعنی ندانیم عام، مخصص هرگاه دو دلیل،

پاسخ

کرد. این قاعده یکی از پرکاربردترین اصول عملی استنباط در برخورد فقیه با روایات مخصص مجمل است. (تخصیص می زند)، و در مقدار مشکوک، عموم عام کماکان حجت باقی می ماند و می توان به آن تمسک به طور کامل و مستقل منعقد شده و مخصص منفصل تنها به اندازه مقدار متیقنش از آن ظهور می کاهد باشد (کلامی جداگانه که بعداً وارد شده)، اجمالش به عام سرایت نمی کند؛ زیرا ظهور عام از پیش، شد و نمی توان به عموم آن در هیچ فردی (حتی افراد مشکوک) تمسک کرد. اما اگر مخصص «منفصل» یعنی از ابتدا، عام به همراه قیدش شکل گرفته و اگر قید مبهم باشد، کل جمله (شامل عام) مجمل خواهد جمله آمده)، اجمال آن به عام نیز سرایت می کند؛ زیرا کلام متصل، مانع از انعقاد اصل ظهور عام است – بودن مخصص دارد. اگر مخصص مجمل، «متصل» به کلام عام باشد (مانند استثنایی که در دل همان مجمل (مردد میان افراد متعدد) باشد، سرایت این اجمال به عام، بستگی به «متصل» یا «منفصل» وقتی خاص مخصص،

پاسخ

که با روایات، عمومات قرآنی را تخصیص می زنند (مانند تخصیص آیات ارث با روایات خاص) کاربرد دارد. میان خبر واحد قطعی الصدور و ظنی الصدور است. نتیجه عملی قول مشهور در بسیاری از احکام فقهی شود؛ این همان قاعده کلی «تقدم خاص بر عام» است که اختصاصی به قرآن ندارد. دیدگاه سوم، تفصیل معارضه می کند، و چون خاص اظهر (روشن تر در دلالت بر مدلول خاص) از عام است، بر آن مقدم می ولی پس از احراز حجیت آن (از راه ادله حجیت خبر واحد که خود قطعی است)، در مقام دلالت با عام قرآنی تعارض در «سند» نیست بلکه تعارض در «ظهور» است؛ خبر واحد معتبر، هرچند در سند ظنی است، بر راجح می شود. مشهور اصولیان متأخر (از جمله آخوند) قائل به جوازند، به این بیان که مسئله تخصیص، قرآن، قطعی سند است و تخصیص آن با دلیل ظنی (خبر واحد که ظنی السند است) موجب ترجیح مرجوح مسائل اختلافی مهم است. سه دیدگاه در اینجا مطرح است: برخی مطلقاً منع کرده اند، به این استدلال که تخصیص کتاب (قرآن) به خبر واحد از

پاسخ

همواره به قدر متیقن اکتفا کرده و در باقی، به عموم عام (مانند آیات یا روایات عام دیگر) تمسک می کنند. در حدود قدر متیقن اثر می گذارد؛ به همین سبب فقها در برخورد با روایات مخصص منفصل مجمل، مانع از اصل انعقاد ظهور می شود، درحالی که اجمال منفصل تنها در حجیت آن ظهور از پیش منعقدشده، در بقیه افراد (مقدار مشکوک)، عموم عام کماکان حجت است. تفاوت کلیدی در این است که اجمال متصل است، و اجمال مخصص منفصل، فقط در همان مقداری که یقیناً مشمول خاص است، تخصیص می زند و خودش از عموم عام می کاهد؛ چون ظهور عام پیش از ورود مخصص به طور کامل منعقد شده بوده ظهوری شکل نمی گیرد تا محفوظ بماند. اما اگر مخصص منفصل مجمل باشد، تنها به اندازه قدر متیقن برای عام منعقد نمی شود، چون کلام متصل، جزء لاینفک همان جمله است و پیش از تمام شدن کلام، مجمل باشد (چه اجمال مفهومی و چه مصداقی)، اجمال به عام سرایت می کند و اصلاً ظهوری در عموم اگر مخصص متصل

پاسخ

مواجهه با عام، تنها تشخیص شمول لفظ کافی نیست و باید کیفیت تعلق حکم به افراد نیز بررسی شود. می شود؛ اما در عام استغراقی، امتثال یک فرد موجب سقوط حکم از فرد دیگر نیست. بنابراین هنگام واجب کفایی، گاهی ساختار حکم به گونه ای است که با تحقق فعل از سوی برخی، غرض از دیگران ساقط یک فرد می تواند امتثال کند. این تقسیم در تعیین کیفیت امتثال و عصیان بسیار مهم است. مثلاً در سنجیده می شود. در عام بدلی، طبیعت عام در ضمن یکی از افراد مطلوب است و مکلف با انتخاب در عام مجموعی، مجموع افراد یک موضوع واحد برای حکم اند و امتثال یا عصیان با ملاحظه کل مجموعه عام به صورت مستقل تعلق گرفته است؛ مانند اینکه هر فردی از مؤمنان موضوع یک حکم جداگانه باشد. عام استغراقی یعنی حکم به تک تک افراد

شود. بنابراین «لبی بودن» به معنای بی اعتباری نیست؛ بلکه نوع قرینه و حدود دلالت آن متفاوت است. عام نیازمند بررسی دقیق است و در بسیاری از تقریرها میان شبهه مفهومی و مصداقیه تفصیل داده می اما در موارد شک در مصداق و به ویژه اگر تردید باشد که مورد مشمول مخصص است یا نه، تمسک به اهمیت بیشتری دارد. اگر مخصص لبی قطعی باشد، فردی که قطعا خارج است از تحت عام کنار می رود. آن با مخصص لفظی این است که در مخصص لبی، کیفیت کشف مراد عرفی و میزان وضوح مورد خروج اجماع محصل یا قرینه ای خارج از لفظ، خروج برخی افراد از حکم عام فهمیده می شود. تفاوت مهم مخصص لبی مخصصی است که لفظ مستقلا در کنار عام ندارد و از عقل قطعی،

سؤال ۱۱۳

دوران امر بین «تخصیص» و «تخصص» چیست و چگونه باید تشخیص داد؟

تخصیصی نسبت به مورد بیگانه است؛ اما در تخصیص باید نسبت عام و خاص و آثار آن بررسی شود. برداشته، تخصیص است. این تفکیک از نظر استنباط مهم است، زیرا در تخصص، عام بدون هیچ عملیات نیست، تخصص است و نیازی به مخصص نداریم. اگر داخل موضوع است ولی دلیل دیگری حکم را از آن مفهوم موضوع عام و خصوصیات آن را روشن کنیم. اگر با بررسی مفهومی معلوم شد مورد داخل موضوع خاص آن را از حکم خارج کرده است. در مواردی که تردید داریم فردی موضوع عام هست یا نه، باید نخست ها باشد و مورد بحث اساسا انسان نباشد. «تخصیص» یعنی مورد ذاتا داخل موضوع عام است، ولی دلیل «تخصص» یعنی مورد از ابتدا موضوع عام نباشد؛ مثلا عام درباره انسان

سؤال ۱۱۴

آیا مخصص عقلی قطعی می تواند عموم دلیل لفظی را محدود کند؟

معیار، قطع به عدم امکان یا عدم اراده شمول است، نه صرف اینکه عقل مصلحت دیگری را ترجیح دهد. تخصیص دهد. همچنین اگر عقل صرفاً ملاک احتمالی ارائه کند، ظهور لفظی همچنان باقی است. بنابراین و حدس یا استحسان عقلی فرق گذاشت. هر احتمال عقلایی یا مصلحت حدسی نمی تواند عام شرعی را حکم نسبت به آنها مستلزم محال عقلی یا تناقض با ضروریات قطعی باشد. البته باید میان «عقل قطعی» دلیل عقلی می تواند دایره شمول ظاهری عام را محدود کند. نمونه روشن، خروج مواردی است که شمول اگر عقل قطعی به گونه ای حکم کند که اجتماع آن با عموم دلیل محال یا خلاف قطعی مراد شارع باشد، بله،

سؤال ۱۱۵

استثناء متصل چه اثری بر ظهور عام دارد و چرا با مخصص منفصل متفاوت است؟

پاسخ

مخصص منفصل، اصل ظهور عام منعقد شده و بحث سرایت اجمال با تفصیل بیشتری بررسی می شود. مجمل باشد، اجمال آن می تواند به ظهور نهایی عام سرایت کند، زیرا هر دو در یک ساختار کلامی اند. اما در می آید، سپس دلیل دوم دامنه آن را محدود می کند. این تفاوت در اجمال نیز اثر دارد: اگر استثناء متصل در مخصص منفصل، کلام اول به صورت مستقل صادر شده و ظهور ابتدایی عام در شمول همه افراد پدید را با در نظر گرفتن استثناء می فهمد؛ بنابراین از آغاز، ظهور نهایی کلام در عموم مطلق شکل نمی گیرد. استثناء متصل از اجزای همان کلام است و عرف از ابتدا جمله

سؤال ۱۱۶

با دلیل متواتر یا قطعی تخصیص بخورد و آیا قطعی بودن عام مانع تخصیص است؟
آیا عام می تواند

پاسخ

نهایی» فرق گذاشت. در مقام استنباط، مجموعه ادله و نسبت آنها با یکدیگر ملاک کشف حکم نهایی است. می تواند به وسیله مخصص معتبر محدود شود. بنابراین باید میان «قطع به صدور» و «قطع به مدلول دامنه حکم عام را محدود می کند. حتی اگر عام از نظر صدور قطعی باشد، ظهور آن در شمول همه افراد صورت خاص بر خروج برخی افراد دلالت کند، دو دلیل در سطح صدور متعارض نیستند؛ بلکه دلیل خاص قطعی بودن شمول آن نسبت به همه افراد پس از ملاحظه همه ادله نیست. اگر دلیل قطعی دیگری به قطعی بودن سند عام به معنای

پاسخ

بعد از تخصیص نیز باید سه مرحله را جدا کرد: مفهوم مخصص و تشخیص مصداق خارجی. باشد، بسته به متصل یا منفصل بودن مخصص و مقدار اجمال، حکم متفاوت خواهد بود. بنابراین را ثابت کرده ولی تشخیص خروج به دلیل خاص وابسته است. اما اگر اجمال ناشی از مفهوم مخصص اصولی نمی توان صرفا با عام، خروج آن فرد را نفی و شمول عام را اثبات کرد؛ زیرا دلیل عام موضوع است. اگر مفهوم مخصص روشن باشد ولی مصداق خارجی مشکوک باشد، در بسیاری از تقریرهای واقعا مصداق عنوان مخصص است یا نه، تمسک به عام نیازمند تفکیک میان شبهه مفهومی و مصداقیه به باقی افراد در محدوده ظهور خود همچنان حجت است؛ اما اگر شک مربوط به این باشد که فرد خارجی پس از تخصیص، عام نسبت

سؤال ۱۱۸

تعريف «مطلق» و «مقيد» چیست؟ و فرق اطلاق با عموم را بيان كنيد.

پاسخ

می شود. ثمره: در تمسک به مطلق، باید مقدمات حکمت احراز شود، ولی در عام، خود لفظ دلالت دارد. حکمت است؛ از این رو عموم، نیاز به وضع و ادات دارد ولی اطلاق، با سکوت متکلم و عدم ذکر قید ثابت وضعی و لفظی ادوات عموم (مانند کل) است، اما اطلاق، سریان افراد و احوال با دلالت عقلی و مقدمات قید و خصوصیتی اخذ شده است، مانند «رقبة مؤمنة». فرق اطلاق با عموم: عموم، شمول افراد با دلالت از وضع لفظ نیست بلکه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می شود. «مقید» لفظی است که در آن، مطلق آن است که دلالت بر ذات ماهیت به نحو سریان و شمول تمام افراد و حالات دارد، ولی این شمول دلالت می کند، بدون آن که قیدی در آن اخذ شده باشد، مانند «رقبة» در «أعتق رقبة»؛ به عبارت دیگر، «مطلق» لفظی است که بر «ماهیت بلا قید» و طبیعت ساری

سؤال ۱۱۹

«مقدمات حکمت» چیست؟ و هر یک را با توضیح بیان کنید.

پاسخ

اطلاق لفظ و استفاده شمول از آن، متوقف بر «مقدمات حکمت» است که عبارت اند از:

۱)

خود باشد، نه در مقام اجمال یا اهمال؛ اگر متکلم در مقام بیان نباشد، سکوت او دلیل بر اطلاق نیست. «مقام بیان بودن متکلم»: متکلم باید در مقام بیان تمام مراد و حکم

۲)

یا منفصلی بر تقیید وجود نداشته باشد؛ یعنی متکلم، قیدی را ذکر نکرده باشد که مانع انعقاد اطلاق شود.
«عدم نصب قرینه بر تقیید»: باید قرینه متصل

۳)

برخی مقدمه چهارم را «نبود قدر متیقن در مقام مخاطب» دانسته اند که در اطلاق احوالی مطرح است.
این سه مقدمه، سکوت متکلم از ذکر قید، ظهور در اطلاق پیدا می کند و «اصالة الاطلاق» جاری می شود.
باشد؛ اگر مورد از مواردی باشد که تقیید عقلا ممکن نیست (مثل امور بی قید)، اطلاق معنا ندارد. با احراز
«امکان اطلاق و تقیید»: یعنی محل، قابل تقیید

سؤال ۱۲۰

اقسام «اتلاق» را بیان کنید (شمولی، بدلی و اطلاق ذاتی).

پاسخ

اتلاق بر سه قسم است:

۱)

عالمان است؛ امتثال در آن، با اتیان تمام افراد حاصل می شود و عصیان با ترک بعض نیز متصور است.
که حکم، بر تمام افراد طبیعت به نحو استیعاب ثابت شود، مانند وجوب اکرام مطلق عالم که شامل تمام
«اتلاق شمولی»: آن است

۲)

شود و هر فردی مصداق آن است؛ در این قسم، با اتیان یک فرد، طبیعت محقق و تکلیف ساقط می شود.
به نحو صرف الوجود و بدلیت ثابت شود، مانند «أعتق رقبة» که امتتالش با عتق یک رقبه حاصل می
«اتلاق بدلی»: آن است که حکم بر طبیعت

۳)

تکلیف زائد است و برائت جاری می شود؛ در اطلاق بدلی، شک در تعیین فرد، به تخییر و احتیاط می انجامد. این اقسام در بحث امتثال، عصیان و اجزاء ثمره دارد: در اطلاق شمولی، شک در بعض افراد، شک در «اطلاق ذاتی» (اطلاق لحاظی): اشاره به نفس عدم تقیید و لحاظ طبیعت بلا قید است. تفکیک

سؤال ۱۲۱

«مطلق و مقید» در صورت «تنافی» چگونه جمع می شوند؟ اقسام تنافی را بیان کنید.

پاسخ

و مقیدی با هم تنافی داشته باشند، باید بر اساس قواعد جمع شوند. تنافی مطلق و مقید چند صورت دارد: هرگاه مطلق

۱)

مبین مراد از مطلق است، به شرط «اتحاد حکم» (مثل اینکه هر دو وجوب عتق باشند) و «اتحاد موضوع». رقبه مؤمنه» که در آن، مقید، قید زائد بر مطلق دارد؛ در این صورت، مطلق بر مقید حمل می شود و مقید، «تنافی به نحو اقل و اکثر» (مثل «أعتق رقبة» و «أعتق

۲)

یا حرمت را برساند) که در آن، حمل مطلق بر مقید ممکن نیست و باید طبق قواعد تعارض عمل شود. «تنافی به نحو تباین و تضاد» (مثل اینکه مطلق، وجوب و مقید، استحباب

۳)

و دیگری سلبی باشد (مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة)، حمل صحیح نیست و تعارض مستقر است. احکام آن متفاوت است. شرط حمل مطلق بر مقید، «اتحاد در حکم ایجابی یا سلبی» است؛ اگر یکی ایجابی «تنافی در اطلاق شمولی و بدلی» که

سؤال ۱۲۲

در چه صورتی «مطلق بر مقید» حمل می شود؟ و شرایط حمل را بیان کنید.

پاسخ

حمل مطلق بر مقید، در صورتی صحیح است که شرایط زیر احراز شود:

۱)

یعنی مطلق و مقید به گونه ای باشند که نتوان به هر دو عمل کرد و جمع عرفی اقتضای حمل داشته باشد.
«تنافی میان مطلق و مقید»:

۲)

یا حرمت) را بیان کنند؛ اگر حکم ها مختلف باشند (یکی وجوب و دیگری استحباب)، حمل صحیح نیست.
«اتحاد در حکم»: هر دو، حکم واحدی (مثل وجوب

۳)

وجوب قید مقابل را ندارد، حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و در ماده اجتماع، تعارض جاری می شود.
باشند یا سلبی؛ اگر یکی ایجابی (أعتق رقبة) و دیگری سلبی (لا تعتق رقبة کافرة) باشد، چون سلبی، اقتضای
«اتحاد در جهت ایجاب و سلب»: هر دو یا ایجابی

۴)

مقید به عنوان مبین مراد جدی از مطلق، آن را قید می زند و مطلق در غیر مقید، باقی بر اطلاق می ماند.
مطلق ابتدا منعقد شده، حمل مطلق بر مقید از باب تقدیم قرینه و جمع عرفی است. با وجود این شرایط،
در صورت «منفصل بودن مقید»، چون ظهور

سؤال ۱۲۳

آیا «حمل مطلق بر مقید» در واجب و مستحب و نیز در امر و نهی تفاوت دارد؟

پاسخ

در کیفیت حمل مطلق بر مقید، بین موارد تفاوت است:

۱)

باشند (مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة)، مطلق بر مقید حمل می شود و مقید، قید مطلق است. اگر هر دو «ایجابی و مثبت وجوب»

۲)

مطلق بر مقید صحیح نیست؛ بلکه مطلق بر اطلاق خود باقی است و مقید، حمل بر افضل الافراد می شود. اگر مطلق، واجب و مقید، مستحب باشد (مثل أعتق رقبة و يستحب عتق الرقبة المؤمنة)، حمل

۳)

و لا تعتق رقبة ناصبية)، مطلق سلبی بر مقید حمل نمی شود، بلکه هر دو در مورد خود عمل می شوند. اگر هر دو «سلبی» باشند (مثل لا تعتق رقبة كافرة

۴)

قائل به تخصیص ایجاب به غیر کافره شده اند. پس حکم حمل، تابع اتحاد و اختلاف جهت دو دلیل است. (رقبه کافره) تعارض و بنابر قواعد تعارض، یا تساقط یا تقدیم یکی صورت می گیرد؛ برخی در این فرض اگر یکی ایجابی و دیگری سلبی باشد (أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة)، بنابر قول مشهور، در ماده اجتماع

سؤال ۱۲۴

آیا «اطلاق» در عبادات و معاملات جاری است؟ و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

به قدر متیقن است. این بحث، اساس بسیاری از احکام فقهی در عبادات و معاملات را تشکیل می دهد. اطلاق در هر دو باب، رجوع به «اصالة الاطلاق» هنگام شک در قید زائد است که نتیجه اش نفی قید و اکتفا دلیل خاص است؛ لذا در شک در شرطیت چیزی در عقد، اصل، عدم شرطیت و صحت عقد است. ثمره «أحل الله البيع» و «أوفوا بالعقود» دلالت بر صحت و نفوذ مطلق بیع و عقد دارد و قیود و شرایط، نیازمند شرطیت، اصل، عدم جزئیت و شرطیت است و به اطلاق تمسک می شود. در «معاملات»، اطلاق دلیل (مثل دارد و قیود زائد (مثل قصد قربت یا شرایط دیگر) باید با دلیل خاص اثبات شود؛ لذا در شک در جزئیت و با تفاوت: در «عبادات»، اطلاق دلیل (مثل «أقيموا الصلاة») دلالت بر وجوب طبیعت صلاة به نحو مطلق اطلاق در هر دو باب جاری است، لیکن

پاسخ

جزئیت و عدم مانعیت، کاربرد فراوان دارد؛ مانند استفاده عدم اشتراط عربیت در معاملات از سکوت شارع. اقسام اطلاق و مبتنی بر مقدمات حکمت (به ویژه مقام بیان بودن) است و در استنباط عدم اشتراط و عدم بیان واجبات حج باشد و چیزی را ذکر نکند، اطلاق مقامی دلالت بر عدم وجوب آن دارد. اطلاق مقامی، از می شود که قصد قربت شرط نیست (یا آنکه به دلیل دیگر ثابت می شود). مثال دیگر: اگر مولی در مقام مثال: اگر شارع در مقام بیان شرایط نماز باشد و قید «قصد قربت» را ذکر نکند، از اطلاق مقامی فهمیده در مقام بیان حکم باشد و با وجود احتمال قید، آن را ذکر نکند، سکوتش کاشف از عدم آن قید است. متکلم و عدم بیان قید» در مقامی که باید بیان کند، اطلاق و عدم قید استفاده می شود؛ یعنی هرگاه متکلم «اطلاق مقامی» آن است که از «سکوت

پاسخ

و در ماده اجتماع (جایی که هم عام شامل و هم اطلاق سریان دارد)، تعامل آن ها بر اساس قواعد است: نسبت عام و مطلق، عموم و خصوص من وجه است

۱)

ظهور اقوی است؛ معمولا ظهور عام در عموم، از ظهور مطلق در اطلاق، اقوی نیست و هر دو ظهور ظنی اند. هرگاه دلیل عام و دلیل مطلق، در ماده اجتماع تعارض کنند، باید دید کدام

۲)

عرفی به این نحو است که عام، مطلق را تخصیص یا تقیید می زند، بسته به اینکه جهت شمول کدام باشد. اگر یکی عام و دیگری مطلق در همان جهت باشد، جمع

۳)

می گردد. ثمره: شناخت دقیق نسبت عام و مطلق، در استنباط احکام و حل تعارض ادله ضروری است. باشند، تعارضشان بر اساس قواعد تعادل و ترجیح حل می شود و در صورت تساقط، به اصول عملیه رجوع باب تعارض صورت می گیرد؛ ولی قاعده مشهور آن است که اگر عام و مطلق هر دو از سنخ دلالت لفظی در موارد شک، تقدیم بر اساس مرجحات

سؤال ۱۲۷

جمع بندی: مراحل استفاده از اطلاق و مطلق در مقام استنباط را بیان کنید.

پاسخ

مراحل استفاده از اطلاق به این ترتیب است:

۱)

«تشخیص مطلق بودن لفظ»: باید معلوم شود لفظ، ماهیت بلا قید را می رساند (مثل رقبة).

۲)

«احراز مقدمات حکمت»: یعنی متکلم در مقام بیان است، قرینه ای بر تقیید نیست و تقیید ممکن است.

۳)

«انعقاد ظهور اطلاق»: با احراز مقدمات، لفظ ظهور در سریان و شمول پیدا می کند.

۴)

«ملاحظه مقیدات»: بررسی می شود که آیا مقید منفصل یا متصلی وجود دارد که اطلاق را قید بزند یا نه.

۵)

«حمل مطلق بر مقید» در صورت تنافی و شرایط حمل.

۶)

احکام از ادله مطلقه نشان می دهد و ثمره آن، تعیین حدود و قیود احکام در عبادات و معاملات است. در شک در قید زائد، به اصالة الاطلاق تمسک و قید نفی می شود. این مراحل، روش مجتهد را در استنباط «تمسک به اطلاق در موارد شک»:

مقدمات حکمت کدام اند؟

سؤال ۱۲۸

پاسخ

ذاتی حمل می شود، بدون آنکه لفظ، وضعاً برای عموم وضع شده باشد. این مقدمات چهار مورد است: حکمت» شرایطی است که با تحقق آن ها، لفظ مطلق (مانند «رقبة» در «أعتق رقبة») بر عموم افراد و اطلاق «مقدمات

۱)

متکلم در مقام «بیان تمام مراد خود» باشد نه در مقام اجمال یا تشریع اصل حکم؛

۲)

هیچ قرینه ای – نه متصل و نه منفصل – بر تقييد لفظ وجود نداشته باشد؛

۳)

قدر متیقنی در مقام مخاطب که مانع انعقاد اطلاق شود، وجود نداشته باشد؛

۴)

دخالت آن قید در حکم است؛ و این، اساس کاربرد مطلقات کتاب و سنت در استنباط احکام فقهی است. تقييد نیستند نباشد). با اجتماع این شرایط، عقلاً حکم می کنند که سکوت متکلم از ذکر قید، کاشف از عدم لفظ، قابلیت اطلاق و تقييد را داشته باشد (یعنی از الفاظ مبهم که ذاتاً قابل

حمل مطلق بر مقید در چه صورتی واجب است؟

سؤال ۱۲۹

متبایه باشند (یکی وجوب و دیگری استحباب)، حمل بر افضلیت فرد مقید می شود نه رفع اصل اطلاق. مطلق بر مقید لازم نیست و هر دو بر ظاهر خود باقی می مانند؛ همچنین اگر مطلق و مقید در دو حکم مقام بیان یک تکلیف واحد)، یا اگر هر دو مثبت باشند بدون تنافی (مانند استحباب دو چیز متفاوت)، حمل شود، همان گونه که عام با خاص تخصیص می خورد. اما اگر دو دلیل مثبت دو حکم مستقل باشند (نه در راه سکوت و مقدمات حکمت که ضعیف تر از دلالت لفظی صریح بر تقیید است)، مطلق به مقید حمل می لفظی) وجود داشته باشد؛ در این صورت، چون قید منفصل، اظهر از اطلاق است (اطلاق، دلالتی است از است که دو دلیل در یک حکم واحد و متعلق واحد باشند و میان آن ها تنافی اثباتی (نه صرف اختلاف یکی مطلق و دیگری مقید به قیدی خاص، آیا باید مطلق را با مقید تقیید زد؟ این حمل در صورتی واجب «حمل مطلق بر مقید» یعنی وقتی دو دلیل درباره یک موضوع واحد وارد شده،

حمل مطلق بر مقید در صور مختلف را توضیح دهید.

سؤال ۱۳۰

حمل مطلق بر مقید، بسته به نوع نسبت دو دلیل، چند صورت دارد:

۱)

باشد، مطلق حتماً به مقید حمل می شود (مانند اطلاق «رقبة» که با روایت «رقبة مؤمنة» مقید می شود). اگر مطلق و مقید در حکم الزامی واحد (مانند دو وجوب) وارد شوند و متعلقشان یکی

۲)

می شود (نه رافع اصل اطلاق)، زیرا الزام و استحباب دو مرتبه حکمی متفاوت اند و تنافی حقیقی ندارند. اگر یکی وجوب و دیگری استحباب باشد، مطلق بر خود اطلاق باقی می ماند و مقید بر افضل افراد حمل

۳)

باشند (مانند كفاره دو گناه متفاوت)، هرکدام بر جای خود باقی می مانند و اصلاً حملی صورت نمی گیرد. اگر دو دلیل، دو موضوع متفاوت داشته

تشخیص صورت درست، از مهم ترین مهارت های فقیه در جمع عرفی میان ادله ظاهرا متعارض است. اگر مطلق و مقید در سبب واحد ولی جهت متفاوت باشند، باید به قرائن خاص رجوع کرد.

سؤال ۱۳۱

اطلاق احوالی چیست و چه تفاوتی با اطلاق افرادی دارد؟

پاسخ

صرفا به معنای شمول افراد دانست؛ بلکه باید جهتی را که متکلم در مقام بیان آن است دقیقا تعیین کرد. نسبت به افراد مطلق باشد ولی از حیث حالات مقید باشد، یا برعکس. بنابراین در استنباط نباید «اطلاق» را شرایط دلالت و نبود قرینه بر تقیید است. اهمیت این تفکیک در فقه آن است که ممکن است یک دلیل های مختلف، مانند سفر و حضر یا زمان های متفاوت، ثابت دانسته شود. هر دو نوع اطلاق نیازمند تحقق شامل شود. اطلاق احوالی ناظر به حالات و شرایط گوناگون همان فرد یا موضوع است؛ یعنی حکم در حالت وقتی گفته می شود «اکرم العالم» و قرینه ای بر اختصاص وجود ندارد، ممکن است حکم همه افراد عالم را اطلاق افرادی ناظر به شمول حکم نسبت به افراد مختلف یک طبیعت است؛ مثلا

سؤال ۱۳۲

انصراف لفظ از برخی افراد چه زمانی مانع تمسک به اطلاق می شود؟

پاسخ

کامل نمی شود. بنابراین در هر مورد باید بررسی کرد آیا انصراف مستقر و عرفی است یا صرف تداعی ذهنی. یا صنف ظهور پیدا کرده باشد، متکلم دیگر در مقام بیان تمام افراد نیست و مقدمات حکمت برای اطلاق بدوی است و با تأمل زائل می شود، و چنین انصرافی حجت نیست. اگر لفظ در عرف بالفعل در یک فرد صرف اینکه یک فرد بیشتر به ذهن خطور کند، برای تقیید اطلاق کافی نیست. همچنین انصراف گاهی و موضوع یا قرینه حالیه، معنایی محدودتر از طبیعت مطلق بفهمد. انصراف باید به حد ظهور عرفی برسد؛ انصراف زمانی در اطلاق اثر می گذارد که عرف از لفظ، با توجه به کثرت استعمال، مناسبت حکم

سؤال ۱۳۳

یک جهت باشد، آیا می توان از سکوت او اطلاق نسبت به جهات دیگر را نتیجه گرفت؟
اگر متکلم در یک کلام در مقام بیان

متعلق، حیث حکم و غرض عرفی از کلام معلوم شود و سپس فقدان قرینه بر تقیید سنجیده گردد. دلیل اطلاق نیست. باید موضوع مقام بیان را شناسایی کرد. بنابراین پیش از تمسک به اطلاق، باید موضوع، نسبت به شرایط صحت نتیجه گرفت. این نکته از مهم ترین موارد خطای استنباط است: سکوت مطلقا درباره اصل وجوب سخن می گوید ولی در مقام بیان شرایط صحت نیست، نمی توان از سکوت او اطلاق مولا نسبت به همان حیثی که می خواهیم اطلاق را از آن استفاده کنیم، مقام بیان داشته باشد. اگر متکلم فقط در جهتی شکل می گیرد که متکلم در مقام بیان آن باشد. یکی از مقدمات حکمت همین است که خیر، اطلاق

سؤال ۱۳۴

در صورت تعدد قیود در دو دلیل، چه زمانی می توان یکی را مقید دیگری دانست؟

تنهایی مساوی با «تقیید مطلق» نیست؛ وحدت موضوع، حکم، جهت بیان و امکان جمع عرفی معیار است. درباره دو فرد یا دو حالت متفاوت باشند و جمع آنها با حفظ هر دو ممکن شود. بنابراین «وجود قید» به در دلیل دوم قید احترازی است یا صرفا ناظر به مورد خاص. در صورت تعدد قیود، ممکن است هر دو دلیل دو حکم متفاوت باشند، نمی توان آنها را به سادگی به یکدیگر سرایت داد. همچنین باید روشن شود که قید بر مقید وجود داشته باشد، مقید می تواند دامنه اطلاق را محدود کند. اما اگر دو قید مربوط به دو ملاک یا و سپس نسبت دو دلیل بررسی شود. اگر یک دلیل مطلق و دلیل دیگر مقید باشد و شرایط حمل مطلق در تعدد قیود باید نخست وحدت حکم و موضوع

سؤال ۱۳۵

اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در مقام امتثال چه تفاوتی ایجاد می کنند؟

باشد، ولی در بدلی انتخاب یک فرد صحیح معمولاً موجب سقوط تکلیف از انتخاب های دیگر است. این دو می تواند نتیجه فقهی را کاملاً تغییر دهد؛ زیرا در شمولی ترک یک فرد می تواند عصیان مستقل فرد دیگر می شود. تشخیص این مسئله از سیاق، نوع حکم و قرائن عرفی فهمیده می شود. اشتباه میان افراد موجب تعدد متعلق حکم یا شمول آن می شود، ولی در بدلی، یک فرد به صورت انتخابی جایگزین نظر است و انتخاب هر فرد صالح برای امتثال کافی است. تفاوت این دو در این است که در شمولی، تعدد امتثال باید حکم را نسبت به همه افراد لازم رعایت کند. در اطلاق بدلی، طبیعت در ضمن یکی از افراد مورد در اطلاق شمولی، حکم به همه افراد طبیعت سرایت می کند؛ پس مکلف برای

سؤال ۱۳۶

**صورت «اتلاق لفظی» و نسبت به قیدی دیگر به صورت «اتلاق مقامی» ثابت شود؟
آیا اطلاق می تواند نسبت به یک قید، به**

پاسخ

دخیل بود، متکلم عرفاً می بایست آن را ذکر می کرد. بنابراین این دو نوع اطلاق را نباید با یکدیگر خلط کرد. امر باشد. در اطلاق مقامی، عنصر «مقام بیان» اهمیت بیشتری دارد و باید احراز شود که اگر آن قید واقعاً یا اجزای مؤثر باشد و با وجود آن مقام، سکوت او نسبت به امر خاصی عرفاً کاشف از عدم دخالت آن قید، طبیعت را مطرح کرده است. اطلاق مقامی زمانی است که متکلم در مقام بیان یک مجموعه شرایط لفظ و مقدمات حکمت در همان عبارت به دست می آید؛ یعنی متکلم در مقام بیان بوده و بدون ذکر ممکن است یک دلیل نسبت به جهات مختلف، از راه های متفاوت دلالت کند. اطلاق لفظی از خود ساختار بله، از نظر تحلیلی

پاسخ

است که دلالتش بر مراد، واضح و آشکار است و تحیری در فهم آن نیست. سبب اجمال چند چیز است: است که معنای آن، میان دو یا چند احتمال مردد است و بدون قرینه، قابل تعیین نیست. «مبین» لفظی آن بر معنای مراد، روشن و واضح نیست و شنونده در فهم مراد، تحیر دارد؛ به عبارت دیگر، مجمل کلامی «مجمل» لفظی است که دلالت

۱)

«اشتراک لفظی» (مثل لفظ «عین» مشترک میان چشم و چشمه و طلا)،

۲)

«اشتراک معنوی با مصادیق مبهم» (مثل لفظ عامی که دایره افرادش روشن نیست)،

۳)

«حذف متعلق» (مثل «وأسأل القرية» که متعلق محذوف است)،

۴)

«غیر معلوم بودن واضع و کیفیت وضع»،

۵)

«وجود قرینه صارفه ای که مراد را مردد کند»،

۶)

و مبین، از اوصاف دلالت اند، نه ذات لفظ؛ یعنی یک لفظ در یک مقام مجمل و در مقام دیگر مبین است.
«سوء ترکیب کلام» و امثال آن. مجمل

سؤال ۱۳۸

به «مجمّل» در مقام عمل جایز است؟ و وظیفه مکلف در برابر مجمّل چیست؟
آیا تمسک

پاسخ

که به وسیله قرینه یا مبینی، اجمال آن رفع شود. وظیفه مکلف و مجتهد در برابر مجمّل چند صورت دارد:
به مجمّل، به خودی خود جایز نیست؛ زیرا مجمّل، ظهور قابل اعتمادی ندارد و حجت نیست، مگر آن
تمسک

۱)

اجمال (مثل آیات و روایات دیگر، سیره، اجماع و غیره) گشت؛ اگر مبین یافت شد، به آن عمل می شود.
«طلب مبین»: باید به دنبال مبین و قرینه رافع

۲)

اقل و اکثر باشد (یعنی قدر متیقن وجود دارد)، به قدر متیقن اکتفا و نسبت به زائد، برائت جاری می شود.
«حمل بر معنای متیقن»: اگر اجمال، از نوع

۳)

مجمّل، فی نفسه حجت نیست و مکلف، با رفع اجمال یا رجوع به اصول، وظیفه خود را تعیین می کند.
اگر مبین یافت نشد و اجمال باقی ماند، به اصول عملیه (برائت، احتیاط یا تخییر) رجوع می شود. بنابراین
«رجوع به اصول عملیه»:

پاسخ

رفع شود، لفظ مجمل به منزله مبین شده و به ظهور حاصل از آن عمل می شود. مبین بر چند قسم است:
هرگاه اجمال لفظی به وسیله مبین (قرینه یا دلیل دیگر)

۱)

کلام، متصل به مجمل ذکر شده و اجمال را از اصل رفع می کند، مانند ذکر متعلق محذوف در همان جمله.
«مبین متصل»: قرینه ای که در خود

۲)

آیات و روایاتی که لفظ مشترک را تفسیر می کنند (مثل تفسیر «صلاة» به عبادت مخصوص در روایات).
«مبین منفصل»: دلیل مستقلى که در کلام دیگر آمده و اجمال را رفع می کند، مانند

۳)

اجمال نیست. ثمره آن، اعتبار بسیاری از ادله ای است که ابتدا مجمل اند ولی با مبینات، ظهور می یابند.
به مبین منفصل، از باب جمع عرفی و تقدیم قرینه است؛ لذا اجمال بدوی، مانع از تمسک پس از رفع
«مبین لفظی و عملی»: گاهی مبین، قول معصوم است و گاهی فعل و تقریر او. رفع اجمال

پاسخ

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). بنابراین وجود مجمل در قرآن، منافاتی با حجیت ظواهر آن ندارد. در مواردی است که واقعا مجمل باشد؛ و رفع اجمال قرآن به سنت، از مصادیق تبیین شارع است (و آنزلنا به ظواهر قرآن بدون مبین شده اند، ولی نظر صحیح آن است که ظواهر قرآن حجت است و اجمال، تنها که بدون مبین، فهم مراد ممکن نیست. در مقابل، برخی (مانند برخی اخباری ها) قائل به عدم جواز تمسک که حدودش روشن نیست. دلیل آن، وجود الفاظ مشترک و آیات متشابه و حذف متعلق در قرآن است هستند، مانند «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج» که تفصیل آن ها در سنت آمده، و الفاظ مشترک یا عامی بر مجمل است؛ یعنی برخی الفاظ قرآن، دلالت روشنی بر مراد ندارند و نیازمند مبین (از سنت یا قرائن) بر لفظ مجمل هست یا نه، اختلاف است: قول مشهور (و حق) آن است که قرآن، فی الجملة مشتمل در اینکه آیا قرآن کریم مشتمل

سؤال ۱۴۱

فرق «مجمل» با «متشابه» و «مشترک» را بیان کنید.

پاسخ

این سه مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند:

۱)

فهم مراد، تحیر است، مانند لفظ مشترک بدون قرینه؛ مجمل، وصف دلالت لفظ در مقام استعمال است. «مجمل» لفظی است که دلالتش بر مراد روشن نیست و در

۲)

با مجمل، عموم و خصوص است؛ هر متشابهی ممکن است مجمل باشد ولی هر مجملی متشابه نیست. نیست، مانند آیات صفات و حروف مقطعه؛ متشابه، اصطلاحی قرآنی و در مقابل «محکم» است و رابطه آن در اصطلاح قرآنی، آیاتی است که معنای ظاهری آن ها موهم خطاست و یا معنایش بر مردم روشن «متشابه»

۳)

سبب اجمال و مجمل، وصف دلالت و متشابه، اصطلاح قرآنی است که در برخی موارد با اجمال تلاقی دارد. و مشترک، یکی از اسباب اجمال است نه عین آن؛ مشترک بدون قرینه، مجمل می شود. بنابراین مشترک، «مشترک» لفظی است که برای دو یا چند معنا وضع شده است (مثل عین)،

سؤال ۱۴۲

«مشترک» در صورت امکان اراده همه معانی چیست؟ و استعمال آن چگونه است؟

حکم

پاسخ

لفظ مشترک، لفظی است که برای چند معنا وضع شده است. حکم استعمال آن:

۱)

اگر قرینه بر یکی از معانی باشد، حمل بر همان معنا می شود.

۲)

اگر بدون قرینه استعمال شود، مجمل است و نمی توان به یکی از معانی تعیین کرد.

۳)

بنابر جواز، می توان یک لفظ مشترک را در چند معنا به طور هم زمان استعمال کرد، ولی بنابر امتناع، خیر. بحث «استعمال مشترک در اکثر از معنا»: برخی (مثل آخوند) امتناع و برخی جواز آن را قائل اند؛

۴)

میان طهر و حیض است) ظاهر می شود که فقها در تعیین مراد، به قرائن و روایات استناد می کنند. کنیم. ثمره این بحث در تفسیر آیات و روایات مشتمل بر الفاظ مشترک (مثل «قرء» در آیه عده که مشترک بدون قرینه به کار رود، ابتدا به دنبال قرینه و مبین می گردیم؛ اگر یافت نشد، به اصول عملیه رجوع می در مقام استنباط، اگر لفظ مشترکی در آیه یا روایت

پاسخ

تعلق امر و نهی به مجمل، ممکن است و احکام خاص خود را دارد:

۱)

رجوع کرد و در صورت عدم مبین، در اقل و اکثر، نسبت به اکثر برائت و نسبت به اقل، اتیان لازم است. (است)، اصل وجوب، از امر فهمیده می شود ولی کیفیت و حدود متعلق، مجمل است؛ لذا باید به مبین «امر به مجمل»: اگر متعلق امر، مجمل باشد (مثل «صل» که کیفیتش مجمل

۲)

در حرمت فرد مشکوک، شک در تکلیف است و مقتضای احتیاط، ترک آن است (در برخی موارد برائت). از مجمل: اگر متعلق نهی مجمل باشد، در اقل و اکثر، احتیاط نسبت به اکثر جاری می شود، چون شک «نهی

۳)

نمی کند. بنابراین احکام مجمل در باب اوامر و نواهی، تابع قواعد اقل و اکثر و برائت و احتیاط است. مخصص: اگر مخصص عام مجمل باشد، در متصل، اجمال به عام سرایت می کند و در منفصل، سرایت در صورت «اجمال

پاسخ

تعامل با مجمل: «المجمل ليس بحجة حتى يتبين». مراحل تعامل با مجمل در مقام استنباط عبارت اند از: قاعده کلی در

۱)

آیا لفظ واقعا مجمل است یا ظهور دارد؛ زیرا برخی الفاظ که تصور می شود مجمل اند، در واقع ظهور دارند.
«تشخیص اجمال»: ابتدا باید معلوم شود که

۲)

«طلب مبین»: در صورت اجمال، به دنبال قرینه متصل یا منفصل رافع اجمال گشتن.

۳)

از نوع متباین باشد (هیچ قدر متیقنی نیست)، به اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر) رجوع می شود.
از نوع اقل و اکثر باشد (قدر متیقن وجود دارد)، به قدر متیقن اکتفا و در زائد، اصل جاری می شود؛ اگر
«تفکیک اقل و اکثر از متباین»: اگر اجمال

۴)

مجمله نشان می دهد و از این رو مجمل، در صورت عدم مبین، هرگز منشأ استنباط حکم قطعی نمی شود.
«رجوع به اصول عملیه» در صورت عدم رفع اجمال. این مراحل، روش دقیق مجتهد را در برخورد با ادله

سؤال ۱۴۵

تعریف «مجمل» و «مبین» چیست و اقسام اجمال را بیان کنید.

پاسخ

۱)

۲)

۳)

را به شارع نسبت داد؛ بلکه باید بر اساس سایر ادله و اصول عملیه، وظیفه مکلف را در مقام عمل تعیین کرد. در صورت اجمال دلیل، تا وقتی مراد از راه قرینه معتبر روشن نشود، نمی توان به صورت دلخواه یکی از احتمالات یا وجود اجمال در متعلق حکم پدید می آید. باید میان اجمال در مقام ثبوت و اجمال در مقام اثبات نیز دقت کرد. است. اجمال گاهی از اشتراک لفظی، گاهی از ابهام در مرجع ضمیر، ساختار جمله، تقیید و تخصیص نامعلوم، دیگر به طور قابل اعتماد مشخص نمی شود؛ در مقابل، مبین کلامی است که مراد آن برای عرف مخاطب روشن تکمیل تخصیصی مجمل لفظ یا کلامی است که مراد متکلم از آن، بدون قرینه یا بیان

آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

سؤال ۱۴۶

پاسخ

نایب عام (فقیه جامع الشرایط) نیز از این قاعده برای اثبات کفایت بیان تدریجی بهره گرفته شده است. بیان تأخیری حکم مجمل اولیه اند، نه نسخ واقعی؛ و همچنین در مسئله غیبت امام زمان (عج) و مرجعیت ثمره این بحث در فهم «نسخ» نیز اثر دارد: مواردی که ظاهراً نسخ به نظر می رسند، گاه در حقیقت از قبیل است (بسیاری از احکام مجمل در قرآن، بعداً با روایات پیامبر (ص) و ائمه (ع) تفصیل داده شده اند). و بیان تفصیل آن در زمانی بعدتر، اما پیش از فرارسیدن وقت عمل – جایز و بلکه در قرآن و سنت متداول بیان از وقت خطاب» باید تفکیک کرد: تأخیر دوم – یعنی مجملگویی یا اجمال موقت حکم در زمان نزول صحیح آن ندارد، و این، ظلم و تکلیف مالایطاق است. اما میان «تأخیر بیان از وقت حاجت» و «تأخیر و ممتنع شمرده شده است؛ زیرا لازمه اش تکلیف مکلف به عملی است که هیچ راهی برای شناخت کیفیت انداختن توضیح حکم واقعی تا پس از زمانی که مکلف به آن نیاز عملی دارد – از سوی اکثر اصولیان قبیح تأخیر بیان از وقت حاجت – یعنی به تعویق

فرق اجمال با تخصیص و تقیید چیست؟

سؤال ۱۴۷

پاسخ

به خود عام سرایت می دهد، درحالی که تخصیص منفصل غیر مجمل، تنها در حدود خودش عمل می کند. و باید به اصول عملیه (برائت، احتیاط) یا ادله دیگر رجوع کرد. همچنین اجمال مخصص متصل، اجمال را همچنان حجت و قابل تمسک است؛ اما در اجمال، اصلاً هیچ ظهوری برای تمسک وجود ندارد شود. ثمره عملی این تفاوت این است: در تخصیص و تقیید، عام یا مطلق در غیر مورد تخصیص/تقیید ای وارد شود. در اجمال، اساساً از ابتدا هیچ ظهور روشنی برای کلام منعقد نمی شود تا بخواهد محدود خارجی (خاص یا مقید) بخشی از آن سعه را محدود می کند، بدون آنکه در اصل ظهور عام یا مطلق خدشه است، چراکه در تخصیص و تقیید، عام یا مطلق، ظهور روشنی در سعه مدلول خود دارد و بعداً دلیل مراد متکلم از آن قابل فهم نیست (مانند لفظ مشترک بدون قرینه). این با «تخصیص» و «تقیید» متفاوت «اجمال» یعنی کلامی که به خودی خود، بدون وجود قرینه منفصل،

سؤال ۱۴۸

تفاوت «نص»، «ظاهر» و «مجمّل» چیست و هر کدام چه نقشی در استنباط دارند؟

پاسخ

کلام حکم معین استخراج کرد. بنابراین تشخیص درجه دلالت، مقدمه مهم حل تعارض و جمع ادله است. نص معمولاً بر ظاهر مقدم می شود. در مجمل، تا زمانی که مبین یا قرینه ای پیدا نشود، نمی توان از خود کند. نص و ظاهر هر دو می توانند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرند، با این تفاوت که در تعارض، نیست. مجمل کلامی است که از آن معنای معین قابل تشخیص نیست و عرف نمی تواند مراد را تعیین احتمالات مختلف، یک معنا در آن بر دیگر معانی برتری عرفی دارد، ولی احتمال خلاف به طور مطلق منتفی اعتنایی برای خلاف را می فهمد یا ظهور بسیار قوی در یک معنا دارد؛ ظاهر کلام معنایی است که در میان نص کلامی است که عرف از آن معنای معین و غیرقابل

سؤال ۱۴۹

معنای خود ظاهر باشد ولی در اثر قرینه ای خارجی مجمل شود، چه حکمی دارد؟
اگر یک دلیل در اصل

پاسخ

نیز تا زمانی که عرف پس از ملاحظه همه قرائن بتواند یک معنا را ترجیح دهد، عنوان مجمل صادق نیست. جدید پیدا کرده است. بنابراین باید میان «زوال ظهور»، «تغییر ظهور» و «اجمال» تفکیک کرد. در استنباط شود. اگر قرینه فقط ظهور را از معنای نخست به معنای دیگری منتقل کند، کلام مجمل نیست بلکه ظهور محدود یا متزلزل کند. اگر قرینه به اندازه ای باشد که عرف نتواند یک معنا را ترجیح دهد، دلیل مجمل می تغییر نیست؛ ممکن است کلام به خودی خود ظاهر باشد، اما قرینه متصل یا منفصل معتبر آن ظهور را ظهور یک وصف ذاتی و غیرقابل

سؤال ۱۵۰

بیان از وقت حاجت چه حکمی دارد و چرا با تأخیر بیان از وقت خطاب متفاوت است؟ تأخیر

پاسخ

بیان می تواند موجب عجز یا تکلیف غیرقابل امتثال شود؛ در دومی، هنوز وقت حاجت فرا نرسیده است. است اشکال نداشته باشد. تفاوت در این است که در اولی، مکلف در زمان امتثال محتاج بیان است و عدم خطاب، یعنی اینکه هنگام صدور اصل کلام هنوز زمان عمل نرسیده و بیان جزئیات بعدا انجام شود، ممکن جایز نمی دانند، مگر در مواردی که دلیل خاص یا مصلحت معتبر وجود داشته باشد. اما تأخیر بیان از وقت تأخیر اندازد. بسیاری از اصولیان تأخیر بیان از وقت حاجت را به دلیل لزوم نقض غرض و اختلال در امتثال این است که آیا متکلم می تواند در زمانی که مکلف برای امتثال نیازمند دانستن حکم است، بیان لازم را به اصل بحث

سؤال ۱۵۱

آیا اجمال یک بخش از کلام، به تمام دلیل سرایت می کند؟

پاسخ

اجمال «تابع ارتباط منطقی و عرفی اجزای کلام با یکدیگر است و نمی توان آن را به صورت مطلق پذیرفت. مقدار، دلیل از حجیت بیفتد؛ ولی بخش های مستقل کلام همچنان قابل استفاده اند. بنابراین «سرایت کرد. اگر اجمال در قیدی باشد که تعیین دامنه حکم به آن وابسته است، ممکن است نسبت به همان شود، نمی توان تمام دلیل را مجمل دانست. همچنین باید میان اجمال موضوع، متعلق و قید تفکیک مؤثر باشد. اگر بخشی از کلام مجمل باشد ولی حکم مورد نظر از بخش روشن آن به طور مستقل فهمیده خیر، اجمال به مقدار و جهتی سرایت می کند که در فهم حکم

یک مجمل وجود داشته باشد و یکی از آنها روشن تر باشد، چگونه جمع می شوند؟ اگر دو بیان از شارع درباره

پاسخ

باشد، باید نسبت دو دلیل جداگانه بررسی شود. معیار اصلی، فهم عرفی از مجموعه بیانات شارع است. اگر دلیل دوم تنها یکی از احتمالات را اثبات کند ولی قرینه ای بر اراده آن احتمال از دلیل اول وجود نداشته اگر بیان دوم مربوط به زمان یا موضوع دیگری باشد، نمی توان آن را مبین همان مجمل دانست. همچنین در برابر اول نیست، بلکه نقش توضیح دهنده مراد از دلیل نخست را ایفا می کند. باید توجه کرد که اینکه وحدت موضوع و حکم و امکان عرفی تبیین احراز شود. در این صورت دلیل دوم الزاما دلیل مستقلی بیان روشن تر می تواند مبین بیان مجمل قرار گیرد، مشروط به

سؤال ۱۵۳

تعریف «مشتق» و فرق آن با «مبدأ» و «ذات» را بیان کنید.

پاسخ

مبدأ، از راه ماده است. این تفکیک، مبنای بحث «مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم» را فراهم می کند. از دو جهت است: جهت ذات (موضوع) و جهت مبدأ (محمول)؛ و دلالت مشتق بر ذات، از راه هیئت و بر و محکوم علیه است که مبدأ بر آن حمل می شود، مانند «زید» در «زید ضارب». پس مشتق، مرکب معنایی مستقل و قابل حمل نیست بلکه حدی است که بر ذات عارض می شود. «ذات» نیز همان موصوف معنای حدی و مصدری است که مشتق، دلالت بر ذات متصف به آن دارد، مانند «ضرب» و «علم»؛ مبدأ، اسم فاعل (ضارب)، اسم مفعول (مضروب)، صفت مشبیه (عالم)، اسم زمان و مکان و آلت. «مبدأ» همان لفظی است که بر «ذات متصف به مبدأ» دلالت می کند و از ماده مشترکی با مبدأ ساخته شده است، مانند «مشتق» در اصطلاح اصولی،

سؤال ۱۵۴

آیا مشتق، «بسیط» است یا «مرکب»؟ اقوال و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

در اینکه مفهوم مشتق، بسیط است یا مرکب، دو قول است:

۱)

شیء و ضرب هر دو در مفهوم داخل اند و این مستلزم تکرار در حمل (مثل «زید شیء له الضرب») است. که عقل از تلبس ذات به مبدأ انتزاع می کند؛ زیرا اگر مشتق مرکب از «شیء + مبدأ» باشد، در «ضارب»، و مفهوم آن، «شیء له الضرب» نیست که مرکب از شیء و مبدأ باشد، بلکه مفهومی است بسیط و انتزاعی از جمله صاحب کفایه: مفهوم مشتق، «بسیط» است؛ یعنی مشتق دلالت بر «ذات ثبت له المبدأ» دارد قول به «بساطت» (قول مشهور متأخرین،

۲)

و عرضی» ظاهر می شود؛ بنابر بساطت، حمل مشتق بر ذات، حمل مواطاة است و مشکلی پیش نمی آید. ثمره این بحث در «حمل مشتق بر ذات» و در بحث «بساطت مشتق و جواز حمل» و در «صحت حمل ذاتی قول به «ترکیب» (قول برخی قدماء): مشتق، مرکب از ذات و مبدأ است.

سؤال ۱۵۵

مسئله «مشتق» و بحث «متلبس و منقضى» را توضیح دهید و اقوال را بیان کنید.

پاسخ

و منقضى عنه المبدأ» (یعنی بر کسی که قبلاً متصف بوده و اکنون زائل شده نیز صدق می کند)؟ اقوال: بالمبدأ فی الحال» است (یعنی تنها بر کسی که الآن متصف به مبدأ است صدق می کند) یا «اعم از متلبس مسئله مشهور در باب مشتق آن است که آیا مشتق، «حقیقت در متلبس

۱)

مشتق، انتزاعی از ذات متصف است و اتصاف، قید صدق است، لذا بدون اتصاف فعلی، صدق حقیقی ندارد. مشتق حقیقت در «متلبس فی الحال» است و اطلاق آن بر منقضى، مجاز است؛ دلیل آن است که مفهوم قول مشهور محققین (و صاحب کفایه):

۲)

و «السارق والسارقة» و در احکام مبتنی بر عناوین مشتق (مثل عادل، فاسق، مؤمن) ظاهر می شود. دلیل صحت اطلاق «ضارب» بر کسی که دیروز زده. ثمره این بحث در آیاتی مانند «الزانية والزانی فاجلدوا» قول مقابل (برخی قدماء): مشتق حقیقت در اعم است و بر منقضى نیز حقیقتاً صدق می کند، به

سؤال ۱۵۶

ادله قائلان به «حقیقت بودن مشتق در متلبس» را بیان کنید.

پاسخ

ادله قائلان به اینکه مشتق حقیقت در «متلبس بالمبدأ فی الحال» است عبارت اند از:

۱)

بدون قرینه، تلبس فعلی به مبدأ به ذهن تبادر می کند، نه من انقضی عنه؛ و تبادر، علامت حقیقت است.
«تبادر»: از لفظ «ضارب» و «عالم»،

۲)

از کسی که دیروز زده و امروز نمی زند، صحیح است؛ صحت سلب، علامت مجازیت اطلاق بر منقضی است.
«صحت سلب»: سلب «ضارب»

۳)

انقضی عنه الضرب، می توان «لیس بضارب الآن» گفت؛ صحت نقیض، کاشف از عدم صدق حقیقی است.
«صحت اطلاق نقیض»: به کسی که

۴)

«عدم صحت حمل»: حمل مشتق بر ذات منقضی، بدون قرینه صحیح نیست.

۵)

آن، عدم شمول آیات حدود (مثل آیه زانی و سارق) نسبت به منقضی عنه المبدأ است، مگر با دلیل خاص.
انتزاعی از تلبس است، با زوال تلبس، صدق منتفی می شود. این ادله، قول مشهور را تقویت می کند و ثمره
«بساطت مفهوم مشتق»: چون مفهوم مشتق،

سؤال ۱۵۷

ادله قائلان به «اعم بودن مشتق» را بیان کنید و نقد آن را ذکر نمایید.

پاسخ

ادله قائلان به اعم بودن مشتق (صدق بر منقضی):

۱)

اعم: آنان ادعا می کنند از «ضارب»، مطلق کسی که ضرب از او صادر شده (ولو سابقا) به ذهن می آید.
«تبادر

۲)

«عدم صحت سلب»: سلب «ضارب» از کسی که سابقا زده، صحیح نیست.

۳)

جهت نکته خاص یا فعلیت اتصاف است. بنابراین قول اعم، ضعیف و قول متلبس، متین و مشهور است. در مقام بیان «فعلیت اتصاف» یا با قرینه اند و نمی توانند دلیل اعم بودن باشند؛ مثلاً «الظالمین» در آیه، به است و ادعای تبادر اعم، خلاف وجدان. ثانیاً صحت سلب از منقضی، وجدانی است. ثالثاً آیات مذکور، حدود که ادعا می شود شامل منقضی هم هست. نقد این ادله از سوی مشهور: اولاً تبادر متلبس، وجدانی «لا ینال عهدی الظالمین» که بر امامت ابراهیم (ع) در حالی که ظلم، سابقاً از او صادر نشده بود، و یا آیات «استدلال به آیات»: مانند آیه

سؤال ۱۵۸

ثمرات بحث «مشتق» را در فقه بیان کنید.

پاسخ

ثمرات بحث مشتق در فقه بسیار است:

۱)

کند، عنوان «زانی» بر او صدق نمی کند و حد بر او جاری نمی شود؛ بنابر قول اعم، حد شامل او می شود. کل واحد منهما مائة جلدۃ» – بنابر قول متلبس، کسی که سابقاً زنا کرده و توبه نموده و دیگر زنا نمی در «حدود»: آیه «الزانیة والزانی فاجلدوا

۲)

کسی که الآن عادل است، شهادتش مقبول و کسی که سابقاً عادل بوده و الآن فاسق شده، مقبول نیست. در «شهادت»: عدالت، از اوصاف مشتق است؛ بنابر متلبس،

۳)

در «امامت جماعت»: اقتدا به امام عادل، مشروط به عدالت فعلی است.

۴)

و نذر: اگر واقف، «الفقراء» یا «العلماء» را موضوع قرار دهد، بنابر متلبس، فعلیت اتصاف شرط است. در «وقف

۵)

نیز ثمرات متعدد دارد. بنابراین بحث مشتق، از مباحث پرثمره در احکام مبتنی بر عناوین اشتقاقی است. در «ارث و وصیت» و «عناوین عرفی»

سؤال ۱۵۹

«مصادر» و «افعال» نیز از بحث مشتق داخل اند؟ و فرق مشتق با مصدر را بیان کنید.

آیا

پاسخ

از معانی حرفیه است و بحث جداگانه دارد. این تفکیک، محدوده دقیق بحث مشتق را مشخص می کند. در مصدر و فعل جاری نیست، هرچند برخی تنقیح کرده اند که هیئت فعل نیز از حیث دلالت بر نسبت، حدی صرف دارد؛ مشتق، بر ذات متصف به حدث دلالت می کند. بنابراین احکام بحث متلبس و منقضي، به فاعل در زمان خاص» دلالت می کند. فرق مشتق با مصدر: مصدر، اصل و مبدأ اشتقاق است و معنای متصف» دلالت کند، در حالی که مصدر بر «حدث» و «مبدأ» دلالت دارد، نه ذات، و فعل نیز بر «نسبت حدث (مانند ضرب) داخل در بحث مشتق (به معنای مورد نزاع) نیستند؛ زیرا نزاع در جایی است که لفظ بر «ذات دال بر ذات» دارد، مانند اسم فاعل و مفعول و صفت مشبیه؛ اما «مصدر» (مانند ضرب و علم) و «فعل» بحث مشتق، اختصاص به «هیئت های اشتقاقی

سؤال ۱۶۰

«مشتق» بنابر قول به بساطت، چگونه تحلیل می شود؟ و اشکال ترکیب را حل کنید.

مفهوم

را دفع می کند، زیرا مشتق، مفهوم شیء را در خود ندارد و حملش بر ذات، حمل مواطاة صحیح است. در معناست (لزوم اخذ مفهوم شیء در مشتق و حمل بر شیء، مستلزم دور یا تکرار)؛ بساطت، این اشکال له الضرب» است و چون «زید» هم شیء است، لازم می آید «زید، شیء له الضرب» و این، تکرار و اخذ معنا حل آن: اگر مشتق مرکب از «شیء + مبدأ» باشد، در قضیه «زید ضارب»، محمول «ضارب» به معنای «شیء» تحلیل، به دو جزء «شیء» و «ضرب» منحل نمی شود، بلکه یک معنای واحد انتزاعی است. اشکال ترکیب و مفهومی است که عقل از «تلبس ذات به مبدأ ضرب» انتزاع می کند و این مفهوم، «بسیط» است؛ یعنی در از «ذات ثبت له المبدأ» به نحو انتزاعی است، نه مرکب از «شیء + مبدأ». تحلیل آن: مشتق مانند «ضارب»، بنابر قول به بساطت، مفهوم مشتق، «بسیط» و عبارت

آیا اسم زمان و مکان و آلت از اقسام مشتق اصولی اند؟

سؤال ۱۶۱

آن را ملحق به مشتق اصطلاحی دانسته اند، اما نظر غالب، خروج این سه از محل نزاع اصلی مشتق است. برخی محققان (مانند نائینی) در برخی از این عناوین (مثل اسم زمان) به گونه ای دیگر مناقشه کرده و تعیین یافته اند، نه برای عنوان کلی منتزع از مبدأ که قابلیت صدق بر افراد متلبس و منقضی داشته باشد. فعل» دلالت دارند که خودشان، وضعاً برای یک مصداق معین خارجی (مثلاً همان مکان خاص عبادت) که متصف به مبدأ می شود» دلالت نمی کنند، بلکه بر «ظرف زمان یا مکان خاص» یا «آلت خاص انجام اصولی معتقدند این ها از محل نزاع اصولی مشتق خارج اند؛ زیرا این عناوین، بر خلاف اسم فاعل، بر «ذاتی به معنای زمان کشته شدن»، اسم مکان (مانند «مسجد») و اسم آلت (مانند «مفتاح»)، مشهور محققان به مشتقات جاری بر ذات است، مانند اسم فاعل و صفت مشبیه. اما درباره اسم زمان (مانند «مقتل» در بحث مشتق، نزاع اصلی درباره «حقیقت در متلبس یا اعم» مربوط

ثمره بحث مشتق در فقه چیست؟ چند مثال بزنید.

سؤال ۱۶۲

بودن آن در متلبس بالفعل یا اعم از منقضی عنه المبدأ) ثمرات فقهی فراوانی دارد. از مهم ترین آن ها: بحث مشتق (حقیقت

۱)

اما اجرای حد معمولاً پس از انقضاست، پس باید از راه ادله دیگر (نه صرف صدق عنوان) حکم را اثبات کرد. بنابر قول «متلبس بالفعل»، تنها کسی که در همان حال زناکاری ست عنوان «زانی» بر او صادق است، — آیا کسی که در گذشته زنا کرده و اکنون از آن دست کشیده (منقضی عنه) نیز مشمول حد است؟ آیه «الزانية و الزانی فاجلدوا»

۲)

آیا آب «مطلق» که پیش تر «متغیر» بوده و اکنون تغییرش زایل شده، مشمول حکم «آب متغیر» است؟ در باب طهارت:

۳)

در فقه معاملات: صدق «بایع» و «مشتري» پس از اتمام معامله.

۴)

در همه این موارد، مبنای اصولی مشتق (متلبس یا اعم) نقش مستقیم در تعیین حکم فقهی فرد دارد. در ارث و وصیت: صدق عنوان «وارث» یا «موصی له» در بازه های زمانی مختلف.

سؤال ۱۶۳

نظر مرحوم آخوند و محقق نائینی در مشتق چیست؟

پاسخ

در مجموع، اکثر محققان متأخر، همان مبنای آخوند (متلبس بالفعل) را با برخی تنقیحات فنی پذیرفته اند. عراقی نیز با تحلیل فلسفی رابطه عرض و معروض، به تفصیل میان اعراض ثابت و متغیره روی آورده است. می شوند (مانند «مجتهد» که پس از حصول ملکه، حتی در حال خواب نیز مجتهد نامیده می شود). محقق اعم نزدیک تر شده است، به ویژه در مشتقاتی که پس از تلبس، وصفی پایدار و ثابت برای ذات محسوب با تحلیل دقیق تری از «نسبت حدوث و بقا»، بحث را کمی متفاوت پی گرفته و در پاره ای عبارات به قول «عالم» بر کسی است که علمش را از دست داده). میرزای نائینی در برخی تقریرات (به ویژه اجودالتقریرات)، متلبس نیست (مثلاً می گویند «او دیگر عالم نیست» که صحت این سلب، نشانه عدم حقیقت بودن اطلاق عنه المبدأ) مجاز است؛ ادله او عبارت اند از تبادر متلبس به ذهن، و صحت سلب عنوان از کسی که دیگر استدلال کرده که مشتق حقیقت در خصوص «متلبس بالمبدأ فی الحال» است و اطلاقش بر «منقضى محقق خراسانی در کفایه، به تفصیل

آیا فعل و مصدر داخل در نزاع مشتق اند؟

سؤال ۱۶۴

پاسخ

از بحث اصطلاحی مشتق (که در اسماء جاری است) می دانند و در محل نزاع رسمی داخل نمی کنند. که این نزاع شباهت نسبی به بحث مشتق (تلبس/انقضا) دارد، اما اصولیان آن را نزاعی مستقل و متفاوت کرده اند: آیا فعل ماضی، تنها بر حدوث حدث در گذشته دلالت دارد یا بر استمرار نسبت تا زمان حال نیز، ذات به مبدأ» در آن قابل تصور نیست. با این حال، برخی اصولیان درباره فعل ماضی بحث مشابهی را مطرح بر «حدث» به تنهایی (بدون نسبت به هیچ ذاتی) دلالت می کند، پس اصلاً موضوعی برای بحث «تلبس که فعل، بر «نسبت صدور حدث به فاعل، همراه با زمان» دلالت دارد نه بر خود ذات؛ و مصدر نیز اساساً است که بر «ذات متصف به مبدأ» دلالت دارند (مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبیه)، درحالی «یضرب») و مصدر (مانند «ضرب») از محل نزاع اصولی مشتق خارج اند؛ زیرا نزاع مشتق مخصوص اوصافی فعل (مانند «ضرب»،

مبدأ در مشتق آیا حتماً باید از افعال خارجی قابل انفکاک باشد؟

سؤال ۱۶۵

پاسخ

مشتق از محل نزاع خارج است. معیار باید با تعریف اصولی مشتق و نوع نسبت مبدأ با ذات سنجیده شود. آنها در قابلیت بقا و زوال مطرح می شود. بنابراین نمی توان گفت هر جا مبدأ حالت یا فعل خارجی نیست، بر ذات متلبس به آن مبدأ یا اعم از متلبس و منقضى صدق کند. از همین جا بحث اختلاف مبادی و تفاوت خارجی مستقل باشد. آنچه اهمیت دارد این است که میان ذات و مبدأ نسبتی قابل تصور باشد و مشتق از آن ساخته شده است؛ مانند علم در عالم و قیام در قائم. لازم نیست هر مبدأ در همه موارد یک فعل در نزاع مشتق، «مبدأ» عنوانی است که مشتق

سؤال ۱۶۶

آیا در عناوینی مانند «زوج» و «مالک» نزاع مشتق همانند «ضارب» جاری است؟

پاسخ

زیرا بسیاری از موضوعات احکام شرعی با عناوین اعتباری مانند زوج، مالک، غاصب و ضامن بیان می شوند. نتیجه بحث «ضارب» را بدون بررسی به همه عناوین اعتباری سرایت داد. این مسئله در فقه ثمره دارد؛ تحلیل شود. همچنین ممکن است صدق عنوان در عرف به بقای اثر اعتبار وابسته باشد. بنابراین نمی توان به اعتبار تلبس به مبدأ اطلاق شود، می توان نزاع را مطرح کرد؛ ولی کیفیت مبدأ و بقای آن باید جداگانه یک وصف اعتباری و رابطه حقوقی است، نه لزوماً یک فعل خارجی مانند ضرب. اگر عنوان مشتق بر ذات در برخی عناوین اعتباری مانند زوج و مالک، بحث مشتق با دشواری بیشتری روبه روست؛ زیرا مبدأ آنها

سؤال ۱۶۷

آیا اختلاف در زمان صدق مشتق با اختلاف در معنای موضوع له آن یکی است؟

پاسخ

این تفکیک در تحلیل ادله مشتق بسیار مهم است؛ زیرا گاهی نزاع اصولی با بحث لغوی خلط می شود. است و دیگری «ذات اعم از متلبس و منقضى»، اختلاف مستقیماً به معنای موضوع له بازمی گردد. کنند، اختلاف در تطبیق و عرف صدق است. اما اگر یکی بگوید خود موضوع له مشتق «ذات متلبس» واحد توافق داشته باشند ولی درباره اینکه آیا عرف آن معنا را پس از زوال مبدأ نیز صادق می داند اختلاف می تواند ناشی از اختلاف در «معنای موضوع له» باشد، اما لزوماً چنین نیست. اگر دو گروه بر یک معنای خیر. اختلاف در زمان صدق مشتق

سؤال ۱۶۸

ثمره اختلاف در مشتق در احکام شرعی چگونه پدیدار می شود؟

به دلیل خاص و قرائن باب نیز توجه کرد و نمی توان تمام ثمرات فقهی را صرفاً با یک قاعده لغوی حل کرد. دید عنوان در زمان پس از پایان فعل سرقت یا غصب چگونه بر شخص صدق می کند. البته در هر مثال باید ممکن است همچنان باقی بماند. برای نمونه، اگر حکمی بر «السارق» یا «الغاصب» مترتب شده باشد، باید در خصوص متلبس باشد، پس از زوال مبدأ، عنوان از موضوع حکم خارج می شود؛ اما اگر اعم باشد، حکم می شود که موضوع حکم شرعی با عنوان مشتق بیان شده و مبدأ آن زائل شده باشد. اگر مشتق حقیقت ثمره زمانی پدیدار



تعریف «قطع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

سؤال ۱۶۹

پاسخ

نمی شود. قطع، در مقابل «ظن» (گمان) و «شک» قرار دارد. اقسام قطع از جهات مختلف عبارت اند از: که هیچ احتمال خلافی در آن راه ندارد؛ یعنی اعتقاد راسخ و مطابق با واقع که احتمال نقیض در آن داده «قطع» در اصطلاح اصولی به معنای «علم وجدانی و یقین جازم» است

۱)

مانند قطع به خمر بودن مایع در حرمت) و «قطع طریقی» (که طریق به واقع است و کاشف از حکم واقعی). از جهت منشأ: «قطع موضوعی» (که خود قطع موضوع حکم قرار می گیرد،

۲)

از جهت مطابقت با واقع: «قطع مطابق با واقع» و «قطع مخالف با واقع» (جهل مرکب).

۳)

شارع نمی تواند کشف را از آن بگیرد. ثمره این اقسام در بحث تجری، انقیاد، و حجیت قطع ظاهر می شود. ذاتا حجت است و حجیت آن قابل جعل و سلب از سوی شارع نیست؛ زیرا قطع، کاشف تام از واقع است و از جهت منشأ حصول: قطع حاصل از حس، عقل، یا نقل. نکته مهم: قطع طریقی،

آیا «قطع» حجت است؟ و حجیت آن ذاتی است یا جعلی؟

سؤال ۱۷۰

پاسخ

است و بحث «امکان جعل حجیت برای قطع» در اصول مطرح شده و پاسخ آن، عدم امکان سلب است. قطع آور است) تحصیل حاصل و یا مستلزم تناقض است. بنابراین حجیت قطع، ذاتی و غیرقابل سلب و جعل شارع در آن دخیل نیست؛ حتی اگر شارع بخواهد از حجیت قطع نهی کند، نهی او (چون خودش عقاب بر مخالفت) و «معذریّت» (معذور بودن در صورت عمل مطابق قطع مخطئ) از لوازم ذات قطع است مستحق عقاب می شود، و این بدون جعل شارع است. به عبارت دیگر، «منجزیت» (لزوم امتثال و صحت و فطری است؛ انسان، به محض قطع به تکلیف، خود را موظف به امتثال می داند و در صورت مخالفت، خود و بدون نیاز به جعل شارع، حجت و منجز و معذر است. دلیل آن: حجیت قطع، از امور ارتکازی عقلی قطع، حجت است و حجیت آن «ذاتی» است، نه جعلی و قراردادی؛ یعنی قطع، به خودی

فرق «منجزیت» و «معذریّت» قطع را بیان کنید.

سؤال ۱۷۱

پاسخ

قول مشهور (آخوند و متأخرین)، تجری قبیح است ولی عقاب شرعی ندارد، زیرا تکلیف واقعی نبوده است. به حرمت دارد ولی مخالفت می کند و بعداً معلوم می شود حلال بوده) مستحق عقاب است یا نه؟ بنابر ذاتی قطع اند و قابل جعل و سلب نیستند. ثمره این بحث در تجری ظاهر می شود: متجری (کسی که قطع است و هم معذر، و قطع مخالف با واقع (چهل مرکب) فقط معذر است (نه منجز). این دو ویژگی از لوازم مکلف به قطع خود عمل کند و بعداً خلاف واقع درآید، معذور است. بنابراین قطع مطابق با واقع هم منجز است که قطع، در صورت مخالفت با واقع، مکلف را معذور می سازد و عقاب را از او رفع می کند؛ یعنی اگر عقاب می شود؛ یعنی قطع، رافع عذر است و احتمال خلاف را از بین می برد. «معذریّت» به معنای آن معنای آن است که قطع، تکلیف را بر ذمه مکلف ثابت و منجز می کند و در صورت مخالفت، مکلف مستحق «منجزیت» به

اقسام «قطع طریقی و موضوعی» را بیان کنید و فرق آن دو را توضیح دهید.

سؤال ۱۷۲

پاسخ

قطع، از حیث نحوه اخذ در دلیل، بر دو قسم است:

۱)

اثری غیر از کشف ندارد؛ مانند قطعی که مکلف به وجوب نماز دارد، که صرفاً طریق به وجوب واقعی است. و در موضوع حکم، اخذ نشده است؛ یعنی شارع، قطع را به عنوان کاشف از واقع حجت قرار داده و هیچ «قطع طریقی»: قطعی که صرفاً «طریق و مرآت» به واقع و وسیله کشف حکم است

۲)

وجوب نماز در صورت علم خاص). ثمره این تفکیک در امکان جعل حجیت و قیام اماره مقام قطع است. طریق، مثل موارد علم به نجاست) و «قطع موضوعی صفتی» (که به عنوان صفت نفسانی اخذ شده، مثل به دخول شب. قطع موضوعی خود بر دو قسم است: «قطع موضوعی طریقی» (که اخذ شده به عنوان بر وجود قطع شده است، مانند وجوب اطاعت از کسی که انسان به او قطع دارد یا حرمت افطار با قطع قطعی که در «موضوع حکم» اخذ شده است و خودش موضوع حکم شرعی است؛ یعنی حکم، مترتب «قطع موضوعی»:

سؤال ۱۷۳

آیا «اماره» می تواند قائم مقام «قطع» شود؟ و در کدام قسم قطع؟

پاسخ

خبر واحد و ظن معتبر) مقام قطع، در «قطع طریقی» ممکن و در «قطع موضوعی صفتی» ممتنع است: قیام اماره (مثل

۱)

ظن معتبر نیز عمل کن»؛ لذا خبر واحد، قائم مقام علم طریقی می شود و احکام علم بر آن مترتب می گردد. است و در موضوع اخذ نشده، شارع می تواند اماره و ظن معتبر را قائم مقام آن قرار دهد و بگوید «به در «قطع طریقی»: چون قطع، صرفاً طریق و کاشف

۲)

این بحث، تعیین حدود حجیت امارات و امکان جانشینی ظن معتبر به جای علم در موارد مختلف است. صفتی)، اماره نمی تواند قائم مقام آن شود، زیرا موضوع، خود صفت قطع است و اماره، قطع نیست. ثمره می تواند قائم مقام آن شود؛ اما اگر به عنوان «وصف و صفت نفسانی» اخذ شده باشد (قطع موضوعی در «قطع موضوعی»: اگر قطع، به عنوان «طریق» اخذ شده باشد (قطع موضوعی طریقی)، اماره

پاسخ

آب بوده است. بحث در آن است که آیا متجری (کسی که تجری کرده) مستحق عقاب است یا نه؟ اقوال: و سپس مخالفت با آن؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع، خمر است و با این حال می نوشد، ولی در واقع عملی مکلف با قطع خود به تکلیف، در حالی که در واقع، تکلیفی وجود ندارد (یعنی قطع مخطئ به تکلیف «تجری» عبارت است از مخالفت

۱)

که در تجری منتفی است؛ تجری، قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی. این تقریر دقیقاً مبنای آخوند در کفایه است. فاعلی تجری (سوء نیت و جرأت بر مولا) ثابت است ولی استحقاق عقاب، منوط به معصیت واقعی است قول مشهور متأخرین و صاحب کفایه: متجری، مستحق عقاب نیست، زیرا قبح

۲)

عقاب است. ثمره بحث، در تعیین حکم عقل و شرع نسبت به جرأت بر معصیت و نیت گناه است. متجری، مستحق عقاب است، چون هتک حرمت مولا و جرأت بر معصیت، خودش قبیح و مستوجب قول مقابل (برخی قدماء):

پاسخ

و عمل منقاد، به جهت حسن نیت، نیکو شمرده می شود، هرچند ثواب امتثال واقعی بر آن مترتب نیست. و ممدوح است؛ برخی قائل به استحقاق ثواب نیز شده اند. پس انقیاد، در مقابل تجری، قبح فاعلی ندارد. منقاد، مستحق ثواب نیست (چون معصیت و امتثال واقعی در کار نیست)، ولی عمل او حسن فاعلی دارد در حالی که انقیاد، موافقت با قطع مخطی است که تکلیف واقعی ندارد. حکم انقیاد: مشهور آن است که است. انقیاد، در مقابل «تجری» است. فرق آن با «اطاعت»: اطاعت، موافقت با تکلیف واقعی ثابت است، انجام عمل؛ مانند کسی که قطع دارد این مایع خمر است و با این حال آن را ترک می کند، ولی در واقع آب عملی مکلف با قطع خود به تکلیف، در حالی که در واقع تکلیفی نیست (قطع مخطی به وجوب و سپس «انقیاد» عبارت است از موافقت

سؤال ۱۷۶

از «مقدمات عقلی و قیاس» حجت است؟ نظر شیعه و اهل سنت را بیان کنید.
آیا قطع حاصل

پاسخ

به صورت مطلق، تعبیر دقیقی نیست و باید مبنای بحث قطع قطاع و کیفیت حصول قطع بررسی شود. شده برای شخص» تفکیک کرد. در نتیجه، نسبت دادن عدم حجیت هر قطعی که منشأ آن قیاس باشد باید میان «عدم حجیت قیاس به عنوان طریق استنباط برای کسی که قطع ندارد» و «حجیت قطع حاصل به عنوان یک طریق ظنی غیرمعتبر پذیرفته نیست؛ اما این با بحث حجیت نفس قطع تفاوت دارد. بنابراین اعتنا به قطع شخص و امکان ترتیب آثار بر آن بررسی می شود. همچنین در مذهب امامیه، قیاس فقهی هیچ اثری ندارد. بحث «قطع قطاع» و قطع حاصل از مبادی غیرمتعارف، بحث دیگری است و در آن، میزان و نمی توان صرفاً به این دلیل که منشأ آن «قیاس» یا مقدمه ای غیرمعتبر بوده، به صورت کلی گفت قطع است که اگر برای مکلف قطع واقعی به حکم حاصل شود، خود قطع از حیث کاشفیت برای او حجت است اصل مهم در باب قطع این

سؤال ۱۷۷

بحث «علم اجمالی» چیست؟ و حکم آن در اطراف شبهه را بیان کنید.

پاسخ

است، چون مخالفت قطعی (ترک همه اطراف یا ارتکاب همه اطراف) جایز نیست. احکام علم اجمالی: منجز است ولو متعلق مردد باشد؛ بنابراین احتیاط در اطراف علم اجمالی (در شبهه محصوره) واجب از دو ظرف که نمی داند کدام است. علم اجمالی، در منجزیت، مانند علم تفصیلی است، زیرا علم به تکلیف، است که به «وجود تکلیف در یکی از دو یا چند طرف» تعلق گرفته، بدون تعیین؛ مانند علم به نجاست یکی «علم اجمالی» علمی

۱)

در «شبهه محصوره»، اجتناب از تمام اطراف لازم است.

۲)

در «شبهه غیرمحصوره»، اجتناب لازم نیست، چون تکلیف در آن، عسر و حرج دارد و منجز نیست.

۳)

اگر علم اجمالی میان واجب و حرام باشد، تخییر (یا احتیاط در صورت امکان) جاری است.

۴)

باشد (مثل اطراف غیرمحصوره و موارد حرج). این بحث، مبنای احکام شبهات مقرون به علم اجمالی است. علم اجمالی، مانند علم تفصیلی، منجز است مگر در مواردی که شارع آن را غیرمنجز کرده

سؤال ۱۷۸

قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «امتناع ردع از قطع» را بیان کنید.
آیا «قطع»

پاسخ

در موارد قطع به حکم، مکلف باید بر طبق قطع خود عمل کند و نمی تواند به اصول عملیه رجوع نماید. صحیح آن است که حجیت قطع، ذاتی و غیرقابل تخلف است و شارع نمی تواند در آن تصرف کند. ثمره: قرار دهد یا ندهد. بحث «اقتضاء»: برخی گفته اند قطع، اقتضای حجیت دارد (نه علیت تامه)، ولی قول بر آن تأکید دارد. اما در «قطع موضوعی»، چون قطع خود موضوع حکم است، شارع می تواند آن را موضوع آن، تحصیل حاصل و سلب آن، تناقض است. این مطلب از مسلمات اصولی است و آخوند خراسانی نیز و شارع نمی تواند حجیت آن را جعل یا سلب کند؛ زیرا قطع، کشف تام از واقع است و جعل حجیت برای قابل جعل و سلب از سوی شارع است؟ و بحث «اقتضاء» را بیان کنید. قطع طریقی، ذاتا حجت است آیا «قطع»

تجری چیست و آیا متجری مستحق عقاب است؟

سؤال ۱۷۹

پاسخ

شرعی نیست؛ این تفکیک در آثار فقهی تجری (مانند ضمان یا عدم ضمان در برخی فروض) اثر می گذارد. قائل اند تجری فقط قبح فاعلی (کاشف از بدی نفس) دارد نه قبح فعلی، و لذا فعل خارجی متجری، حرام ذم می داند، هرچند تصادفاً فعل خارجی، حرام نبوده باشد. البته برخی (مانند آخوند در پاره ای عبارات) مولا که در قصد عصیان او تحقق یافته است؛ عقل، شخصی را که آماده و مصمم به گناه است، مستحق نه به سبب خود فعل (که در واقع مباح بوده)، بلکه به سبب «سوء سریرت و خبث باطن» و هتک حرمت اکثر محققان متأخر (برخلاف برخی قدما) قائل اند متجری از نظر عقلی مستحق مذمت و عقاب است، اما سؤال اصولی این است: آیا چنین شخصی، با آنکه هیچ حرام واقعی مرتکب نشده، مستحق عقاب است؟ فعل حرام نبوده است؛ مانند کسی که مایعی را به گمان خمر می نوشد، درحالی که در واقع آب بوده است. عبارت است از اقدام مکلف بر فعلی که آن را حرام می پندارد (قطع به حرمت دارد)، درحالی که در واقع آن «تجری»

انقیاد چیست و چه حکمی دارد؟

سؤال ۱۸۰

پاسخ

فاعل (حسن یا قبح فاعلی)؛ در تجری و انقیاد، آنچه مؤثر است همان بعد فاعلی است، نه واقعیت فعل. گوید: «حسن و قبح افعال، گاه ناظر به نفس عمل است (حسن یا قبح فعلی) و گاه ناظر به انگیزه و قصد واقعی با تکلیف نبوده است. انقیاد از نظر عقلی، در مقابل تجری، مؤید همان قاعده ای است که می اطاعت باطنی او (تسلیم بودن در برابر آنچه گمان می کرده تکلیف مولاست) محقق شده، هرچند مطابقت اصولیان معتقدند چنین شخصی، به همان استدلال متقابل تجری، مستحق ثواب است؛ زیرا حسن فاعلی و واجب بودن، با قصد قربت به جا می آورد، درحالی که در واقع آن نماز مستحب یا حتی مباح بوده است. انجام می دهد)، درحالی که در واقع آن فعل واجب یا مطلوب نبوده است؛ مانند کسی که نمازی را به گمان نقطه مقابل تجری است: یعنی اقدام مکلف بر فعلی که آن را واجب یا مطلوب می پندارد (به قصد اطاعت «انقیاد»

قطع موضوعی و طریقی چه تفاوتی در جعل دارند؟

سؤال ۱۸۱

پاسخ

اماره یا اصل، جز با دلیل خاص، نمی تواند جایگزین قطع شود، چون فاقد آن وصف خاص نفسانی است. آن از نوع «صفتیه» باشد، یعنی خصوص همان حالت نفسانی قطع موضوع باشد نه مطلق کاشفیت)، (اند) می توانند جانشین آن شوند و همان اثر را داشته باشند؛ اما در قطع موضوعی (به ویژه اگر موضوعیت شود: در قطع طریقی، چون قطع صرفا کاشف است، امارات و اصول عملیه (که خود طریقی ظنی یا تعبیدی دخیل است، نه صرف واقعیت نجاست. تفاوت این دو در «قابلیت قیام مقامی اماره و اصل» ظاهر می حکمی بر «من قطع بنجاسة الماء» مترتب شده باشد، که در اینجا خود حالت قطع داشتن، در ثبوت حکم موضوعی» قطعی است که خود آن، جزء یا تمام موضوع حکم قرار گرفته است؛ مانند کسی که در روایتی به آن است، مانند قطع به حرمت خمر که موضوع حرمت، «خمر بودن» است نه «قطع به خمر بودن». «قطع و در موضوع حکم اخذ نشده؛ یعنی حکم واقعی، مستقل از قطع مکلف ثابت است و قطع فقط راه رسیدن «قطع طریقی» قطعی است که صرفا کاشف از حکم واقعی است

قطع قاعده چه حکمی دارد؟

سؤال ۱۸۲

پاسخ

تقصیر در تحصیل مقدمات بوده، شخص قطاع در معرض مذمت و گاه ضمان ناشی از تسرع قرار می گیرد. در تحقیق و مقدمات نظر است) اصلاح نکرده؛ یعنی گرچه خود قطع حجت است، ولی چون منشأ آن، و شرعا، فرد قطاع مؤاخذه می شود به اینکه چرا اسباب حصول قطعش را (که غالبا ناشی از سهل انگاری از ذات دار است)؛ پس از این حیث، قطع قطاع نیز مانند قطع سایر مردم حجت است. از سوی دیگر، عقلا تواند آن را از حجیت بیندازد یا برای آن جعل حجیت کند، چون این از قبیل تحصیل حاصل یا سلب ذاتی یک حکم عقلی ذاتی است (قطع، به ماهو قطع، طریق ذاتی به واقع است و هیچ کس - حتی شارع - نمی عادی و معتبر حاصل می شود. درباره حجیت قطع قطاع دو نکته مطرح است: از یک سو، «حجیت قطع» پیدا می کند و قطعش عمدتا با واقع مطابقت ندارد؛ برخلاف فرد متعارف که قطعش معمولا از راه اسباب که به سبب ضعف تشخیص، سوء ظن، یا عادت به شتاب زدگی در حکم کردن، مکررا قطع های بی پایه «قطاع» کسی است

سؤال ۱۸۳

صفتی و قطع موضوعی طریقی چیست و تفاوت آن با قطع طریقی محض کدام است؟ قطع موضوعی

پاسخ

قائم مقام قطع طریقی شود، ولی در قطع موضوعی صفتی چنین جانشینی بدون دلیل امکان پذیر نیست. صرف کشف واقع. این تفکیک در بحث قیام امارات مقام قطع اهمیت فراوان دارد؛ زیرا اماره ممکن است کاشف و طریق خاص موضوع قرار گرفته و در نوع صفتی، نفس حالت یقین و جزم موضوعیت دارد، نه در برخی تقسیمات، قطع موضوعی به طریقی و صفتی تقسیم می شود: در نوع طریقی، قطع به عنوان اگر شارع بگوید «هرگاه قطع به عدالت پیدا کردی، فلان اثر را مترتب کن»، قطع جزء موضوع حکم است. از جهت تنجیز و تعذیر بر آن مترتب می شود. در قطع موضوعی، خود قطع موضوع حکم قرار گرفته است. موضوع حکم دخالتی ندارد و صرفا راه کشف واقع است؛ یعنی اگر مکلف به واقع قطع پیدا کند، آثار قطع قطع طریقی محض در

سؤال ۱۸۴

آیا علم اجمالی از حیث منجزیت همانند علم تفصیلی است؟

پاسخ

علم اجمالی نه صرفا مانند شک است و نه در همه آثار عین علم تفصیلی؛ بلکه احکام ویژه خود را دارد. با علم تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود و علم اجمالی عملا از بین برود، اثر پیشین تغییر می کند. بنابراین است که علم اجمالی منحل نشده باشد و اطراف آن قابل ابتلاء و واجد شرایط تنجیز باشند. اگر یک طرف مکلف را از مخالفت قطعی با معلوم اجمالی منع می کند و احتیاط در اطراف لازم می شود. شرط مهم آن متعلق تکلیف به طور دقیق مشخص نیست. با این حال اگر شرایط تنجیز علم اجمالی فراهم باشد، عقل علم اجمالی در اصل کشف از وجود تکلیف، با علم تفصیلی یکسان نیست؛ زیرا

سؤال ۱۸۵

تجری با معصیت واقعی چه تفاوتی دارد و محل نزاع در حرمت تجری چیست؟

پاسخ

تفکیک می نمایند. بنابراین باید میان استحقاق مذمت، حرمت شرعی، و ترتب آثار وضعی تفکیک کرد. بر مولا و امکان تعلق حکم به این عنوان تکیه می کنند؛ مخالفان میان سوء نیت و حرمت فعل خارجی به عنوان یک عنوان مستقل، حرمت شرعی دارد یا نه. قائلان به حرمت تجری بر قبح عقلی هتک و جرأت که تصور کرده وجود ندارد. محل نزاع این است که آیا نفس جرأت و قصد مخالفت با مولا و فعل متجری با حکم را دارد و بر اساس اعتقاد خود وارد عمل می شود، ولی در واقع متعلق حکم یا حرمت آن گونه مکلف با علم یا حجت معتبر، مخالفت با حکم واقعی کند. تجری در فرضی است که مکلف قصد مخالفت معصیت واقعی آن است که

سؤال ۱۸۶

قطع قطاع چیست و آیا کثرت قطع های شخص در اعتبار قطع او اثر می گذارد؟

پاسخ

کرده است. پس باید میان «حجیت ذاتی قطع» و «محدودیت های موضوعی یا تشریعی خاص» تفکیک کرد. می کند که عقلاء آنها را طریق متعارف کشف نمی دانند یا شارع در خصوص آنها نهی یا عدم اعتبار را بیان بین نمی برد. محل بحث بیشتر در مواردی است که شخص به سبب وضعیت غیرمتعارف، قطع هایی پیدا ای را نفی کرده باشد، باید به همان دلیل ملتزم شد. بنابراین کثرت قطع به خودی خود حقیقت قطع را از که قطع است، منجز و معذر است؛ اما اگر شارع یا عرف در موضوع خاصی برای چنین شخصی اعتبار ویژه گونه ای که قطع او غالبا برخلاف مسیر متعارف شکل می گیرد. اصل اولیه این است که قطع، از آن جهت به شخصی گفته می شود که به سبب ویژگی روانی یا عادت خاص، بسیار و به دفعات قطع پیدا می کند؛ به «قطع قطاع»



سؤال ۱۸۷

اقسام «ظن» را بیان کنید و جایگاه هر یک را در حجیت مشخص سازید.

پاسخ

که احتمال خلاف در آن وجود دارد، در مقابل قطع (یقین) و شک و وهم. اقسام ظن از حیث حجیت: «ظن» عبارت است از اعتقاد راجح غیر جازم (گمان)

۱)

عقل، حجیت آن را جعل کرده است، مانند ظن حاصل از خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اجماع منقول. «ظن معتبر (حجت)»: ظنی که شارع یا

۲)

تنها ظنون معتبر قابل اعتمادند و ظنون غیرمعتبر، ملحق به شک و داخل در اصول عملیه می شوند. به غیرعلم» و آیاتی مانند «إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» استفاده می شود. بنابراین در مقام استنباط، یعنی هر ظنی حجت نیست مگر آن که دلیل خاص بر حجیتش قائم باشد. این قاعده از باب «قبح عمل فال، شهرت فتوائیه (به نحو مطلق) و امثال آن. قاعده کلی آن است که «اصل در ظن، عدم حجیت» است؛ «ظن غیرمعتبر»: ظنی که دلیل بر حجیت آن نیست، مانند ظن حاصل از قیاس، استحسان، خواب،

سؤال ۱۸۸

دلیل «حجیت ظن مطلق» چیست؟ و چرا اصل، عدم حجیت ظن است؟

پاسخ

عمل به ظن، به خودی خود جایز نیست و حجیت هر ظنی نیازمند دلیل است. ادله عدم حجیت ظن مطلق: اصل اولی در ظن، «عدم حجیت» است؛ به این معنا که

۱)

لا یغنی من الحق شیئا» و «إن یتبعون إلا الظن» که عمل به ظن را مذموم و غیرمغنی از حق می دانند.
«آیات ناهی از عمل به ظن»: مانند «ولا تقف ما لیس لك به علم» و «إن الظن

۲)

مواردی که تحصیل علم ممکن است، قبیح می داند و حجیت را مخصوص علم و امارات معتبر می شمارد.
«حکم عقل»: عقل، عمل به ظن را در

۳)

سیره عقلا استدلال می شود. نتیجه: اصل عدم حجیت ظن، مبنای تفکیک امارات معتبر از غیرمعتبر است.
و باید با دلیل خاص اثبات شود؛ از این رو در اصول، برای حجیت خبر واحد و ظواهر، به آیات و روایات و
«اجماع» بر عدم جواز عمل به ظن فی الجملة. بنابراین حجیت ظن، خلاف اصل است

سؤال ۱۸۹

می تواند مانند قطع منجز و معذر باشد؟ و بحث قیام ظن مقام قطع را بیان کنید.
آیا «ظن»

پاسخ

معتبری بر عدم تکلیف قائم شد، معذر است. بنابراین قیام ظن مقام قطع، مخصوص ظنون معتبر است.
بر حکمی قائم شد، عمل به آن واجب و مخالفتش، معصیت است و عذر را رفع می کند؛ و هرگاه ظن
اما ظن غیرمعتبر، هرگز قائم مقام علم نمی شود و اثر علم را ندارد. ثمره این بحث: هرگاه ظن معتبری
الی الواقع» و قائم مقام علم طریقی قرار دهد، چنان که در حجیت خبر واحد و ظواهر چنین کرده است.
«قیام ظن مقام قطع» و «تنزیل ظن منزله علم» است. به عبارت دیگر، شارع می تواند ظن معتبر را «طریق
ظن، به منزله علم قرار می گیرد و احکام علم (منجزیت و معذریّت) بر آن مترتب می شود؛ این همان بحث
و معذریّت، از آثار قطع و علم است. اما اگر شارع، حجیت ظنی را جعل کند (مانند خبر واحد و ظواهر)، آن
ظن، به خودی خود، نه منجز است و نه معذر؛ زیرا منجزیت

سؤال ۱۹۰

مبحث «انسداد» چیست؟ و مقدمات دلیل انسداد را بیان کنید.

می شود یا نه؟ مقدمات دلیل انسداد (که بر وجوب عمل به ظن در فرض انسداد اقامه شده) عبارت اند از: مبحث انسداد در اصول، بررسی این است که در فرض انسداد باب علم، آیا عمل به «ظن مطلق» واجب شرعی، منسد (بسته) است و مجتهد، از راه های قطعی و معتبر، به بسیاری از احکام دسترسی ندارد. به معنای بسته شدن باب علم و علم تفصیلی به احکام است؛ یعنی فرض آنکه باب علم و علمی به احکام «انسداد»

۱)

علم و علمی: باب علم به احکام، یا بالفعل بسته است و یا امارات معتبر، وافی به تمام احکام نیستند. «انسداد باب

۲)

«عدم جواز اهمال و خروج از دین»: نمی توان احکام را رها کرد و از دین خارج شد.

۳)

«عدم جواز احتیاط مطلق»: احتیاط در تمام موارد، مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام است.

۴)

باید به ظن عمل کرد و چون ظن مطلق در این فرض، اقرب به واقع است، عمل به آن واجب می شود. «عدم جواز رجوع به اصل برائت در همه موارد» و یا عدم کفایت اصول عملیه. نتیجه: پس از این مقدمات،

دلیل انسداد، نتیجه اش دو چیز می تواند باشد که مورد اختلاف است:

۱)

کشف می کند که شارع، در فرض انسداد، ظن مطلق را حجت قرار داده است (بنابر کاشفیت عقل از جعل). دلیل انسداد، «کشف» از جعل حجیت ظن مطلق از سوی شارع است؛ یعنی عقل، از انسداد باب علم، «نتیجه کشف»: برخی (مانند میرزای قمی) قائل اند که نتیجه

۲)

مطلق. بنابراین نتیجه انسداد در زمان انسداد، عمل به ظن است و در زمان انفتاح، عمل به امارات معتبر. و خبر واحد) مفتوح است، دلیل انسداد صغریا جاری نیست و حجیت، مختص امارات معتبر است، نه ظن به عنوان وظیفه عقلایی تعیین می کند. اما در عصر ما که باب علم و علمی به احکام (از طریق امارات معتبر طریق عقلایی برای رفع تحیر است، نه کشف از جعل شرعی؛ یعنی عقل، در فرض انسداد، عمل به ظن را (و قول مشهور متأخرین) قائل اند که نتیجه دلیل انسداد، صرفاً «حکم عقل» به لزوم عمل به ظن به عنوان «نتیجه حکومت عقل»: برخی دیگر

سؤال ۱۹۲

فرق «انفتاح» و «انسداد» چیست؟ و نظر مشهور در زمان ما کدام است؟

پاسخ

در زمان ما تمام نیست و در نتیجه، حجیت ظن مطلق، ثابت نمی شود و باید به امارات معتبر عمل کرد. غالب احکام را پوشش می دهند. بنابراین صغرای دلیل انسداد (انسداد باب علم و عدم کفایت امارات) عملی را در موارد شک معین می کنند؛ ثالثاً احتیاط مطلق، مستلزم عسر و حرج نیست چون ادله معتبر، و کفایت استنباط غالب احکام را می کنند؛ ثانیاً اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب)، وظیفه آن است که باب علم و علمی، «مفتوح» است؛ زیرا اولاً خبر واحد و ظواهر، با ادله حجیت، معتبرند نحوی که مجتهد از راه های معتبر به بسیاری از احکام نمی رسد. نظر مشهور اصولیان (به ویژه متأخرین) تواند به احکام شرعی دست یابد و باب اجتهاد باز است. «انسداد» یعنی بسته بودن باب علم و علمی، به علم و علمی به احکام؛ یعنی مجتهد، از طریق امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) و اصول عملیه، می «انفتاح» یعنی گشوده بودن باب

سؤال ۱۹۳

ثمره بحث «انسداد و انفتاح» در حجیت ظن را بیان کنید.

ثمره بحث انسداد و انفتاح، در تعیین مرجع مجتهد هنگام عدم دسترسی به دلیل قطعی است:

۱)

(برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) عمل نماید؛ و عمل به ظن مطلق (قیاس، استحسان و...) جایز نیست. باید به امارات معتبر (خبر واحد، ظواهر، اجماع) رجوع کند و در موارد شک بدون اماره، به اصول عملیه بنابر «انفتاح»: چون باب علم و علمی باز است، مجتهد

۲)

حاضر، ظنون غیرمعتبر (مانند قیاس) حجت نیستند و مجتهد، ملزم به امارات معتبر و اصول عملیه است. عمل به ظن مطلق و تعیین مرجع در مقام شک است. نتیجه قول مشهور (انفتاح) آن است که در عصر عمل کند و ظن، حجت می شود (بنابر نتیجه کشف یا حکومت عقل). بنابراین ثمره عملی، جواز یا عدم جواز بنابر «انسداد»: مجتهد باید به ظن مطلق

سؤال ۱۹۴

آیا «ظن قیاسی» در مذهب شیعه حجت است؟ و دلیل عدم حجیت آن را بیان کنید.

غیرمستند به دلیل معتبر حجت نیست» و مواردی مانند منصوص العله را به دلیل خاص خود بررسی کرد. یا نص ناشی می شود، نه از قیاس ظنی ممنوع. بنابراین بهتر است گفته شود «قیاس مستنبط العله و ظنی را تصریح کرده و از راه نص، حکم فرع به دست می آید. در این موارد، حجیت از دلیل معتبر و دلالت عرفی آن ها صدق نمی کند تفکیک کرد؛ مانند دلالت اولویت عرفی، مفهوم موافق، یا موردی که خود شارع علت حجیت ظن بدون دلیل معتبر است. اما باید میان «قیاس ممنوع» و مواردی که عنوان قیاس اصطلاحی بر روایی نیز از عمل به قیاس نهی شده است. مستند اصلی، روایات فراوان باب نهی از قیاس و نیز مبنای عدم دادن حکم یک اصل به فرع به صرف ظن به اشتراک در علت، در مذهب امامیه حجت نیست و در ادله قیاس فقهی ظنی، یعنی سرایت

سؤال ۱۹۵

اقسام «ظن» از حیث منشأ و اعتبار را با ذکر مثال جمع بندی کنید.

ظن را می توان از جهات مختلف تقسیم کرد:

۱)

از حیث «متعلق»: ظن به حکم شرعی (مثل ظن به وجوب) و ظن به موضوع (مثل ظن به عدالت راوی).

۲)

از «سیره عقلا»، ظن حاصل از «شهرت»، ظن حاصل از «قیاس»، ظن حاصل از «استحسان» و امثال آن.
از حیث «منشأ»: ظن حاصل از «الفاظ» (ظواهر، خبر واحد)، ظن حاصل از «اجماع منقول»، ظن حاصل

۳)

در اصل اولی است. این جمع بندی، ضابطه دقیق تشخیص ظنون معتبر از غیرمعتبر را به دست می دهد.
(آیه، روایت، سیره عقلا، اجماع) بر حجیتش قائم باشد، حجت است و الا ملحق به عدم حجیت و داخل فتوایی مطلق). جمع بندی: ملاک اعتبار ظن، «قیام دلیل بر حجیت» آن است؛ هر ظنی که دلیل معتبر و برخی شهرات در موارد خاص) و ظن «غیرمعتبر» (قیاس، استحسان، خواب، فال، اولویت ظنی، شهرت از حیث «اعتبار»: ظن «معتبر» (خبر واحد ثقه، ظواهر، اجماع منقول به خبر ثقه،

سپس به اصول عملیه رجوع نماید. این رابطه، نظم منطقی مباحث حجت را در اصول فقه شکل می دهد. مجتهد، ابتدا باید حجیت هر اماره را با دلیل اثبات کند و در صورت عدم دلیل، به اصل عدم حجیت و اصل عدم حجیت ظن، قاعده اولی است و حجیت امارات، استثنای آن با دلیل خاص است. نتیجه عملی: ثقه یا ظواهر) قائم شود، آن ظن از تحت اصل عدم حجیت خارج و «اماره معتبر» می شود. به عبارت دیگر، است. بنابراین هرگاه دلیل معتبری (آیه، روایت، سیره عقلا، اجماع) بر حجیت ظنی خاص (مثل خبر واحد ظنی بدون دلیل، حجت نیست؛ اما این اصل، به معنای نفی مطلق حجیت ظن نیست، بلکه قابل تخصیص رابطه ای سازگار و طولی برقرار است: اصل اولی، «عدم حجیت ظن» است و مقتضی آن است که هیچ میان «اصل عدم حجیت ظن» و «حجیت امارات معتبر»

دلیل انسداد چیست و چرا مشهور آن را نپذیرفته اند؟

سؤال ۱۹۷

پاسخ

مطلق نیست؛ این همان قول راجح «انفتاح» است که مبنای غالب اصولیان امامیه در دوران متأخر است. کتاب و سنت، اجماع، حکم عقل) باب علمی (طرق معتبر شرعی) کاملاً باز است، و نیازی به توسل به ظن اصل مقدمه اول (انسداد باب علم) را قبول ندارند؛ چراکه با وجود ادله معتبر خاص (خبر واحد ثقه، ظواهر باب اما با نتیجه حکومت نه کشف، یا اساساً منکر اصل انسداد) این دلیل را نپذیرفته اند، به این دلیل که اجمالی مانع است؛ پس تنها راه باقی مانده، عمل به ظن مطلق است. مشهور اصولیان (قائلین به انسداد احتیاط تام در همه موارد ممکن نیست یا حرجی است؛ رجوع به برائت محض نیز باطل است (چون علم شرعی در بسیاری از مسائل بسته (منسد) است؛ در عین حال، علم اجمالی به وجود تکالیف فراوان داریم؛ دلیل خاصی بر اعتبارش نداریم) اقامه کرده اند؛ خلاصه آن این است: باب علم و علمی تفصیلی به احکام (مانند برخی اخباریان گونه یا قائلین به حجیت مطلق ظن) برای اثبات حجیت «ظن مطلق» (ظنی که «دلیل انسداد» استدلالی است که برخی اصولیان

ظن خاص و ظن مطلق چه تفاوتی دارند؟

سؤال ۱۹۸

پاسخ

امامیه قائل به «انفتاح باب علمی» و اکتفا به ظنون خاص معتبرند و نیازی به ظن مطلق نمی بینند. (که مشهور آن را نپذیرفته)، هر ظنی - از هر منشأیی - به طور یکسان معتبر خواهد بود. مشهور اصولیان (مثلاً خبر ثقه) حجت است و سایر گمان ها هرچند قوی، فاقد اعتبارند؛ ولی در فرض پذیرش ظن مطلق ظن از آن حاصل شود) اثبات کنند. تفاوت عملی مهم این است که در ظن خاص، فقط همان طریق معین استدلال که «راه دیگری نیست» (دلیل انسداد)، خواسته اند برای آن حجیت عام و فراگیر (بر هر منشأیی که محدود به همان قسم است. «ظن مطلق» ظنی است که دلیل خاصی بر حجیتش نداریم، بلکه صرفاً به این و سنت؛ در این نوع، شارع (یا عقل مستقل) به طور خاص همان طریق مشخص را معتبر شمرده، و اعتبار، یا عقلی خاصی بر حجیت آن اقامه شده است، مانند ظن حاصل از خبر واحد ثقه، یا ظهور الفاظ کتاب «ظن خاص» ظنی است که دلیل معتبر شرعی

ظن در موضوعات چه حجیتی دارد؟

سؤال ۱۹۹

پاسخ

معتبر نیست»، مگر جایی که دلیل خاص شرعی یا سیره عقلایی ثابت شده، اعتبار آن را افاده کند. مسلمین»، و ظن حاصل از قبله شناسی اجتهادی. بنابراین قاعده کلی این است: «ظن مطلق در موضوعات شده است؛ مانند حجیت «قول ذی الید» در ملکیت، ظن حاصل از قواعد عمومی فقهی مانند «ید» و «سوق موضوعات خاص، به سبب نص خاص یا سیره عقلایی امضا شده، ظن ناشی از اسباب معین معتبر شمرده و لزوم عمل بر طبق یقین یا امارات خاص همان باب (مانند بینه یا اقرار یا ید) است. با این حال، در برخی برای خبر واحد) عمدتاً ناظر به احکام کلی شرعی اند، و در موضوعات خارجی صرف، اصل، عدم اعتبار گمان وقت نماز، برخلاف ظن در احکام، اصل اولی، عدم حجیت است؛ زیرا ادله خاص حجیت ظنون (مانند آیه نبأ حجیت ظن در «موضوعات» (یعنی امور خارجی موضوع حکم، مانند نجس بودن آب یا رسیدن

چرا قیاس منصوص العله با قیاس مستنبط العله از نظر اصولی متفاوت است؟

سؤال ۲۰۰

پاسخ

از نص و دلالت آن مطرح می شود و باید حدود علت منصوص و عدم دخالت خصوصیت مورد بررسی شود. نیست، زیرا احتمال دارد علت واقعی حکم چیز دیگری باشد. اما در مورد منصوص العله، بحث از پیروی آن را به مورد دیگر سرایت می دهد. در فقه امامیه، قیاس مستنبط العله به عنوان دلیل مستقل پذیرفته مستنبط العله، مجتهد با حدس و تحلیل خود علت حکم را از مورد نخست استخراج می کند و سپس به همان علت در حقیقت توسعه حکم بر اساس بیان خود شارع است، نه صرف حدس شخصی. در قیاس نحوی که عرفا در حکم تصریح است بیان کرده است؛ بنابراین اگر علت در مورد جدید نیز احراز شود، استناد در قیاس منصوص العله، شارع علت حکم را صریحا یا به

سؤال ۲۰۱

اصل عدم حجیت ظن چه نسبتی با امارات معتبر دارد؟

پاسخ

را شناخت، سپس دلیل اعتبار آن را بررسی کرد و تنها در نبود اعتبار، اصل عدم حجیت جاری می شود. حجیت ظن تناقض دارد؛ زیرا دلیل خاص، حجیت آن ظن را اثبات کرده است. در نتیجه، ابتدا باید نوع طریق اند، بلکه به دلیل اعتبار شرعی یا عقلایی حجت اند. بنابراین نمی توان گفت پذیرش خبر واحد با اصل عدم اصل اند: خبر ثقه، ظهور معتبر یا سایر طرقی که دلیل حجیت دارند، از جهت «ظن بودن» حجت نشده شرعی محسوب نمی شود؛ زیرا حجیت نیازمند جعل یا بنای معتبر است. امارات معتبر استثنای همین اصل اولیه در مقام شک این است که صرف ظن و گمان، دلیل

امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع)

حجیت خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اقسام اجماع

سؤال ۲۰۲

تعریف «اماره» چیست؟ و فرق آن با «اصل عملی» را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

به اصول عملیه می رسد. ثمره این تفکیک در تعیین مرجع مجتهد و کیفیت تعامل با شک ظاهر می شود. عملی؛ و ترتیب عمل در مقام استنباط آن است که ابتدا امارات بررسی می شوند و در صورت فقدان، نوبت می کند و «ناظر به واقع» نیست. بنابراین اماره، جنبه کاشفیت و طریقت دارد و اصل عملی، جنبه وظیفه و تحریر» و نبود دلیل جاری می شود و هیچ کشفی از واقع ندارد، بلکه صرفاً «وظیفه عملی» مکلف را معین داده است. فرق آن با «اصل عملی»: اصل عملی (مانند برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) در مقام «شک» کاشفیت» و «نظارت به واقع» است و اگرچه احتمال خلاف در آن هست، شارع آن را معتبر و طریق قرار می شود و «طریق الی الواقع» است؛ مانند خبر واحد، ظواهر کتاب و سنت، و اجماع منقول. اماره، دارای «اماره» (دلیل اجتهادی) آن چیزی است که به واسطه آن، «کشف نوعی» از واقع و حکم شرعی حاصل

سؤال ۲۰۳

تعریف «خبر واحد» چیست؟ و فرق آن با خبر متواتر را بیان کنید.

پاسخ

و غریب نیز اصطلاحات مربوط به کیفیت و تعداد طرق نقل اند و نباید آن ها را معیار ذاتی حجیت بدانیم. قطعی نیست و آیا شارع آن را به عنوان طریق معتبر پذیرفته است یا نه. تقسیماتی مانند مستفیض و عزیز حجیت آن از جهت علم خواهد بود. در بحث اصولی، محل نزاع اصلی، خبر غیرمتواتری است که مفید علم و غیرعلم آور نیست؛ ممکن است یک خبر واحد به کمک قرائن قطعی مفید علم شود، که در آن صورت صرف زیادبودن عدد راویان نیست، بلکه حصول علم از کثرت و کیفیت نقل است. خبر واحد نیز لزوماً ظنی در طبقات مختلف، با شرایط خاص، موجب حصول علم عادی به صدور آن شود. پس معیار اصلی در تواتر، بنابراین ممکن است یک راوی یا چند راوی آن را نقل کرده باشند. خبر متواتر خبری است که کثرت ناقلان «خبر واحد» در اصطلاح اصولی، خبری است که به حد تواتر نرسیده باشد؛

پاسخ

مشهور اصولیان امامیه (و از جمله صاحب کفایه) قائل به «حجیت خبر واحد ثقه» هستند. ادله حجیت:

۱)

در امور مهم زندگی و عدم رد خبر موثق است؛ و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تقریر فرموده است. «سیره عقلا»: بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه

۲)

دلالت می کند؛ آیه «کتمان» (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ...) و آیه «سؤال» (فاسألوا أَهْلَ الذِّكْرِ...). می دهد؛ آیه «نفر» (فلولا نفر من كل فرقة... ليتفقوها... ولينذروا قومهم) که وجوب تحذر عند انذار منذر را مانند آیه «نبا» (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) که با مفهوم شرط، حجیت خبر عادل (غیرفاسق) را نتیجه «آیات»:

۳)

ابی خدیجه، روایات «عمن حدث» و روایاتی که به اصحاب فرموده اند احادیث ما را بنویسید و نقل کنید. «روایات»: مانند مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره

۴)

«اجماع» عملی اصحاب بر عمل به خبر واحد. این ادله، حجیت خبر واحد ثقه را اثبات می کند.

پاسخ

آیه استفاده می شود که خبر عادل، حجت و قابل عمل است، بدون وجوب تبیین. اشکالات وارد بر استدلال: که خبر «عادل» (غیر فاسق)، وجوب تبیین ندارد، زیرا عادل، مورد تعلیل (اصابة به جهالت) نیست. بنابراین از تبیین در خبر فاسق را «اصابة قوم به جهالة» قرار داده است؛ مفهوم وصف یا مفهوم شرط اقتضا می کند بنبأ فتبینوا آن تصبیوا قوما بجهالة...». تقریب استدلال به آیه بر حجیت خبر واحد عادل: آیه، تعلیل وجوب آیه نبأ: «یا ایها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق

۱)

وصف؛ جواب: در اینجا تعلیل، مفهوم را تقویت می کند و «مفهوم لقب» نیز به ضمیمه تعلیل کار می آید. مفهوم وصف، حجت نیست (بنابر قول عدم حجیت مفهوم

۲)

عادل منتفی است و انتفای علت، انتفای معلول را می رساند. بنابراین آیه، دلالت بر حجیت خبر عادل دارد. ساکت از عادل است (مفهوم ندارد)؛ جواب: تعلیل (اصابة به جهالة) که در فاسق، مناط تبیین قرار گرفته، در آیه در مقام بیان حکم «فاسق» است و

سؤال ۲۰۶

بررسی دلالت «آیه نفر» بر حجیت خبر واحد را بیان کنید.

پاسخ

تحذر است، و چون انذار، از راه خبر واحد صورت می گیرد، حجیت خبر واحد ثابت می شود. اشکالات: واجب القبول و حجت است. به عبارت دیگر، آیه دلالت دارد که قول منذر راجع به قوم، حجت و موجب وجوب تحذر (پذیرش انذار و عمل به آن) را نتیجه می دهد. بنابراین انذار منذر (که غالباً خبر واحد است) استدلال: آیه، وجوب نفر طائفه ای برای تفقه و سپس انذار قوم را دلالت می کند؛ و «لعلهم یحذرون» نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقوها فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون». تقریب آیه نفر: «وما کان المؤمنون لینفروا كافة، فلولا

۱)

(ترجی است)؛ جواب: «لعل» در کلام حکیم برای غایت مطلوب است و وجوب تحذر از آن استفاده می شود. «لعل» دلالت بر وجوب ندارد

۲)

بدون قید علم، و اطلاق آن، خبر واحد را شامل می شود. بنابراین آیه از ادله مهم حجیت خبر واحد است. وجوب تحذر، مختص مورد حصول علم است؛ جواب: آیه، تحذر را بر انذار مترتب کرده

سؤال ۲۰۷

ادله قائلان به «عدم حجیت خبر واحد» را بیان کنید و پاسخ دهید.

پاسخ

برخی (مانند سید مرتضی و برخی اخباری ها) قائل به عدم حجیت خبر واحد شده اند. ادله آنان:

۱)

اند، نه ظنونی که شارع حجیتشان را جعل کرده؛ و ادله حجیت خبر واحد، این عمومات را تخصیص می زند. (که مفید ظن است) را نفی می کنند. جواب: این آیات، ناظر به «ظن غیرمعتبر» و اصول دین و امور اعتقادی مانند «إن الظن لا یغنی عن الحق شیئاً» و «ولا تقف ما لیس لك به علم»؛ این آیات، عمل به خبر واحد «آیات ناهی از عمل به ظن»:

۲)

عمل به ظن است که قبیح است؛ جواب: عمل به ظنی که شارع آن را طریق قرار داده، قبیح نیست. «لزوم عمل به خبر واحد، مستلزم

۳)

«عدم افاده علم»؛ جواب: حجیت، منحصر به علم نیست و شارع می تواند ظن معتبر را حجت کند.

۴)

و یا اخبار مخالف کتاب است. بنابراین ادله منکران، قابل رد و قول به حجیت خبر واحد ثقه، محکم است. «روایاتی که خبر واحد را باطل دانسته اند»؛ جواب: مراد، خبر غیرثقه

پاسخ

حجیت خبر واحد، مشروط به شرایطی است:

۱)

(عادل و ضابط) باشد؛ بنابر قول مشهور، وثاقت راوی برای حجیت کافی است و عدالت به معنای ملکه تقوا. «وثاقت راوی»: راوی باید ثقه

۲)

انقطاع، موجب عدم حجیت می شود (مگر در مواردی که مرسلات مثل ابن ابی عمیر حجت دانسته شده). «اتصال سند»: سند خبر باید متصل باشد و ارسال و

۳)

با کتاب»: خبر مخالف با کتاب، حجت نیست (بنابر روایات «ما خالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار»). «عدم مخالفت

۴)

«عدم معارض اقوی»: خبر باید با خبر دیگر معارض نباشد؛ و در تعارض، به مرجحات رجوع می شود.

۵)

«امامی بودن راوی» (بنابر قول مشهور) و یا کافی بودن وثاقت ولو غیرامامی (بنابر برخی).

۶)

مخالفت با قطع». با احراز این شرایط، خبر واحد حجت و قابل عمل است و کاشف از حکم شرعی می باشد.
«عدم شذوذ و

سؤال ۲۰۹

تعریف «ظهور» چیست؟ و حجیت «ظواهر» را با ادله بیان کنید.

پاسخ

ظهور و انسباق دارند. حجیت ظواهر: ظواهر کتاب و سنت، نزد اصولیان امامیه حجت است و ادله آن: هرچند احتمال خلاف باشد؛ و «ظواهر» جمع ظهور، به معنای معانی ای است که از الفاظ کتاب و سنت، «ظهور» یعنی دلالت لفظ بر معنا به نحو راجح، به گونه ای که معنا از لفظ فهمیده می شود،

۱)

بر عمل به ظواهر کلام و تمسک به ظهورات است و شارع، این سیره را ردع نکرده، بلکه تأیید نموده است.
«سیره عقلا»: بنای عقلا

۲)

«غرض شارع»: اگر ظواهر کتاب حجت نباشند، غرض شارع از انزال قرآن (هدایت مردم) نقض می شود.

۳)

«آیات»: مانند «إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» و «لتبين للناس» که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن دارد.

۴)

کتاب، حجت است و بحث «عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن» که برخی اخباری ها قائل اند، مردود است.
«روایات»: امر به تمسک به ثقلین (کتاب و عترت) و عرضه اخبار بر کتاب. بنابراین ظواهر

سؤال ۲۱۰

آیا تمسک به «ظواهر قرآن» بدون مراجعه به سنت جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

اند. بنابراین پس از فحص از مخصصات و مقیدات در سنت، تمسک به ظاهر قرآن جایز و حجت است. و ظهورات است، نه تمسک به ظهورات عرفی. همچنین بسیاری از روایات خود به ظواهر قرآن استناد کرده اصولیان پاسخ داده اند که روایات نهی از تفسیر به رأی، ناظر به تفسیر بدون ضابطه و بر خلاف قواعد ادبی (ع) بودند، به دلیل روایاتی که از تفسیر به رأی نهی می کند و نیز احتمال تخصیص و تقیید در روایات. ولی را رد نکرده است. اخباری ها قائل به عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن بدون مراجعه به تفسیر اهل بیت یافت نشود. دلیل: ظواهر، از باب ظن خاص حجت اند و سیره عقلا بر عمل به ظواهر است و شارع آن است و تمسک به آن جایز می باشد، مشروط به آن که قرینه ای بر خلاف ظاهر (از خود قرآن یا سنت) بدون مراجعه به سنت جایز است؟ قول صحیح و مشهور اصولیان شیعه آن است که ظواهر قرآن حجت آیا تمسک به «ظواهر قرآن»

سؤال ۲۱۱

تعریف «اجماع» چیست؟ و اقسام آن را بیان کنید.

بر یک حکم شرعی» است؛ به عبارت دیگر، اتفاق جمیع علمای عصر واحد بر امری دینی. اقسام اجماع: «اجماع» در لغت به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح، «اتفاق امت یا اهل حل و عقد (فقها)

۱)

اقوال فقها را تفحص کرده و به اتفاق رسیده) و اجماع «منقول» (که فقیه دیگر، اجماع را نقل کرده است). از حیث «منشأ»: اجماع «محصل» (که فقیه خودش

۲)

از حیث «کاشفیت»: اجماع «محصل قطعی» و اجماع «منقول به خبر واحد».

۳)

است، مثل اجماع بر وجوب نماز که مستند به کتاب است) و اجماع «تعبدی» (که مدرک معلوم ندارد). از حیث «مدرک»: اجماع «مدرکی» (که مستند به دلیل معلوم

۴)

نزد امامیه، اجماع فی نفسه حجت مستقل نیست، بلکه از جهت کاشفیت از رأی معصوم (ع) حجت است. حیث «سبب کشف از رأی معصوم»: اجماع «لطفی» (بنابر قاعده لطف)، اجماع «حسی» و اجماع «حدسی». از

سؤال ۲۱۲

«حجیت اجماع» نزد امامیه چیست؟ و چرا اجماع فی نفسه دلیل مستقل نیست؟

مبنای

پاسخ

معصوم است (یا به جهت قاعده لطف، کاشف از آن است)، حجت می شود. مبنای کشف از رأی معصوم: از رأی معصوم (ع) است؛ زیرا دلیل حجیت، تنها قول معصوم است و اجماع، چون شامل قول امام نزد امامیه، اجماع، «فی نفسه» دلیل و حجت مستقل نیست، بلکه از آن جهت حجت است که «کاشف

۱)

اتفاق کنند، امام (ع) آنان را ارشاد کند؛ پس اتفاق امت، کاشف از صحت و مطابقت با رأی معصوم است. «قاعده لطف» (مبنای شیخ طوسی و سید مرتضی): لطف الهی اقتضا می کند که اگر امت بر خطا

۲)

متأخرین): اتفاق فقها، از راه حس، کاشف از وجود دلیل معتبر (قول یا تقریر معصوم) در میان آنان است. «مبنای حس» (قول

۳)

به سنت است، نه دلیل مستقل؛ و ثمره آن، عدم حجیت اجماعی است که کاشف از رأی معصوم نباشد. «مبنای حدس»: حدس به وجود رأی معصوم. بنابراین اجماع، طریق

سؤال ۲۱۳

آیا «اجماع منقول» حجت است؟ و فرق آن با اجماع محصل را بیان کنید.

خبر واحد بازگردانده اند. بنابراین تعبیر «هر اجماع منقول با خبر ثقه حجت است» بیش از حد مطلق است. در اجماع منقول تفصیل داده اند و میزان حجیت را به کیفیت نقل، مبنای ناقل، مقدار کاشفیت و حجیت است و نمی توان آن را خودبه خود مانند خبر حسی مستقیم دانست. به همین دلیل، بسیاری از اصولیان از همان جهت قابل استناد است؛ و اگر صرفاً خبر واحدی از یک ادعای حدسی باشد، حجیت آن محل بحث آن است که شخص دیگری ادعای اجماع را نقل کند. اگر این نقل برای ما علم یا اطمینان معتبر ایجاد کند، به صرف اجتماع فقها نیست، بلکه به «کاشفیت از قول یا رضای معصوم» مربوط است. «اجماع منقول» که بر اساس مبنای امامیه بتواند کاشف از رأی معصوم (ع) باشد. بنابراین حجیت اجماع محصل در امامیه «اجماع محصل» آن است که مجتهد با بررسی اقوال و شرایط لازم، خود به اتفاقی دست یابد

سؤال ۲۱۴

انقسام «اجماع» از جهت کشف (لطفی، حسی، حدسی) را توضیح دهید.

اجماع از حیث «کیفیت کشف از رأی معصوم» بر سه قسم است:

۱)

از صحت اجماع و مطابقت آن با رأی معصوم است. این مبنای قدمات (شیخ طوسی و سید مرتضی) است. بر خطا، لطفی کند و امام را ظاهر سازد تا آنان را از خطا بازدارد، پس عدم ظهور امام در فرض خطا، کاشف «اجماع لطفی»: بنابر قاعده لطف، چون بر خداوند لازم است در صورت اتفاق امت

۲)

طول زمان ها با دلیل (روایت یا تقریر معصوم) حکم کرده اند، اتفاقشان کشف حسی از وجود دلیل می کند. اتفاق فقها، به طور حسی کاشف از وجود دلیل معتبر و قول معصوم در میان آنان است؛ یعنی چون فقها در «اجماع حسی»:

۳)

است؛ و ثمره این تفکیک، در حجیت اجماع منقول و کیفیت استناد به اجماع در استنباط ظاهر می شود. از اتفاق فقها، حدس می زند که رأی معصوم در میان است. مبنای حسی، محکم تر و مقبول متأخرین «اجماع حدسی»: فقیه،

سؤال ۲۱۵

بندی: جایگاه امارات (خبر واحد، ظواهر، اجماع) در استنباط احکام را بیان کنید.
جمع

پاسخ

امارات سه گانه مهم در استنباط عبارت اند از خبر واحد، ظواهر و اجماع:

۱)

ممکن می شود؛ ادله حجیت آن، سیره عقلا، آیات (نبأ، نفر، سؤال، کتمان) و روایات و اجماع عملی است. ثقه: «بخش عظیم احکام فقهی از سنت، از راه خبر واحد به ما رسیده و با حجیت آن، استنباط از سنت «خبر واحد

۲)

می شود؛ ادله حجیت، سیره عقلا و آیات و روایات است و شرط عمل، فحص از مخصص و مبین است. «ظواهر کتاب و سنت»: ظواهر، ظهورات لفظی اند که با حجیت آن ها، استنباط از کتاب و سنت ممکن

۳)

و در نهایت عقل و اصول عملیه. این امارات، منابع و طرق اصلی استنباط احکام شرعی را تشکیل می دهند. در استنباط: ابتدا کتاب، سپس سنت (از راه خبر واحد و ظواهر)، سپس اجماع (به عنوان کاشف از سنت) از رأی معصوم است و در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت نیست، طریق به سنت است. ترتیب عمل «اجماع»: اجماع، کاشف

سؤال ۲۱۶

سیره عقلا و سیره متشرعه چه تفاوتی دارند و حجیتشان چگونه است؟

است، اما سیره متشرعه ویژه اهل شرع است و اعتبارش وابسته به کاشفیت از تقریر معصوم می باشد. حضور پدید آمده است. تفاوت اصلی: سیره عقلا اختصاص به مسلمانان ندارد و منشأش عقلانیت عمومی متصل به عصر معصوم (ع) باشد که کاشف از تقریر ایشان باشد، نه سیره ای که بعداً و بدون ریشه در عصر بر خواندن اذان پیش از نماز یا کیفیت خاص عزاداری؛ حجیت این سیره منوط به آن است که به گونه ای متشرعه رفتار خاص مسلمانان (به عنوان پیروان شریعت) است که ریشه در تدین دارد، مانند سیره آنان مسلمانان نیز جاری بوده، سکوتش کاشف از امضاست (قاعده «عدم ردع کاشف از امضاست»). «سیره شارع» است، یعنی چون شارع در چنین سیره هایی ردعی نکرده و می دانسته که این سیره در میان با امور زندگی است، مانند عمل به خبر ثقه یا اعتبار ظواهر الفاظ در محاورات؛ حجیت آن مبتنی بر «امضای «سیره عقلا» رفتار عمومی خردمندان (فارغ از دین و مذهب) در برخورد

شرایط حجیت خبر واحد را بیان کنید.

سؤال ۲۱۷

باید میان «شرایط حجیت خبر»، «مرجحات باب تعارض» و «قرائن تقویت یا تضعیف صدور» تفکیک کرد. است و روایات ارجاع ائمه (ع) به راویان و اصحاب نیز در تقریر حجیت مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین ندارد و نباید آن را شرط قطعی و همگانی دانست. دلیل مهم حجیت خبر ثقه، سیره عقلاء و امضای شارع ای وجود دارد. همچنین اعراض مشهور یا موافقت و مخالفت شهرت، در میان اصولیان و فقها آثار یکسانی توان آن را شرط مطلق حجیت هر خبر دانست؛ زیرا درباره مراسیل و برخی طرق خاص، مباحث جداگانه و سایر قرائن در ارزیابی خبر دخالت دارند. «اتصال سند» در بسیاری از مباحث رجالی اهمیت دارد، اما نمی وثاقت راویان، کیفیت سند، قرائن صدور، مضمون روایت، معارض نداشتن یا امکان جمع عرفی با معارض که وثوق عقلایی به صدور آن حاصل شود. لازم نیست همه اخبار غیرمتواتر را به یک معیار واحد بسنجیم. در مذهب امامیه، محور اصلی بحث خبر واحد، حجیت خبر ثقه یا خبری است

اجماع لطفی و اجماع دخولی و حسی چه تفاوتی دارند؟

سؤال ۲۱۸

تحصیل در اعصار متأخر می دانند و به «اجماع کاشف از قول معصوم به قرینه سیاق» بسنده می کنند. از راه استدلال کلامی (و جوب لطف بر امام) است؛ اکثر محققان متأخر، اجماع دخولی حسی را غیرقابل اجماع دخولی، کشف حضوری و مستقیم از رأی امام است، درحالی که اجماع لطفی، کشف غیرمستقیم که آن ها را ارشاد و از خطا بازدارد؛ پس اتفاق بدون ردع امام، کاشف از موافقت اوست. تفاوت کلیدی: مبنای قاعده لطف بنا شده: اگر عالمان امت بر خطا اتفاق کنند، بر امام (ع) واجب است (از باب لطف الهی) حقیقی این اجماع، در واقع به سبب کشف از رأی امام (ع) است نه از خود اتفاق آرا. «اجماع لطفی» بر امام معصوم (ع) نیز به طور ناشناس داخل باشد و به آن رأی، رأی خود را نیز ابراز کرده باشد؛ حجیت قابل تحصیل است. «اجماع دخولی» (اصطلاح خاص اصول امامیه) آن است که در میان اجماع کنندگان، حس و مراجعه مستقیم به آرای آن ها احراز کند؛ این نوع اجماع، تنها در اعصار نزدیک و با علمای محدود، «اجماع حسی» آن است که فقیه، اتفاق فتوای عالمان عصر را با

شهرت فتوایی چه حجیتی دارد؟

سؤال ۲۱۹

پاسخ

آن باشد. بنابراین شهرت، در کنار سایر قرائن، نقش اطمینان بخشی دارد نه حجیت مستقل و بالذات. نه به عنوان دلیل مستقل؛ برعکس، «اعراض مشهور» از روایتی معتبر نیز می تواند کاسر ظن به صدور باشند، این شهرت می تواند اطمینان بخش صدور آن روایت از معصوم (ع) باشد (به عنوان قرینه خارجی، «مؤید» یا «جابر ضعف سند» ایفا کند: اگر روایتی ضعیف السند باشد ولی مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده و اجتهاد دیگری، حجت شرعی فردی نیست، هرچند کثیر باشند). با این حال، شهرت فتوایی می تواند نقش بر حجیت آن داریم و نه سیره عقلایی امضاشده ای بر اعتبار صرف کثرت رأی (فتوای فقیه، اجتهاد اوست فتوایی به تنهایی و فارغ از استناد آن به دلیل شرعی معین، حجت مستقل نیست؛ زیرا نه دلیل خاص نقلی بدون آنکه به حد اجماع کامل برسد. در حجیت آن اختلاف است. مشهور محققان متأخر معتقدند شهرت «شهرت فتوایی» یعنی اشتهاار یک فتوا میان اکثر فقها،

فلوهر کتاب و سنت چرا حجت اند؟

سؤال ۲۲۰

پاسخ

به رأی» تفاوت دارد؛ ظهور عرفی حجت است، اما برداشت ذوقی و بی قرینه حجت شرعی محسوب نمی شود. و احراز ظهور عرفی، ظهور می تواند در مقام استنباط مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه، حجیت ظواهر با «تفسیر ها و مقیدهای منفصل، ناسخ و منسوخ، و سایر قرائن معتبر مورد فحص قرار گیرد. پس از تمام شدن فحص روش ارائه نکرده است. البته حجیت ظهور مطلق و بدون بررسی نیست؛ باید قرائن متصل، فضای کلام، مخصص است؛ یعنی عرف عقلا در فهم مقصود متکلم، به ظهور کلام اعتماد می کند و شارع نیز ردع معتبر و عامی از این تکمیل تخصصی حجیت ظواهر کتاب و سنت در بنای اصولی امامیه عمدتاً بر بنای عقلاء استوار

حجیت سیره عقلا منوط به چه شرایطی است؟

سؤال ۲۲۱

پاسخ

حجیت سیره عقلا (مانند عمل به خبر ثقه یا اصالة الظهور) مشروط به چند شرط است:

۱)

در همان زمان حضور ائمه (ع) نیز میان عقلا (و از جمله مسلمانان) رایج بوده، نه سیره ای متأخر و نوپدید؛ «امتداد سیره تا عصر معصوم (ع)»؛ یعنی احراز شود که این رفتار

۲)

ای که با آن آشنا بوده، کاشف از امضای اوست، اما در صورت وجود ردع، این کاشفیت از میان می رود؛ دلیل خاص نافی و منعی از سوی شارع نسبت به آن سیره نرسیده باشد؛ چون سکوت شارع در برابر سیره «عدم ردع شارع»؛ یعنی هیچ

۳)

از قواعد اصولی (مانند اصالة الحقيقة، اصالة الظهور، حجیت خبر ثقه) در نهایت مبتنی بر همین سیره اند. غفلت یا تسامح محض. با تحقق این شروط، سیره عقلا از منابع معتبر استنباط به شمار می رود و بسیاری اطمینان به اینکه انگیزه عقلا در آن رفتار، اموری عقلایی و متعارف بوده، نه ناشی از

آیا شهرت عملی جبرکننده ضعف سند است؟

سؤال ۲۲۲

است و صرف عمل مشهور، سند را تقویت نمی کند مگر آنکه کشف از قرینه اطمینان بخش دیگری باشد. آیت الله خویی و پیروان ایشان) در این جابربیت مناقشه کرده و معتقدند اعتبار حدیث، تابع وثاقت راوی خارجی» برای اثبات صدور است، نه اینکه شهرت خودش دلیل مستقل باشد. البته برخی محققان (مانند در دست ما نیست) (اتصال آن ها به منابع اصلی نزدیک تر بوده)؛ پس عمل مشهور، شاهی بر «قرینه کند، از این باب که فقهای متقدم، به منابع و طرق دیگری از صحت روایت دسترسی داشته اند که اکنون فقهاء نسبت به یک روایت ضعیف السند، می تواند اطمینان لازم به صدور آن روایت از معصوم (ع) را ایجاد سند» یکی از مباحث پرکاربرد فقهی است. اکثر فقها (به ویژه در فقه استدلالی) معتقدند شهرت عملی ضعیف باشد - عملاً به کار بسته و بر طبق آن فتوا داده اند. مسئله «جابربیت شهرت عملی برای ضعف «شهرت عملی» یعنی اینکه فقها، مضمون یک روایت را - حتی اگر سندش

اجماع منقول چه حجیتی دارد؟

سؤال ۲۲۳

است، نه خود خبر محض، و لذا نقل اجماع، اطمینان کمتری نسبت به خبر نقل حسی صرف ایجاد می کند. اجتهادی) باید جداگانه بررسی شود؛ زیرا کاشفیت اجماع از رأی امام (ع)، امری استنباطی و اجتهادی ناقل رخ داده) حجت است، اما خود آن حقیقت اجماع (که آیا واقعاً کاشف از رأی معصوم است یا صرفاً اتفاق است)، همان احکام خبر واحد بر آن جاری می شود؛ یعنی اگر ناقل ثقة باشد، اصل نقل او (که چنین اتفاقی آحاد) معتقدند اجماع منقول، اگر به صورت خبر واحد نقل شود (که غالباً چنین است، چون ناقل یک نفر می کند. در حجیت اجماع منقول، اختلاف زیادی وجود دارد. مشهور اصولیان متأخر (به ویژه در باب اخبار آرا را مستقیماً احراز کرده باشیم؛ برخلاف «اجماع محصل» که خود فقیه، اتفاق آرا را با تتبع شخصی احراز که ناقلی (مانند یک فقیه یا محدث) از وقوع اجماع در مسئله ای خبر می دهد، بدون آنکه خود ما آن اتفاق «اجماع منقول» آن است

آیا اولویت قطعیه حجت است؟

سؤال ۲۲۴

امامیه اولویت قطعی را حجت می دانند، برخلاف قیاس مستنبط العله ظنی که به کلی مردود است. فهم عرفی قطعی (نه ظن و استحسان)، بر حکم مورد اولی نیز دلالت می کند. به همین دلیل، اکثر اصولیان از قبیل «دلالت لفظی تنقیح مناط قطعی» یا «مفهوم موافقت عرفی» است؛ یعنی خود همان لفظ، به کمک سنت که نزد امامیه مردود است – از منظر اصولی نه «قیاس» به معنای اصطلاحی باطل، بلکه در حقیقت باشد، ضرب و شتم به طریق اولی حرام است). این نوع اولویت – برخلاف قیاس ظنی رایج در فقه اهل است؛ مانند استفاده حرمت کتک زدن والدین از آیه «فلا تقل لهما اف» (چون اگر گفتن کلمه «اف» حرام گونه ای که عقل یا عرف، به طور قطعی درمی یابد آن مورد غیرمنصوص، به طریق اولی مشمول همان حکم یا «قیاس اولویت» نیز گفته می شود) یعنی استفاده حکم یک مورد از حکم مورد منصوص دیگر، به «اولویت قطعی» (که به آن «مفهوم موافقت»

سؤال ۲۲۵

راوی چه تفاوتی با عدالت راوی دارد و آیا برای حجیت خبر، یکی از این دو کافی است؟
وثاقت

پاسخ

«وثاقت» و «ضبط» تفکیک کرد و سپس دید دلیل حجیت خبر کدام وصف را موضوع قرار داده است. حسن ظاهر یا شهرت اجتماعی بدون احراز وثاقت در مقام نقل کافی نیست. بنابراین باید میان «عدالت»، عدالت به معنای خاص شرط مستقل نخواهد بود مگر اینکه دلیل دیگری آن را ثابت کند. همچنین صرف معیار حجیت خبر واحد باید بر اساس دلیل حجیت مشخص شود. اگر دلیل، خبر ثقه را معتبر بداند، به اعتمادپذیری شخص در نقل و عدم تعمد یا غفلت مؤثر در کذب و خطا مربوط می شود. از نظر اصولی، اخلاقی و دینی ناظر است که در ابواب مختلف فقه آثار خاص دارد، در حالی که وثاقت در باب خبر بیشتر عدالت معمولاً به یک وصف

سؤال ۲۲۶

اصالة الظهور چیست و چه تفاوتی با اصالة الحقيقة دارد؟

پاسخ

اصل عقلایی حفظ ظهور را به کار برد. این اصول نیز مشروط به نبود قرینه معتبر و احراز مقام بیان اند. اطلاق، عموم، سیاق و ساختار جمله می شود. در استنباط، ابتدا باید ظهور عرفی کلام را تعیین کرد و سپس ای بر مجاز وجود نداشته باشد. بنابراین اصالة الظهور گسترده تر است و شامل ظهورهای ناشی از حقیقت، مهم این قاعده است و در جایی به کار می رود که لفظ میان معنای حقیقی و مجازی مردد باشد و قرینه را اراده کرده که کلامش در عرف ظهور دارد، مگر قرینه ای بر خلاف باشد. اصالة الحقيقة یکی از تطبیقات اصالة الظهور یعنی اصل عقلایی بر این است که متکلم همان معنایی

سؤال ۲۲۷

سیره متشرعه چگونه احراز می شود و چه تفاوتی با سیره عقلاء دارد؟

پاسخ

وجود یک رفتار اجتماعی امروز کافی نیست؛ باید منشأ و استمرار و ارتباط آن با عصر تشریع بررسی شود. معصوم باشد. احراز سیره متشرعه معمولاً نیازمند شواهد تاریخی و روایی است. در هر دو مورد، صرف مقام التزام به شریعت است و ارزش آن از این جهت است که ممکن است کاشف از تلقی و روش اصحاب باید استمرار سیره تا زمان معصوم و عدم ردع شارع احراز شود. سیره متشرعه رفتار مستمر دینداران در امور زندگی و روابط اجتماعی است؛ مانند اعتماد به خبر شخص موثق. برای حجیت آن در فقه، سیره عقلاء رفتار مستمر خردمندان

سؤال ۲۲۸

جایگاه «عقل» در استنباط احکام چیست؟ و اقسام احکام عقلی را بیان کنید.

پاسخ

عقل، یکی از ادله اربعه و منبع چهارم استنباط است. نقش عقل در استنباط، به دو قسم کلی است:

۱)

قسم، عقل، منبع مستقل حکم است و قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» (ملازمه) جاری است. و بدون کمک شرع، آن ها را درک می کند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و وجوب شکر منعم؛ در این «مستقلات عقلیه»: احکامی که عقل، به طور مستقل

۲)

«ملازمات» و حکم به «اشتغال و برائت». عقل، هم منبع استنباط است و هم ابزار فهم و تطبیق سایر ادله. عقلی را استنباط می کند. اقسام حکم عقل: حکم به «حسن و قبح»، حکم به «وجوب و حرمت»، حکم به وجوب طاعت، حرمت ضد و امثال آن؛ در این قسم، عقل، منبع مستقل نیست بلکه از حکم شرعی، لازمه که عقل، به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می کند، مانند وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه، «غیرمستقلات عقلیه»: احکامی

سؤال ۲۲۹

قاعده «ملازمه حکم عقل و شرع» را بیان کنید و حدود آن را مشخص سازید.

پاسخ

می کند، زیرا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و عقل، کاشف از آن هاست. حدود قاعده: هر جا عقل، حسن یا قبح ذاتی فعلی را درک کند (مثل حسن عدل و قبح ظلم)، شرع نیز مطابق آن حکم هر حکمی که شرع بکند، عقل نیز آن را درک می کند. این ملازمه، در «مستقلات عقلیه» جاری است؛ یعنی حکم به الشرع حکم به العقل؛ یعنی هر حکمی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز همان را حکم می کند و قاعده ملازمه عبارت است از: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، وکل ما

۱)

تنها در «مستقلات عقلیه» و اموری است که عقل به طور قطعی درک می کند، نه در امور ظنی و قیاس. ملازمه،

۲)

ملازمه، در احکام «کلی» جاری است، نه در مصادیق و موضوعات.

۳)

مستقلات عقلیه و راه اثبات احکامی است که شرع، در آن ها ساکت است ولی عقل، حکم قطعی دارد. درک عقل باید «قطع به ملازمه» باشد، نه ظن. بنابراین قاعده ملازمه، مبنای حجیت

سؤال ۲۳۰

بحث «حسن و قبح عقلی» چیست؟ و ادله عدلیه بر آن را بیان کنید.

پاسخ

است و منشأ احکام شرعی می باشد. عدلیه (امامیه و معتزله) قائل به حسن و قبح عقلی اند و ادله آنان: دیگر (مثل ظلم، کذب، عدوان) را درک می کند، به گونه ای که این حسن و قبح، «ذاتی» و «مدرک عقل» حسن یا قبح واقعی اند و عقل، به طور مستقل، حسن برخی افعال (مثل عدل، صدق، احسان) و قبح برخی «حسن و قبح عقلی» به معنای آن است که افعال، ذاتا دارای

۱)

«بدهت و وجدان»: هر عاقلی حسن عدل و قبح ظلم را بالضرورة درک می کند، حتی اگر شرع نباشد.

۲)

باشد، شناخت خدا و وجوب شکر منعم (که مقدم بر شرع است) ممکن نمی شود و دور لازم می آید.
«لزوم نفی دور»: اگر حسن و قبح، شرعی محض

۳)

«لزوم قباحت تکلیف به مالایطاق و ظلم»: عدل الهی، مبتنی بر حسن و قبح عقلی است.

۴)

و قبح را تابع امر و نهی شارع می دانند، که عدلیه آن را مستلزم محالات (دور و نفی عدل الهی) می دانند.
یأمر بالعدل والإحسان» و «قل أمر ربی بالقسط». در مقابل، اشاعره قائل به حسن و قبح شرعی اند و حسن
«آیات»: مانند «إن الله

سؤال ۲۳۱

مستقلات عقلیه و ثمرات آن در فقه را با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ

را درک می کند و از راه قاعده ملازمه، حکم شرعی از آن ها استنباط می شود. ثمرات و مصادیق آن در فقه:
«مستقلات عقلیه» احکامی اند که عقل، بدون کمک شرع، آن ها

۱)

شکر منعم»: عقل، شکر منعم را واجب می داند و از آن، وجوب معرفت و اطاعت خدا استنباط می شود.
«وجوب

۲)

(حتی در موارد سکوت شرع) استنباط می شود؛ مانند حرمت ظلم به دیگران و حرمت تصرف در مال غیر.
«قبح ظلم»: عقل، ظلم را قبیح می داند و از آن، حرمت ظلم در تمام موارد

۳)

«وجوب مقدمه واجب» و «حرمت ضد»: از غیرمستقلات عقلیه است.

۴)

«وجوب تعلم مسائل مورد ابتلا» و «وجوب دفع ضرر محتمل».

۵)

که نص خاصی نیست، منبع استنباط اند و احکام آن ها، از راه ملازمه، به شرع نسبت داده می شود.
«حرمت اضرار به نفس» (قاعده لاضرر در جهت عقلی). بنابراین مستقلات عقلیه، در مواردی

سؤال ۲۳۲

غیرمستقلات عقلیه را تعریف کنید و اقسام آن را با مثال بیان کنید.

پاسخ

گیرد و لازمه عقلی آن را استنباط می کند، بدون آن که خودش منبع مستقل حکم باشد. اقسام و مصادیق:
عقل، آن ها را به کمک شرع و پس از حکم شرعی درک می کند؛ یعنی عقل، در این قسم، حکم شرعی را می
«غیرمستقلات عقلیه» احکامی اند که

۱)

مقدمه واجب»: وقتی شرع، نماز را واجب کرد، عقل درک می کند که مقدمات آن (وضو) نیز باید اتیان شود.
«وجوب

۲)

شرع، ازاله نجاست از مسجد را واجب کرد، عقل درک می کند که ضد مزاحم (نماز در آن حال) ترک شود.
«حرمت ضد»: وقتی

۳)

معصیت:» عقل، طاعت مولی را واجب و معصیت را قبیح می داند، پس از آن که شرع، تکلیفی جعل کرد.
«وجوب طاعت و حرمت

۴)

«استحاله اجتماع امر و نهی» و «امتناع تکلیف به مالایطاق».

۵)

قاعده ملازمه نیز جاری است، ولی عقل، حکم شرعی را اصل قرار داده و لازمه آن را استنباط می کند.
«بطلان عبادت منهی عنه». در غیرمستقلات،

سؤال ۲۳۳

عقلیه» در «غیرمستقلات» نیز جاری است؟ و تفاوت آن با مستقلات را بیان کنید.
آیا «ملازمه

پاسخ

تفکیک، تعیین جایگاه عقل به عنوان منبع مستقل (در مستقلات) یا ابزار استنباط (در غیرمستقلات) است. عقل و شرع برقرار است، ولی مبدأ استنباط در مستقلات، عقل و در غیرمستقلات، شرع است. ثمره این وضو) باز هم حکم شرعی است و عقل، کاشف از آن. به عبارت دیگر، در هر دو قسم، ملازمه بین حکم لازمه آن (وجوب وضو) را درک می کند؛ یعنی جهت استنباط از «شرع به عقل» است، هرچند نتیجه (وجوب به شرع» است. اما در «غیرمستقلات عقلیه»، ابتدا شرع حکم می کند (مثل وجوب نماز) و سپس عقل، ملازمه («کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»)، حکم شرعی کشف می شود؛ یعنی جهت استنباط از «عقل تفاوت در جهت استنباط: در «مستقلات عقلیه»، عقل ابتدا حکم می کند (مثل حسن عدل) و سپس از راه بله، قاعده ملازمه در غیرمستقلات عقلیه نیز جاری است، لیکن با

سؤال ۲۳۴

نظر «اخباریون» درباره حجیت عقل چیست؟ و پاسخ اصولیان را بیان کنید.

پاسخ

توقیفی و منحصر به نصوص اند و عقل، صلاحیت درک مصالح و مفسد و تشریع را ندارد. پاسخ اصولیان: و تنها کتاب و سنت (و احیاناً اجماع کاشف از سنت) را منبع می‌شمارند؛ به اعتقاد آنان، احکام شرعی، کرده و دایره آن را محدود ساخته اند؛ برخی از آنان، عقل را در استنباط احکام شرعی حجت نمی‌دانند اخباریون (به طور کلی) در حجیت عقل تشکیک

۱)

حجت باطنی و منبع مستقل در مستقلات عقلیه است و انکار آن، مستلزم انکار بدیهیات و سفسطه است. عقل، خودش

۲)

احکام شرعی، تابع مصالح و مفسد واقعی اند و عقل، در مستقلات، کاشف از آن هاست.

۳)

منعم و عصمت پیامبر و امام است؛ پس انکار عقل، نفی کتاب و سنت را نیز در پی دارد و دور لازم می‌آید. خود حجیت کتاب و سنت، مبتنی بر حکم عقل (وجوب شکر

۴)

حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنة). بنابراین قول اصولیان در حجیت عقل در مستقلات، متین است. ادله نقلی فراوانی بر حجیت عقل دلالت دارد (مانند «إن لله على الناس

سؤال ۲۳۵

«اجزاء» در رابطه با احکام عقلی و امارات را بررسی کنید.

پاسخ

نیستند؛ زیرا موضوع بحث اجزاء، معمولاً امتثال امر مولوی و نسبت آن با تکلیف واقعی یا ظاهری است. شود. احکام عقلی مستقل مانند حسن عدل نیز در اصل بحث اجزاء، محل همان تقسیم امارات و اصول عملی نیز نمی‌توان یک حکم واحد برای همه اصول داد؛ نوع اصل، مفاد دلیل و آثار شرعی آن باید بررسی حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد و در صورت کشف خلاف، اصل بر عدم اجزاء است مگر دلیل خاص. در اصول را ثابت نمی‌کند و باید دلیل حجیت و لوازم آن بررسی شود. در امارات، بنابر مبنای تخطئه، مؤدای اماره یا قضا لازم است یا نه. سوم، امر ظاهری؛ در اینجا نیز صرف عمل بر اساس اماره یا اصل، به تنهایی اجزاء دلیل شرعی فهمید که عمل اضطراری چه نسبتی با مصلحت امر اختیاری دارد و آیا پس از رفع اضطرار اعاده واقعی اولی که با تحقق صحیح مأموریه، اصل تکلیف را ساقط می‌کند. دوم، امر اضطراری؛ در اینجا باید از در بحث اجزاء باید میان چند مقام تفکیک کرد. اول، امتثال امر

سؤال ۲۳۶

بحث «تصویب و تخطئه» چیست؟ و نظر امامیه در آن را بیان کنید.

پاسخ

تخطئه، عمل مطابق اماره، با کشف خلاف، مجزی نیست (مگر دلیل خاص) و بنابر تصویب، مجزی است. مصیب و الا مخطئ است، ولی مخطئ نیز در صورت عمل به اماره معتبر، معذور است. ثمره بحث: بنابر حکم واقعی، نزد خداوند ثابت و معین است و رأی مجتهد، کاشف ظنی از آن است؛ اگر مطابق واقع باشد و گاهی خطا می‌کند (مخطئ)؛ یعنی حکم واقعی، تابع رأی مجتهد نیست. نظر امامیه: «تخطئه»؛ یعنی به معنای آن است که حکم واقعی، امر ثابت و معینی است و مجتهد، گاهی به آن می‌رسد (مصیب) است و خطا راه ندارد (قول اهل سنت در تصویب، به این معنا که هر مجتهدی مصیب است). «تخطئه» حکمی است که مجتهد به آن رسیده است؛ یعنی اگر مجتهدی به حلیت رسید، همان حلیت، حکم واقعی حکم ظاهری و واقعی مطرح است: «تصویب» به معنای آن است که حکم واقعی، تابع رأی مجتهد و همان «تصویب» و «تخطئه» در رابطه با

سؤال ۲۳۷

«عقل» با «شرع» و قاعده «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» را تحلیل کنید.
رابطه

پاسخ

رابطه عقل و شرع، رابطه تطابق و ملازمه است:

۱)

شرع نیز همان حکم را دارد، چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و عقل، کاشف از آن هاست. «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»: یعنی هر جا عقل، حکم قطعی داشته باشد (در مستقلات)،

۲)

عقل و نقل و راه حل تعارض بدوی آن دوست و ثمره آن، اعتبار احکام عقلی در استنباط فقهی است. ظاهراً تعارضی دیدیم، یا حکم شرعی قطعی نیست و یا درک عقل، خطاست. این قاعده، مبنای هماهنگی شرع، دو حجت متلازم اند و هیچ گاه در مستقلات، حکم عقل با حکم قطعی شرع مخالفت نمی کند؛ و اگر پس از حکم شرع، عقل، طاعت و امتثال آن را لازم می شمارد و مخالفت را قبیح می داند. بنابراین عقل و حکم به العقل: یعنی هر حکم شرعی ای، عقل، حسن و لزوم امتثال آن را درک می کند؛ به این معنا که «کل ما حکم به الشرع

مستقلات عقلیه و غیرمستقلات چه فرقی دارند؟

سؤال ۲۳۸

پاسخ

که صرف پسند یا ناپسند شخصی، «حکم عقل» اصولی نیست؛ ملاک، ادراک معتبر و قابل اتکای عقلی است. این تقسیم در بحث ملازمات عقلیه و امکان استنباط حکم شرعی از ادراک عقل است. البته باید توجه داشت مانند اینکه پس از احراز وجوب چیزی، عقل ملازمه میان وجوب آن و وجوب مقدمه لازم آن را بررسی کند. ثمره قضایایی اند که عقل در آنها برای ادراک ملازمه، نیازمند ضمیمه شدن یک حکم شرعی یا مقدمه دیگر است؛ شرعی برای اصل ادراک، حسن یا قبح آنها را درک می کند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. غیرمستقلات عقلیه تکمیل تخصصیمستقلات عقلیه قضایایی اند که عقل، با ملاحظه موضوع و بدون نیاز به جعل حکم

قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل...) را توضیح دهید.

سؤال ۲۳۹

پاسخ

نکته تکمیلی

به معنای بی‌نیازی از همه ادله شرعی نیست، بلکه نحوه کشف حکم شرعی از ملازمه عقلی را توضیح می‌دهد. عقلیه بررسی می‌شود و باید میان «حکم قطعی عقل» و «مصلحت ظنی» تفکیک کرد. همچنین این قاعده به این معناست که آیا شارع نیز با آن حکم موافق است یا نه. در علم اصول، این قاعده در چارچوب مستقلات حدس و مصلحت اندیشی شخصی. بنابراین اگر عقل به صورت قطعی حسن یا قبحی را احراز کند، بحث از ملازمه عقل در موضوعی است که عقل به طور مستقل حسن یا قبح و استحقاق مدح یا ذم آن را درک می‌کند، نه هر ملازمه در تقریر مشهور چنین بیان می‌شود: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ مقصود، ادراک قطعی تکمیل تخصصی‌قاعده

آیا حسن و قبح عقلی مبنای حکم شرعی است؟

سؤال ۲۴۰

پاسخ

می‌کند. اشاعره حسن و قبح را شرعی می‌دانند. این مبنا در مستقلات عقلیه و بسیاری از احکام اثر دارد. است و عقل می‌تواند آن را درک کند. قاعده ملازمه می‌گوید آنچه عقل مستقل حکم کند شرع نیز حکم بنابر قول عدلیه (شیعه و معتزله)، حسن و قبح ذاتی و عقلی

تکمیل تخصصی

استنباط باید میان مستقلات عقلیه، ملازمات عقلیه و صرف مصالح یا استحسان‌های شخصی تفکیک کرد. باشد. با این حال، هر داور عرفی یا پسند شخصی «حکم مستقل عقل» محسوب نمی‌شود. بنابراین در تواند منشأ کشف حکم شرعی در مواردی شود که عقل، موضوع و ملازمه را به صورت مستقل درک کرده ارزش‌های افعال به وسیله عقل است؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم. در مکتب عدلیه، این ادراک عقلی می‌تکمیل اصولی: مقصود از حسن و قبح عقلی، امکان ادراک برخی

ملازمه میان حکم عقل و شرع در مستقلات عقلیه چگونه تقریر می‌شود؟

سؤال ۲۴۱

پاسخ

شرعی متحد باشد. پس در استدلال عقلی، «قطع به حسن یا قبح» و «اتحاد موضوع» دو امر اساسی اند. نه هر مصلحت اندیشی یا استحسان شخصی. همچنین باید موضوع حکم عقلی دقیقا با موضوع حکم عقل و حکم شارع با حکمت و علم شارع سازگار نیست. البته این قاعده درباره ادراکات قطعی عقل است، الزامی داشته باشد، از آن می توان حکم شرعی ملازم را کشف کرد؛ زیرا فرض اختلاف میان حکم قطعی درک قبح ظلم و حسن عدل در تقریر مشهور عدلیه. قاعده ملازمه می گوید اگر عقل به نحو قطعی حکم در مستقلات عقلیه، عقل بدون نیاز به مقدمه شرعی می تواند حسن یا قبح یک فعل را درک کند؛ مانند

تفاوت ملازمات عقلیه با مستقلات عقلیه چیست؟

سؤال ۲۴۲

پاسخ

داد چگونه از حکم شرعی اول به نتیجه دوم می رسیم و آیا ملازمه واقعا قطعی است یا صرفا احتمالی. گردد، نه به استقلال حکم شرعی از عقل. ثمره این تفکیک آن است که در غیرمستقلات باید دقیقا نشان بحث وجوب مقدمه واجب. بنابراین «مستقل» بودن به استقلال عقل در تشخیص ملاک حکم بازمی و با ضمیمه کردن یک حکم شرعی یا یک قضیه دیگر، ملازمه ای را کشف می کند؛ مانند برخی تقریرهای فعل را درک می کند؛ مانند قبح ظلم. در غیرمستقلات عقلیه، عقل به تنهایی تمام مقدمات حکم را ندارد مستقلات عقلیه احکامی اند که عقل بدون نیاز به ضمیمه کردن حکم شرعی دیگری، حسن یا قبح

چه معنایی دارد و چگونه با عدم امکان علم قطعی به همه احکام جمع می شود؟ تخطئه در اجتهاد

سؤال ۲۴۳

پاسخ

است، نه لزوما تبدیل واقع به همان مؤدای اماره. بنابراین تخطئه با حجیت ظاهری ادله منافاتی ندارد. واقعی و در عین حال حجیت امارات جمع می شود؛ زیرا حجیت اماره برای تنظیم وظیفه ظاهری مکلف مقام عمل معذور است، هرچند ممکن است حکم واقعی چیز دیگری باشد. این مبنا با پذیرش وجود احکام کند. خطای مجتهد به معنای بی ارزش بودن اجتهاد نیست؛ اگر مجتهد بر اساس حجت معتبر عمل کند، در نزد خداوند وجود دارد و مجتهد ممکن است با تلاش اجتهادی خود آن را کشف کند یا در تشخیص آن خطا تخطئه یعنی اعتقاد به اینکه برای هر واقعه، حکم واقعی ثابتی

پاسخ

این با کشف حکم شرعی جدید متفاوت است. پس قلمرو عقل در اصول، گسترده ولی ضابطه مند است. همچنین باید توجه داشت که گاهی عقل فقط ضرورت اطاعت از حکم معلوم شرعی را درک می کند؛ ممکن است ظنی و قابل تغییر باشند و چنین داورى هایی به خودی خود حکم شرعی قطعی نمی سازند. شود. اما بسیاری از داورى های عقل عملی، مانند تشخیص مصلحت های جزئی یا اولویت های اجتماعی، به یک ملاک واقعی و مرتبط با تشریع باشد، می تواند در قالب قاعده ملازمه منشأ کشف حکم شرعی خیر؛ این ادعا نیازمند احراز موضوع و قطعیت حکم عقلی است. حکم عقل عملی اگر قطعی و مربوط



سؤال ۲۴۵

تعریف «تعارض» چیست؟ و فرق آن با «تزاحم» را بیان کنید.

پاسخ

و رفعش با مرجحات باب تزاحم (اهمیت، تقدیم مضیق بر موسع و...) و در صورت تساوی، با تخییر است. در مقام جعل و دلالت است و رفعش با مرجحات و جمع عرفی و تساقط؛ اما تزاحم، در مقام امتثال است هر دو را امتثال کند (مانند تزاحم وجوب انقاذ غریق با وجوب صلاة در آخر وقت). فرق اساسی: تعارض، سبب عجز مکلف از امتثال هر دو در آن واحد؛ یعنی دو حکم، فی نفسه تنافی ندارند، ولی مکلف نمی تواند و مربوط به تنافی خود دو دلیل می باشد. اما «تزاحم» عبارت است از تنافی دو حکم در «مقام امتثال»، به ثابت کنند (مانند «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة»). تعارض، در «مقام جعل و تشریع» است به گونه ای که اجتماع آن دو در مقام جعل، ممکن نباشد؛ یعنی دو دلیل، دو حکم متضاد را بر یک موضوع «تعارض» در اصطلاح اصولی، عبارت است از «تنافی میان مدلول دو دلیل» در مقام دلالت و اثبات،

سؤال ۲۴۶

اقسام «تعارض» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

پاسخ

تعارض بر چند قسم است:

۱)

عام و خاص که خاص، مخصص عام است. این قسم، تعارض مستقر نیست و حکم آن، جمع عرفی است. خاص بر عام، مطلق و مقید، قرینه و ذی القرینه) رفع می شود و در واقع تعارض نیست؛ مانند تعارض «تعارض بدوی و غیرمستقر»: تعارضی که با «جمع عرفی» (تقدیم

۲)

و حرمت یک فعل. حکم آن، یا تقدیم یکی به مرجح (ترجیح) و یا تساقط و رجوع به اصول عملیه است. تعارضی که قابل جمع عرفی نیست و دو دلیل، واقعا متعارض اند؛ مانند تعارض دو روایت بر وجوب «تعارض مستقر»:

۳)

از جهت دیگر: تعارض «تباین» (کامل) و تعارض «عموم و خصوص من وجه» (در ماده اجتماع).

۴)

و محل بحث). بنابراین تعارض بدوی با جمع عرفی و تعارض مستقر با ترجیح یا تساقط حل می شود. تعارض «دو دلیل قطعی» (محال) و تعارض «دو دلیل ظنی» (ممکن)

سؤال ۲۴۷

قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» چیست؟ و حدود آن را بیان کنید.

پاسخ

عبارت دیگر، «امکان» در قاعده، امکان عرفی است نه عقلی صرف؛ بنابراین جمع تبرعی، اولی از طرح نیست. آمیز باشد (جمعی که عرف آن را نمی پذیرد)، قاعده جاری نیست و باید به مرجحات یا تساقط رجوع کرد. به این قاعده، تنها در جایی جاری است که «جمع عرفی» و مقبول عقلاء ممکن باشد؛ اگر جمع، تبرعی و تکلف تقدیم قرینه بر ذی القرینه، تقدیم حاکم بر محکوم (حکومت)، و تقدیم وارد بر مورد (ورود). حدود قاعده: در «جمع عرفی» جاری است و مصادیق آن: تقدیم خاص بر عام (تخصیص)، تقدیم مقید بر مطلق (تقیید)، بتوان بین دو دلیل به نحو عرفی جمع کرد و هر دو را معمولیه قرار داد، نباید یکی را طرح کرد. این قاعده، جمع میان دو دلیل، ممکن باشد، جمع آن ها بر طرح (کنار گذاشتن) یکی مقدم است؛ یعنی تا جایی که قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» به این معناست که هرگاه

سؤال ۲۴۸

فرق «حکومت» و «ورود» را بیان کنید و ثمره آن را مشخص سازید.

پاسخ

حکومت و ورود، تعارض بدوی است و جمع عرفی (تقدیم حاکم و وارد) جاری است، بدون نیاز به مرجحات. حاکم در محکوم، «تعبدی و ادعایی» است، ولی در ورود، رفع موضوع، «وجدانی و تکوینی» است. ثمره: در را که موضوع اصل است، وجدانا رفع می کند؛ یا ورود قطع بر اصل). فرق اساسی: در حکومت، تصرف کند؛ یعنی دلیل وارد، موضوع دلیل مورد را از بین می برد (مثل ورود اماره بر اصل: اماره، موضوع «شک» دلیل محکوم تقدم دارد. «ورود» آن است که یکی از دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را «بالوجدان و تکوینا» رفع صلاة» که طواف را در حکم صلاة قرار می دهد). در حکومت، دلیل حاکم، خودش بدون نیاز به دلیل دیگر، بر و موضوع شک را در کثیرالشک نفی می کند)، یا مفاد و مدلول آن را تفسیر می کند (مثل «الطواف بالبيت دلیل محکوم را توسعه یا تضییق می دهد (مثل «لا شک لکثیر الشک» که حاکم بر ادله احکام شک است از دو دلیل، «ناظر» به دلیل دیگر باشد و در موضوع یا محمول آن تصرف کند؛ یعنی دلیل حاکم، یا موضوع «حکومت» آن است که یکی

اقسام «مرجحات» در تعارض را بیان کنید.

سؤال ۲۴۹

پاسخ

مرجحات (موجبات ترجیح) بر دو قسم کلی اند:

۱)

میان اصحاب)، «اوثقیت و اعدلیت راوی»، «افقهیت راوی»، «تعدد راویان»، و «موافقت با سنت قطعی». «مخالفت با عامه (اهل سنت)» (ما خالف العامة فیه الرشاد)، «شهرت راوی» (مشهور بودن یک روایت مرجحاتی که به سند و صدور دلیل برمی گردد، مانند: «موافقت با کتاب» (ما وافق کتاب الله فخذوه)، «مرجحات سندی»:

۲)

و خبر مرجوح طرح می شود؛ و در صورت فقدان مرجح، به قواعد تساقط و تخییر یا احتیاط رجوع می گردد. سپس شهرت، سپس صفات راوی (اوثقیت، عدالت و...) و... در صورت وجود مرجح، خبر راجح مقدم تقیه). ترتیب مرجحات بر اساس مقبوله عمر بن حنظله: ابتدا موافقت با کتاب، سپس مخالفت با عامه، با واقع و احتیاط، «اطلاق و عموم»، «اصالة الحقيقة»، و مرجحات مربوط به جهت صدور (تقیه و عدم «مرجحات مضمونی و جهتی»: مانند «موافقت

پاسخ

وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما...». تقریب استدلال: روایت، مرجحات را به ترتیب بیان می کند: علیه عند أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ...» و سپس ادامه دادند: «الحکم ما حکم به أعدلهما به سؤال از اختلاف دو راوی، فرمودند: «ینظر إلى ما کان من روايتهما عنا فی ذلک الذی حکما به، المجمع مقبولة عمر بن حنظله، از مهم ترین روایات باب تعارض است. امام صادق (ع) در این روایت، در پاسخ

۱)

شهرت روایی (مجمع علیه عند اصحاب)،

۲)

صفات راوی (اعدل، افقه، اصدق، اورع)،

۳)

شهرت فتوایی،

۴)

موافقت با کتاب،

۵)

و هم مرجحات و هم حکم فقدان مرجح (تخییر یا توقف) را بیان می کند و از ادله اصلی باب تعارض است. «إذا فارجئه حتی تلقی إمامک» یا «فإذا فأنت فی سعة» (تخییر). بنابراین مقبولة، هم اصل وجوب ترجیح مخالفت با عامه، و در نهایت فرمودند:

پاسخ

هرگاه دو خبر متعارض، هیچ یک بر دیگری مرجحی نداشته باشند، اقوال عبارت اند از:

۱)

باب التسليم وسعك) آن است که مکلف، در عمل به یکی از دو خبر مخیر است؛ یعنی تخییر در مقام عمل. «تخییر»: قول مشهور (و مستند به مقبوله عمر بن حنظله و روایات «بأيهما أخذت من

۲)

متعارض و قابل جمع نیست، هر دو ساقط می شوند و باید به اصول عملیه (برائت یا احتیاط) رجوع کرد. به اصول عملیه: قول برخی (مانند صاحب کفایه در برخی تقریرات) آن است که دو خبر، چون حجیتشان «تساقط و رجوع

۳)

«احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده اند.

۴)

احتیاط و در غیرالزامی، تخییر. ثمره این بحث، تعیین وظیفه مکلف در موارد تعارض بدون مرجح است. امام (ع) شده اند. قول مشهور، «تخییر» است، لیکن برخی تفصیل داده اند: در تعارض در «حکم الزامی»، «توقف»: برخی قائل به توقف تا زمان ظهور

پاسخ

در صورت فقدان، تخییر یا تساقط است. تشخیص این دو، از وظایف دقیق مجتهد در مقام استنباط است. حکم تعارض بدوی، جمع عرفی و عمل به هر دو دلیل است؛ و حکم تعارض مستقر، ترجیح با مرجحات و سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» که یکی حرمت و دیگری جواز بیع عذره را می گوید و قابل جمع نیستند. است که قابل جمع عرفی نیست و دو دلیل، واقعا و بدون امکان جمع، متنافی اند؛ مانند «ثمن العذرة مطلق و مقید و حاکم و محکوم و وارد و مورود، همه از تعارض بدوی اند. «تعارض مستقر» تعارضی امر متنافی اند، ولی با تخصیص عام به خاص، جمع می شوند و تعارض رفع می گردد؛ همچنین تعارض تنافی رفع می شود؛ مانند تعارض «أكرم العلماء» (عام) با «لا تکرّم الفساق من العلماء» (خاص) که در بدو بدوی» تعارضی است که در ابتدا به نظر می رسد بین دو دلیل تنافی است، ولی با دقت و جمع عرفی، «تعارض

سؤال ۲۵۳

آیا «تعارض» میان دو «دلیل قطعی» ممکن است؟ و اگر ممکن نیست، چرا؟

پاسخ

دلیل ظنی باشد، دلیل قطعی مقدم و دلیل ظنی طرح می شود، چون ظنی، توان معارضه با قطعی را ندارد. نتیجه: در تعارض دو خبر واحد، به مرجحات رجوع می شود؛ و اگر تعارض میان یک دلیل قطعی و یک تعارض، از آثار «ظنی بودن» دلیل است؛ دلیل قطعی، چون خطا در آن راه ندارد، تعارض در آن راه ندارد. و احتمال خلاف در آن راه دارد و دو ظن متعارض، هر دو ممکن اند که یکی خطا باشد. به عبارت دیگر، بنابراین تعارض، تنها میان «دلایل ظنی» (مثل دو خبر واحد) ممکن است؛ زیرا خبر واحد، مفید ظن است باشند؛ علم به وجوب و علم به حرمت یک فعل واحد، جمعشان مستلزم اجتماع نقیضین و محال است. است؛ زیرا دلیل قطعی، مفید علم و مطابق با واقع است و دو واقع متضاد نمی توانند هر دو صحیح تعارض میان دو دلیل قطعی (مثل دو آیه قطعی الدلالة یا دو خبر متواتر قطعی)، «محال»

سؤال ۲۵۴

جایگاه «شهرت» در باب تعارض چیست؟ و اقسام شهرت را بیان کنید.

پاسخ

«شهرت» بر سه قسم است:

۱)

از مرجحات باب تعارض است و در مقبوله عمر بن حنظله به آن اشاره شده (المجمع علیه عند أصحابک).
«شهرت روایی»: مشهور بودن یک روایت میان اصحاب (کثرت نقل و عمل به آن)؛ این شهرت،

۲)

(بنابر قول مشهور)، ولی به عنوان مرجح در تعارض، مورد اختلاف است؛ برخی آن را مرجح دانسته اند.
بدون استناد به روایت خاص؛ این شهرت، نزد مشهور، فی نفسه حجت نیست و جابر ضعف سند نمی باشد
«شهرت فتوایی»: مشهور بودن یک فتوا میان فقها

۳)

را جابر دانسته اند). ثمره این بحث، در تقدیم روایات مشهور بر غیرمشهور در موارد تعارض ظاهر می شود.
اما شهرت فتوایی، بنابر قول مشهور، حجیت مستقل ندارد و جابر ضعف سند نیست (برخلاف برخی که آن
روایت. کاربرد در تعارض: شهرت روایی، از مرجحات مهم است و خبر مشهور بر خبر شاذ مقدم می شود؛
«شهرت عملی»: عمل اصحاب به یک

سؤال ۲۵۵

قاعده کلی در حل تعارض ادله را به صورت مراحل بیان کنید.

پاسخ

مراحل حل تعارض ادله به این ترتیب است:

۱)

نوع تنافی: ابتدا باید معلوم شود تنافی، در مقام دلالت (تعارض) است یا در مقام امتثال (تزام).
«تشخیص»

۲)

تقیید، حکومت، ورود، تقدیم قرینه بر ذی القرینه) ممکن بود، تعارض بدوی است و با جمع، رفع می شود.
«تلاش برای جمع عرفی»: اگر جمع عرفی (تخصیص،

۳)

«تشخیص تعارض مستقر»: اگر جمع عرفی ممکن نبود، تعارض مستقر است.

۴)

کتاب، مخالفت عامه، شهرت، صفات راوی) و سپس مرجحات دیگر رجوع می شود و راجح مقدم می گردد. «رجوع به مرجحات»: در تعارض مستقر، به مرجحات سندی (موافقت

۵)

مرجح»: در صورت فقدان مرجح، به تخییر (قول مشهور) یا تساقط و رجوع به اصول عملیه عمل می شود. «حکم فقدان

۶)

با اصول (برائت، احتیاط، تخییر) معین می شود. این مراحل، روش دقیق مجتهد در حل تعارض است. «رجوع به اصول عملیه»: در صورت تساقط، وظیفه عملی

سؤال ۲۵۶

ثمرات باب «تعادل و ترجیح» در فقه را با ذکر مثال بیان کنید.

پاسخ

ثمرات باب تعادل و ترجیح در فقه بسیار است:

۱)

را پاک و دیگری نجس دانست، با مرجحات (مثل موافقت با کتاب یا مخالفت عامه) حکم تعیین می شود. در «تعارض دو روایت در طهارت و نجاست»: اگر یک روایت، چیزی

۲)

در «تعارض روایات در مقدار كفاره و حدود»: با ترجیح خبر مشهور یا عدل، حکم مشخص می شود.

۳)

روایات در ابواب معاملات (ربا، بیع): با جمع عرفی (تخصیص عام) یا ترجیح، حکم استنباط می شود.
در «تعارض

۴)

ادله وجوب و حرمت در یک فعل» (مثل تنن/تنباکو): با مرجحات، یا حکم به حرمت و یا به حلیت می شود.
در «تعارض

۵)

این ثمرات نشان می دهد که باب تعادل و ترجیح، از کاربردی ترین مباحث اصولی در استنباط احکام است.
در «تعارض اخبار علاجیه»: مقبوله عمر بن حنظله و روایات علاجیه، قواعد ترجیح را بیان می کنند.

سؤال ۲۵۷

فرق تعارض و تراحم چیست؟

پاسخ

نکته تکمیلی

باقی ماندن تعارض از مرجحات است؛ در تراحم، معیارهایی مانند اهم و مهم و قدرت مکلف مطرح می شود. نجات دو غریق در فرض ناتوانی از نجات هر دو. در تعارض، بحث از جمع عرفی، تخصیص، حکومت و در صورت نفسه ثابت اند، اما مکلف در خارج به دلیل ناتوانی از جمع، نمی تواند هر دو را هم زمان امتثال کند؛ مانند تراحم هر دو را با هم جمع کند و هر کدام مفاد دیگری را نفی کند. تراحم در مقام امتثال است؛ یعنی هر دو حکم فی متفاوت است. تعارض در مقام جعل و دلالت ادله است؛ یعنی دو دلیل معتبر به گونه ای باشند که عرف نتواند تکمیل تخصصیت تعارض و تراحم هر دو در ظاهر به ناسازگاری دو حکم یا دلیل مربوط اند، اما محل آنها

سؤال ۲۵۸

مرجحات باب تراحم کدام اند؟

پاسخ

۱)

۲)

۳)

۴)

نوع تکلیف، ملاک، قدرت مکلف و ادله خاص مسئله است و نمی توان هر اولویتی عرفی را مرجع شرعی دانست. باشد، ولی یک مرجع مطلق و مستقل در همه موارد نیست. بنابراین تشخیص مرجع تراحم نیازمند بررسی طرف بدل یا جانشین دارد و دیگری ندارد. «سبق زمانی» نیز در مواردی که ملاک آن تمام باشد می تواند اثر داشته بر واجب موسع در موارد خاص، تقدیم واجب مطلق بر مشروط در برخی فروض، و مواردی است که یکی از دو بیشتری داشته باشد، امتثال آن مقدم می شود. از دیگر ملاک های مطرح در تقریرات اصولی، تقدیم واجب مضیق تراحم، نخستین معیار مهم، ترجیح «اهم» بر «مهم» است؛ یعنی اگر یکی از دو ملاک یا حکم از نظر شارع اهمیت تکمیل تخصیص در باب

سؤال ۲۵۹

جمع عرفی چیست و چه اقسامی دارد؟

پاسخ

تعارض مستقر و ترجیح یا تساقط نمی رسد. تشخیص جمع عرفی از مهم ترین مهارت های استنباط است. عام بر خاص، مطلق بر مقید، ظاهری بر اظهر، و نیز حکومت و ورود. تا جمع عرفی ممکن باشد نوبت به جمع عرفی حمل دو دلیل به گونه ای است که عرف تنافی را برطرف می کند. اقسام مهم: حمل

تکمیل تخصصی

این است که تا وقتی تنافی قابل حل عرفی است، عنوان تعارض مستقر و آثار باب ترجیح جاری نمی شود. نیز در مواردی با توسعه یا تضییق موضوع دلیل دیگر از راه تعبد یا بیان خاص تحقق می یابد. اصل مهم می کند. تخصیص عام به خاص، تقیید مطلق به مقید و حمل ظاهر بر اظهر نمونه های روشن اند. حکومت دو دلیل در نگاه ابتدایی متنافی به نظر می رسند، ولی عرف با توجه به ظهور قوی تر یکی را بر دیگری مقدم – تکمیل اصولی: جمع عرفی در جایی است که

ورود و حکومت چه فرقی با تخصیص دارند؟

سؤال ۲۶۰

پاسخ

در برخی تقریرات از بین می رود. بنابراین ورود و حکومت از نظر نحوه اثرگذاری با تخصیص یکسان نیستند. رفع حقیقی موضوع دلیل دیگر به وسیله دلیل وارد است؛ مانند اینکه با قیام اماره معتبر، موضوع «شک» نظر عرف توسعه یا تضییق کند؛ مانند نقش قاعده لاضرر نسبت به بسیاری از ادله اولیه. ورود، در تقریر مشهور، حکومت آن است که دلیل حاکم به گونه ای ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع، متعلق یا محمول آن را در می کند، بدون اینکه لزوما در موضوع عام تصرف تفسیری کند؛ مانند «اکرم العلماء» و «لا تکرّم الفساق منهم». شیوه متفاوت در نسبت میان ادله اند. در تخصیص، دلیل خاص بخشی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج تکمیل تخصیصیت تخصیص، حکومت و ورود سه

مرجحات باب تعارض (منصوصه) کدام اند؟

سؤال ۲۶۱

پاسخ

مرجحات منصوصه در روایات علاجیه:

۱)

موافقت با کتاب.

۲)

مخالفت با عامه.

۳)

احدثیت (تأخر زمانی).

۴)

نوبت به مرجحات غیرمنصوصه و در نهایت تخییر یا تساقط می رسد. ترتیب مرجحات مورد بحث است. صفات راوی (اعدلیت، افقهیت، اصدقیت). پس از مرجحات منصوصه

تکمیل تخصصی

اختلاف ظاهری را فوراً وارد باب ترجیح کرد؛ ابتدا باید صدور، جهت صدور و امکان جمع عرفی بررسی شود. اند؛ درباره ترتیب، گستره و نسبت برخی مرجحات میان اصولیان تفصیل وجود دارد. بنابراین نمی توان هر با کتاب، مخالفت با عامه و برخی صفات راوی و نیز احدثیت در شمار مرجحات مورد بحث قرار گرفته می شود که دو دلیل واقعا متعارض و جمع عرفی میان آن ها ممکن نباشد. در روایات علاجیه، موافقت – تکمیل اصولی: مرجح در باب تعارض زمانی مطرح

سؤال ۲۶۲

فرق حکومت و ورود را با مثال فقهی بیان کنید.

پاسخ

دامنه موضوع یا حکم آن با بیان دلیل حاکم تعیین می شود؛ در ورود، موضوع دلیل دوم حقیقتاً منتفی می گردد. با فرض احراز مؤدای اماره باقی نمی ماند. در حکومت، دلیل محکوم همچنان در نظام تشریع وجود دارد، ولی شک موضوع اصل عملی را برطرف کند، گفته می شود اماره وارد بر اصل است؛ زیرا موضوع اصل، یعنی شک، حقیقی موضوع دلیل دیگر است، نه صرف تفسیر آن. برای نمونه، اگر دلیل معتبر اماره، در فرض اعتبار، حالت نمونه مشهور، «لا ضرر» نسبت به ادله ای است که در صورت اجرای اطلاقشان ضرر لازم می آید. اما ورود، رفع دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد و موضوع یا حکم آن را برای مقام استنباط تفسیر یا تضییق و توسعه دهد؛ تکمیل تخصیص حکومت یعنی

سؤال ۲۶۳

ظاهر متعارض باشند ولی یکی عام و دیگری خاص باشد، چرا تعارض مستقر نیست؟
اگر دو دلیل در

نکته از قواعد اساسی باب تعادل و ترجیح است و مانع می شود هر اختلاف ظاهری را فوراً تعارض بنامیم. ابتدا باید تخصیص را به عنوان جمع عرفی بررسی کرد و تنها در صورت نبود شرایط آن به تعارض رسید. این با هم ناسازگار باشند که عرف نتواند یکی را مفسر یا مخصص دیگری بداند. بنابراین در نسبت عام و خاص، می فهمد و جمع عرفی شکل می گیرد. تعارض مستقر زمانی است که دو دلیل در مدلول نهایی به گونه ای که حکم عام نسبت به افراد خاص چگونه محدود می شود. عرف در چنین موردی یکی را مخصص دیگری عام و خاص در حقیقت غالباً دو بیان متعارض نیستند؛ زیرا خاص از ابتدا نشان می دهد

سؤال ۲۶۴

تخصیص، حکومت و ورود از نظر کیفیت رفع تعارض چه تفاوتی دارند؟

واقعی موضوع مربوط است. تشخیص صحیح این نسبت ها قبل از اعمال مرجحات تعارض ضروری است. بین می رود. تفاوت مهم این است که حکومت غالباً نوعی تفسیر و نظر ناظر دارد، در حالی که ورود به رفع از دو دلیل به گونه ای موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین می برد؛ مثلاً با تحقق علم، موضوع اصل شک از به آن دلیل است؛ مانند دلیلی که موضوع «ضرر» را نسبت به حکم اولیه توضیح می دهد. در ورود، یکی موضوع عام تصرف مفهومی کند. در حکومت، دلیل حاکم با توسعه یا تضییق موضوع دلیل محکوم، ناظر در تخصیص، دلیل خاص برخی افراد موضوع دلیل عام را از حکم خارج می کند، بدون اینکه لزوماً

سؤال ۲۶۵

مرجح سندی، جهتی و مضمونی چیست؟

در هر حال ابتدا باید تعارض مستقر احراز شود و سپس مرجحات در چارچوب دلیل معتبر اعمال گردند. مرجح مقدم است و آیا مرجحات منصوص قابل تعدی اند، تابع مبنای اصولی و روایات باب تعارض است. می شود. این تقسیم کمک می کند در تعارض اخبار، همه عوامل را یکسان نپنداریم. البته اینکه کدام باشد. مرجح مضمونی به خود محتوای روایت و سازگاری آن با کتاب، سنت قطعی یا قواعد مسلم مربوط جهتی به جهت صدور روایت مربوط است؛ مثلاً احتمال تقیه یا بیان حکم واقعی می تواند در ترجیح مؤثر مربوط به ویژگی های راویان و سند است؛ مانند وثاقت بیشتر یا برتری برخی جهات اعتبار سند. مرجح سندی

پاسخ

باب ادله است، ولی در تزاحم قواعدی مانند اهمیت، اهم و مهم، حق تقدم و قدرت مطرح می شود. و دلالت ادله است؛ در تزاحم، مشکل در قدرت و مقام امتثال است. از این رو راه حل تعارض مرجحات را هم زمان انجام دهد؛ مانند دو واجب فوری که جمع آنها ممکن نیست. در تعارض، مشکل در طریق اثبات هر دو حکم در عالم جعل و ثبوت وجود دارند، اما مکلف در مقام امتثال به دلیل ناتوانی نمی تواند هر دو ارائه کنند؛ مثلاً یک روایت وجوب را اثبات و روایت دیگر همان حکم را نفی کند. تزاحم در جایی است که تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام کشف و بیان حکم، مدلول هایی ناسازگار

پاسخ

رد روایت نیست. پس ترجیح مضمونی نیازمند بررسی دقیق درجه دلالت کتاب و امکان جمع عرفی است. قرآن ناسازگار باشد، این مخالفت اهمیت ویژه دارد؛ اما مخالفت با یک اطلاق یا عموم قابل جمع، لزوماً مخالفت قطعی است یا صرف ناسازگاری با یک ظهور قابل تخصیص. اگر روایت با نص یا محکمت قطعی صرف نبودن مخالفت است یا داشتن شاهد و مضمون تأییدکننده در قرآن؛ و نیز اینکه مخالفت با کتاب ترجیح یا رد برخی اخبار مطرح شده است. با این حال ابتدا باید روشن شود که مراد از «موافقت با کتاب» در روایات باب تعارض، موافقت با کتاب و مخالفت با آن از جمله جهاتی است که در روایات برای

پاسخ

نیابد، اصل برائت، او را از تکلیف مبرا می کند و حکم به عدم وجوب و عدم حرمت می شود. مجرای برائت: «نفی تکلیف» و رفع الزام است؛ یعنی هرگاه مکلف در وجوب یا حرمت فعلی شک کند و دلیلی بر تکلیف «اصالة البرائة» (اصل برائت) اصلی عملی است که در موارد «شک در تکلیف» جاری می شود و مقتضای آن،

۱)

«شبهه حکمیه وجوبیه»: شک در وجوب چیزی بدون علم (مثل شک در وجوب دعا عند رؤیت هلال).

۲)

«شبهه حکمیه تحریمیه»: شک در حرمت چیزی (مثل شک در حرمت شرب تتن).

۳)

(که مجرای احتیاط یا تخییر است). برائت، از اصول غیرمحرز و وظیفه عملی است و کاشف از واقع نیست. بدویه» (قبل از فحص) و در «شک در اصل تکلیف» جاری است، نه در شک در مکلفیه پس از علم اجمالی و تحریمیه»: شک در موضوع (مثل شک در اینکه این مایع خمر است یا خل). بنابراین برائت، در «شبهه «شبهه موضوعیه وجوبیه»

پاسخ

ادله برائت عبارت اند از:

۱)

نَبِئْتُ رَسُولًا (نفی عقاب قبل از بیان)، آیه «ما على المحسنين من سبيل»، و آیه «ليس على الأعمى حرج». (آیات): «مانند آیه «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (تکلیف زائد بر وسع نفی شده)، آیه «وما كنا معذبين حتى» کتاب

۲)

عنهم»؛ و حدیث حل: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى» و «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام». که «ما لا يعلمون» را رفع کرده است؛ حدیث حجب: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع والنسيان وما استكروها عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والوسوسة...» «سنت (روایات)»: «مانند حدیث رفع: «رفع عن أمتي تسعة: الخطأ

۳)

«عقل»: «قاعدة «قبح عقاب بلا بيان» که عقل، عقاب بدون بیان و اتمام حجت را قبیح می داند.

۴)

فقهها بر جریان برائت در شبهات بدویه. این ادله، حجیت برائت را در موارد شک در تکلیف اثبات می کند. «اجماع»: اجماع

سؤال ۲۷۰

بررسی دلالت «حدیث رفع» بر برائت را بیان کنید.

پاسخ

به موضوع، رفع حکم دانسته اند. در هر حال، حدیث رفع، از ادله اصلی براءت در شبهات بدویه است. براءت دارد. برخی (مانند شیخ انصاری) بحث رفع «ما لا یعلمون» را نسبت به حکم، رفع مؤاخذة و نسبت وجوب احتیاط است؛ یعنی با حدیث رفع، در موارد جهل، وجوب احتیاط و عقاب رفع می شود و مکلف، «مؤاخذة و عقاب» یا رفع «آثار و الزام»؟ قول مشهور: مراد، رفع «مؤاخذة» و «الزام فعلی» و حکم ظاهری از او برداشته شده و او مبراست. بحث در آن است که مراد از «رفع»، رفع «حکم واقعی» است یا رفع بنابراین اگر مکلف، حکم فعلی را نمی داند (شبهه حکمیه یا موضوعیه)، حکم و آثار آن (از جمله عقاب) «ما لا یعلمون»، دلالت دارد بر اینکه حکم و مؤاخذة ای که امت به آن علم ندارند، از آنان «رفع» شده است؛ عن امتی ما لا یعلمون» (و نیز ما خطئوا و نسیوا و استکرها...)). تقریب استدلال به حدیث بر براءت: فقره حدیث رفع، از روایات مشهور و معتبر است: «رفع

سؤال ۲۷۱

در «شبهه حکمیه تحریمیه» جاری است یا باید احتیاط کرد؟ اقوال را بیان کنید. آیا براءت،

پاسخ

در شبهه حکمیه تحریمیه (شک در حرمت فعلی مثل شرب تثن)، اقوال است:

۱)

کنا معذبین...، حدیث رفع (ما لا یعلمون)، حدیث حل (کل شیء لک حلال...) و قاعده قبح عقاب بلا بیان. اصولیان و اخباری های معتدل: براءت جاری است و حکم به حلیت ظاهری می شود؛ ادله: آیات (وما قول به «براءت» (قول مشهور

۲)

مشکوک اند و روایات احتیاط، محمول بر شبهات مقرون به علم اجمالی یا استحباب احتیاط هستند. کرده اند. قول مشهور و صحیح، «براءت» است؛ زیرا ادله براءت (حدیث رفع و حل) صریح در رفع تکلیف هلك) و روایات «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» را حمل بر موارد خاص نمود؛ ادله آنان: آیات و روایات امر به توقف در شبهات (مانند «قف عند الشبهة» و «من ارتکب الشبهات قول به «احتیاط» (قول اخباری های افراطی): در شبهه تحریمیه، باید احتیاط کرد و فعل را ترک

پاسخ

به علم اجمالی (شک در یکی از دو ظرف که یکی نجس است)، برائت جاری نیست و احتیاط لازم است. موضوعیه تحریمیه (شک در خمر بودن مایع) نیز بنابر قول مشهور، برائت جاری است. اما در شبهه مقرون موضوعیه وجوبیه (شک در وجوب فرد مثل شک در وجوب اکرام زید عالم) برائت جاری است؛ و در شبهه حکم برائت در هر یک: در شبهه حکمیه (وجوبیه و تحریمیه) پس از فحص، برائت جاری است؛ در شبهه مصداق آن موضوع هست یا نه؛ مانند علم به حرمت خمر و شک در اینکه این مایع، خمر است یا خل. که در «موضوع» و مصداق خارجی است و حکمش روشن است، ولی مکلف نمی داند این مورد خارجی، مانند شک در وجوب دعا عند رؤیت هلال یا شک در حرمت شرب تتن. «شبهه موضوعیه» شبهه ای است شبهه ای است که در «حکم شرعی» است و منشأ آن، فقدان نص، اجمال نص، یا تعارض نصوص است؛ «شبهه حکمیه»

پاسخ

و در شبهات موضوعیه جاری است؛ و این قاعده، مبنای مستقل عقلی برائت در کنار ادله نقلی است. برائت، مکلف را مبرا می کند. نکته: برخی قائل اند قیح عقاب بلا بیان، در شبهات حکمیه (بعد از فحص) (قیح عقاب بلا بیان) مطابقت دارد؛ یعنی عقل می گوید عقاب بدون بیان قبیح است و شرع نیز با جعل قیح عقاب بلا بیان است. رابطه: برائت، اصل عملی شرعی است که مفادش (نفی الزام) با مفاد قاعده عقلی این قاعده، یکی از ادله عقلی برائت است؛ زیرا برائت، همان نفی تکلیف مشکوک است و مبنای عقلی آن، تکلیفی را بیان نکرده و مکلف، به آن دسترسی ندارد، عقاب او بر مخالفت با آن تکلیف، قبیح و ظلم است. است که «بیان» و اتمام حجتی بر تکلیف برای او نرسیده است؛ یعنی عقل، حکم می کند که اگر شارع، «قیح عقاب بلا بیان» قاعده ای عقلی است که مفاد آن، قیح عقاب مکلفی

جست وجو و تفحص در ادله شرعی (کتاب، سنت، اجماع) برای یافتن دلیل حکم است. دلیل لزوم فحص: برائت در شبهات حکمیه، تنها «بعد از فحص» جاری است، نه قبل از آن؛ «فحص» به معنای

۱)

فحص، ادعای عدم بیان کند؛ زیرا ادله احکام، در کتاب و سنت پراکنده است و با فحص، بدست می آید. است که مکلف، «بیان» را دریافت نکرده باشد؛ و با وجود احتمال دلیل در منابع، مکلف نمی تواند بدون ادله برائت (حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان)، در موردی جاری

۲)

سیره عقلا و اجماع بر لزوم فحص در احکام.

۳)

در شبهات موضوعیه، فحص از حکم لازم نیست (چون حکم روشن است) و تنها بررسی موضوع لازم است. شبهه حکمیه، مکلف باید ابتدا در ادله فحص کند؛ اگر دلیل یافت، عمل کند و الا برائت جاری می شود. اما اگر فحص لازم نباشد، اکثر احکام، مجهول می ماند و انفتاح باب علم، لغو می شود. بنابراین در

سؤال ۲۷۵

آیا برائت، در «شبهه وجوبیه» جاری است؟ و دلیل آن را بیان کنید.

فعلی، مثل شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت) جاری است و حکم به عدم وجوب می شود. ادله: بله، برائت در «شبهه حکمیه وجوبیه» (شک در وجوب

۱)

«حدیث رفع»: «ما لا یعلمون» شامل شک در وجوب نیز می شود و وجوب مشکوک، رفع شده است.

۲)

«قیح عقاب بلا بیان»: عقاب بر ترک فعلی که وجوبش بیان نشده، قبیح است.

۳)

«آیات»: «لا یكلف الله نفسا إلا وسعها» و «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا».

۴)

شبهات وجوبیه و هم تحریمیه، پس از فحص، جاری است و مجرای آن، «شک بدوی در اصل تکلیف» است. وجود واجب (در اطراف) باشد، برائت جاری نمی شود و احتیاط یا تخییر لازم است. بنابراین برائت، هم در بعد از فحص. نکته: برائت در شبهه وجوبیه، پس از فحص جاری است و در موردی که علم اجمالی به «اجماع» بر جریان برائت در شبهات وجوبیه

سؤال ۲۷۶

فرق «برائت شرعی» و «برائت عقلی» را بیان کنید.

پاسخ

برائت بر دو قسم است:

۱)

حکم ظاهری برائت را جعل کرده است. برائت شرعی، هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است. استفاده می شود و مفاد آن، «رفع حکم و الزام شرعی در مقام شک» است؛ یعنی شارع، به وسیله ادله، «برائت شرعی»: اصلی که از ادله شرعی (آیات و روایات، مثل حدیث رفع و حل)

۲)

به عنوان مؤید جاری است. ثمره: در موارد شک در جریان براءت شرعی، به براءت عقلی تمسک می شود. اند، ولی منشأ یکی شرع و دیگری عقل است؛ و در مواردی که براءت شرعی جاری است، براءت عقلی نیز ظاهری جعل نمی کند. رابطه آن دو: هر دو در نتیجه (نفی تکلیف و رفع عقاب در شک بدوی) مشترک داند و مکلف، از حیث عقلی مبرا است. براءت عقلی، به طور مستقل، عقاب را نفی می کند ولی حکم شرعی بلا بیان است و مفاد آن، «قبیح عقاب در صورت عدم بیان» است؛ یعنی عقل، عقاب بدون بیان را قبیح می «براءت عقلی»: اصلی که مبنای آن، قاعده عقلی «قبیح عقاب

سؤال ۲۷۷

آیا «براءت» در «اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی» جاری است؟ تفاوت را بیان کنید.

پاسخ

این بحث در «اقل و اکثر» مطرح است:

۱)

زائد)، براءت جاری است و اقل (نماز) انجام می شود؛ چون شک در تکلیف زائد مستقل، مجرای براءت است. بر وجوب نماز، وجوب دعای هنگام رؤیت هلال هم هست (اکثر مستقل)؛ در اینجا، نسبت به اکثر (وجوب «اقل و اکثر استقلالی»: جایی که اقل و اکثر، دو تکلیف مستقل اند، مثل شک در اینکه آیا علاوه

۲)

که احتیاط را در ارتباطی لازم دانسته اند. ثمره این بحث، در شک در اجزاء و شرایط عبادات ظاهر می شود. در اقل و اکثر (اعم از استقلالی و ارتباطی) است، برخلاف قول برخی (مانند محقق نائینی در برخی موارد) عدم جزئیت و شرطیت است و براءت از وجوب جزء مشکوک جاری می شود. قول مشهور، جریان براءت (سوره) جزء نماز هست یا نه؛ در اینجا، نسبت به اکثر (جزء زائد مثل سوره)، براءت جاری است؛ یعنی اصل، ارتباطی»: جایی که اقل و اکثر، اجزای یک تکلیف واحد مرتبط اند، مثل شک در اینکه جزء یا شرطی (مثل «اقل و اکثر

سؤال ۲۷۸

بحث «اقل و اکثر ارتباطی» و ادله جریان براءت در آن را بیان کنید.

پاسخ

در تکلیف است و برائت جاری می شود؛ پس وجوب اکثر نفی و به اقل اکتفا می شود. ادله جریان برائت: اقل (بدون سوره) قطعاً واجب است و در اکثر (با سوره)، مشکوک الوجوب؛ شک در وجوب زائد (اکثر)، شک شرط واجب، مثل شک در جزئیت سوره برای نماز، قول مشهور، جریان برائت است. تقریب بحث: نماز، در در «اقل و اکثر ارتباطی» (شک در جزء یا

۱)

رفع: «وجوب اکثر (سوره)، چیزی است که مکلف به آن علم ندارد و «ما لا یعلمون» آن را رفع می کند. حدیث

۲)

«قیح عقاب بلا بیان»: عقاب بر ترک سوره ای که وجوبش بیان نشده، قبیح است.

۳)

تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، لذا برائت در اکثر جاری است. این بحث، از مباحث مهم برائت است. است؛ جواب: علم اجمالی در اقل و اکثر، به تکلیف مردد بین اقل و اکثر است و انحلال پیدا می کند (به علم برخی گفته اند در ارتباطی، علم اجمالی به وجود تکلیف داریم و اقل و اکثر، علم اجمالی است که منجز «اصل عدم جزئیت و شرطیت». اشکال:

سؤال ۲۷۹

آیا «برائت» در «شبهه محصوره و غیرمحصوره» جاری است؟

پاسخ

در شبهات مقرون به علم اجمالی، تفاوت است:

۱)

می کند و مخالفت قطعی (ارتکاب همه) جایز نیست. بنابراین براءت در شبهه محصوره جاری نیست. (اجتناب از تمام اطراف) لازم است؛ زیرا براءت در هر طرف، با علم اجمالی به نجاست یکی از آن ها معارضه یکی از دو ظرف) نجس است، علم اجمالی منجز است و براءت در تمام اطراف جاری نمی شود؛ بلکه احتیاط «شبهه محصوره»: اگر مکلف، علم اجمالی دارد که یکی از اطراف محدود (مثل

۲)

بنابراین براءت، در شبهه بدویه جاری است، ولی در شبهه محصوره مقرون به علم اجمالی جاری نیست. و می توان براءت را در ارتکاب برخی اطراف جاری کرد (بنابر قول مشهور، هر چند برخی تفصیل داده اند). ظرف)، علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از همه، عسر و حرج دارد؛ لذا در اینجا، اجتناب لازم نیست «شبهه غیرمحصوره»: اگر اطراف شبهه، غیرمحصور و فراوان باشد (مثل شک در نجاست یکی از هزاران

سؤال ۲۸۰

جمع بندی: اقسام شک و اصل جاری در هر یک را بیان کنید.

پاسخ

شک در تکلیف و مکلفه، اقسام و اصول جاری در هر قسم به این شرح است:

۱)

تکلیف (شبهه بدویه): در وجوبیه و تحریمیه و حکمیه و موضوعیه، پس از فحص، «براءت» جاری است. «شک در اصل

۲)

محصور)، «احتیاط» (اجتناب یا اتیان تمام اطراف) لازم است؛ و در شبهه غیرمحصوره، احتیاط لازم نیست. «شک در مکلفه با علم اجمالی»: در شبهه محصوره (تردید بین دو یا چند ظرف

۳)

(مثل تردید بین وجوب نماز قصر و اتمام): «احتیاط» (جمع بین هر دو) و در صورت تعذر، «تخیر». «شک در مکلفه با تردید بین متباینین»

۴)

«شک در بقاء حکم سابق» (شک در رافع): «استصحاب» جاری است.

۵)

«شک بین اقل و اکثر (استقلالی و ارتباطی)»: نسبت به اکثر، «برائت» جاری است.

۶)

تخیر، استصحاب)، هر یک مجرای خاص خود را دارند و برائت، مجرایش شک بدوی در اصل تکلیف است. «شک در تعیین و تخیر»: «تخیر». بنابراین اصول عملیه (برائت، احتیاط،

سؤال ۲۸۱

قاعده قبح عقاب بلا بیان را توضیح دهید.

پاسخ

نکته تکمیلی

در شبهات حکمیه بدویه، پس از فحص و عدم یافتن دلیل معتبر، در تعیین وظیفه عملی مکلف آشکار می شود. «بلا بیان» را اثبات کرد. این قاعده با اصل عدم تکلیف نیز ارتباط دارد، ولی دقیقاً مترادف آن نیست. ثمره آن متعارف انجام شده و بیان معتبر به دست نیامده باشد؛ بنابراین نمی توان با ترک جست وجوی ادله، عنوان آن ارائه نکرده باشد، عقاب مکلف بر مخالفت با آن، از نظر عقل قبیح است. موضوع قاعده، جایی است که فحص است که اگر تکلیفی واقعاً متوجه مکلف باشد ولی شارع هیچ بیان و طریق معتبر و قابل دسترسی برای تنبه به تکمیل تخصصی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» از مباحث مهم برائت عقلی است. مفاد آن این

سؤال ۲۸۲

برائت در اقل و اکثر ارتباطی چگونه جاری می شود؟

پاسخ

تجزیه علم اجمالی سبب اختلاف نظر شده است. بنابراین حکم، تابع مبنای اصولی و شرایط دقیق مسئله است. علم اجمالی و امکان انحلال آن پیوند دارد و باید توجه کرد که در برخی تقریرات، اختلاف در مبنای انحلال و کیفیت و سایر شرایط جریان برائت فراهم باشد، مکلف به مقدار معلوم الوجوب عمل می کند. البته این مسئله با بحث اصل اقل، نسبت به جزء یا شرط زائد شک بدوی وجود دارد. بر این اساس، اگر دلیل معتبر بر الزام زائد پیدا نشود مرکب افزوده شده یا نه، مشهور اصولیان در بسیاری از تقریرات قائل به برائت از اکثرند؛ یعنی پس از احراز وجوب تکمیل تخصصیدر اقل و اکثر ارتباطی، مانند شک در اینکه یک جزء یا شرط به واجب

برائت شرعی و عقلی چه رابطه ای دارند؟

سؤال ۲۸۳

پاسخ

موارد شک در جریان برائت شرعی، برائت عقلی مستند قرار می گیرد. مشهور اصولیان هر دو را قبول دارند. به قاعده قبح عقاب بلا بیان است. هر دو در شبهه بدویه حکمیه و موضوعیه جاری اند و مؤید یکدیگرند. در برائت شرعی مستند به حدیث رفع و حل و مشابه آن هاست. برائت عقلی مستند

تکمیل تخصصی

جهت شوند. وجود دلیل معتبر، علم اجمالی منجز یا تحقق شرایط احتیاط می تواند مانع جریان برائت شود. رفع در حدود شرایط آن. بنابراین این دو از حیث منشأ متفاوت اند، هرچند ممکن است در نتیجه عملی هم داند. برائت شرعی با جعل شارع، وظیفه ظاهری مکلف را در موارد شک مقرر می کند؛ مانند مفاد حدیث برائت عقلی در جایی است که بیان معتبر بر تکلیف وجود ندارد و عقل، مؤاخذه بدون بیان را قبیح می — تکمیل اصولی:

دوران بین اقل و اکثر استقلالی چه حکمی دارد؟

سؤال ۲۸۴

پاسخ

با عنوان مشترک «اقل و اکثر» یکی دانست؛ نوع ارتباط تکالیف در تعیین مجرای اصل عملی نقش اساسی دارد. واحدند و شک در جزء زائد، در ساختار تکلیف واحد تحلیل می شود. بنابراین نمی توان حکم این دو قسم را صرفاً باید هر دو طرف را رعایت کند. این وضعیت با اقل و اکثر ارتباطی متفاوت است؛ زیرا در ارتباطی، اجزاء یک مرکب در اینجا علم اجمالی به دو تکلیف مستقل، اگر منجز باشد، می تواند موجب لزوم موافقت قطعی شود و مکلف دارند؛ مانند اینکه اصل وجوب نماز معلوم است و درباره وجوب تکلیف مستقل دیگری مانند روزه شک شود. تکمیل تخصصیدر اقل و اکثر استقلالی، تکالیف نسبت به یکدیگر استقلال

برائت در شبهات موضوعیه چه شرایطی دارد؟

سؤال ۲۸۵

پاسخ

رفع شامل شبهات موضوعیه نیز هست. ثمره در شک در تحقق موضوع احکام تکلیفی ظاهر می شود. می شود. اگر موضوع با اماره (مثل ید یا بینه) یا اصل دیگری احراز شود نوبت به برائت نمی رسد. حدیث برائت در شبهات موضوعیه پس از فحص از امارات و اصول احراز موضوع جاری

تکمیل تخصصی

بررسی شوند. در صورت فقدان دلیل معتبر و تحقق شرایط، برائت وظیفه ظاهری مکلف را تعیین می کند. مقرر کرده است؛ بنابراین پیش از اجرای برائت، موضوع، دلیل اجتهادی، امارات و اصول حاکم یا وارد باید کند، نوبت به برائت نمی رسد. همچنین باید توجه داشت که در برخی موضوعات، شارع وضعیت خاصی است؛ مانند شک در اینکه مایع خارجی خمر است یا نه. اگر اماره یا اصل معتبر دیگری موضوع را تعیین تکمیل اصولی: در شبهه موضوعیه، حکم کلی شرعی معلوم است ولی تطبیق آن بر مصداق خارجی مشکوک

—

آیا برائت با وجود اماره ای که دلالت آن مشکوک است جاری می شود؟

سؤال ۲۸۶

پاسخ

یک روایت» به تنهایی مانع برائت نیست؛ آنچه مقدم است، اماره معتبر و دارای دلالت قابل استناد است. نیز وجود نداشته باشد، در صورت تحقق شرایط می توان به اصل عملی مناسب رجوع کرد. بنابراین «وجود مقدم است. اما اگر دلیل از اساس فاقد ظهور معتبر باشد یا اجمال آن مانع استناد شود و دلیل دیگری عرفی، اماره در حکم مورد نظر ظهور معتبر داشته باشد، نوبت به برائت نمی رسد؛ زیرا اماره بر اصل عملی معتبر باشد ولی در دلالت آن شک کنیم، ابتدا باید ظهور و مدلول اماره را تعیین کنیم. اگر پس از بررسی اگر اماره از جهت اصل حجیت و سند

سؤال ۲۸۷

در شبهه موضوعیه، فحص از واقع تا چه حد شرط جریان برائت است؟

پاسخ

موضوع است، دسترسی به واقع چگونه است و آیا عدم تحقیق موجب ترک تکلیف معلوم می شود یا نه. می شود. بنابراین نمی توان یک حکم یکسان برای همه شبهات موضوعیه ارائه کرد. باید دید شک در کدام عرفا احراز آن مقدمه امتثال محسوب شود یا دلیل خاصی بر لزوم تحقیق وجود داشته باشد، فحص لازم زیرا وظیفه مکلف الزاماً تحقیق از همه احتمالات خارجی نیست. با این حال اگر موضوع از مواردی باشد که خارجی شک کند، اصل برائت یا اصول موضوعی مناسب ممکن است بدون فحص گسترده جاری شود؛ وضعیت با شبهه حکمیه متفاوت است. اگر حکم شرعی روشن باشد ولی مکلف درباره تحقق موضوع در شبهه موضوعیه،

سؤال ۲۸۸

با «استصحاب عدم تکلیف» چیست و در کدام مورد نوبت به هر یک می رسد؟
فرق «برائت»

پاسخ

رابطه این دو تابع قواعد تقدیم اصول است و نباید صرف تشابه نتیجه را ملازم با وحدت دلیل دانست. می تواند مطرح شود؛ اگر چنین یقینی وجود نداشته باشد، برائت ممکن است مرجع باشد. همچنین یا عقل وظیفه عدم مؤاخذة را مقرر می کند. بنابراین اگر حالت سابق یقینی وجود داشته باشد، استصحاب چنین یقین سابقی لازم نیست؛ اگر اصل تکلیف مشکوک باشد و شرایط اصل برائت فراهم باشد، شارع یقین سابق به عدم تکلیف و شک لاحق لازم است و حکم استمرار حالت سابق داده می شود. در برائت، دو ممکن است در موارد شک به نتیجه عملی مشابه برسند، ولی مبنای آنها متفاوت است. در استصحاب، برائت و استصحاب عدم تکلیف هر

پاسخ

را هم رتبه دانست؛ باید ابتدا موضوع هر اصل و سپس قواعد تقدیم و حکومت میان اصول را بررسی کرد. سابق جایگاه متفاوتی از برائت دارد. بنابراین نمی توان صرفاً با گفتن «هر دو اصل نتیجه یکسان دارند» آنها بر اساس مبنای اصولی و ادله هر دو بررسی شود. در بسیاری از تقریرها، اصل محرز یا اصل ناظر بر حالت کامل باشد، استصحاب به عنوان اصل ناظر به حالت سابق قابل طرح است و باید نسبت آن با برائت نتیجه ممکن است هر دو عدم الزام را نشان دهند، ولی از نظر مبنا یکسان نیستند. اگر ارکان استصحاب به عدم تکلیف وجود داشته باشد و هم شک در اصل تکلیف مطرح باشد، استصحاب عدم و برائت از حیث اگر در موردی هم یقین سابق

پاسخ

را انجام دهد (در واجبات) یا ترک کند (در محرمات) تا علم به برائت ذمه حاصل شود. مجرای احتیاط: مکلف، یقین به فراغ ذمه و امتثال تکلیف پیدا کند؛ یعنی در موارد شک و احتمال تکلیف، تمام احتمالات «احتیاط» در اصطلاح اصولی، عبارت است از عمل به گونه ای که

۱)

به علم اجمالی» (در اطراف محصوره): مانند علم به نجاست یکی از دو ظرف که باید از هر دو اجتناب کرد. «شبهات مقرون

۲)

«شبهات قبل از فحص»: در برخی موارد، قبل از فحص، احتیاط لازم است.

۳)

«موارد تردید بین متباینین»: مثل تردید بین قصر و اتمام که باید هر دو را انجام داد.

۴)

ضرر محتمل و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی دارد؛ و ثمره آن، رفع تنجیز و برائت یقینی ذمه است. و فروج). احتیاط، هم «احتیاط شرعی» (که به امر شارع واجب است) و هم «احتیاط عقلی» (که از باب دفع «مواردی که شارع، احتیاط را واجب کرده» (مثل احتیاط در دماء

پاسخ

ادله وجوب احتیاط در مجاری آن:

۱)

مكلف، به تكلیفی یقینا مشغول شد، فراغ یقینی لازم است و با احتمال بقاء تكلیف، احتیاط واجب است. «حكم عقل»: قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغا یقینیا»؛ یعنی هرگاه ذمه

۲)

دفع ضرر محتمل (عقاب اخروی) را لازم می داند و در موارد احتمال عقاب، احتیاط مقتضی دفع است. «قاعده دفع ضرر محتمل»: عقل،

۳)

و «خذوا ما آتاكم الرسول» و «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» که در موارد علم اجمالی، مقتضی احتیاط اند. «آیات»: مانند «فاتقوا الله ما استطعتم»

۴)

فی الهلكات» و «من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» و روایات «احتط لدينك». «روایات»: مانند «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام

۵)

و فروج و اموال). این ادله، وجوب احتیاط را در شبهات مقرون به علم اجمالی و موارد خاص ثابت می کنند. «اجماع» در موارد خاص (دماء

پاسخ

در مواردی که اختلاف نظر است (مثل شبهه تحریمیه که اخباری ها احتیاط و اصولیان برائت را قائل اند). اکثر جاری است. بنابراین مجرای هر دو متفاوت است و تعارضی بین آن دو (در مجرای واحد) نیست؛ مگر مقرون به علم اجمالی (محصوره)، احتیاط مقدم و برائت ساقط است؛ و در اقل و اکثر، برائت نسبت به است. تقدم هر یک: در شبهات بدویه، برائت مقدم است و احتیاط (وجوبی) جاری نیست؛ در شبهات اجمالی و «تردید بین متباینین» و «موارد علم به اشتغال ذمه» جاری است و مقتضی انجام تمام محتملات نفی تکلیف و جواز ترک (در وجوبیه) و جواز فعل (در تحریمیه) است. اما احتیاط، در «شک مقرون به علم بدوی در اصل تکلیف» (شبهه حکمیه و موضوعیه وجوبیه و تحریمیه، پس از فحص) جاری است و مقتضی احتیاط و برائت، دو اصل عملی متقابل اند که هر یک مجرای خاص خود را دارند: برائت، در «شک

پاسخ

بنابراین تا یقین به امتثال و فراغ حاصل نشود، ذمه مشغول است و مکلف باید احتیاط کند. ثمره قاعده: یکی از دو ظرف، عقل حکم می کند که فراغ ذمه از آن تکلیف، جز با اتیان یقینی و قطعی حاصل نمی شود؛ یقین به اشتغال ذمه خود به تکلیفی داشته باشد (مثل علم به وجوب نماز یا علم اجمالی به نجاست یستدعی الفراغ الیقینی) (اشتغال یقینی، فراغ یقینی می طلبد) قاعده ای عقلی است: هرگاه مکلف، قاعده «الاشتغال الیقینی

۱)

چون اشتغال به اقل یقینی است، باید قدر متیقن (اقل) اتیان شود و نسبت به اکثر، برائت جاری است؛ در «اقل و اکثر»، اگر شک در جزء و شرط واجب باشد،

۲)

در «متباینین» (قصر و اتمام)، اشتغال یقینی به صلاة، فراغ یقینی می طلبد و باید هر دو اتیان شود؛

۳)

یقینی (اجتناب از هر دو) می طلبد. بنابراین این قاعده، مبنای عقلی احتیاط در موارد اشتغال یقینی است. در «شبهه محصوره»، اشتغال یقینی (نجاست یکی از دو ظرف) فراغ

سؤال ۲۹۴

آیا «احتیاط» در «شبهه بدویه» واجب است؟ و اقوال را بیان کنید.

پاسخ

شبهه بدویه (شک در اصل تکلیف بدون علم اجمالی)، آیا احتیاط واجب است یا براءت جاری است؟ اقوال: در

۱)

بیان) صریح در رفع تکلیف مشکوک اند و وجوب احتیاط، مستلزم تکلیف بدون بیان است که قبیح است. بدویه، براءت جاری است و احتیاط واجب نیست؛ زیرا ادله براءت (حدیث رفع، حدیث حل، قبح عقاب بلا قول اصولیان (مشهور): در شبهه

۲)

شبهه بدویه تحریمیه، احتیاط واجب است؛ ادله آنان آیات و روایات امر به توقف و احتیاط در شبهات است. قول اخباری ها (افراطی): در

۳)

مقرون به علم اجمالی و موارد خاص است، و ادله براءت، اطلاق و ظهور در رفع تکلیف مشکوک دارند. احتیاط است؛ زیرا ادله احتیاط (مثل «قف عند الشبهة»)، ارشاد به احتیاط استحبابی یا مختص به شبهات و براءت را در وجوبیه لازم دانسته اند. قول صحیح و مشهور، جریان براءت در شبهه بدویه و عدم وجوب تفصیل: برخی احتیاط را در شبهه تحریمیه

سؤال ۲۹۵

احتیاط در «دما، فروج و اموال» چه حکمی دارد؟ و دلیل آن را بیان کنید.

یعنی در شبهات مربوط به این امور، احتیاط واجب است و نباید به آسانی به براءت تمسک کرد. دلیل آن: مالی، فقها احتیاط را لازم شمرده اند و قاعده «الاحتیاط فی الدماء والفروج والأموال» مشهور است؛ در موارد «دماء» (خون ها و قصاص و حدود)، «فروج» (نکاح و ازدواج) و «اموال» (مصادیق

۱)

این امور نزد شارع» و وجود روایات خاص بر احتیاط در آن ها (مانند احتیاط در دماء مسلمین و فروج).
«اهمیت

۲)

«بنای عقلا و سیره متشرعه» بر احتیاط در این امور، به جهت شدت مفسده خطا در آن ها.

۳)

دلیل معتبر بر جواز باشد. ثمره این قاعده، در مسائل قصاص، حدود، نکاح و معاملات مالی ظاهر می شود. مال غیر» اقتضای احتیاط دارد. بنابراین در این موارد، با شک، احتیاط (ترک یا انجام) لازم است، مگر در دماء، اصل «حرمت دم مسلم» و در فروج، اصل «عدم حلیت بضع» و در اموال، اصل «حرمت

احتیاط در عبادات و معاملات، تفاوت هایی دارد:

۱)

به اتیان چیزی بینجامد که جزء عبادت نیست ولی به قصد جزء بودن آورده شود، تشریع و حرام است. محتمل؛ اما احتیاط در عبادت، در صورتی صحیح است که مستلزم تشریع و بدعت نباشد؛ یعنی اگر احتیاط، تمام احتمالات است، مثل خواندن نماز به دو صورت (قصر و اتمام) در تردید، یا خواندن نماز با تمام اجزای در عبادات:» چون عبادت، مشروط به قصد قربت و توقیفی است، احتیاط در آن، از راه تکرار عمل یا اتیان «احتیاط

۲)

قصد قربت و پرهیز از تشریع، و در معاملات، با رعایت اصل صحت و پرهیز از ضرر به غیر، انجام می شود. است و احتیاط، بیشتر در اموال و موارد شک در فساد جاری است. بنابراین احتیاط در عبادات، با رعایت احتیاط، از راه ترک معامله مشکوک یا انجام به نحو صحیح است؛ در معاملات، اصل، صحت و حلیت «احتیاط در معاملات»:

سؤال ۲۹۷

آیا «احتیاط» مستلزم «اخلال به نظام» و «عسر و حرج» می شود؟ و حکم آن چیست؟

پاسخ

در تمام شبهات، احتیاط کند، زندگی عادی او مختل می شود و این، از دید شرع مطلوب نیست. حکم: احتیاط مطلق (در تمام موارد)، مستلزم «عسر و حرج» و اختلال نظام زندگی است؛ زیرا اگر مکلف

۱)

و موارد خاص مثل دماء و فروج؛ و در این موارد، چون اطراف محصور است، عسر و حرج لازم نمی آید. احتیاط واجب، مختص مواردی است که دلیل خاص دارد (شبهات مقرون به علم اجمالی محصوره

۲)

احتیاط در شبهه غیرمحصوره، مستلزم عسر و حرج است و واجب نیست.

۳)

را استثنا می‌کند. ثمره این بحث، در تعیین حدود احتیاط واجب و رفع حرج از مکلفین ظاهر می‌شود. تخییر یا برائت جاری می‌گردد. بنابراین شارع، احتیاط مطلق را نخواست و ادله لاحرج و لاضرر، موارد حرجی اگر احتیاط، مستلزم عسر و حرج یا اختلال نظام باشد، به قاعده «لاحرج» و «لا ضرر» رفع می‌شود و

سؤال ۲۹۸

احتیاط «قبل از فحص» و «بعد از فحص» چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

احتیاط از حیث فحص، دو حالت دارد:

۱)

کرد؛ در برخی موارد، قبل از فحص، احتیاط لازم است تا اینکه فحص انجام شود و تکلیف روشن گردد. احتمال وجود دلیل است؛ در این مرحله، اصل وجوب فحص جاری است و نمی‌توان به برائت تمسک «قبل از فحص»: قبل از جست و جو در ادله، مکلف در معرض

۲)

است. این تفاوت، نظم منطقی رجوع به اصول را نشان می‌دهد: اول فحص، سپس تعیین مجرای اصل. فحص است و برائت جاری نیست؛ ولی بعد از فحص، در شبهه بدویه، برائت جاری و احتیاط وجوبی منتفی مردد پیدا شد، احتیاط جاری است. بنابراین تفاوت در این است که قبل از فحص، مجرای احتیاط یا وجوب نشد، شبهه بدویه محقق می‌شود و برائت جاری است (نه احتیاط وجوبی)؛ و اگر علم اجمالی به وجود دلیل «بعد از فحص»: پس از جست و جوی کامل در ادله، اگر دلیلی یافت

سؤال ۲۹۹

آیا احتیاط در «شبهه وجوبیه» معنا دارد؟ و فرق آن با شبهه تحریمیه را بیان کنید.

پاسخ

بنابراین احتیاط در هر دو شبهه معنا دارد، ولی وجوبش مختص موارد علم اجمالی و موارد خاص است. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط (انجام در وجوبیه و ترک در تحریمیه) واجب است. (احتیاط مستحب) است نه واجب؛ و در شبهه تحریمیه بدویه نیز برائت جاری است و ترک، مستحب ترک شرب تتن مشکوک الحرمة). نکته: در شبهه وجوبیه بدویه، برائت جاری است و انجام فعل، مستحب ای که وجوبش مشکوک است؛ و در شبهه تحریمیه، اگر بخواهد احتیاط کند، فعل را ترک می کند (مثل فرق: در شبهه وجوبیه، اگر مکلف بخواهد احتیاط کند، فعل را انجام می دهد (مثل خواندن نماز جمعه مشکوک الوجوب» است، چنان که احتیاط در شبهه تحریمیه، به معنای «ترک فعل مشکوک الحرمة» است. بله، احتیاط در شبهه وجوبیه معنا دارد و به معنای «انجام فعل

رابطه احتیاط با «اصالة الاشتغال» چیست؟

سؤال ۳۰۰

پاسخ

رابطه آن دو، رابطه قاعده مبنایی (اصل اشتغال) و نتیجه عملی (احتیاط) است. موارد جریان اصل اشتغال: دهد و مکلف باید احتیاط کند تا یقین به فراغ حاصل شود. بنابراین احتیاط، مقتضای اصل اشتغال است و هرگاه ذمه مکلف به تکلیفی یقیناً مشغول باشد، اصل اشتغال، بقاء تکلیف و لزوم فراغ یقینی را نتیجه می یقینی یستدعی فراغا یقیناً» است و «احتیاط»، نتیجه عملی و مقتضای این اصل است؛ به این معنا که «اصالة الاشتغال» (اصل اشتغال) همان قاعده عقلی «اشتغال

۱)

علم اجمالی به تکلیف در اطراف محصوره؛

۲)

تردید بین متباینین (قصر و اتمام)؛

۳)

شک در امتثال پس از اشتغال ذمه (مثل شک در انجام نماز پس از وجوب آن)؛

۴)

در نتیجه احتیاط جاری است. ثمره این بحث، در موارد شک در امتثال و تعیین وظیفه عملی ظاهر می شود. شک در شرایط و موانع پس از احراز مقتضی. در این موارد، اصل اشتغال و

سؤال ۳۰۱

جمع بندی: مجاری احتیاط و وجوه آن را به صورت نموداری بیان کنید.

پاسخ

مجاری احتیاط را می توان چنین جمع بندی کرد:

۱)

مقرون به علم اجمالی: احتیاط واجب است (اجتناب از تمام اطراف در تحریمیه و اتیان تمام در وجوبیه).
«شبهه محصوره»

۲)

«تردید بین متباینین» (مثل قصر و اتمام): احتیاط (جمع) واجب است، مگر تعذر که تخییر جاری می شود.

۳)

«شک در امتثال پس از اشتغال ذمه»: احتیاط (اتمام عمل) واجب است.

۴)

«موارد خاص (دماء، فروج، اموال)»: احتیاط واجب است.

۵)

«شبهه بدویه (وجوبیه و تحریمیه)»: برائت جاری و احتیاط، مستحب است.

۶)

«شبهه غیرمحصوره»: احتیاط واجب نیست (عسر و حرج).

۷)

ضرر) و احتیاط شرعی (به امر شارع در موارد خاص). این نمودار، مجاری دقیق احتیاط را مشخص می کند. به اکثر، برائت و نسبت به اقل، اتیان واجب است. وجوه احتیاط: احتیاط عقلی (از باب اشتغال و دفع «اقل و اکثر»: نسبت

علم اجمالی چه آثاری دارد؟

سؤال ۳۰۲

پاسخ

۱)

۲)

۳)

اطراف بستگی دارد. بنابراین باید بین اصل تنجیز علم اجمالی و موارد سقوط یا عدم فعلیت تنجیز تفکیک کرد. اطراف علم اجمالی مطلقا یکسان نیست و به نسبت اصول، علم به کذب برخی اصول و امکان ترخیص در برخی تقریرات مشهور، لزوم موافقت قطعی در فرض تمام بودن منجزیت است. با این حال، جریان اصول مرخصه در ممکن و لازم باشد، احتیاط اقتضا می کند همه اطراف رعایت شوند. از آثار مهم آن، حرمت مخالفت قطعی و در آن وجود داشته باشد، مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال جایز نیست و در مواردی که موافقت قطعی تخصصی علم اجمالی، برخلاف شک بدوی، علم به ثبوت تکلیف در میان چند طرف معین است. اگر شرایط تنجیز تکمیل

شبهه محصوره و غیرمحصوره چه فرقی در احتیاط دارند؟

سؤال ۳۰۳

پاسخ

با عدد بسیار بزرگ نیست و معیارهای عرفی ابتلاء، اهتمام شارع و امکان مخالفت قطعی نیز باید ملاحظه شود. علم اجمالی به همان کیفیت شبهه محصوره منجز دانسته نمی شود. با این حال، «غیرمحصوره» صرفاً مساوی به گونه ای است که عرفاً ابتلاء و جمع میان همه اطراف موضوعیت عملی ندارد؛ ازاین رو در بسیاری از تقریرات، علم اجمالی معمولاً منجز است و مخالفت قطعی جایز نیست. در شبهه غیرمحصوره، تعداد یا وضعیت اطراف تکلیف به اجتناب یا رعایت همه اطراف معنا داشته باشد. در این صورت، اگر سایر شرایط تنجیز موجود باشد، تخصیص شبهه محصوره آن است که اطراف علم اجمالی محدود و قابل شمارش و ابتلا باشد، به گونه ای که عرفاً تکمیل

قاعده اشتغال در چه مواردی جاری است؟

سؤال ۳۰۴

پاسخ

واجب پس از وقت، و موارد وجوب موافقت قطعیه. این قاعده مبنای بسیاری از احتیاط های فقهی است. اجمالی به تکلیف و شک در امتثال جاری است. مجاری آن: علم اجمالی در شبهات محصوره، شک در اتیان قاعده اشتغال (اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است) در موارد علم

تکمیل تخصصی

پس در هر مسئله باید نخست وضعیت علم به اصل تکلیف و سپس وضعیت شک در امتثال بررسی شود. اگر اصل تکلیف مشکوک و شک بدوی باشد و شرایط برائت وجود داشته باشد، مجرای اشتغال نیست. باشد. نمونه روشن، علم اجمالی به وجوب یکی از دو طرف در فرض تنجز علم اجمالی است. در مقابل، شد، خروج از عهده آن نیز باید به گونه ای باشد که امتثال یقینی یا حجت معتبر بر کفایت آن وجود داشته — تکمیل اصولی: قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر اصل تکلیف به نحو یقینی ثابت

مکلف یقین به اصل تکلیف دارد ولی در کیفیت امتثال شک دارد چگونه عمل می کند؟ قاعده اشتغال در جایی که

سؤال ۳۰۵

پاسخ

فرق گذاشت؛ در اولی ممکن است براءت جاری شود، اما در دومی اصل اشتغال اقتضای احتیاط دارد. باشد، همان دلیل مقدم است. همچنین باید میان شک در اصل تکلیف و شک در امتثال تکلیف معلوم دهد. البته این قاعده مطلق نیست؛ اگر دلیل شرعی یا اصل معتبر، طریق خاصی برای احراز فراغ قرار داده قطعا ذمه را بری می کند و طرف دیگر مشکوک است، اصل اشتغال می تواند مکلف را به احتیاط سوق باید شرایطی را رعایت کند که امتثال یقینی یا معتبر حاصل شود. در شک در کیفیت امتثال، اگر یک طرف قاعده اشتغال بر این مبناست که اگر ذمه مکلف به تکلیفی یقینی مشغول شده باشد، برای احراز فراغ ذمه

سؤال ۳۰۶

علم اجمالی چه زمانی با براءت در همه اطراف خود منافات دارد؟

پاسخ

مطرح می شود. بنابراین «وجود علم اجمالی» کافی نیست؛ باید ارکان و شرایط بقای اثر آن بررسی شود. اطراف خارج از محل ابتلاء باشند یا تکلیف نسبت به آنها قابل امتثال نباشد، بحث تنجیز به شکل دیگری تفصیلی یا اماره معتبر تعیین شود، اثر تنجیزی نسبت به باقی اطراف تغییر می کند. همچنین اگر بعضی بنابراین براءت در همه اطراف قابل جمع نیست. اما اگر علم اجمالی منحل شود، مثلاً یک طرف با علم تنجیز آن موجود باشد، اجرای براءت در همه اطراف به مخالفت قطعی یا ترک موافقت لازم می انجامد؛ اگر علم اجمالی به وجود یک تکلیف الزامی میان چند طرف تعلق گرفته و شرایط

سؤال ۳۰۷

احتیاط در عبادت بدون علم به جزئیت یا شرطیت یک جزء چگونه ممکن است؟

پاسخ

«انجام فعل به امید مطلوب بودن» و «انجام آن به قصد اینکه قطعا جزء مأموره است» فرق گذاشت. احتیاط مشکل پیدا می کند. بنابراین احتیاط عبادات با احتیاط در امور توصلی یکسان نیست. باید میان امتثال احتیاطی وجود دارد؛ اما اگر انجام جزء مشکوک موجب تشریع یا قصد امر جزمی بدون دلیل شود، است یا نه. اگر بتوان فعل را به قصد رجاء یا به عنوان احتیاط انجام داد، در بسیاری از تقریرها راهی برای که عبادیت فعل یا قصد قربت آن نیازمند قصد امر باشد و مکلف نمی داند آیا جزء مشکوک واقعا مأموره احتیاط در عبادت زمانی مشکل پیدا می کند

سؤال ۳۰۸

اصالة الاشتغال چه تفاوتی با قاعده «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» دارد؟

همان طریق پیروی کند؛ در غیر این صورت، عقل در تکلیف یقینی و شک در امتثال، احتیاط را اقتضا می کند. آن در مقام تعیین وظیفه عملی است. اگر شارع طریق خاصی برای فراغ ذمه قرار داده باشد، مکلف باید از این دو اصطلاح کاملاً مترادف نیستند: قاعده، مبنای کلی را بیان می کند و اصل اشتغال صورت کاربردی جمله «اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی» بیان قاعده عقلی و عقلایی پشت این اصل است. بنابراین اصل عملی است که در موارد شک پس از ثبوت اشتغال ذمه به کار می رود و نتیجه آن لزوم احتیاط است. اصالة الاشتغال یک



پاسخ

از اطراف است؛ يعنی مكلف، در امثال تكليف، مخير است هر يك از احتمالات را انجام دهد. مجرای تخيیر: چیز» که هیچ مرجحی برای تعیین یکی نیست، جاری می شود و مقتضای آن، اختیار مكلف در انجام یکی «تخيیر» در اصطلاح اصولی، اصلی عملی است که در موارد «دوران امر بین دو یا چند

۱)

بین قصر و اتمام در حالی که جمع بین هر دو (احتیاط) ممکن نباشد، که مكلف بین آن دو مخیر است.
«تردید بین متباینین با تعذر احتیاط»: مثل تردید

۲)

و حرمت یک فعل (که مكلف نمی داند فعلی واجب است یا حرام)، که بنابر قول مشهور، تخيیر جاری است.
«دوران امر بین محذورین»: مثل تردید بین وجوب

۳)

«تعارض دو خبر بدون مرجح»: بنابر قول مشهور (تخيیر).

۴)

جاری است که نه برائت (به جهت علم به تکلیف) و نه احتیاط (به جهت تعذر یا عدم لزوم) جاری باشد.
«تردید در واجب تخيیری» و موارد دوران بین تعیین و تخيیر. بنابراین تخيیر، در مواردی

پاسخ

تخیر بر اقسامی است:

۱)

(وجوب و حرمت) که عقل، چون جمع ممکن نیست و ترجیحی هم نیست، حکم به تخیر می کند. «تخیر عقلی»: تخیری که از حکم عقل ناشی می شود، مثل تخیر در دوران امر بین محذورین

۲)

روزه (اطعام، صیام، عتق) و تخیر در تعارض دو خبر بدون مرجح (بنابر روایات «بأیهما أخذت... وسعک»). «تخیر شرعی»: تخیری که شارع آن را جعل کرده است، مثل تخیر در کفاره

۳)

«تخیر در حکم»: تخیر در انتخاب خود حکم (مثل تخیر بین وجوب و حرمت در دوران محذورین).

۴)

«تخیر در موضوع»: تخیر در تعیین موضوع و مصداق (مثل تخیر در اینکه کدام ظرف را اجتناب کند).

۵)

هر مرتبه مخیر است). ثمره این اقسام، در تعیین حدود و احکام تخیر در موارد مختلف ظاهر می شود. از جهت دیگر: «تخیر بدوی» (ابتدائاً مختار است) و «تخیر استمراری» (در

ادله حجیت تخییر:

۱)

تعیین یکی بدون مرجح، ترجیح بلامرجح و قبیح است و امتثال، با انجام یکی از دو طرف حاصل می شود. که جمع ممکن نیست و ترجیحی هم نیست (مثل دوران بین محذورین)، عقل حکم به تخییر می کند؛ زیرا «حکم عقل»: در موارد دوران امر بین دو طرف

۲)

(مثل «فکفارتہ إعطام عشرة مساکین... أو کسوتهم أو تحریر رقبة» و آیه کفاره صید «أو عدل ذلک صیاما»). «آیات»: در موارد واجب تخییری، آیاتی که تخییر را جعل کرده اند

۳)

من باب التسلیم وسعک» و «أنت فی سعة ما لم تعلم» و مقبوله عمر بن حنظله (در موارد فقدان مرجح). «روایات»: مانند روایات باب تعارض: «إذن فبأیهما أخذت

۴)

تعارض بدون مرجح. بنابراین تخییر، هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی دارد و از اصول عملیه معتبر است. «اجماع»: در موارد واجب تخییری و

سؤال ۳۱۲

مسئله «دوران امر بین محذورین» را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

(چون شاید واجب باشد) و نه انجام دهد (چون شاید حرام باشد)، و جمع نیز ممکن نیست. اقوال در حکم: است (به جهت نذر) یا حرام (به جهت خمر بودن). در این صورت، مکلف نه می تواند فعل را ترک کند بین اینکه فعلی واجب است یا حرام، بدون امکان تعیین یکی؛ مانند شک در اینکه شرب مایعی، واجب «دوران امر بین محذورین» یعنی تردید مکلف

۱)

یا ترک کند، و در هر حال معذور است؛ دلیل آن، حکم عقل به تخییر و عدم امکان تعیین و ترجیح بلامرجح. قول مشهور: «تخییر»؛ یعنی مکلف مخیر است انجام دهد

۲)

و جوب احتیاط شده اند، ولی احتیاط در محذورین ممکن نیست (چون جمع بین فعل و ترک محال است). قول به «احتیاط»: برخی قائل به

۳)

و جوب» (تفصیل). قول مشهور، تخییر است و ثمره آن، رفع الزام در هر دو طرف و جواز فعل و ترک است. قول به «برائت در طرف تحریم و اشتغال در طرف

سؤال ۳۱۳

فرق «تخییر» با «برائت» و «احتیاط» را بیان کنید.

پاسخ

است: برائت نفی تکلیف، احتیاط جمع بین احتمالات، و تخییر اختیار یکی از دو طرف بدون الزام به جمع. برائت) و نه ملزم به جمع (مثل احتیاط)، بلکه مخیر است. بنابراین فرق اساسی در «مجرا» و «مقتضا» یا تعارض بدون مرجح) جاری است و مقتضی اختیار یکی از دو طرف است؛ یعنی مکلف، نه مبراست (مثل «تخییر» در «دوران امر بین دو طرف که جمع ممکن نیست و ترجیحی نیست» (مثل دوران بین محذورین در وجوبیه و ترک در تحریمیه)؛ یعنی مکلف باید هر دو طرف را رعایت کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود. مقرون به علم اجمالی و اشتغال یقینی» جاری است و مقتضی انجام تمام احتمالات است (وجوب فعل دو طرف (وجوب و حرمت) مبراست و می تواند فعل را ترک یا انجام دهد بدون الزام. «احتیاط» در «شک اصل تکلیف» جاری است و مقتضی نفی تکلیف است (نه وجوب فعل و نه وجوب ترک)؛ یعنی مکلف از هر تخییر، برائت و احتیاط، سه اصل عملی اند که مجاری و مقتضای متفاوت دارند: «برائت» در «شک بدوی در

سؤال ۳۱۴

آیا در «تعارض دو خبر بدون مرجح»، تخییر جاری است؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

در تعارض دو خبر متعارض که هیچ مرجحی نیست، اقوال عبارت اند از:

۱)

(«إذن فتخیر») و روایات «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» و «أنت موسع عليك ما لم تعلم» است. قول به «تخییر» (مشهور): مکلف مخیر است به یکی از دو خبر عمل کند؛ مستند آن، مقبوله عمر بن حنظله

۲)

شوند و باید به اصول عملیه رجوع کرد؛ دلیل آن، عدم امکان حجیت هر دو و نبود مرجح برای یکی است. عملیه: برخی (مثل صاحب کفایه در برخی مباحث) قائل اند دو خبر، با تعارض، هر دو از حجیت ساقط می قول به «تساقط و رجوع به اصول

۳)

قول به «احتیاط»: برخی قائل به وجوب احتیاط شده اند.

۴)

تخیر جاری است. ثمره این بحث، در تعیین وظیفه مکلف در موارد تعارض بدون مرجح ظاهر می شود. مشهور، «تخیر» است؛ اما برخی تفصیل داده اند: در تعارض در «حکم الزامی» احتیاط و در «غیرالزامی» قول به «توقف». قول

سؤال ۳۱۵

جمع بندی: مجاری تخیر و حکم هر یک را بیان کنید.

پاسخ

مجاری تخیر و احکام آن:

۱)

«دوران امر بین محذورین (وجوب و حرمت)»: تخیر (فعل یا ترک).

۲)

«تردید بین متباینین با تعذر احتیاط» (مثل قصر و اتمام در فرض عدم امکان جمع): تخیر بین دو طرف.

۳)

«تعارض دو خبر بدون مرجح»: تخیر (بنابر قول مشهور).

۴)

«واجب تخیری» (مثل خصال کفاره): تخیر شرعی بین خصال.

۵)

واجب، تعیینی است یا تخیری): در این موارد، برخی قائل به احتیاط و برخی به برائت از تعیین شده اند. «تردید در تعیین و تخیر» (شک در اینکه

۶)

و ادله آن، حکم عقل (ترجیح بلامرجح قبیح) و روایات (بأیهما أخذت وسعک) و آیات واجب تخییری است. در موارد دوران بین امور بدون مرجح و بدون امکان جمع جاری می شود و مقتضای آن، اختیار مکلف است؛ «شبهه غیرمحصوره» (در برخی اقوال): نوعی تخییر. نتیجه: تخییر، اصلی عملی است که

دوران امر بین تعیین و تخییر چه حکمی دارد؟

سؤال ۳۱۶

پاسخ

نمی توان صرفاً به برائت تمسک کرد. تشخیص نوع دوران و کیفیت تعلق تکلیف، مقدمه ضروری این حکم است. نیست و اگر دلیل معتبر بر تعیین وجود داشته باشد یا علم اجمالی به گونه ای باشد که تنجیز را اقتضا کند، گیرد و برائت از تعیین می تواند نتیجه تخییر را بدهد؛ یعنی انجام یکی از افراد کافی باشد. البته این نتیجه مطلق بنابر مبنای مشهور در مواردی که شرایط برائت فراهم باشد، نسبت به خصوصیت تعیین شک بدوی شکل می ثابت است اما نمی داند آیا یک فرد معین به طور خاص واجب شده یا شارع میان چند فرد تخییر قرار داده است. تکمیل تخصصیدر دوران بین تعیین و تخییر، مکلف می داند اصل تکلیف

آیا تخییر در فرض امکان احتیاط جاری است؟

سؤال ۳۱۷

پاسخ

ممکن است بر اساس ادله خاص باب تعارض معنا پیدا کند و نباید آن را با هر نوع تخییر عملی یکسان دانست. استصحاب بررسی شود و تنها در صورت باقی ماندن تحیر، نوبت به تخییر برسد. در موارد تعارض اخبار نیز تخییر کند، صرف وجود امکان انتخاب به معنای جریان اصل تخییر نیست. بنابراین باید ابتدا مجرای احتیاط، برائت و باشد. اگر احتیاط به طور واقعی و بدون عسر و محذور ممکن باشد و علم به تکلیف اقتضای موافقت قطعی یا چند طرفی که احتیاط در آنها ممکن یا لازم نیست، سرگردان باشد و دلیل خاصی وظیفه را تعیین نکرده تکمیل تخصصیتخییر اصولی زمانی مطرح می شود که مکلف در مقام عمل میان چند احتمال متعارض

فرق تخییر اصولی با تخییر شرعی (واجب تخییری) چیست؟

سؤال ۳۱۸

پاسخ

اصولی، منشأ تخییر شک و تحیر در مقام عمل است. تفاوت این دو در منشأ، رتبه حکم و آثار فقهی اهمیت دارد. شرعی، اصل تکلیف از آغاز بر «جامع افراد مخیر» تعلق گرفته و مکلف با انتخاب یکی امتثال می کند؛ در تخییر کرده است؛ مانند مواردی که در کفاره، انجام یکی از چند خصال به عنوان امتثال تعیین شده است. در تخییر قابل انتخاب می داند. اما تخییر شرعی یا واجب تخییری، حکمی واقعی است که شارع از ابتدا به نحو تخییر جعل یا وظیفه قطعی است؛ یعنی شارع یا عقل برای رفع سرگردانی مکلف، در چارچوب دلیل معتبر، یکی از طرفین را تکمیل تخصصیتخییر اصولی یک حکم ظاهری در مقام تحیر و فقدان راه ترجیح

سؤال ۳۱۹

در صورتی که یکی از دو طرف اهمیت بیشتری داشته باشد چگونه حل می شود؟ دوران امر بین محذورین

پاسخ

بنابراین تخییر نتیجه نبودن مرجح معتبر است، نه یک حکم ثابت در هر موردی که دو محذور وجود دارد. بر دیگری ترجیح قطعی داشته باشد، دیگر موضوع تخییر مساوی نیست و باید جانب اهم رعایت شود. ممکن نیست و جمع میان دو طرف نیز ممکن نیست. اما اگر یکی از دو طرف از حیث ملاک یا اهمیت و ترجیحی وجود نداشته باشد، عقل در شرایط خاص حکم به تخییر می کند؛ زیرا الزام به یکی بدون مرجح مطلوب یا ممنوع است، ولی نمی تواند تعیین کند کدام یک. اگر واقعا هر دو طرف در عرض یکدیگر باشند دوران امر بین محذورین زمانی است که مکلف می داند یکی از دو فعل الزاما

سؤال ۳۲۰

عقلی در دوران امر بین محذورین چه تفاوتی با تخییر شرعی در تعارض اخبار دارد؟ تخییر

پاسخ

باید ابتدا احراز شود که هر دو خبر واجد شرایط حجیت اند و تعارض مستقر و فاقد مرجح معتبر است. برخی تقریرهای تخییر در اخبار متعارض. بنابراین منشأ تخییر متفاوت است. همچنین در تعارض اخبار در تخییر شرعی، خود شارع در دلیل خاص، یکی از چند راه را به عنوان وظیفه مکلف قرار داده است؛ مانند یکی معین بدون دلیل معقول نیست؛ بنابراین مکلف در محدوده ای که عقل اجازه می دهد مخیر می شود. از وضعیت تزام یا دوران میان دو طرف غیرقابل جمع نتیجه می گیرد که در فرض فقدان مرجح، الزام به در تخییر عقلی، عقل

بین تعیین و تخییر، یکی از دو طرف قدر متیقن باشد، اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ اگر در دوران

پاسخ

به تحلیل علم مکلف و نوع شک بازمی گردد و صرف ادعای «قدر متیقن» همیشه نتیجه یکسانی ندارد. حاصل می شود. اما اگر دلیل خاصی بر تخییر وجود داشته باشد، همان دلیل مقدم است. بنابراین بحث می تواند احتیاط و انتخاب طرف معین را اقتضا کند؛ زیرا با انجام طرف معین، در فرض تعیین نیز امتثال دارد. از نظر اصولی، اگر اصل تکلیف به یک عنوان معین یقینی باشد و تخییر مشکوک باشد، اصل اشتغال وظیفه بر عهده اوست، اما نمی داند آیا یک طرف به طور معین واجب است یا اختیار میان چند طرف وجود دوران بین تعیین و تخییر یعنی مکلف می داند یکی از دو

آیا تخییر در یک حکم می تواند در طول زمان تبدیل به تعیین شود؟

پاسخ

مرجح «فرق گذاشت. در نوع دوم، هرگاه مرجح معتبر پدید آید، عقل دیگر تخییر مساوی را اقتضا نمی کند. موضوع تخییر از بین برود. بنابراین باید میان «تخییر ثابت در جعل شرعی» و «تخییر عقلی ناشی از فقدان خاصی مانند دوران امر بین دو طرف و عدم مرجح باشد، با پیدایش مرجح یا تغییر شرایط، ممکن است استمرار همان وظیفه تا زمانی است که موضوع یا دلیل تغییر نکرده باشد. اما اگر تخییر ناشی از وضعیت اگر تخییر به دلیل شرعی ثابت شده باشد، تبدیل آن به تعیین نیازمند دلیل جدید است؛ زیرا اصل،

رابطه اصل تخییر با اصل برائت در دوران امر بین محذورین چیست؟

پاسخ

برائت نیست، بلکه پاسخی به ساختار خاص علم اجمالی و عدم امکان جمع میان دو محذور است. نباشد و مرجحی وجود نداشته باشد، تخییر مطرح می شود. بنابراین اصل تخییر در این مسئله جایگزین کرد؛ زیرا برائت از هر دو با علم اجمالی به وجود تکلیف ناسازگار است. در چنین وضعی، اگر احتیاط ممکن اگر مکلف بداند یکی از دو طرف الزاما متعلق حکم است، نمی توان صرفا به برائت از هر دو طرف تمسک حالی که دوران امر بین محذورین فرضی است که اصل الزام معلوم است، ولی جهت الزام مشخص نیست. برائت معمولا برای شک در اصل تکلیف به کار می رود، در



پاسخ

داریم. مثال: یقین به طهارت و شک در بقای آن که استصحاب حکم به طهارت می کند. ارکان استصحاب: حکم به استمرار حکم یا موضوعی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده، در زمان لاحق که در بقای آن شک همراه داشتن و مصاحبت است و در اصطلاح اصولی، «حکم به بقاء ما کان» یا «إبقاء ما کان» است؛ یعنی «استصحاب» در لغت به معنای

۱)

«یقین به حدوث (یقین سابق)»: باید به ثبوت شیء در زمان سابق یقین داشته باشیم.

۲)

«شک در بقاء (شک لاحق)»: در بقاء همان شیء در زمان لاحق شک داشته باشیم.

۳)

«اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه»: موضوع و محمول زمان سابق و لاحق باید متحد باشند.

۴)

در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جاری است و از پرکاربردترین اصول در فقه به شمار می رود. از اصول محرز (تنزیلی) است و بر خلاف برائت، ناظر به واقع و جنبه کاشفیت نوعی دارد. نکته: استصحاب «فعلیت شک و بقاء». با تحقق این ارکان، استصحاب جاری می شود و حکم به بقاء می کند. استصحاب،

پاسخ

استصحاب از جهات مختلف تقسیم می شود:

۱)

گاهی با ترتب حکم شرعی (استصحاب موضوعی) و گاهی به تنهایی (استصحاب موضوعی صرف) است. شرعی» (مثل استصحاب وجوب) و استصحاب «موضوع» (مثل استصحاب حیات زید)؛ استصحاب موضوع، از جهت «مستصحب»: استصحاب «حکم

۲)

ازلی» (عدم شیء قبل از وجود، مثل عدم قرشیت زن) و «عدم نعتی» (عدم به نحو نعت) تقسیم می شود. وجود شیء) و استصحاب «عدم» (استصحاب عدم تکلیف یا عدم حدوث)؛ استصحاب عدم، خود به «عدم از جهت «دلیل»: استصحاب «وجود» (بقاء

۳)

از جهت «مستصحب حکم»: استصحاب «وجوب»، «حرمت»، «طهارت»، «نجاست» و...

۴)

از جهت «شک»: استصحاب در «شک در مقتضی» و «شک در رافع».

۵)

قسم اول و دوم و سوم» (استصحاب کلی). این تقسیمات، در بحث حجیت و تطبیق استصحاب اثر دارند. از جهت «قضیه»: استصحاب «کلی

پاسخ

دلیل اصلی و روشن تر حجیت استصحاب اند و سایر ادله باید با احتیاط و ذکر مبنای اصولی مطرح شوند. ما کان» نیز به عنوان دلیل مستقل، مورد مناقشه قرار گرفته است. بنابراین در یک تقریر دقیق، «روایات» بر آن تکیه کرد؛ زیرا در مسئله استصحاب، اقوال و مبانی متفاوتی وجود داشته است. حکم عقل به «بقاء شرعی نیازمند بررسی است. ادعای اجماع، دلیل مستقلى نیست که بدون بررسی کاشفیت آن بتوان در کنار روایات، بنای عقلاء نیز مطرح شده است، هرچند کیفیت استناد به آن و مقدار دلالتش بر استصحاب را از نقض یقین سابق به صرف شک لاحق نهی کرده و این نهی، بر استمرار عملی حالت متیقن دلالت دارد. صحیح زرارہ و تعابیری مانند «لا تنقض الیقین بالشک» است. تقریب استدلال آن است که شارع مکلف مهم ترین دلیل حجیت استصحاب در اصول امامیه، روایات باب استصحاب، به ویژه

پاسخ

آن، باید میان شک در مقتضی، شک در رافع، شبهه موضوعیه و حکمیه و نیز انواع استصحاب تفکیک کرد. معتبر ممکن است. بنابراین روایت، از مهم ترین مستندات استصحاب است؛ اما برای تعیین دقیق قلمرو وضوست. همچنین تعبیر «ولکن ینقضه بیقین آخر» نشان می دهد که رفع اثر حالت سابقه با حصول یقین تعبیر عام معنا نداشت؛ ازاین رو روایت ظهور در یک قاعده عام دارد، هرچند مورد سؤال در باب طهارت و بالشک». تقریب استدلال این است که اگر یقین سابق و شک لاحق موضوعیت نداشت، تعلیل به این به یقین سابق به وضو، او را به نقض یقین به صرف شک نهی می کند و می فرماید: «ولا ینقض الیقین ادله باب استصحاب است. در روایت، شخصی درباره وضو و شک در خواب سؤال می کند و امام(ع) با توجه صحیح زرارہ از مهم ترین

پاسخ

این سه قاعده با هم تفاوت دارند:

۱)

و شک در بقاء آن است (یقین به طهارت و شک در بقاء طهارت)؛ مفادش «لا تنقض الیقین بالشک» است. در جایی است که «یقین سابق» و «شک لاحق» در بقاء همان شیء است؛ یعنی متیقن، باقی است «استصحاب»:

۲)

در اینکه دیروز عادل بوده یا نه؛ قاعده یقین، حکم به عدم اعتناء به شک می کند (مضی الامر بما وقع). داشتیم و الآن در «اصل آن یقین سابق» (نه بقاء) شک می کنیم، مثل یقین به عدالت زید دیروز و الآن شک «قاعده یقین»: در جایی است که در «همان زمان متیقن»، شک حاصل می شود؛ یعنی یقین

۳)

ندارد و با استصحاب متفاوت است. ثمره این تفکیک، در تعیین اصل جاری در هر مورد ظاهر می شود. و شک در مانع است؛ برخی حکم به وجود معلول (بقاء) می کنند، ولی این قاعده، نزد مشهور، دلیل معتبر «قاعده مقتضی و مانع»: در جایی است که مقتضی (علت) احراز شده

سؤال ۳۲۹

اقسام «استصحاب کلی» را بیان کنید و حکم هر یک را مشخص سازید.

پاسخ

معیار اصلی در هر سه قسم، نحوه تحقق یقین سابق و امکان صدق بقای همان کلی در زمان شک است. خروج زید. در این قسم، جریان استصحاب کلی محل بحث و تفصیل است و نباید با قسم دوم خلط شود. از زوال آن فرد، احتمال حدوث فرد دیگری از همان کلی داده می شود؛ مانند احتمال حضور عمرو پس از و مشهور عدم جریان آن را پذیرفته اند. ****قسم سوم**** آن است که کلی در ضمن فردی محقق بوده و پس حدث اصغر بوده، زائل شده و اگر اکبر بوده، باقی است؛ استصحاب جامع حدث در اینجا محل بحث است آن بوده باشد؛ مثال معروف، علم به تحقق حدث مردد بین اصغر و اکبر و سپس وضو گرفتن است. اگر بقاء محقق بوده، ولی فرد کوتاه مدت قطعاً زائل شده و احتمال می دهیم فرد بلندمدت از ابتدا همراه استصحاب کلی جاری است. ****قسم دوم**** آن است که کلی در ضمن یکی از دو فرد متفاوت از حیث مدت وجود دارد؛ مانند یقین به وجود انسان در ضمن زید و شک در بقای زید. در این صورت، با تحقق سایر ارکان، تقسیم می شود: ****قسم اول**** آن است که کلی در ضمن فرد معین محقق بوده و شک در بقای همان فرد استصحاب کلی معمولاً به سه قسم

سؤال ۳۳۰

در «شک در مقتضی» حجت است یا فقط در «شک در رافع»؟ اقوال را بیان کنید.
آیا «استصحاب»

پاسخ

در هر دو به شیخ انصاری دقیق نیست. این اختلاف یکی از مباحث مهم در تحلیل قلمرو استصحاب است. تنقض الیقین بالشک» را برای شمول شک در مقتضی نیز کافی می داند. بنابراین نسبت دادن قول جریان شک در رافع دارد و برای این مدعا ادله ای اقامه می کند؛ در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی اطلاق دلیل «لا اصولیان بحث شده است. مرحوم شیخ انصاری در تحلیل ادله استصحاب گرایش به اختصاص آن به موارد است. در اینکه استصحاب به شک در رافع اختصاص دارد یا شک در مقتضی را نیز شامل می شود، میان طهارت و شک در تحقق ناقض. در «شک در مقتضی»، اصل قابلیت و اقتضای بقاء حالت سابقه محل تردید رافع» یقین داریم حالت سابقه دارای مقتضی بقاء بوده و فقط در تحقق امر رافع شک داریم؛ مانند یقین به در «شک در

سؤال ۳۳۱

آیا استصحاب، «اماره» است یا «اصل عملی»؟ و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

می شود و استصحاب در جایی مطرح است که موضوع آن، یعنی شک با وجود یقین سابق، باقی باشد. این تفکیک، نسبت آن با امارات است: اماره به دلیل کاشفیت و حجیت خاص خود بر اصل عملی مقدم حیث کاشفیت قائل شوند، اما در دستگاه اصولی شیخ و آخوند، استصحاب اصل عملی است. ثمره مهم از واقع ایجاد کرده باشد. برخی مبانی قدیمی تر یا تحلیل های متفاوت ممکن است برای استصحاب شک، مکلف را به ترتیب آثار حالت سابقه ملزم می کند؛ نه اینکه با جعل استصحاب، کشف نوعی مستقلی محرز قرار می گیرد، نه اماره به معنای اصطلاحی طریق کاشف از واقع. دلیل آن این است که شارع در ظرف در اصطلاح اصولی متأخر، استصحاب در شمار اصول عملیه و به تعبیر دقیق تر از اصول تنزیلی یا

سؤال ۳۳۲

مسئله «اصل مثبت» در استصحاب را توضیح دهید و حکم آن را بیان کنید.

پاسخ

صدق نمی کند؛ بنابراین تشخیص اصل مثبت نیازمند بررسی رابطه دقیق میان مستصحب و اثر است. موارد، اگر واسطه عرفا خفی باشد یا اثر شرعی مستقیماً بر مستصحب مترتب باشد، عنوان اصل مثبت بر یک لازمه عقلی یا عادی واسطه دار باشد، صرف استصحاب حیات برای اثبات آن کافی نیست. در برخی زید را استصحاب کنیم، آثار شرعی مستقیم حیات او قابل ترتیب است؛ اما اگر اثر شرعی مورد نظر متوقف را در ظرف شک تعبد می کند و لوازم عقلی و عادی آن به تبع، موضوع تعبد قرار نگرفته اند. مثلاً اگر حیات و آخوند، اصل مثبت را حجت نمی دانند؛ زیرا دلیل استصحاب فقط بقاء و آثار شرعی خود مستصحب یا عادی مستصحب، نه بر خود مستصحب یا اثر شرعی مستقیم آن. مشهور اصولیان، از جمله شیخ انصاری اصل مثبت یعنی ترتب اثر شرعی بر لازمه عقلی

سؤال ۳۳۳

تعارض «استصحاب» با «اماره» و با «اصل» دیگر را بیان کنید.

پاسخ

برخورد کرد حتما مقدم است» بیان کرد؛ بلکه باید نوع اصل، موضوع آن و نسبت دلیل ها مشخص شود. یا وظیفه با استصحاب تعیین شده است. بنابراین نمی توان یک قاعده کلی «هرگاه استصحاب با هر اصلی جاری باشد، ممکن است مجرای برائت از بین برود، زیرا شک بدوی مورد نیاز برای برائت دیگر وجود ندارد در برابر اصول عملی دیگر نیز باید نسبت دقیق بررسی شود؛ برای مثال، اگر استصحاب موضوعی یا حکمی نمی رسد. به همین جهت از ورود یا حکومت و تقدم اماره بر اصل سخن گفته می شود، نه صرفا تعارض. زیرا اماره معتبر در بسیاری از تقریرات، موضوع یا مجرای اصل عملی را برمی دارد و نوبت به استصحاب اگر اماره معتبر با استصحاب مخالفت کند، معمولا سخن از «تعارض مستقر» میان دو دلیل نیست؛

سؤال ۳۳۴

تنبیهات مهم استصحاب را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

تنبیهات استصحاب (مباحث تکمیلی) عبارت اند از:

۱)

طهارت) بی اشکال است و در امور تدریجی و غیرقار (مثل زمان و امور تدریجی الوجود) محل بحث است. «استصحاب در امور قار و غیرقار»: استصحاب در امور قار (مثل

۲)

در احکام کلی الهی»: استصحاب حکم کلی (مثل استصحاب وجوب نماز جمعه) در برابر نسخ، بحث دارد. «استصحاب

۳)

«استصحاب موضوعات و احکام»: استصحاب موضوعی (مثل حیات) و حکمی (مثل وجوب).

۴)

«اصل مثبت»: که شرح آن گذشت.

۵)

«استصحاب عدم ازلی»: استصحاب عدم وصف (مثل عدم قرشیت زن) برای اثبات موضوع حکم.

۶)

«تعارض استصحاب با اماره و اصل».

۷)

«شک ساری و قاعده یقین».

۸)

از مباحث دقیق و پرثمره استصحاب است که در کتب اصولی (فرائد الاصول و کفایه) به تفصیل آمده است. «استصحاب در مؤدای اماره و اصول». این تنبیهات،

سؤال ۳۳۵

استصحاب «عدم ازلی» را توضیح دهید و ثمره آن را با مثال بیان کنید.

پاسخ

چون «عدم نعتی» قابل استصحاب نیست. ثمره آن، در اثبات موضوعات احکام با عدم ازلی ظاهر می شود. قائل به اعتبار آن هستند (با شرایطی)، و برخی (مثل محقق نائینی) آن را در برخی موارد جاری نمی دانند، قرشیت و جریان حکم یأس است. بحث در آن است که آیا استصحاب عدم ازلی، معتبر است یا نه؛ مشهور یأس شک در قرشیت او باشد، استصحاب عدم قرشیت (که در ازل، قرشیت نبوده) جاری و نتیجه، عدم معروف: در باب حیض، حکم این است که زن قرشیه، یائسه نمی شود و خون می بیند؛ حال اگر زنی در سن را در ازل (قبل از وجود ذات) استصحاب می کنیم و نتیجه می گیریم که آن وصف، موجود نیست. مثال است؛ به این نحو که اگر شک کنیم موضوعی، متصف به وصفی (مثل قرشیت) هست یا نه، عدم آن وصف «استصحاب عدم ازلی» یعنی استصحاب عدم وصف یا قیدی که قبل از وجود ذات، ثابت بوده

سؤال ۳۳۶

جمع بندی: جایگاه استصحاب در میان اصول عملیه را بیان کنید.

(طهارت، صلاة، معاملات و...) جاری می شود. تسلط بر استصحاب و تنبیهات آن، از لوازم اجتهاد است. بالشک» و سیره عقلا و اجماع است. استصحاب، از پرکاربردترین اصول در فقه است و در اکثر ابواب استصحاب، و در نهایت برائت، احتیاط و تخییر جاری می شوند. دلیل حجیت آن، روایات («لا تنقض الیقین اصول، پس از امارات و مقدم بر اصول غیرمحرز است؛ یعنی ابتدا امارات (خبر واحد و ظواهر)، سپس وظیفه عملی اند. جایگاه آن: استصحاب، در «شک در بقاء حکم یا موضوع سابق» جاری می شود و در ترتیب منزله باقی» قرار می دهد و نوعی جنبه کاشفیت (تنزیلی) دارد، برخلاف برائت و احتیاط و تخییر که محض احتیاط، تخییر، استصحاب) و از نوع «اصل محرز (تنزیلی)» است؛ یعنی استصحاب، مستصحب را «به استصحاب، از اصول عملیه چهارگانه (برائت،

استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا فقط موضوعیه؟

سؤال ۳۳۷

بستگی دارد. پس تعبیر «استصحاب فقط در موضوعات جاری است» مطابق مبنای مشهور متأخران نیست. در اصل، محل استصحاب حکمی باشد، ولی نتیجه نهایی هر مورد به تحقق ارکان استصحاب و نبودن مانع و اختلاف مبانی در برخی موارد. بنابراین مثال هایی مانند شک در استمرار وجوب یک حکم شرعی می تواند تفصیلات مهمی مطرح است؛ از جمله بحث استصحاب حکم کلی، شک در مقتضی، معارضه با اصول دیگر متأخران با اطلاق ادله استصحاب، اصل جریان آن را در هر دو پذیرفته اند. باین حال، در شبهات حکمیه امامیه، استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو مورد بحث و پذیرش قرار گرفته است و مشهور در اصول

شک ساری و فرق آن با استصحاب چیست؟

سؤال ۳۳۸

شک و حفظ موضوع یقین سابق است و صرف وجود یک یقین و یک شک برای جریان استصحاب کافی نیست. دهد و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه حاصل نشود، استصحاب جاری نیست. بنابراین فرق اصلی در نحوه تعلق و در دو زمان تعلق داشته باشند. اگر شک فعلی به گونه ای باشد که یقین سابق را از اساس مورد تردید قرار جهت متعلقش متزلزل شده است. استصحاب زمانی جاری می شود که یقین سابق و شک لاحق، به یک متعلق می آید و در تحلیل آن باید دید آیا یقین سابق همچنان موضوع استصحاب را تشکیل می دهد یا خود آن یقین از ساری یا شک ناقض، شکی است که پس از یقین سابق، نسبت به اصل تحقق یا بقای همان حالت سابق پدید تکمیل تخصصیشک

استصحاب عدم نسخ چه جایگاهی دارد؟

سؤال ۳۳۹

پاسخ

نکته تکمیلی

ای از استصحاب در شبهات حکمیه و از مواردی است که تحلیل دقیق موضوع و زمان حکم در آن اهمیت دارد. ناسخ تفکیک کرد و نیز احراز شود که شک واقعا در نسخ است، نه در اصل ثبوت حکم. این بحث در اصول، نمونه می توان بقای حکم را تا زمان شک نتیجه گرفت. البته باید میان استصحاب حکم و استصحاب عدم جعل سابق به جعل یا ثبوت حکم و شک لاحق در بقای همان حکم استوار است. در صورت تحقق ارکان استصحاب، شریعت و گذشت زمان، در بقای آن شک کنیم و عدم نسخ را استصحاب نماییم. مبنای این بحث بر وجود یقین تکمیل تخصصیاستصحاب عدم نسخ یعنی پس از احراز ثبوت حکمی در

اقسام استصحاب کلی را بیان کنید و حکم هر یک چیست؟

سؤال ۳۴۰

پاسخ

حدوثی مستقل است. حکم این قسم محل بحث و تفصیل است و نباید آن را با قسم دوم یکی دانست. این است که آیا بقاء کلی را می توان همان استمرار متیقن سابق دانست یا اینکه وجود احتمالی فرد جدید، از همان کلی وجود دارد؛ مانند یقین به وجود زید و خروج قطعی او و احتمال ورود عمرو. در اینجا بحث از دانند. ****قسم سوم:** فردی که کلی در ضمن آن محقق بوده، قطعاً زائل شده و احتمال حدوث فرد دیگری مانند علم به حدث مردد بین اصغر و اکبر و سپس وضو. مشهور در این قسم استصحاب کلی را جاری نمی بین دو فرد محقق شده که یکی کوتاه مدت و دیگری بلندمدت است و فرد کوتاه مدت قطعاً زائل شده؛ شک در بقای زید. استصحاب کلی با تحقق سایر ارکان جاری است. ****قسم دوم:** کلی در ضمن فرد مردد فرد معین محقق بوده و شک در بقای همان فرد وجود دارد؛ مانند یقین به وجود انسان در ضمن زید و ****قسم اول:** کلی در ضمن

استصحاب در امور تدریجی و غیرقار چگونه است؟

سؤال ۳۴۱

پاسخ

نکته تکمیلی

می شود. پس معیار اصلی، صرف تدریجی بودن نیست، بلکه صدق عرفی بقا و اتحاد موضوع در دو زمان است. طرح است؛ ولی اگر عنوان جدیدی پدید آمده باشد که موضوع مستقلی داشته باشد، اتحاد موضوع مخدوش یک امر تدریجی گذشته و درباره ادامه همان جریان شک شود، در بسیاری از موارد استصحاب حالت سابق قابل متیقنه و مشکوکه عرفاً یک موضوع داشته باشند و صدق بقای آن معنا عرفاً قابل تصور باشد. اگر جزء سابق خارج باقی نمی ماند؛ مانند حرکت، زمان و برخی افعال تدریجی. در استصحاب این امور باید احراز شود که قضیه تکمیل تخصصیامور تدریجی و غیرقار اموری اند که وجود آنها به صورت یکجا و ثابت در

اصل مثبت چرا حجت نیست؟

سؤال ۳۴۲

پاسخ

اصل مثبت است. برخی در موارد واسطه خفیه تفصیل داده اند، ولی قول صحیح همان عدم حجیت است. عقلی و عادی مورد تعبد نیستند. فقط آثار شرعی مستقیم مستصحب ثابت می شود. مشهور عدم حجیت چون ادله استصحاب («لا تنقض الیقین بالشک») فقط بقاء مستصحب را تعبد می کند و لوازم

و عادی. در «واسطه خفیه» ممکن است عرفاً اثر، اثر خود مستصحب شمرده شود و بحث متفاوت گردد. است که ادله استصحاب، تعبد به بقاء همان مستصحب و آثار شرعی مستقیم آن دارد، نه همه لوازم عقلی شخص، لازمه ای عادی را ثابت کنیم که خود موضوع حکم شرعی است. دلیل عدم حجیت مشهور آن یا عادی آن را نتیجه بگیریم و اثر شرعی مترتب بر آن لازمه را ثابت کنیم؛ مانند اینکه از استصحاب حیات – تکمیل اصولی: اصل مثبت یعنی اینکه از استصحاب یک امر، لازمه عقلی

استصحاب عدم ازلی چیست و کجا کاربرد دارد؟

سؤال ۳۴۳

پاسخ

بنابراین باید نوع قید، کیفیت اخذ آن در موضوع حکم و امکان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه دقیقاً بررسی شود. این مسئله میان اصولیان اختلاف مبنایی وجود دارد و جریان استصحاب عدم ازلی در همه موارد پذیرفته نیست. را پیش از وجود موضوع، یک حالت متیقنه دانست و پس از وجود موضوع همان عدم را استصحاب کرد یا نه. در عدم قرشیت در زنی است که شک داریم قرشی است یا نه. محل نزاع این است که آیا می توان عدم وصف از تحقق موضوع یا در فرضی که موضوع به صورت فعلی موجود نبوده است؛ نمونه مشهور، بحث استصحاب تکمیل تخصصیاستصحاب عدم ازلی یعنی استصحاب عدم یک وصف یا عنوان در زمانی پیش

استصحاب کلی قسم سوم را با مثال توضیح دهید.

سؤال ۳۴۴

پاسخ

بقاء کلی و نسبت آن با فرد سابق و فرد احتمالی جدید بازمی گردد و از مباحث دقیق استصحاب کلی است. است که آیا می توان «کلی انسان موجود در اتاق» را استصحاب کرد یا نه. ازاین رو، مسئله به نحوه تحلیل عمرو مشکوک باشد، استصحاب شخص عمرو جاری نیست، زیرا یقین سابق به او نداریم؛ بحث در این بوده، سپس یقین کنیم زید خارج شده و شک کنیم که آیا عمرو وارد اتاق شده است یا نه. اگر فقط وجود احتمال می دهیم فرد دیگری از همان کلی حادث شده باشد؛ مانند اینکه یقین داشته باشیم زید در اتاق استصحاب کلی قسم سوم در جایی مطرح می شود که فرد متیقن سابق از بین رفته و در عین حال

استصحاب در شک در مقتضی و شک در رافع چه حکمی دارد؟

سؤال ۳۴۵

پاسخ

به شمول یکسان دانست. این اختلاف، یکی از نقاط مهم تفاوت تقریر شیخ و آخوند در استصحاب است. نیز می داند و اختصاص را نمی پذیرد. بنابراین اگر سؤال از «نظر شیخ و آخوند» باشد، نباید هر دو را قائل به موارد شک در رافع می داند؛ اما مرحوم آخوند خراسانی اطلاق ادله استصحاب را شامل شک در مقتضی مرحوم شیخ انصاری در تقریر مشهور خود میان این دو تفصیل می دهد و ادله استصحاب را در اصل ناظر رو جریان استصحاب روشن تر است. در شک در مقتضی، اصل قابلیت بقاء حالت سابق محل تردید است. در شک در رافع، حالت سابقه از جهت قابلیت بقاء مفروض است و شک فقط در تحقق رافع است؛ ازاین

اصل تأخر حادث چیست و کجا جاری می شود؟

سؤال ۳۴۶

پاسخ

بحث است و گاهی به استصحاب عدم برمی گردد. از اصول عملی مهم در ابواب ارث و معاملات است. می گذارند. کاربرد در مواردی مثل شک در تقدم موت مورث بر موت وارث. نسبت آن با استصحاب محل اصل تأخر حادث آن است که هنگام شک در تقدم و تأخر دو حادث، اصل را بر تأخر هر یک

تکمیل تخصصی

بسیاری از تقریرات به استصحاب عدم تحلیل می شود و حجیت و کیفیت جریان آن تابع همان مبانی است. نکاح، طلاق و معاملات، زمان تحقق هر حادث می تواند منشأ اثر حقوقی باشد. ازاین رو این اصل در زمان حادث دیگر قابل جریان است یا نه و آیا تعارض میان اصول شکل می گیرد. در مسائل موت متواترین، تأخر حادث، صرف عنوان «حادث بودن» برای اثبات تأخر کافی نیست؛ باید دید استصحاب عدم هر حادث تا – تکمیل اصولی: در اصل

استصحاب در احکام وضعیه جاری است؟

سؤال ۳۴۷

پاسخ

در وضعیات مناقشه کرده اند. ثمره در استصحاب طهارت و نجاست و صحت عقود بسیار ظاهر می شود. نجاست، زوجیت، ملکیت) نیز جاری است؛ چون ادله استصحاب اطلاق دارد. برخی متقدمین در جریان آن بنابر مشهور متأخرین، استصحاب در احکام وضعیه (مثل طهارت،

تکمیل تخصصی

اثر مورد نظر، اثر شرعی مستقیم باشد؛ وگرنه بحث اصل مثبت یا عدم موضوع استصحاب مطرح می شود. جاری شود. البته در برخی موارد باید دقت کرد که آنچه استصحاب می شود واقعا یک امر قابل بقاء باشد و شخص یقین به زوجیت یا ملکیت داشته و در بقاء آن شک کند، با تحقق سایر ارکان، استصحاب می تواند حکم وضعی، وجود یقین سابق و شک لاحق در بقاء همان امر و امکان ترتب اثر شرعی است. بنابراین اگر – تکمیل اصولی: ملاک جریان استصحاب در

سؤال ۳۴۸

اصل عدم را با استصحاب عدم چه فرقی است؟

پاسخ

عدم احراز نشود نیز ادعا شده، ولی حجیت آن محل اشکال است. تفکیک این دو در استدلال مهم است. اولی عقلی یا عقلایی. استصحاب عدم نیاز به یقین سابق به عدم دارد. اصل عدم در مواردی که سابقه اصل عدم (اصالة العدم) گاهی به معنای استصحاب عدم است و گاهی به معنای قاعده

تکمیل تخصصی

آن را استصحاب عدم کرد. این تفکیک در دعاوی، معاملات و احراز موضوعات فقهی اهمیت فراوان دارد. آن جداگانه اثبات گردد. بنابراین هر موردی که چیزی را نمی دانیم، نمی توان بدون احراز سابقه عدم، وصف تا زمان معین. اما اگر «اصل عدم» به صورت یک بنای عقلایی مستقل ادعا شود، باید منشأ حجیت عدم باشد، وجود یقین سابق به عدم و شک لاحق در حدوث، رکن آن است؛ مانند یقین به عدم تحقق یک – تکمیل اصولی: اگر مقصود از اصل عدم، همان استصحاب

سؤال ۳۴۹

استصحاب با قاعده فراغ در چه صورتی ممکن است به نتیجه متفاوت برسد؟

پاسخ

از عمل را نمی توان فوراً استصحاب کرد؛ ممکن است قاعده فراغ یا تجاوز موضوعاً یا حکماً مقدم باشد. کرد و دید آیا قاعده فراغ به عنوان دلیل خاص بر استصحاب مقدم می شود یا نه. بنابراین هر شک پس و اصل دیگر ناظر به کیفیت عمل مطرح شود. در اینجا باید موضوع هر اصل و زمان شک را دقیق تعیین داشته و پس از فراغ در بقای آن یا تحقق صحیح عمل شک کند؛ ممکن است یک اصل ناظر به حالت سابق بر عدم اعتنا به شک پس از فراغ از عمل تکیه دارد. فرض کنید مکلف پیش از انجام عمل حالت یا وصفی استصحاب بر استمرار حالت سابق استوار است، در حالی که قاعده فراغ

سؤال ۳۵۰

تعاقب دو حالت متیقن و مشکوک چگونه می تواند مانع جریان استصحاب شود؟

پاسخ

و وحدت عرفی موضوع است، نه صرف اینکه مکلف در تاریخ گذشته یکی از دو حالت را قطعاً داشته است. اصول و ارکان هر کدام بررسی شود. بنابراین در «تعاقب حالتین» مسئله اصلی تعیین متعلق یقین سابق کافی نیست. همچنین اگر دو استصحاب در اثر تعاقب حالات با یکدیگر تعارض کنند، باید قواعد تعارض است؛ صرف علم اجمالی به تحقق یکی از دو حالت، بدون تعیین متعلق یقین، برای استصحاب هر دو حالت حالت معین وجود داشته یا نه. استصحاب نیازمند یقین سابق مشخص و شک لاحق در بقای همان حالت کدام یک، و سپس در زمان بعدی با حالت دیگری روبه رو شود، باید بررسی کرد که آیا یقین سابق به یک اگر مکلف بداند یکی از دو حالت A یا B در گذشته محقق بوده، ولی نداند

سؤال ۳۵۱

تعریف «اجتهاد» چیست؟ و فرق آن با «تقلید» و «احتیاط» را بیان کنید.

پاسخ

احتیاط کند). بحث اجتهاد و تقلید، در واقع از مباحث «حجیت فتوا» و مشروعیت رجوع به مجتهد است. شرعی، یکی از سه راه را دارد: اجتهاد (برای مجتهد)، تقلید (برای عامی) و احتیاط (برای کسی که می تواند تقلید، رجوع به فتوای مجتهد؛ و احتیاط، عمل محتاطانه بدون استنباط و بدون رجوع. مکلف در احکام است که مکلف یقین به امثال پیدا کند (جمع بین احتمالات). فرق: اجتهاد، استنباط احکام از ادله است؛ از «رجوع غیرمجتهد (عامی) به مجتهد در احکام شرعی و عمل به فتوای او»، و «احتیاط» عمل به گونه ای به عبارت دیگر، اجتهاد، به کارگیری قواعد اصولی برای استخراج احکام از منابع است. «تقلید» عبارت است آن، مجتهد می تواند احکام شرعی فرعی را از ادله تفصیلی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کند؛ به معنای تحمل مشقت و به کارگیری نهایت تلاش است و در اصطلاح فقهی، «ملکه ای است که به وسیله «اجتهاد» در لغت

سؤال ۳۵۲

ادله «حجیت اجتهاد و تقلید» را بیان کنید.

پاسخ

ادله حجیت اجتهاد و تقلید:

۱)

الذکر إن كنتم لا تعلمون» که وجوب سؤال از اهل علم را دلالت دارد؛ و آیه «ولا تقف ما ليس لك به علم». قومهم...» که وجوب تفقه و انذار و وجوب تحذر (قبول قول منذر) را دلالت می کند؛ آیه «فاسألوا أهل «آیات»: آیه «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا

۲)

وحرمانا» کرده و توقیع شریف امام عصر (عج): «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثِنَا...»). و فقها (مثل مقبوله عمر بن حنظله که امر به رجوع به «من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا «روایات»: مانند روایات امر به رجوع به راویان حدیث

۳)

«سیره عقلا»: بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امور تخصصی، که شارع آن را ردع نکرده است.

۴)

بدون علم. بنابراین هم اجتهاد (استنباط) و هم تقلید (رجوع عامی به مجتهد) مشروع و حجت است. «حکم عقل»: وجوب رجوع جاهل به عالم و قبح اقدام

سؤال ۳۵۳

شرایط «مجتهد» و «مفتی» را بیان کنید.

پاسخ

شرایط مجتهد (فقیه جامع الشرایط) عبارت اند از:

۱)

«بلوغ و عقل»: مجتهد باید بالغ و عاقل باشد.

۲)

«ایمان»: باید شیعه اثنی عشری و مؤمن باشد.

۳)

«عدالت»: ملکه تقوا و پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره.

۴)

«طهارت مولد» (بنابر قول مشهور): حلال زاده بودن.

۵)

«فقاہت و قدرت استنباط»: دارا بودن ملکہ اجتہاد و تسلط بر ادلہ و قواعد اصولی.

۶)

«علم به کتاب و سنت و اجماع و موارد آنها و علم به قواعد اصولی و لغت و نحو و صرف» (به میزان نیاز).

۷)

و اختلاف فتوا): بنابر قول مشهور، در صورت تعدد مجتہدان و اختلاف فتوا، تقلید از اعلم واجب است.
«اعلمیت» (در صورت تعدد

۸)

مولد» و «مدیریت و کفایت» نیز شرط شده است. با احراز این شرایط، فتوا و حکم مجتہد حجت است.
در مرجع تقلید (تصدی امور مسلمین)، شرایطی مانند «ذکوریت، حریت، طهارت

سؤال ۳۵۴

آیا «تقلید از میت» جایز است؟ اقوال را بیان کنید.

پاسخ

در جواز تقلید از میت (بقاء بر تقلید میت و ابتدای تقلید از میت)، اقوال است:

۱)

باشد؛ دلیل آن، ادله جواز بقاء و عدم دلیل بر بطلان تقلید سابق و سیره عقلا بر بقاء بر آراء متخصص.
که مقلد قبلا از او تقلید می کرده)، به شرط آن که در زمان حیات، به فتوای او عمل کرده یا التزام داشته
بر تقلید میت»: قول مشهور فقہا آن است که بقاء بر تقلید مجتہدی که از دنیا رفته، جایز است (در مواردی
«بقاء

۲)

عقلا بر رجوع به زنده حاضر است و نیز قول به جواز تقلید ابتدایی از میت (قول برخی) دلیل معتبر ندارد. ابتدا تقلید کند، باید از مجتهد زنده تقلید کند؛ دلیل آن، ادله تقلید که ظهور در رجوع به «حی» دارد و سیره «ابتدای تقلید از میت»: قول مشهور، عدم جواز تقلید ابتدایی از میت است؛ یعنی کسی که می خواهد از

۳)

و هم ابتداء) جواز را قائل اند و برخی مطلقاً منع. قول مشهور، جواز بقاء و عدم جواز ابتداء از میت است. برخی مطلقاً (هم بقاء

سؤال ۳۵۵

حکم «تقلید اعلم» چیست؟ و ملاک اعلمیت را بیان کنید.

پاسخ

تعدد مجتهدان و اختلاف فتوا، آیا تقلید از «اعلم» واجب است یا تخییر بین مجتهدان جایز است؟ اقوال: در صورت

۱)

و «أعلم» ارجاع داده اند (مثل مقبوله عمر بن حنظله که صفات «أفقه» و «أعدل» را مرجح قرار داده). اعلم در موارد اختلاف، حکم عقل به لزوم تحصیل اطمینان و اخذ به اقرب به واقع، و روایاتی که به «افقه» قول به «وجوب تقلید اعلم» (مشهور متأخرین): تقلید از اعلم واجب است؛ ادله: بنای عقلا بر رجوع به

۲)

نه صرفاً در علوم مقدماتی. ثمره این بحث، در تعیین مرجع تقلید در موارد اختلاف فتوا ظاهر می شود. اعلمیت: اعلم کسی است که «در استنباط و استخراج احکام از ادله، از دیگران قوی تر و دقیق تر» باشد، اند، به دلیل اطلاق ادله تقلید. قول مشهور، وجوب تقلید اعلم در صورت علم به اختلاف فتوا است. ملاک قول به «تخییر»: برخی قائل به تخییر بین مجتهدان (ولو غیراعلم) شده

پاسخ

اقوال، بقاء لازم است. قاعده کلی: مقلد باید از اعلم تقلید کند و عدول، تابع اعلمیت و اختلاف فتواست. باشند، بنابر قول مشهور، عدول از یکی به دیگری (در صورت علم به اختلاف) جایز است یا بنابر برخی که مجتهد اول اعلم باشد، جایز نیست؛ و اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول واجب است؛ و اگر مساوی (۱) «عدول از مجتهد»: عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، در صورتی

۲)

است (برخی جواز و برخی منع). ثمره این بحث، در تعیین مرجع و صحت عمل مقلد ظاهر می شود. اعلم)، تبعیض مشتمل بر رجوع به غیراعلم، جایز نیست؛ و تبعیض بین دو مجتهد مساوی، مورد اختلاف صورت تساوی مجتهدان (در علم و عدالت)، بنابر قول برخی جایز است؛ ولی بنابر قول مشهور (وجوب تقلید این معنا که مقلد در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کند؛ این تبعیض، در «تبعیض در تقلید»: تبعیض به

پاسخ

را رعایت کند (مثل جمع بین قصر و اتمام در نماز، یا اجتناب از تمام اطراف شبهه). شرایط احتیاط: ای رفتار کند که یقین به امتثال و برائت ذمه پیدا کند؛ یعنی در موارد اختلاف فتوا و شک، تمام احتمالات علاوه بر اجتهاد و تقلید، راه سومی به نام «احتیاط» دارد: احتیاط آن است که مکلف، در عمل به گونه مکلف در احکام شرعی،

۱)

که جمع ممکن است؛ در مواردی که احتیاط ممکن نیست (مثل دوران بین محذورین)، احتیاط معنا ندارد. «امکان احتیاط»: در مواردی

۲)

«علم به موارد احتیاط»: مکلف باید موارد اختلاف و شبهه را بشناسد تا بتواند احتیاط کند.

۳)

«عدم استلزام عسر و حرج و اختلال نظام»: اگر احتیاط مستلزم حرج یا اختلال باشد، جایز نیست.

۴)

به قصد جزء بودن (که جزء نیست) بینجامد. با این شرایط، احتیاط، راه صحیح و مجزی برای مکلف است.
«عدم استلزام تشریع در عبادات»: احتیاط در عبادات، نباید به اتیان چیزی

سؤال ۳۵۸

جمع بندی: وظایف «مجتهد، مقلد و محتاط» را به اختصار بیان کنید.

پاسخ

وظایف سه گروه به این شرح است:

۱)

رجوع نماید؛ فتوا و حکم او برای خودش و مقلدینش حجت است؛ و در صورت تعدد، اعلم مقدم است.
«مجتهد»: باید با ملکه اجتهاد، احکام را از ادله اربعه استنباط کند و در موارد شک، به اصول عملیه

۲)

رجوع کند؛ و در موارد علم به اختلاف، به فتوای اعلم عمل کند؛ بقاء بر تقلید میت جایز و ابتداء جایز نیست.
الشرایط (و اعلم در صورت اختلاف) تقلید کند و به فتوای او عمل نماید؛ در مسائل، به رساله عملیه مرجع
«مقلد»: باید از مجتهد جامع

۳)

سه طریق مشروع برای عمل به احکام شرعی اند و انتخاب هر یک، تابع شرایط و توانایی مکلف است. با جمع بین احتمالات، یقین به امتثال پیدا می کند و عملش مجزی است. نتیجه: اجتهاد، تقلید و احتیاط، «محتاط»: کسی که می تواند احتیاط کند، با رعایت شرایط،

سؤال ۳۵۹

شرایط مرجع تقلید را به طور کامل بیان کنید.

پاسخ

شرایط مرجع تقلید بنابر مشهور:

۱)

بلوغ

۲)

عقل

۳)

ایمان (تشیع اثنی عشری)

۴)

عدالت

۵)

اجتهاد مطلق

۶)

اعلمیت (در صورت اختلاف و امکان تشخیص)

۷)

حلال زادگی

۸)

مرد بودن (بنابر مشهور)

۹)

زنده بودن (برای تقلید ابتدایی). در تصدی امور حسبه و قضا شرایط بیشتری مطرح است.

تکمیل تخصصی

تفاوت دارد؛ بنابراین در مقام عمل، تشخیص مرجع و شرایط او باید مطابق فتوای مرجع معتبر انجام شود. مرد بودن و طهارت مولد نیز در فتاوا مطرح شده است. جزئیات این شرایط و موارد استثناء میان مراجع اجتهاد و در موارد اختلاف فتوا اعلامیت از مهم ترین شرایط اند و در برخی مسائل، بلوغ، عقل، حیات، از شرایط «اصل صلاحیت برای اجتهاد» و شرایط «جواز تقلید» تفکیک شود. در فقه امامیه، ایمان، عدالت، – تکمیل اصولی: شرایط مرجع تقلید باید

سؤال ۳۶۰

حکم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر چیست؟

پاسخ

وجهی ندارد. بنابراین حکم عدول را نباید جدا از مسئله اعلامیت، بقاء بر تقلید و فتوای مرجع فعلی بررسی کرد. سابق ممکن است در فتوای مرجع متفاوت باشد. اگر مجتهد اول اعلم باشد، عدول به غیر اعلم بدون مجوز معتبر و شرایط مساوی باشند، در بسیاری از تقریرات عدول فی نفسه جایز دانسته شده، هرچند جزئیات بقاء بر تقلید از او فراهم باشد، در فرضی که تقلید از اعلم لازم دانسته شود، عدول لازم خواهد بود. اگر دو مجتهد در علم از مجتهد زنده تابع شرایط حجیت تقلید و مبنای مرجع تقلید است. اگر مجتهد دوم اعلم باشد و شرایط تقلید تکمیل تخصصی عدول

آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟

سؤال ۳۶۱

پاسخ

در باب مورد نظر است. همچنین باید شرایط عمومی مرجع تقلید و فتوای مرجع محل ابتلاء را ملاحظه کرد. صرف آشنایی علمی یا تخصص محدود، مساوی با اجتهاد متجزی نیست؛ ملاک، حصول ملکه واقعی استنباط می داند، می توان در همان قلمرو از او تقلید کرد، اما شرایط مرجعیت عامه بحث دیگری است. در هر صورت، ای که توان استنباط دارد، میان اصولیان و فقها بحث شده است؛ بنابر قولی که اجتهاد او را در همان باب معتبر فقه به ملکه استنباط رسیده ولی در تمام ابواب، اجتهاد مطلق ندارد. درباره جواز تقلید از او در همان محدوده تکمیل تخصصی مجتهد متجزی کسی است که در بخشی از ابواب

رابطه احتیاط با اجتهاد و تقلید چیست؟

سؤال ۳۶۲

پاسخ

نکته تکمیلی

گاهی احتیاط در ترک، و گاهی در فعل است. همچنین احتیاط نباید با وسواس یا احتیاط بی ضابطه خلط شود. همه احتمالات الزام آور، از مخالفت با تکلیف دوری کند. احتیاط همیشه به معنای انجام همه احتمالات نیست؛ حجیت فتوای مجتهد عمل می کند؛ و در مواردی که راه احتیاط معتبر و عملی باشد، مکلف می تواند با رعایت مطرح می شوند، اما مسیرشان متفاوت است: مجتهد با استنباط ادله حکم را به دست می آورد؛ مقلد بر اساس تأمین کند. نسبت آن با اجتهاد و تقلید این است که هر سه راه، در مقام تعیین وظیفه شرعی برای مکلف در اصطلاح فقهی یعنی عملی انجام شود که احتمال امتثال تکلیف را به طور مطمئن یا نزدیک به اطمینان تکمیل تخصصی احتیاط

اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی چه فرقی دارند؟

سؤال ۳۶۳

پاسخ

نیز باید احراز شود که شخص واقعا قدرت استنباط دارد، نه اینکه صرفا در آن موضوع مطالعه فراوان کرده باشد. است و نمی توان صرف متجزی بودن را برای تصدی همه ابواب کافی دانست. از سوی دیگر، در همان باب خاص گستره ملکه استنباط است، نه صرف میزان اطلاعات. در بحث مرجعیت عامه، شرایط و حدود دیگری نیز مطرح کند. اجتهاد متجزی به ملکه استنباط در بخشی از ابواب یا مسائل محدود گفته می شود. تفاوت اصلی در گسترده ابواب فقه است، به گونه ای که شخص بتواند با مراجعه به ادله و قواعد، مسائل مختلف را استنباط تکمیل تخصصیاجتهاد مطلق عبارت از ملکه استنباط احکام شرعی در مجموعه

تقلید ابتدایی از میت چرا جایز نیست؟

سؤال ۳۶۴

پاسخ

نکته تکمیلی

وجود دارد. بنابراین «ابتداء» و «بقاء» دو مسئله مستقل اند و نباید حکم یکی را بدون دلیل به دیگری سرایت داد. اثبات نمی کنند. در مقابل، درباره بقاء بر تقلید میت برای کسی که در زمان حیات او مقلد بوده، بحث جداگانه ای حجیت فتوای میت در چنین فرضی نیازمند دلیل معتبر است و ادله رایج تقلید، به طور مطلق چنین اطلاقی را تواند پس از وفات او از فتوای وی تقلید را آغاز کند یا نه. بنابر قول مشهور، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست؛ زیرا مسئله تقلید ابتدایی از میت، اصل بحث این است که آیا شخصی که در زمان حیات مجتهد از او تقلید نکرده، می تکمیل تخصصیدر

اعلم کیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

سؤال ۳۶۵

پاسخ

ها، قواعد تعارض بینات جاری می شود. وجوب تقلید اعلم در فرض علم به اختلاف فتوا مشهور است. مقدماتی. تشخیص با شیوع، شهادت اهل خبره، و علم وجدانی مقلد است. در صورت تعارض شهادت اعلم کسی است که در استنباط احکام از ادله دقیق تر و قوی تر باشد، نه صرفا در علوم

تکمیل تخصصی

در صورت اختلاف فتوای مجتهدان، با فرض های مختلف، تفصیل فقهی دارد و نباید بدون قید بیان شود. عدم احراز علمیت شود، مسئله تابع قواعد و فتوای مرجع مربوط خواهد بود. همچنین شرط علمیت معمولاً علم یا اطمینان معتبر، شیاع مفید اطمینان و شهادت اهل خبره است. اگر اختلاف خبرگان موجب مجموع ادله و قواعد است، نه صرفاً حفظ بیشتر مطالب یا مهارت در یک علم مقدماتی. راه های احراز آن – تکمیل اصولی: علمیت در اصطلاح فقهی، برتری در قدرت استنباط و تشخیص حکم از

سؤال ۳۶۶

آیا تقلید از میت ابتدائاً مطلقاً باطل است یا در صورت انحصار اعلم جایز می شود؟

پاسخ

پذیرفته اند. قول احوط و مشهور همان عدم جواز ابتدایی است. بقاء بر تقلید میت بنابر مشهور جایز است. مطلقاً هستند. برخی در صورت انحصار اعلم بودن میت و عدم دسترسی به حی مساوی یا اعلم، جواز را مشهور قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت

تکمیل تخصصی

اند. پس نمی توان یک حکم واحد را بدون توجه به فتوای مرجع و فرض مسئله به همه موارد سرایت داد. و علمیت، احراز شود. برخی فتاوا در صورت انحصار علمیت در میت یا نبود حی واجد شرایط، تفصیل داده از میت را جایز نمی دانند و در بقاء، رجوع به حی را لازم می دانند تا شرایط فعلی مرجع، از جمله علم مسئله از اختلاف مبنایی درباره موضوع ادله تقلید و شرایط مجتهد ناشی می شود. مشهور، تقلید ابتدایی – تکمیل اصولی: اختلاف در این

سؤال ۳۶۷

حکم عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید چیست؟

پاسخ

است. البته برای عموم مردم تقلید آسان تر و متعارف است. مجتهد نیز می تواند به جای فتوا احتیاط کند. مجزی است، به شرط آنکه مستلزم تشریع یا عسر و حرج نباشد. احتیاط راه سومی در عرض اجتهاد و تقلید عمل به احتیاط در فرض امکان تقلید جایز است و

تکمیل تخصصی

پذیرفته نیست. بنابراین «احتیاط» راهی معتبر است، اما اجرای آن نیازمند علم به کیفیت احتیاط است. شرعی و عملی آن بررسی شود. در مقابل، اگر احتیاط به تشریع امر غیرمشروع منجر شود، چنین عنوانی اقوال فقها و موارد جمع میان آن هاست. اگر احتیاط مستلزم تکرار یا انجام چند طرف باشد، باید امکان شود. عمل به احتیاط فی نفسه نیازمند اجازه تقلید نیست، ولی تحقق آن گاهی نیازمند شناخت دقیق اصولی: احتیاط یعنی مکلف به گونه ای عمل کند که موافقت با تکلیف واقعی یا وظیفه معتبر شرعی حاصل — تکمیل

شرایط افتاء چیست؟

سؤال ۳۶۸

پاسخ

اجتهاد تشریع و حرام است. این شرایط برای حفظ دین و جلوگیری از فتوای غیرمستند وضع شده است. و قدرت بر استنباط صحیح. برخی اعلمیت را نیز برای تصدی مرجعیت عامه شرط دانسته اند. افتاء بدون شرایط افتاء بنابر مشهور: اجتهاد مطلق، عدالت،

تکمیل تخصصی

وظیفه به صورت روشن اعلام می شود، اما در احتیاط، مکلف به رعایت جانب احتیاط فراخوانده می شود. شناسی می تواند به فتوای نادرست بینجامد. تفاوت «فتوا» با «احتیاط» نیز مهم است: در فتوا حکم یا تتبع ناقص و نقل بدون بررسی خودداری کند و موضوع مسئله را نیز درست احراز نماید؛ زیرا خطای موضوع تشخیص ادله و قواعد جمع میان آن هاست. مفتی باید علاوه بر توان استنباط، در مقام افتاء از تعجیل، اصولی: افتاء در اصطلاح، اخبار مستند از حکم شرعی برای عمل مکلف است و نیازمند ملکه اجتهاد و قدرت — تکمیل

عدول از حی به میت چه حکمی دارد؟

سؤال ۳۶۹

پاسخ

میت است. بقاء بر میت اگر از قبل مقلد او بوده جایز است. این حکم مورد قبول اکثر فقهای معاصر است. به میت بنابر مشهور جایز نیست؛ چون تقلید ابتدایی از میت باطل است و عدول به میت در حکم شروع از عدول از مجتهد حی

میت، برخی فقها تفصیل داده اند؛ از این رو حکم نهایی باید طبق فتوای مرجع تقلید مکلف تعیین شود. تحقق یافته، مسئله تابع ادله و فتوای مرجع حی و شرایط بقاء است. در فرض انحصار علم یا اعلمیت ناظر به رجوع به مجتهد واجد شرایط در مقام فعلیت است. اما در بقاء، چون رابطه تقلید در زمان حیات از او تقلید نکرده باشد، شروع تقلید از او پس از وفات، محل منع مشهور است؛ زیرا دلیل جواز تقلید، باید میان «تقلید ابتدایی از میت» و «بقاء بر تقلید میت» تفکیک کرد. اگر مکلف در زمان حیات مجتهد – تکمیل اصولی:

سؤال ۳۷۰

در یک مسئله فقهی از ادله تقلیدی استفاده کند یا باید شخصا دلیل را بررسی کند؟
آیا مجتهد می تواند

پاسخ

مواردی که خود شخص توان بررسی ندارد، موضوع از باب تقلید یا رجوع به متخصص مطرح می شود. که با فتوای مشهور یا استاد خود متفاوت باشد؛ معیار، قوت حجت است نه صرف شهرت. البته در برخی شود. این همان تفاوت اساسی اجتهاد با تقلید است. مجتهد ممکن است در یک مسئله به نتیجه ای برسد شناخت اقوال، روایات و مسیر استدلال استفاده کند، اما حجیت نهایی برای او باید از دلیل معتبر حاصل مجتهد دیگر به عنوان دلیل شرعی مستقل تکیه کند. البته ممکن است از کتب و تحقیقات دیگران برای مجتهد در مقام استنباط باید بر اساس ادله و حجج معتبر به حکم برسد و نمی تواند صرفا به فتوای

سؤال ۳۷۱

تقلید در موضوعات خارجی چه تفاوتی با تقلید در احکام شرعی دارد؟

پاسخ

بنابراین باید بین «اخذ حکم کلی شرعی از مجتهد» و «اخذ تشخیص موضوع از متخصص» تفکیک کرد. به اهل خبره از باب سیره عقلاء مطرح می شود، ولی این با تقلید اصطلاحی در حکم شرعی یکی نیست. مراجعه به کارشناس آن را تشخیص دهد. البته اگر تشخیص موضوع نیازمند تخصص خاص باشد، رجوع یا یک مکان مصداق عنوان خاصی است، غالبا از امور موضوعی است و ممکن است مکلف با حس، عرف یا است، نه به تشخیص هر موضوع خارجی. تشخیص اینکه مایع خاصی آب است، فلان شخص عادل است، تقلید اصطلاحی اساسا به رجوع غیرمتخصص به مجتهد در احکام شرعی مربوط

پاسخ

نباید «علمیت فقهی» را با «برتری مدیریتی، اجتماعی یا موضوع شناختی در همه علوم» یکی دانست. مواردی ممکن است نیازمند مراجعه به اهل خبره باشد و الزاما جزء معنای علمیت فقهی نیست. بنابراین روایات، تشخیص موارد تعارض و تطبیق قواعد اصولی اهمیت دارد. تشخیص موضوعات خارجی نیز در و اصولی مربوط است. معیار آن صرفا حافظه بیشتر یا شهرت اجتماعی نیست، بلکه قدرت فهم ادله، جمع علمیت در باب مرجعیت، در درجه نخست به برتری علمی در استنباط احکام شرعی و توانایی فقهی

پاسخ

تفکیک شود، زیرا مقلد در احتیاط واجب معمولا می تواند با رعایت شرایط به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند. به حجت کافی، راه احتیاط را برمی گزیند. در فتوای مرجع، باید میان «فتوای صریح» و «احتیاط واجب» آن نیست که حکم واقعی الزاما همین است؛ بلکه مجتهد در مقام وظیفه عملی، به دلیل عدم دسترسی نرسد، ممکن است در چارچوب مبنای فقهی خود احتیاط کند و احتیاط واجب اعلام نماید. معنای این تعبیر اگر مجتهد پس از بررسی ادله به نتیجه قطعی یا حجت معتبری برای فتوا

سؤال ۳۷۴

قاعده «لاضرر و لا ضرار» را توضیح دهید و ثمره آن را بیان کنید.

پاسخ

در مواردی که مستلزم ضرر باشند، برداشته می شوند و ضرر رساندن به دیگران ممنوع است. ثمرات قاعده: یا مادی) به دیگران نیست و هیچ ضرر و ضرار بی وجهی مشروع نیست؛ به عبارت دیگر، احکام شرعی، است (در قضیه سمره بن جندب). مفاد قاعده: در شریعت اسلام، هیچ حکمی موجب ضرر (معنوی فی الإسلام) از قواعد مسلم فقهی است که مستند آن، حدیث مشهور نبوی «لاضرر ولا ضرار فی الإسلام» قاعده «لاضرر ولا ضرار

۱)

شرعی (مثل وجوب وضو) که موجب ضرر شود، رفع می شود (وضو با آب مضر، بدل به تیمم می شود). «نفی احکام ضرری»: هر حکم

۲)

«حرمت اضرار به غیر»: تصرفاتی که موجب ضرر همسایه یا شریک شود، ممنوع است.

۳)

«شفعه» کاربرد دارد. این قاعده، از ادله ثانویه و حاکم بر ادله اولیه است و در رفع احکام ضرری، تقدم دارد. در بحث «اجتماع امر و نهی» و «مقدمه واجب» و «خيارات» (خيار غبن و عيب) و

سؤال ۳۷۵

قاعده «لا حرج» را توضیح دهید و رابطه آن با قاعده لا ضرر را بیان کنید.

پاسخ

احکام در موارد مشقت (وضو و غسل و صوم در حرج و...) ظاهر می شود و از ادله مهم رفع تکلیف است. «عسر و حرج و مشقت» است؛ و این دو، گاهی تلاقی و گاهی افتراق دارند. ثمره قاعده لاحرج، در تخفیف رافع احکام اولیه اند و حاکم بر ادله اولیه؛ اما لاضرر، ناظر به «ضرر» (به خود یا دیگران) و لاحرج، ناظر به (مثل جواز تیمم در حرج، جواز افطار در مشقت، و جواز قصر در سفر). رابطه آن با لاضرر: هر دو از قواعد بنابراین احکام حرجی، از مکلف برداشته می شوند و در موارد حرج، تکلیف ساقط یا تبدیل به بدل می شود هیچ حکمی که موجب «عسر و حرج» (سختی شدید و مشقت غیرقابل تحمل) باشد، جعل نشده است؛ علیکم فی الدین من حرج» و «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر» است. مفاد قاعده: در دین اسلام، قاعده «لاحرج» (نفی عسر و حرج) مستند به آیه «ما جعل

سؤال ۳۷۶

قاعده «ید» و «سوق المسلمین» را توضیح دهید و مجرای هر یک را بیان کنید.

پاسخ

له» و امضاء شارع است. قاعده ید، اماره ملکیت است و در اثبات مالکیت و صحت تصرف جاری می شود. می شود»، مگر خلافتش ثابت شود؛ مستند آن، سیره عقلا و روایات (مانند «من استولی علی شیء منه فهو است و قاعده ید (قاعده تصرف) دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که در دست کسی باشد، ملک او محسوب (۱) «قاعده ید»: «ید» به معنای استیلاء و تصرف

۲)

از امارات معتبر و کاشف از واقع اند. ثمره این دو قاعده، در طهارت و حلیت و ملکیت اموال ظاهر می شود. اجناس بازار مسلمین است. فرق: قاعده ید، اماره ملکیت است و سوق، اماره تذکیه و طهارت؛ و هر دو شود؛ مستند آن، سیره متشرعه و روایات است. مجرای سوق، اثبات تذکیه و حلیت گوشت و طهارت در بازار مسلمین خرید و فروش می شود، محکوم به طهارت و حلیت و تذکیه است»، مگر خلافتش معلوم «سوق المسلمین»: قاعده سوق مسلمین دلالت دارد بر اینکه «هر چیزی که

سؤال ۳۷۷

قاعده «فراغ» و «تجاوز» را توضیح دهید و فرق آن دو را بیان کنید.

پاسخ

قاعده «فراغ» و «تجاوز»، از قواعد مهم در شبهات موضوعیه اند:

۱)

آن، روایات «کل ما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو» و «هو حین یتوضاً أذكر منه حین یشک». اینکه رکوع را صحیح انجام داده یا نه)، به شک خود اعتنا نمی کند و بنا را بر صحت عمل می گذارد؛ مستند «قاعده فراغ»: اگر مکلف، پس از اتمام عمل (مثل نماز)، در صحت آن شک کند (مثل شک در

۲)

و غلبه توجه هنگام عمل) و مستند به روایات اند و ثمره آن ها، رفع شک و حکم به صحت و انجام است. عمل و پس از تجاوز از محل جزء و شک در وجود آن است. هر دو قاعده، از امارات عقلایی (اصل صحت انجام آن می گذارد. فرق: قاعده فراغ، پس از اتمام کل عمل و شک در صحت است؛ قاعده تجاوز، در اثنا در انجام آن شک کند (مثل شک در سجده پس از ورود به رکوع بعدی)، به شک اعتنا نمی کند و بنا را بر «قاعده تجاوز»: اگر مکلف، در اثنا عمل، از محل یک جزء گذشته باشد و سپس

سؤال ۳۷۸

قاعده «میسور» و «ما لا یدرک کله لا یترک کله» را توضیح دهید.

پاسخ

عجز از بعض اجزاء ظاهر می شود. این قاعده، از قواعد کاربردی در رفع عسر و حفظ اصل تکلیف است. «یترک کله» و حکم عقل و سیره عقلا. ثمره قاعده، در عبادات و تکالیف مرکب (نماز، حج، وضو) و در موارد بقیه را انجام دهد. مستند قاعده: روایات («إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» و «ما لا یدرک کله لا باید نشسته بخواند (میسور) و اصل نماز ساقط نمی شود؛ یا اگر کسی از بعضی اجزای حج عاجز شد، باید و مقدور، آن را انجام دهد و آن مقدار، ساقط نمی گردد. مثال: اگر کسی نمی تواند نماز را ایستاده بخواند، ساقط نمی شود؛ یعنی هرگاه مکلف از انجام تمام اجزای یک تکلیف عاجز باشد، باید به مقدار میسور که اگر بخشی از یک واجب، مقدور باشد و بخش دیگر، متعذر، واجب مقدور (میسور) با تعذر معسور، قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» (و «ما لا یدرک کله لا یترک کله») به این معناست

سؤال ۳۷۹

جمع بندی نهایی: نقشه کلی اصول فقه و روش تسلط بر آن را بیان کنید.

پاسخ

اصول فقه، در یک نقشه کلی، از چهار بخش اصلی تشکیل می شود:

۱)

عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مشتق): که به ظهورات و دلالت الفاظ بر احکام می پردازد. «مباحث الفاظ» (مقدمات، اوامر، نواهی، مفاهیم،

۲)

ظن و انسداد، امارات: خبر واحد، ظواهر، اجماع، و شهرت و...): که به حجیت ادله و امارات می پردازد. «مباحث حجت» (قطع،

۳)

عقلیه» (عقل و ملازمات عقلیه، حسن و قبح، مقدمه و ضد): که به احکام عقلی و ملازمات می پردازد. «مباحث

۴)

که به وظایف عملی در مقام شک و حل تعارض و کیفیت استنباط می پردازد. روش تسلط بر اصول فقه: «اصول عملیه» (برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب) و «تعادل و تراجیح» و «اجتهاد و تقلید»:

۱)

فهم دقیق تعاریف و اصطلاحات؛

۲)

تسلط بر ادله هر مسئله؛

۳)

شناخت ثمرات فقهی هر بحث؛

۴)

تمرین تطبیق قواعد بر مسائل فقهی؛

۵)

(مانند این کتاب). با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک می شود و بر کل اصول فقه مسلط می گردد. مرور منظم و حل سؤالات تشریحی

سؤال ۳۸۰

«اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» را توضیح دهید و شرایط و ثمره آن را بیان کنید. قاعده

پاسخ

اقرارش نافذ و حجت است و علیه او ترتیب اثر داده می شود، هرچند به نفع خودش نباشد. شرایط اقرار: عقلا و اجماع است. مفاد قاعده: هر شخص عاقل و بالغ، اگر بر ضرر خود (حق برای دیگری) اقرار کند، مسلم فقهی و قضایی است و مستند آن، حدیث نبوی مشهور «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» و سیره شخص به حق بر ضرر خود و به نفع دیگری» است. قاعده «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» از قواعد «اقرار» در لغت به معنای اعتراف و ثبوت است و در اصطلاح، «اخبار

۱)

بلوغ و عقل مقرر؛

۲)

اختیار (نبود اکراه و اجبار)؛

۳)

قصد و جدیت؛

۴)

نبود حجر (سفیه و مفلس و محجور در امور مربوط به حجر)؛

۵)

از اقرار در حقوق الناس پذیرفته نیست. این قاعده، مبنای بسیاری از احکام قضایی و اثبات دعاوی است. را که به نفع او اقرار شده از اقامه بینه بی نیاز می کند؛ منکر اگر اقرار کند، ملزم به اقرار خود است و رجوع اسقاط یا اثبات کند. ثمرات قاعده: در اثبات دعاوی مالی و غیرمالی، اقرار از اقوی ادله است و «اقرار، کسی تعلق اقرار به حقی که مقرر بتواند آن را

سؤال ۳۸۱

«البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» را توضیح دهید و ارکان آن را بیان کنید.
قاعده

پاسخ

(چیزی را ادعا می کند که نبوده) و «منکر» کسی است که قولش موافق اصل است. ارکان و اجزای قاعده: او (با قسم) مقدم است. تعریف مدعی و منکر: «مدعی» کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر است (دلیل و شاهد عادل) اقامه کند؛ و اگر مدعی بینه نداشت، «منکر» با سوگند (یمین) برائت می یابد و قول والیمین علی من أنکر» است. مفاد قاعده: در دعاوی، اثبات ادعا بر عهده «مدعی» است و او باید «بینه» این قاعده، از قواعد بنیادین قضایی اسلام است و مستند آن، حدیث نبوی مشهور «البینه علی المدعی

۱)

بینه: دو شاهد عادل (و در برخی موارد، یک شاهد همراه قسم، و در موارد خاص، شاهد و یمین)؛

۲)

یمین: سوگند منکر در صورت نبود بینه مدعی؛

۳)

از قسم خودداری کند، قسم به مدعی رد می شود (یمین مردوده) و با قسم او، ادعایش ثابت می گردد؛
نکول: اگر منکر

۴)

دم. ثمره قاعده در تمام دعاوی مالی و حقوقی و حدود ظاهر می شود و مبنای دادرسی اسلامی است.
قسامه: در موارد خاص (قتل) که بینه نیست، پنجاه قسم از اولیای

سؤال ۳۸۲

قاعده «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» را توضیح دهید و موارد استثنا را بیان کنید.

پاسخ

اخلال سهوی به سایر اجزاء و شرایط، نماز را باطل نمی کند (البته اگر عمدی باشد، نماز باطل است). نکات:
قبله، رکوع و سجود. به عبارت دیگر، اخلال سهوی به این پنج رکن، موجب بطلان و لزوم اعاده است و
کند، نمازش باطل نمی شود و نیاز به اعاده ندارد، مگر در پنج چیز: طهارت (وضو و غسل و تیمم)، وقت،
مفاد قاعده: اگر نمازگزار، سهوا (از روی فراموشی) جزئی از اجزای نماز یا شرطی از شرایط آن را ترک
مشهور امام صادق (ع) است: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود».
قاعده «لا تعاد» مستند به حدیث صحیح

۱)

اخلال عمدی به هر جزء و شرطی، موجب بطلان است؛ قاعده لاتعداد ناظر به سهو و فراموشی است.

۲)

و سجود»، هم ترک و هم زیاده سهوی رکن (مثل دو سجده) مورد بحث است و حکم به اعاده می شود.
در «رکوع

۳)

از مهم ترین قواعد فقهی در باب صلاة و از مصادیق روشن «تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم» است. بر ادله اجزاء و شرایط است و ثمره آن در بسیاری از مسائل نماز (شک و سهو) ظاهر می شود. این قاعده این قاعده، از ادله حاکم

سؤال ۳۸۳

قاعده «القرعة لكل أمر مشتبه» را توضیح دهید و موارد جریان آن را بیان کنید.

پاسخ

برای تعیین آن نباشد، «قرعه» راه تعیین و رفع اشتباه است و نتیجه قرعه حجت است. موارد جریان قرعه: (المحق). مفاد قاعده: هرگاه امری «مشتبه» و مردد بین دو یا چند طرف شود و هیچ راه شرعی و مرجعی به روایات متعدد از ائمه (ع) است (مانند «ما من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم لغت به معنای نصیب و سهم است و قاعده «القرعة لكل أمر مشتبه» و «القرعة لكل أمر مجهول» مستند قرعه در

۱)

در تعیین مدعی و منکر در تعارض بینه ها (هر دو طرف بینه دارند و متعارض اند)؛

۲)

در تعیین حق و صاحب حق در اموال مشتبه؛

۳)

در تقسیم و تعیین سهام؛

۴)

در موارد تردید در نسب و عتق؛

۵)

و مرجحات، نوبت به آن می‌رسد. ثمره قاعده در رفع تحیر و تعیین تکلیف در امور مشتبّه ظاهر می‌شود. برای تعیین نباشد؛ بنابراین قرعه، اصل عملی تعیین‌کننده در موارد اشتباه است و پس از فحص از ادله برخی اقوال). شرایط: قرعه در جایی جاری است که «اشتباه واقعی» و «نبود مرجح» باشد و دلیل دیگری در تعارض دو خبر بدون مرجح (بنابر

سؤال ۳۸۴

قاعده «من أُلِفَّ مال الغير فهو له ضامن» و قاعده «علی الید» را توضیح دهید.

پاسخ

دو قاعده ضمان، از قواعد مسلم فقهی اند:

۱)

تلف کند) تقسیم می‌شود و در هر دو، ضمان ثابت است، به شرط احراز «استناد تلف» به فعل شخص. آن را بپردازد. اتلاف، به «مباشرت» (خود شخص تلف کند) و «تسبیب» (سبب شود که دیگری یا عاملی مال دیگری را تلف کند (مباشرت در اتلاف) یا سبب تلف شود (تسبیب)، ضامن است و باید مثل یا قیمت «قاعده اتلاف»: مستند به حدیث نبوی «من أُلِفَّ مال الغير فهو له ضامن» است. مفاد: هر کس

۲)

ضمان، اتلاف، قرض، عاریه و معاملات ظاهر می‌شود و مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلامی است. ید، ضمان را در فرض تصرف (ولو بدون تلف)؛ و هر دو از ادله ضمان قهری اند. ثمره آن دو در ابواب غصب، ضامن است (ضمان ید). رابطه دو قاعده: قاعده اتلاف، ضمان را در فرض تلف اثبات می‌کند و قاعده برگرداند؛ یعنی «ید» موجب ضمان است و متصرف، حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد (در مواردی)، أخذت حتی تؤدی» است. مفاد: هر کس مالی را به تصرف (ید) بگیرد، ضامن آن است تا آن را به صاحبش «قاعده علی الید»: مستند به حدیث نبوی «علی الید ما

سؤال ۳۸۵

نکات طلایی و توصیه های عملی برای طلبه در مسیر علم و اجتهاد را بیان کنید.

پاسخ

برای رسیدن به ملکه اجتهاد و تسلط بر اصول فقه، این نکات کلیدی راهگشاست:

۱)

به مسائل، تعاریف و اصطلاحات (وضع، حقیقت و مجاز، ظهور، حجیت و...) را دقیق و ملکه وار فراگیرید.
«تثبیت مبانی»: پیش از ورود

۲)

«فهم ادله، نه حفظ صرف»: برای هر مسئله، ادله و وجوه استدلال را بفهمید تا قدرت تطبیق بیابید.

۳)

هر بحث اصولی را در مسائل فقهی (طهارت، صلاة، معاملات) بیابید؛ اصول بدون تطبیق، عقیم است.
«تطبیق بر فقه»: ثمره فقهی

۴)

«مباحثه و تدریس»: مباحثه منظم و تدریس، ملکه را تثبیت می کند (زکاة العلم نشره).

۵)

«مرور و حل سؤال»: مرور دوره ای و حل سؤالات تشریحی (مانند این کتاب)، ذهن را ورزیده می سازد.

۶)

«اخلاص و تقوا»: علم، نور است و در دل گنهکار جای نمی گیرد؛ «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء».

۷)

«علم همراه با عمل»: علمی سودمند است که به عمل بینجامد؛ علم بی عمل، وبال است.

۸)

تبیین» گام بردارد. با این روش، طلبه به ملکه اجتهاد نزدیک و به رسالت خود جامه عمل می پوشاند.

«رسالت تبیین»: طلبه، وارث انبیا و مبلغ دین است و باید در راه «جهاد

قاعده فراغ و تجاوز چه فرقی دارند؟

سؤال ۳۸۶

پاسخ

محوری دارد. شرایط جریان هر دو، از جمله توجه به منشأ شک و صدق تجاوز عرفی، باید دقیق بررسی شود. رکوع پس از ورود به سجده. بنابراین عنصر «فراغ از عمل» در قاعده فراغ و «تجاوز از محل» در قاعده تجاوز نقش از عمل است در حالی که هنوز از اصل عمل فارغ نشده، ولی از محل آن جزء یا مرحله گذشته است؛ مانند شک در آن شک می کند، که با شرایط مقرر، بنا بر صحت می گذارد. قاعده تجاوز مربوط به شک در جزء یا مرحله ای قاعده فراغ معمولاً پس از فراغ از اصل عمل جاری می شود؛ یعنی مکلف عملی را تمام کرده و بعد در صحت فراغ و قاعده تجاوز هر دو برای رفع شک در اعمال عبادی و مانند آن مطرح اند، اما موضوعشان یکسان نیست. تکمیل تخصصیقاعده

قاعده میسور را با مثال توضیح دهید.

سؤال ۳۸۷

پاسخ

که جزء مقدور، عرفاً همان میسور واجب باشد و تعذر بعض اجزاء، اصل ملاک باقی مانده را از بین نبرده باشد. یک قاعده بی قید و مطلق نیست و درباره حجیت و محدوده آن میان اصولیان بحث وجود دارد. باید احراز شود نیست ولی می تواند نشسته نماز بخواند؛ تعذر قیام موجب سقوط اصل نماز نمی شود. با این حال، قاعده میسور بخش مقدور آن به صرف تعذر بخش دیگر ساقط نمی شود. نمونه روشن، نماز شخصی است که قادر به ایستادن می شود. مضمون آن این است که اگر انجام کامل یک تکلیف مرکب متعذر شد، در فرض تحقق شرایط قاعده، تخصصیقاعده میسور با دو تعبیر مشهور «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کله لا یتدرک کله» بیان تکمیل

تصویب و تخطئه چیست و قول شیعه کدام است؟

سؤال ۳۸۸

پاسخ

بی اثر بودن فتوا در مقام عمل نیست، بلکه بحث میان «حکم واقعی» و «وظیفه ظاهری» باید تفکیک شود. فقدان دسترسی به واقع، حکم ظاهری و حجیت طریق معتبر مطرح می شود؛ بنابراین خطای مجتهد به معنای سازنده حکم واقعی نیست، بلکه مجتهد در پی کشف حکم واقعی است. البته برای مجتهد و مقلد، در صورت است به آن برسد یا در استنباط خطا کند. دیدگاه مشهور امامیه، تخطئه است؛ یعنی رأی مجتهد به خودی خود می شوند. تخطئه در برابر آن می گوید حکم واقعی الهی در نفس الامر واحد و ثابت است و مجتهد ممکن به حکم واقعی همان گونه که فتوا داده، مصیب است و با اختلاف آراء، احکام واقعی متعدد یا تابع آراء مجتهدان تکمیل تخصصیتصویب یعنی اینکه گفته شود هر مجتهد در استنباط خود

قاعده لاضرر چگونه بر ادله اولی حکومت دارد؟

سؤال ۳۸۹

پاسخ

است که لاضرر، در محدوده مفاد خود، بر دلیل اولیه حکومت می کند و حکم یا اثر ضرری را نفی می نماید. قاعده با ادله خاص، حقوق اشخاص دیگر و سایر قواعد فقهی بررسی شود. بنابراین تعبیر دقیق تر آن نوع سختی یا ناراحتی نیست و باید «ضرر» عرفی و قابل اعتنا احراز شود. همچنین در هر مورد باید نسبت باشد، حکم وضو در همان مورد می تواند به وسیله لاضرر برداشته شود. البته این قاعده به معنای نفی هر دنبال داشته باشد. بنابراین اگر مثلاً وضو برای شخصی ضرر قابل اعتنا داشته باشد و شرایط قاعده فراهم دلیل لاضرر ناظر به قلمرو اجرای احکام اولیه در مواردی است که اجرای آن حکم، ضرر موضوع قاعده را به ضرر» در تقریر مشهور از ادله ای است که نسبت آن با ادله اولیه، نسبت حکومت دانسته می شود؛ یعنی قاعده «لا

قاعده ید چه چیزی را اثبات می کند؟

سؤال ۳۹۰

پاسخ

نکته تکمیلی

اوضاع و ادله به قاعده ید تمسک کرد. همچنین ید، اماره است و در برابر دلیل معتبر قابل نقض خواهد بود. در مواردی مانند غصب محرز، امانت یا تصرف با عنوانی که مالکیت را نفی می کند، نمی توان بدون بررسی ید زمانی اماره است که استیلا و تصرف به نحوی باشد که عرفاً کاشف از ملکیت یا حق معتبر تلقی شود؛ بنابراین می شود. این قاعده بر بنای عقلاء و روایات باب ید تکیه دارد و در دعاوی مالکیت، آثار عملی فراوان دارد. البته این است که استیلائی فعلی شخص بر مال، در صورت نبودن دلیل معتبر بر خلاف، اماره ای بر ملکیت او محسوب تکمیل تخصصی قاعده ید از امارات مهم فقهی در باب اموال است و مفاد مشهور آن

قاعده سوق المسلمین چه کاربردی دارد؟

سؤال ۳۹۱

پاسخ

این قاعده را باید با اصول عملی مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل نیز از حیث موضوع و رتبه تفکیک کرد. احراز تذکیه و حلیت گوشت و پوست است و در سایر موارد نیز باید دلیل خاص همان باب را ملاحظه کرد. مورد نظر، وضعیت بازار و نبود علم یا حجت برخلاف تعیین شود. بنابراین اثر مهم آن در مواردی مانند که در بازار مسلمانان است، حتما طاهر و حلال است». قلمرو قاعده باید بر اساس دلیل، نوع مال، عنوان در بازار مسلمانان عرضه شده و قرائن برخلاف وجود ندارد. اما نمی توان به صورت مطلق گفت «هر چیزی ای بر تذکیه و حلیت برخی کالاهای مرتبط با احکام شرعی مطرح می شود، به ویژه در مواردی که کالایی «سوق المسلمین» یا بازار مسلمانان در برخی ابواب فقهی به عنوان اماره

قاعده لاجرح با لاضرر چه نسبتی دارد؟

سؤال ۳۹۲

پاسخ

تداخل دارند. هر دو در رفع احکام حرجی و ضرری مقدم اند و از ادله ثانویه مهم فقه به شمار می روند. ناظر به ضرر (مادی یا معنوی) است و لاجرح ناظر به عسر و مشقت شدید غیرقابل تحمل. گاهی مصداقا هر دو از قواعد رافع حکم اولی اند و بر ادله اولیه حکومت دارند. لاضرر

تکمیل تخصصی

اولیه اثرگذار باشند؛ لکن کیفیت حکومت، قلمرو و استثنائات آن ها باید در هر باب جداگانه بررسی شود. باشد، اما این دو عنوان از نظر موضوع یکی نیستند. هر دو در جایگاه قواعد ثانوی، می توانند نسبت به حکم حالی که لایحه ناظر به مشقت و تنگنای غیرمتعارف است. ممکن است یک واقعه هم ضرری و هم حرجی قاعده لایحه بر نفی حکمی که از ناحیه اجرای آن ضرر قابل اعتنا بر مکلف یا دیگری لازم آید ناظر است، در – تکمیل اصولی:

سؤال ۳۹۳

قاعده «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» با قاعده اتلاف چه نسبتی دارد؟

پاسخ

ضمان قهری اند و در ابواب غصب و ضمان مکمل یکدیگرند. گاهی یک مورد تحت هر دو قاعده می گنجد. کند حتی بدون تلف. قاعده اتلاف ضمان را در فرض تلف (مباشرت یا تسبیب) ثابت می کند. هر دو از ادله قاعده علی الید ضمان را در فرض تصرف (ید) ثابت می

تکمیل تخصصی

عناوین، باید موضوع و شرایط هر قاعده جداگانه بررسی شود و نمی توان صرفاً به تشابه نتیجه اکتفا کرد. مطرح شود، و ممکن است شخص با فعل خود مال را تلف کند و عنوان اتلاف صدق کند. در فرض اجتماع دیگری است. بنابراین ممکن است مال در دست شخص باقی باشد و ضمان رد یا در مواردی ضمان منافع هنوز رخ نداده، می تواند آثار خود را داشته باشد؛ در حالی که اتلاف ناظر به ایجاد تلف یا از بین بردن مال «علی الید» ناظر به ضمان مال تحت استیلاي شخص است و در فقه ضمان ید، حتی در جایی که تلف – تکمیل اصولی:

سؤال ۳۹۴

قاعده فراغ در چه اعمالی جاری است و شرایط آن چیست؟

پاسخ

همان باب است و نمی توان بدون تفصیل، آن را در همه اعمال عبادی و غیرعبادی یکسان جاری دانست. یا محل، پس از عبور از محل آن جزء مطرح می شود. جریان قاعده در ابواب مختلف نیز تابع دلیل و شرایط جدا کرد: فراغ ناظر به شک در صحت پس از پایان عمل است، در حالی که تجاوز در موارد شک در جزء بنابراین صرف گفتن «احتمال صحت عقلایی» کافی نیست. همچنین باید قاعده فراغ را از قاعده تجاوز آن مقرر کرده اند. در روایات باب، «کون الشاک أذکر حین العمل» نیز در تحلیل قاعده مطرح شده است؛ عرفی از عمل، تعلق شک به صحت همان عمل، و وجود حالت و شرایطی است که ادله قاعده فراغ برای شرایط قاعده، به شک اعتنا نمی شود و عمل صحیح فرض می گردد. از شرایط و نکات مهم آن، تحقق فراغ مکلف از انجام یک عمل فراغت پیدا کرده و پس از فراغ، در صحت آن شک می کند؛ در این صورت، با تحقق قاعده فراغ در جایی مطرح است که

سؤال ۳۹۵

ثمره عملی تصویب و تخطئه در کشف خلاف چیست؟

پاسخ

با حکم واقعی و آثار کشف خلاف جست وجو کرد، نه اینکه هر مورد را خودکار مجزی یا غیرمجزی بدانیم. واحد، مانند مبنای تخطئه نیست. بنابراین ثمره اصلی نزاع تصویب و تخطئه را باید در رابطه رأی مجتهد نسبت به رأی مجتهد تحلیل می شود؛ از این رو «کشف خلاف» به معنای کشف مخالفت با یک حکم واقعی را کافی بدانند. در تصویب، بر اساس مبنای خاص تصویب، اختلاف فتوا به نحوی با تعدد یا تابعیت حکم شود و باید دلیل خاص اجزاء یا عدم اجزاء بررسی گردد. در برخی ابواب، ادله خاص می توانند عمل سابق ظاهری عمل کند و سپس خلاف واقع کشف شود، اصل اولی اجزاء از خود حجیت آن طریق استفاده نمی و مجتهد ممکن است در طریق استنباط به آن برسد یا خطا کند. بنابراین اگر مکلف بر اساس حجت یا حکم در مبنای تخطئه، حکم واقعی الهی واحد و ثابت است

سؤال ۳۹۶

قاعده ید در چه مواردی از بین می رود؟

پاسخ

فرض تعارض دو ید، نوبت به قواعد دیگر می رسد. ید اماره است و با دلیل قوی تر کنار گذاشته می شود. اقرار صاحب ید به عدم مالکیت، یا اقامه بینه بر خلاف، یا علم وجدانی به خلاف، از حجیت می افتد. نیز در قاعده ید با

معارض معتبر است. ثمره فقهی آن در معاملات، دعاوی مالکیت، غصب و ضمان بسیار گسترده است. است. بنابراین ضابطه، «وجود ید» به تنهایی نیست، بلکه استمرار حجیت آن تا زمان احراز خلاف یا تحقق باید دلیل معتبر اقامه شود. در تعارض ید با بینه، اقرار، علم وجدانی یا دلیل شرعی معتبر، دلیل اقوی مقدم نداشته باشد آثار ید بر آن مترتب می شود. صرف ادعای شخص ثالث برای سقوط ید کافی نیست؛ بلکه بر مال، اماره بر ملکیت یا دست کم سلطنت و تصرف مالکانه است و تا زمانی که معارض معتبر وجود – تکمیل اصولی: قاعده ید، در فرض استیلای عرفی شخص

سؤال ۳۹۷

قاعده میسور در واجبات مرکب چگونه اجرا می شود؟

پاسخ

بیشتر بر ادله خاص باب نماز تکیه دارند و نباید همه آن ها را مستقیماً نتیجه قاعده میسور دانست. با قواعد اختصاصی همان باب مانند احکام نماز مضطر هماهنگ باشد. پس مثال هایی مانند نماز نشسته عنوان واجب و امکان صدق آن بر باقی مقدور احراز شود، ثانیاً دلیل خاصی برخلاف نباشد، و ثالثاً حکم مورد دارد. بنابراین نمی توان گفت قاعده میسور در همه واجبات مرکب بدون استثنا جاری است. باید اولاً اصل لا یتربک کله» دانسته شده است؛ هرچند درباره سند و دلالت این روایات و قلمرو قاعده بحث هایی وجود نمی شود. از مستندات مشهور این قاعده روایاتی مانند «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کله آن برای مکلف متعذر شود، در فرض تحقق شرایط قاعده، عجز از بعض اجزا موجب سقوط مقدور باقی قاعده میسور به طور کلی می گوید اگر مرکبی واجب باشد و انجام تمام اجزای

سؤال ۳۹۸

قاعده ید چه زمانی اماره بر ملکیت است و چه زمانی صرفاً بر سلطه دلالت می کند؟

پاسخ

عقلاء عمل می کند و تا زمانی معتبر است که معارض معتبر یا قرینه قوی برخلاف وجود نداشته باشد. داشته باشد، ید نمی تواند برخلاف آن به طور مطلق ملکیت را اثبات کند. بنابراین قاعده ید بر پایه سیره نیست؛ ممکن است شخص مستأجر، امین، وکیل یا غاصب باشد. اگر قرینه ای بر یکی از این عناوین وجود می شود، اما قلمرو آن نیازمند توجه به قرائن است. صرف تصرف همیشه به معنای مالکیت قطعی ید در فقه و حقوق غالباً به عنوان اماره عقلایی بر ملکیت یا استیلای معتبر شناخته

پاسخ

و حمل آن بر صحت محور است؛ در فراغ، عمل انجام شده توسط خود مکلف و زمان شک اهمیت دارد. عدم اعتنا به برخی شک ها مرتبط اند، ولی موضوعشان متفاوت است. در اصالة الصحة، فعل شخص دیگر از فراغ از عمل و شک در صحت همان عمل است و مستندات خاص خود را دارد. بنابراین هر دو با اصل حمل شود؛ البته قلمرو و شرایط این قاعده محل بحث است. قاعده فراغ اما ناظر به فعل خود مکلف پس بر صورت صحیح و فاسد است، تا زمانی که دلیل معتبر بر فساد وجود نداشته باشد، فعل او بر وجه صحیح اصالة الصحة در فعل مسلمان یعنی در مواردی که فعل دیگری قابل حمل

پاسخ

در هر مورد باید بررسی شود که آیا اقدام شخص واقعا سبب سقوط ضمان یا حق مورد ادعا شده یا نه. برائت یا استصحاب یکسان نیست؛ بلکه یک قاعده فقهی ناظر به آثار خاص اقدام اشخاص است. بنابراین عرفی میان اقدام و اثر مورد ادعا و نیز نبود دلیل خاص برخلاف احراز شود. همچنین «قاعده اقدام» با اصل یا اقدام، به معنای اسقاط همه حقوق شرعی نیست. برای استناد به آن باید علم، اختیار، نوع اقدام، رابطه آن اثر باشد، نمی تواند برخلاف اقدام خود ادعای ضمان یا حق کند. این قاعده مطلق نیست و صرف رضایت شخص با علم و اختیار، خود را در معرض اثر خاصی قرار داده و در حدودی که اقدام او عرفا مستند پذیرش قاعده اقدام در برخی ابواب فقه، به ویژه در مباحث ضمان، به این معنا مطرح می شود که

خاتمه

سخن پایانی با طلبه راه علم و عمل

«لتبينه للناس و لا تكتُمونه»

آل عمران، ۱۸۷

إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به»
«من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

و فرشتگان از سر خشنودی، بال های خویش را برای دانش آموز فرو می نهند.
پپیماید، خداوند به سبب آن، راهی به سوی بهشت برایش آسان می گرداند؛
هر که در پی دانش، راهی

«العلم يهتف بالعمل؛ فإن أجابه وإلا ارتحل»

امیرالمؤمنین علی علیه السلام

عمل را فرا می خواند؛ اگر عمل پاسخش دهد، می ماند وگرنه کوچ می کند.
دانش،

قلم و بیان، حق را آشکار ساز — که این است رسالت امروز تو و جهاد تو در برابر تحریف و گمراهی.
و عمل، فروغ آن؛ و تو وارث انبیایی. پس دانش بیاموز، به آن جامه عمل بپوشان، و در میدان زمانها
ای طلبه راه حق، بدان که علم، چراغ است

جهاد تبیین